

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
	١ - عقد انتفاع منقول
	٢ - صيغة عقد بيع (معلق على شرط)
	٣ - عقد بيع حق رقبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع
	٤ - عقد مقاوله
	٥ - عقد بيع ابتدائي لحصة على المشاع
	٦ - عقد بيع مع حق امتياز حتى سداد الثمن
	٧ - عقد بيع سيارة مع احتفاظ البائع بالملكية حتى سداد الثمن
	٨ - عقد اتفاق مع سمسار بتفويضة في بيع أرض
	٩ - عقد قسمة مع فرز وتجنيد
	١٠ - عقد أتعاب محاماة
	١١ - عقد بيع ابتدائي
	١٢ - عقد بيع عقار
	١٣ - عقد بيع ابتدائي لأرض زراعية
	١٤ - عقد بيع شقة
	١٥ - عقد بيع محل تجاري
	١٦ - عقد بيع سيارة
	١٧ - عقد قسمة وفرز تجنيد أرض زراعية
	١٨ - عقد زواج عرفي
	١٩ - عقد عمل
	٢٠ - عقد رسمي لبيع حق انتفاع
	٢١ - عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن
	٢٢ - عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة
	٢٣ - عقد اتفاق مع موديل للدعاية
	٢٤ - عقد اتفاق بتنازل مزارع عن أرض زراعية
	٢٥ - عقد إيجار
	٢٦ - عقد إيجار سطح لوضع لافتة إعلانية
	٢٧ - عقد طبع ونشر
	٢٨ - عقد هبة رسمي
	٢٩ - عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي
	٣٠ - عقد بيع حصة في شركة
	٣١ - عقد تعيين حارس على شركة لخلاف على الاستحقاق فيه
	٣٢ - عقد بتعيين حارس على مال شائع
	٣٣ - عقد بتقرير حق سكنى

٣٤ - عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوى	
٣٥ - عقد بتقرير حق ارتفاق	
٣٦ - صيغة عقد اتحاد الشاغلين	
٣٧ - عقد إيجار محل تجارى	
٣٨ - عقد رسمي ببيع سفينة	
٣٩ - مقالة مع مهندس لعمل تصميم و مقايضة	
٤٠ - عقد مقالة	
٤١ - عقد مقوله من الباطن	
٤٢ - عقد شركة توصية بسيطة	
٤٣ - نموذج لمخلص عقد شركة توصية بسيطة	
٤٤ - عقد شركة تضامن	
٤٥ - ملخص عقد التأسيس شركة تضامن	
٤٦ - عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة	
٤٧ - عقد شركة محاصة	
٤٨ - عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي	
٤٩ - نموذج لعقد إيجار محل تجارى بالجدك	
٥٠ - صيغة عقد إيجار أو مزرعة أطيان	

المركز المصرى
للأبحاث و الإصدارات القانونية

المرشد فى صيغ العقود
إعداد
المستشار أحمد عصام السيد

مقدمة

الحمد لله رب العالمين على نعمه علينا المرشد فى صيغ العقود هو عمل متواضع
سبقنى اليه زملاء افاضل عظماء اقدمه لابنائى أصحاب الارواب السوداء أحد
جناحى العدالة ليكون لهم مرشدا فى كتابة العقود

المستشار
أحمد عصام السيد

١ - عقد انتفاع بمنقول

انه في يوم الموافق
 أبرم هذا العقد بمدينة بين كل من :
 (١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم
 محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و عنوان محل
 العمل " طرف أول "
 (٢) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع
 قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و
 عنوان محل العمل " طرف ثاني "
 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاهما على ما يلي :
 "البند الأول"

يمتلك الطرف الأول الجرار الزراعي رقم شاسيه رقم موديل
 سنة ماركة
 "البند الثاني"

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار إليه ، أما حق الانتفاع
 فقد تنازل عنه للطرف الثاني لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و
 تنتهي فى

"البند الثالث"
 ينتهي حق الانتفاع حتما ب وفاة الطرف الثاني و لو قبل حلول التاريخ المشار إليه
 بالبند السابق .

"البند الرابع"
 يلتزم الطرف الأول بتسليم الجرار للطرف الثاني فور إبرام هذا العقد و إلا كان
 للأخير تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض
 قدره فقطجنيها عن كل يوم تأخير .
 "البند الخامس"

يجب تسليم الجرار بحالة جيدة و صالح للاستعمال .
 "البند السادس"
 يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في استعماله الجرار خلال فترة
 سريان هذا العقد ، كما يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير و
 المستند إلى سبب قانوني ، على ان يقوم الطرف الثاني بالمبادرة إلى إخطاره
 بذلك .

"البند السابع"
 للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالجرار بالكيفية التي يرى جدواها بالنسبة له ،
 فله استغلاله بنفسه أو تأجيريه أو إعارته للغير .
 "البند الثامن"

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الجرار باذلا في ذلك عناية الشخص المعتاد ، و أن يستعمله بحالته التي تسلمه بها و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و إلا كان للطرف الأول الاعتراض على الاستعمال .

"البند التاسع"

إذا استعمل الطرف الثاني الجرار في غير أغراض الزراعة و وفقا للمعرف الزراعي ، يسلم للسيد / كحارس عليه لإدارته خلال المدة الباقية و تسليم ريعه للطرف الثاني ، على أن يرد الجرار للطرف الأول فور انقضاء اجل الانتفاع .

"البند العاشر"

في حالة رفض السيد / القيام بأعمال الحراسة ، يرفع الطرف الأول دعوى مستعجلة ليتولى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس آخر لأداء المأمورية ذاتها .

"البند الحادي عشر"

يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ، و بكل ما يفرض على الجرار من التكاليف المعتادة كالرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يلتزم بذلك و لو تبين أن المنفعة التي يجنبها أقل من هذه التكاليف . و لا يجوز له التخلي عنه إذا كان في حاجة إلى صيانة و إلا كان للطرف الأول طلب إلزامه بنفقاتها .

"البند الثاني عشر"

يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة و الإصلاحات الجسيمة كالعمرات على أن يؤدي له الطرف الثاني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك ، و للأخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الأول عند نهاية الانتفاع .

"البند الثالث عشر"

على الطرف الثاني رد الجرار فور انقضاء الأجل المقرر لحق الانتفاع بالحالة التي تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب الاستعمال العادي . و يترتب على الإخلال بذلك التزامه بأن يدفع للطرف الأول مبلغ فقط جنيها عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه، فان هلك الجرار و لو بسبب أجنبي كان مسئولا عنه .

"البند الرابع عشر"

يقر الطرف الأول بأنه قد أعفى الطرف الثاني من الجرد و الكفالة .

"البند الخامس عشر"

تم تقرير حق الانتفاع للطرف الثاني لقاء مبلغ فقط جنيها تم الوفاء به كاملا للطرف الأول بمجلس هذا العقد .

"البند السادس عشر"

يترتب على تسليم الجرار للطرف الثاني أن يصبح الأخير وحده المسئول عنه مدنيا و جنائيا و تنتقل حراسته إليه .

"البند السابع عشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشعب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطننا مختارا له في هذا الصدد .

"البند الثامن عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الثاني "

" الطرف الأول "

٢ - صيغة عقد بيع (معلق على شرط) أو عقد بيع بشرط مانع من التصرف

أنه في يوم الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :
 أولاً : السيد / ومهنته وجنسيته ويحمل بطاقة / جواز سفر
 رقم صادر من والمقيم (طرف أول بائع)
 ثانياً : السيد / ومهنته وجنسيته ويحمل بطاقة/ جواز سفر
 رقم صادر من والمقيم (طرف ثان مشتري)
 بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما
 يلي :

تمهيد

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض مساحتهامتر مربع والكائنة وذلك
 بموجب عقد البيع المسجل برقم بتاريخ / / شهر عقاري وحدودها
 الأربعة ما يلي :

الحد الشرقي :
 الحد الغربي :
 الحد البحري :
 الحد القبلي :

وحيث أن الطرف الأول قام ببناء العمارة رقم على قطعة الأرض سالفه
 الذكر بموجب الترخيص الصادر له برقم ملف قسم منطقة
 الإسكان والمرافق لحي

١ - يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
 ٢ - باع الطرف الأول الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم بالطابق
 بالعقار المملوك للطرف الأول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية
 متر مربع ومكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات
 الشقة) .

وحدود هذه الشقة كما يلي :

الحد الشرقي :
 الحد الغربي :
 الحد البحري :
 الحد القبلي :

٣ - تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره دفع الطرف الثاني ليد الطرف
 الأول مبلغ وقدره جنيه وباقي الثمن وقدره جنيه يدفع على عشرة

أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط جنيه يبدأ القسط الأول في // وينتهي في //

٤- يقر الطرف الأول بأى ملكية الأرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم بتاريخ // مكتب توثيق (أو عن طريق الميراث عن أو)
٥- يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع إلخ .

٦- يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلاما فعليا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة .

٧- يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بسبب ذلك . وأنه أصبح مسئولا عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وخلافه وأصبح مسئولا عن المياه ونور السلم وأجرة البواب إلخ وذلك بعد استلامه الشقة الحاصل في // ونسبة الجزء الذي له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلا .

٨- يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب في الأرض بنسبة حصة تقدر

٩- تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف الأول لحين تمام سداد الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول استرداد الشقة المباعة دون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي سبق وأن سدده تعويضا مستحقا للطرف الأول .

١٠- لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المباعة سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى إلا بعد سداد كامل الثمن .
١١- إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء .

١٢- يتعهد الطرف الأول بتحرير عقد البيع النهائي فور استلامه كامل الثمن ويتعهد بالتمثل أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على عقد البيع النهائي للتصديق على هذا العقد وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصفة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق الطرف الأول .

١٤- تختص محكمة بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .

الطرف الثاني (المشتري)

٣ . عقد بيع حق رقبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع

انه فى يوم الموافق قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من .
أولاً المقيم (طرف أول)
ثانياً المقيم (طرف ثانى)
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى.

- ١ . باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو حق الرقبة مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع لمدة بالعقار التالى بيانه
- ٢ . يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب
- ٣ . تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره جنيه فقط
- دفعه الطرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن .
- ٤ . يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه .
- ٥ . يقر الطرف الثانى بأنه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة و انه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشيء بسبب ذلك .
- ٦ . يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثانى سندات الملكية في موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كما يلتزم بالحضور أمام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى أو الحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار هذا العقد و إقرار صحته و نفاذه .
- ٧ . بمجرد التوقيع على هذا العقد يكون للطرف الثانى الحق فى تسلم العقار فوراً و تحصيل إيجاره و يكون عليه دفع العوائد و باقى الضرائب القانونية و المصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم كما يعترف بتسلمه عقود الإيجار بعد تحويلها إليه .
- ٨ . على الطرف الثانى أن يستعمل العقار بحالته الراهنة و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و أن يبذل من العناية فى المحافظة عليه و صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد وفى حالة مخالفة ذلك يكون للطرف الأول الحق فى نزع العقار من تحت يده و إقامة نفسه حارساً قضائياً عليه بدون اجر و قد قبل الطرف الثانى ذلك صراحة من الآن كما قبل اختصاص السيد قاضى الأمور المستعجلة هذا

- فضلا عن حق الطرف الأول في حالة خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون أن يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك للطرف الثاني .
- ٩ . اتفق الطرفان في حالة إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد أن يدفع للطرف الآخر مبلغ دون حاجة للجوء للقضاء .
- ١٠ . يقر كل من الطرفين بأنهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقد كمحلا مختارا كي ترسل عليه جميع المراسلات و الإعلانات فيما بين الطرفين .
- ١١ . اتفق الطرفان أن جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثاني (المشتري) .
- ١٢ . اتفق الطرفان على أنه في حالة أي نزاع أو في تنفيذ بند من بنوده يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة
- ١٣ . تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

الطرف الأول البائع

الطرف الثاني المشتري

٤ - عقد مقالة

انه فى يومالموافق

تم الاتفاق بين كل من :-

١- الشركة و يمثلها فى هذا العقد السيد / - بصفته- رئيساً
لمجلس الإدارة

(طرف أول)

٢- السيد / عنوانه بطاقة رقم : (ش /

ع)

سجل مدني : صادر من :

(طرف ثاني)

يقوم الطرف الأول بإنشاء

((البند الأول))

مجال الأعمال :-

يقوم الطرف الأول بتنفيذ جميع أعمال الحفر و الردم و أعمال الخرسانات بأنواعها و أعمال المباني و عمل الأساسات و كافة أعمال التشطيبات للمنشآت المشار إليها بالكروكي المرفق و ذلك طبقاً لتعليمات جهة الإشراف المحددة من قبل الطرف الثاني .

((البند الثاني))

وثائق العقد :-

بالإضافة إلى هذه الوثيقة الأساسية فإن ما يلي يعتبر من وثائق العقد و جزء لا يتجزأ منه...

١- الشروط العامة للطرف الثاني.

٢- الرسومات التفصيلية ثم العامة.

٣- المقايسة التقديرية.

٤- المواصفات الخاصة.

٥- تقرير الجسات.

٦- المواصفات الفنية العامة للطرف الثاني .

٧- المواصفات القياسية المصرية (هيئة التوحيد القياسي).

٨- الكود المصري لميكانيكا التربة و تنفيذ الأساسات (القرار

الوزاري رقم ٤٤٤ و رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩١).

٩- الكود المصري لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (القرار

الوزاري رقم ٤٦٤ لسنة ١٩٩٠).

تفسر هذه الوثائق بعضها البعض و عند التعارض يراعى الترتيب السابق و تعليمات جهة الإشراف.

((البند الثالث))

أ- المقايسة التقديرية :-

يتم الحساب طبقاً للأسعار الواردة بالمقايسة التقديرية المرفقة بهذا العقد و التي تبلغ قيمتها التقديرية و العبرة في المحاسبة بما تم تنفيذه على الطبيعة مطابقاً للرسومات و تعليمات جهة الأشراف.

ب- طريقة الدفع :-

تمهيد :

يقوم الطرف الأول بتقديم مستخلصات شهرية عن الأعمال المنفذة فعلاً و المطابقة للعقد و مستنداته و الأصول الفنية، و المعتمدة من جهة الإشراف و يرفق بها دفاتر حصر الأعمال المدرجة بالمستخلص .

١- الدفعة المقدمة :-

يلتزم الطرف الثاني بسداد ١٠% من القيمة التقديرية للعقد كدفعة مقدمة يتم خصمها من المستخلصات التي يقدمها الطرف الأول.

٢- طريقة الدفع :-

يتم صرف ٦٠% (فقط ستون بالمائة) من قيمة المستخلص الشهري خلال ثلاثون يوماً من تاريخ اعتماده من جهة الإشراف بالموقع علي أن يحرر بالمبلغ المتبقي لقيمة المستخلص (٤٠% من القيمة) وذلك بعد خصم شيكات اجله في حدود ثلاث أشهر...

١٠% دفعة مقدمة

١٠% تأمين ضمان أعمال

٥% تأمين نهائي

١.٦٨% تأمينات إجتماعية

١% لصالح مصلحة ضرائب أرباح تجارية و صناعية

- علي أن يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة تأمين ضمان الأعمال بعد إنتهاء كل مرحلة من مراحل التنفيذ و كذلك سداد قيمة التأمين النهائي بعد مرور

سنة شهور من تسليم المشروع.

((البند الرابع))

مدة العملية و البرنامج الزمني :-

١- يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد فى مدة اقصاها شهراً من تاريخ استلام الموقع.

٢- على الطرف الأول أن يقوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعاقد بتقديم برنامج زمنى يوضح به ترتيب الإجراءات التي يقترحها لتنفيذ الأعمال و أولويات و تتابع العمل و ذلك لاعتماده من الطرف الثاني و جهة الأشراف.

تقديم الطرف الأول للبرنامج الزمنى المشار الية الى الطرف الثاني و اعتماده لا يعفيه من اى من واجباته أو التزاماته بمقتضى هذا العقد.

٣- لا يحق للطرف الأول إدخال أي تعديلات علي البرنامج الزمنى و كذلك أولويات و تتابع العمل بالموقع دون الحصول علي موافقة خطية من الطرف الثاني.

٤- إذا ما تأخر الطرف الأول عن أتمام بنود الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى و لم يرد الطرف الثاني داعياً لسحب العمل توقع عليه غرامة تأخير قدرها (٥٠%) من التكلفة اليومية للمشروع عن كل يوم تأخير خلال الأسبوع الأول ترفع إلى (٧٥%) خلال الأسبوع الثانى و إلى (١٠٠%) لما زاد عن ذلك بحيث لا تزيد إجمالي الغرامات عن (١٠%) من إجمالي المشروع.

٥- يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الأول إذا تأخر عن البرنامج الزمنى أو امتنع عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة دون الحاجة إلي إنذار أو أية إجراءات، و أستكمال الأعمال المتبقية علي نفقة الطرف ((البند الخامس))

أسلوب العمل :-

١- يقوم الطرف الأول بتعيين جهاز فنى لإدارة العمل بالموقع يشتمل على مدير موقع مهندس مدنى خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات و يعتمد هذا الجهاز من الطرف الثاني. و فى حالة اعراض الطرف الثاني على أي من أفراد الجهاز لعدم كفاءة فعلى الطرف الأول استبداله فوراً.

٢- يلتزم الطرف الأول بتعليمات و توجيهات جهة الإشراف التى يحددها الطرف الثاني و المنوط بها مراقبة سير الأعمال و الإشراف عليها و فحص و اختبار أية مواد و مصنوعات و لا يجوز للطرف الثاني الانتقال من بند لآخر إلا بعد استلام جهة الأشراف و موافقتها الكتابية. و إن كان هذا الاستلام لا يخلى مسؤولية الطرف الأول عما يقوم به من أعمال.

٣- يلتزم الطرف الأول بأجراء ما يلزم من اختبارات تطليها جهة الإشراف مثل قياس اجهادات الخرسانات المسلحة بواسطة مكعبات الاختبار.

٤- الطرف الأول مسئول عن اتمام الأعمال محل التعاقد مسؤولية كاملة و عليه أن يقوم بتسليم تلك الأعمال على الوجه الأكمل طبقاً لشروط و مواصفات العقد و الأصول الفنية المعمول بها، و يقوم على نفقة الخاصة بأزالة أو إصلاح أية اعمال مخالفة، و يتحمل وحده أية أضرار تترتب على ذلك.

٥- لا يجوز للطرف الأول التنازل عن العقد أو جزء منه أو إسناد أية أعمال من الباطن دون موافقة كتابية من الطرف الثاني.

٦- على الطرف الأول مراجعة التصميمات و اللوحات و التفاصيل و مطابقتها مع بعضها البعض و موافاة الطرف الثاني بأى ملاحظات خلال

خمسـة عشر يوماً من التعاقد والا اعتبرت كما لو كانت صادرة منه مسؤولية كاملة.

٧- على الطرف الثانى مراجعة التصميمات و اللوحات و التفاصيل و مطابقتها مع بعضها البعض و موافاة الطرف الأول بأى ملاحظات خلال خمسـة عشر يوماً من التعاقد و ال اعتبرت كما لو كانت صادرة منه و مسئول عنها مسؤولية كاملة.

٨- تقرير الجسات و التربة المرفق بالعقد إسترشادى و على الطرف الأول اجراء الجسات اللازمة للتأكد من مناسبة التربة للتصميم الأنشائى.

٩- يجوز للطرف الثانى فسخ العقد او ايقاف الأعمال كلياً أو جزئياً فى حالة مخالفة الطرف الأول للالتزامات التعاقدية او عند امتناعه عن ازالة او اصلاح المخالفات او الأخطاء التى يطلبها الطرف الثانى وحمة الأشراف و يتحمل الطرف الأول وحدة المسؤولية الكاملة الناجمة عن ذلك مع احتفاظ الطرف الثانى حقة فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقه.

١٠- إذا تأخر الطرف الثانى فى الوفاء بمستحقات الطرف الأول طبقاً للبند الثالث دون اخلال من الطرف الأول بالشروط المنصوص عليها فى هذا العقد يجوز للطرف الأول المطالبة بغرامة قيمتها ٢٠% من قيمة مستحقاته عن كل شهر.

١١- يجوز للطرف الثانى أن يزيد أو ينقص اعمال هذا العقد فى حدود (٢٠%) من قيمة العقد بنفس الشروط الواردة به.

١٢- الطرف الأول مسئول عن عماله و موظفيه وما يصدر منهم و عليه اتخاذ كافة الاحتياطات و الجزاءات اللازمة لعلم الأضرار بالغير بسبب العمل بالموقع، و يتحمل مسؤولية ما ينجم عن ذلك.

((البند السادس))

فى حالة حدوث خلاف لا قدر الله يتم الفصل فيه بواسطة التحكيم الودى طبقاً لاحكام قانون التحكيم رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٤، و تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة اعضاء يختار كل طرف عضواً يمثلته خلال اسبوع من طلب احد الطرفين التحكيم، و يختار المحكمان عضواً ثالثاً مرجحاً يرأس اللجنة، و فى حالة اتفاقهما على اختياره أو امتناع احد الطرفين عن تحديد ممثله كان لصاحب الشأن ان ياجأ للقضاء لإختيارهما ...

((البند السابع))

فى حالة وفاة الطرف الأول او افلاسه او وضع الحراسه عليه فأن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار او اية اجراءات اخرى.

((البند الثامن))

ترسل جميع الإشعارات التى توجه للطرف الأول بمقتضى هذا العقد باليد او بالبريد المسجل على العنوان التالى :-

و ترسل جميع الإشعارات التى توجه للطرف الثانى بمقتضى هذا العقد باليد أو بالبريد المسجل على العنوان التالى:-

و فى حالة تغيير العنوان ينبغى إختار الطرف الآخر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير و إلا تعتبر المراسلات على العنوان المذكور عالىة فى حكم المسلمة.

((البند التاسع))

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الأول نسخة منها و بيد الطرف الثانى نسختين للعمل بموجبهما عند اللزوم.

(طرف أول)
التوقيع :

(طرف ثانى)
التوقيع :

٥ - عقد بيع ابتدائي لحصة على المشاع

محضر بتاريخ

بين كل من :-

(١) السيد المقيم الديانة الجنسية بطاقة رقم
مكتب سجل مدني صادره في / /

(طرف اول بائع)

(٢) السيدة/ المقيمة بطاقة رقم مكتب سجل مدني
صادرته في / /

(طرف ثاني بائعة)

(٣) السيدة/ المقيمة الديانة الجنسية بطاقة رقم
سجل مدني صادره في / /

(طرف ثالث مشتري)

و بعد أن اقر جميع الأطراف بكامل أهليتهم للتعاقد والتصرف وبأنهم غير
خاضعين لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي :-
تمهيد

يمتلك الطرف الاول والثاني مساحة علي المشاع في قطعة الارض
رقم بشارع بحوض قسم محافظة والبالغ
مساحتها
ولرغبة الطرف الثالث المشتري في شراء هذه
المساحة فقد اتفقوا علي الاتي :-
اولا :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .
ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول والثاني مجتمعين بكافة الضمانات القانونية
والفعلية الي الطرف الثالث القابل لذلك مساحة مترا علي المشاع في قطعة
ارض فضاء رقم بشارع وذلك ضمن قطعة الارض والبالغ
مسطحها

وحودها كالاتي :

الحد البحري :-

الحد الشرقي :-

الحد القبلي :-

الحد الغربي :-

ثالثا :

تم هذا البيع بين الطرف الاول والثاني مجتمعين كبائعين والطرف الثالث
كمشتري نظير مبلغ إجمالي قدره جنيه دفعت جميعها من يد الطرف
الثالث المشتري الي الطرف الاول والثاني البائعين عند تحرير العقد ويعتبر
توقيع البائعين علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية باستلامها لكامل الثمن .

رابعاً :-

الت ملكية الي الطرفين الاول والثاني البائعين بالميراث عن والدتهما المرحومة / والمتوفاة بتاريخ / / والتي ألت ملكية الحصة المباعه بالشراء من السيد /

خامساً :-

يقر الطرف الثالث المشترية بانها قد عاينت القدر المباع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وفبلتها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد

سادساً :-

يتعهد الطرف الاول والثاني البائعين بتقديم كافة المستندات المطلوبة منها ويتعهدا بالحضور لأتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد او الحضور امام مصلحة الشهر العقاري عند اخطارهم بذلك .

سابعاً :-

يقر الطرف الاول والثاني البائعين بخلو القدر المبيع من اي حقوق عينيه او رهون او خلافه

ثامناً :-

تقع مصروفات العقد وشهره علي عاتق المشترية وحدها

تاسعاً :-

اتفق الاطراف علي ان اي نزاع حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم علي اختلاف درجاتها .

عاشراً :-

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ للعمل بموجبها عند الاقتصاد

طرف ثالث
مشتريه

طرف اول وثاني
بائعين

٦ - عقد بيع مع حق امتياز حتى سداد الثمن

محضر بتاريخ / / بين كل من :-

١- السيد / المقيم

(طرف أول بائع)

٢- السيد / المقيم

(طرف ثاني مشتري)

وقد اقر الطرفان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما يأتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الأول كامل ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم
بشارع منزل رقم والبالغ مساحتها مترا مربعا ولرغبة
الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الأول ذلك بالشروط
الواردة فيما يأتي :-

أولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلي الطرف
الثاني رقم بالدور من العقار رقم بشارع قسم
محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الأجزاء الآتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدف الكائنة أمام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ إجمالي وقدره جنيه مصري لا غير .

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم
الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

الباقى وقدره من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الآتية :-

(١) مبلغ	في	وحرر بها شيك	مستحق الدفع في	/	/
(٢) مبلغ	في	وحرر بها شيك	مستحق الدفع في	/	/

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الواردة في هذا العقد
ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل إلي الطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع أو باى نوع من أنواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان إيه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الأول فللطرف الأول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد .
تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اى إخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد ما دفع مع أحقية الطرف الأول في أن يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره جنيته كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى .
عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني (المشتري) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الأخص ما يأتي :
١ - عدم إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشتريين كتابة

ب- حتى عند عمل إي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم إجراء إيه تعديلات جوهرية بالشقة أن تهدد سلامة المبني .

ج- يتحمل الطرف الثاني (المشتري) نصيبه في حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الآخرين .
د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لإثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد وأجهزة الحراسة وأية مصروفات أخرى ضرورية لازمة للصيانة

هـ - الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار أما السطح لا يعتبر من الأجزاء المشتركة إذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الأول ويحوز له التصرف فيه بكافة أوجه التصرف
و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي أن اى نزاع ينشأ حول هذا العقد يختص به محاكم علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

إثباتاً لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متى
لزم الأمر .

والله تعالى علي ما تحرر خير الشاهدين

الطرف الثاني
المشتري

الطرف الأول
البائع

٧ - عقد بيع سيارة مع احتفاظ البائع بالملكية حتى سداد الثمن

محرم بتاريخ / / بين كل من :

السيد / الجنسية الديانة ومقيم ويحمل بطاقة

رقم صادرة من بتاريخ / /

(طرف اول

بائع)

السيد / الجنسية الديانة ومقيم ويحمل بطاقة

رقم صادرة من بتاريخ / /

(طرف ثاني مشتري)

تمهيد

يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :-

١- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد

٢- باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك

سيارة ماركة ... لون عدد ... سلندر رقم الموتور رقم الشاسيه

بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة للتأمين رقم والضريبة مسدده ولها

رخصة تسير باسم الطرف الاول رقم صادره من مرور في /

/

٣- يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المباعة مملوكة له ملكية خالصه وانه

يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازع احد في ملكيتها او وضع يده

عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشأنها اي نزاع ولم يوقع اي

حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقى وانها خالية من الضرائب والرسوم

الجمركية والتأمينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن

حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها

٤ - يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المباعة المعاينة لتامة النافية للجهالة

شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا

العقد

٥ - تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره جنيه قام المشتري بسداد مبلغ

جنيه الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقى مبلغ جنيه

يسددها الطرف الثاني علي اقساط شهرية قيمة كل قسط شهرية

وفي حالة عدم سداد قسط من الاقساط المستحقة تعتبر جميع الاقساط الباقية

مستحقة

٦ - يحتفظ الطرف الاول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الاول

٧- يقر المشتري انه تسلم السيارة المباعة تسلماً فعلياً وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتباراً من الساعة يوم الموافق / / اما تلك السابقة علي البيع فيسأل عنها البائع

٨- جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المباعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره

٩ - حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتأمين بمعرفته وعلي نفقته .

طرف ثاني مشتري

طرف اول بائع

٨ - عقد اتفاق مع سمسار بتفويضة في بيع أرض

انه في يوم / / الموافق

تم تحرير هذا التفويض بين كل من /:

١ - السيد الأستاذ / بصفته مالكا للأرض محل هذا التفويض والمقيم

(طرف أول)

(طرف ثاني)

السيد الأستاذ /

يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للأرض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الآتية :-
اولا :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض
ثانيا :-

يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :

١ - الموقع :-

ب- المساحة :-

ج _ الحدود:-

الحد البحري :

الحد القبلي :

الحد الشرقي :

الحد الغربي :

المواصفات :

هي قطعة واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه م من الحجر الابيض دائر المساحة الاجمالية - وبها طريقين الاول يطل علي شارع وعرضه

بطول والثاني علي شارع وعرضه

بطول والقطعة لها واجهه علي شارع بطول

ثانيا :

يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها
رابعاً :-

يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل
خامساً :-

في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني () من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ما هو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع
سادساً :-

للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد
سابعاً :-

يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبدأ من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في / / وتجدد تلقائياً لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال من انتهاء المدة وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض
ثامناً :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها .

الطرف الثاني

الطرف الاول

٩ - عقد قسمة مع فرز وتجنيد

محرر بتاريخ	/	/	بين كل من :-
(١) السيد			المقيم
(٢) السيدة /			المقيمة
ورثة المرحوم			وهم
			(طرف أول)
			(طف ثاني)
			(طرف ثالث)

تمهيد

حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعية كائنه بناحية مركز بحوض نمره محافظة ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيد مؤرخ بتاريخ / / تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-

اولا :-

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد

ثانيا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد / بالقطعة رقم ١ واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (٥,٤) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالآتي :-

الحد البحري : ملك بطول
الحد القبلي : ملك بطول
الحد الغربي : بطول
الحد الشرقي : بطول

ثالثا :-

قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة / بالقطعة رقم (٢) حاليا وسابقا القطعة رقم (٢) والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالآتي :

الحد البحري : جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول
الحد القبلي : ملك بطول
الحد اتلشرقي : ملك بطول
الحد الغربي : ملك بطول

رابعا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم / بالقطعة رقم (٢) حاليا والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالآتي :

الحد البحري : ملك بطول

الحد القبلي : ملك	بطول
الحد الشرقي : ملك	بطول
الحد الغربي : ملك	بطول
خامسا :-	

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقيين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي انفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص

سادسا :-

حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

والله خير الشاهدين

طرف اول	طرف ثاني	طرف ثالث
---------	----------	----------

١٠ - عقد أتعاب محاماة

أنه في يوم الموافق تم الاتفاق بين كل من :-
 طرف أول :الأستاذ / المحامي ، وعنوانه
 طرف ثاني :- مصنع ويمثله في التوقيع على هذا العقد
 صاحبه وعنوانه
 تمهيد

بما أن الطرف الأول محامي مرخص له بممارسة مهنة المحاماة بموجب عضوية نقابة المحامين رقم ، وبما أن الطرف الثاني مصنع لديه خلافات مع عملاء متعددين ويحتاج إلى مجهودات الطرف الأول للتوكل عنه في هذه الخلافات وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي يحتاجها بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات لذلك فقد قام بالارتباط مع الطرف الأول بموجب هذا العقد وفقاً للشروط التالية :-

١- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
 ٢- اتفق الطرفان على أن تكون أتعاب الطرف الأول لقاء تولي كافة القضايا التي يكون المصنع طرفاً فيها وتقديم كافة الاستشارات القانونية بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات بمبلغ إجمالي وقدرة (.....جنية) سنوياً .

يدفع على النحو التالي :-

أ- مبلغ جنية يدفع مقدماً عند التوقيع على هذا العقد .
 ب- مبلغ جنية يدفع في
 يمكن النص على دفع الأتعاب حسب الاتفاق وعلى دفعات متفرقة
 ٣- إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها في هذا العقد لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها ، فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن مباشرة العمل المتفق عليه مع الطرف الثاني ، ويتحمل الطرف الثاني كافة النتائج التي قد تلحق به من جراء هذا التوقف ،
 ٣- لا تشمل الأتعاب المتفق عليها في البند السابق أي من أعمال الخبرة ، والرسوم القضائية حيث يدفعها الطرف الثاني بصفة مستقلة ويقدم له الطرف الأول السندات الدالة على دفعها ، كذلك لا تشمل مباشرة الطرف الأول لأي دعاوى تقام من أو ضد صاحب المصنع شخصياً حيث تكون مباشرة هذه الدعاوى بأتعاب واتفاق جديدين .

٤- يستحق الطرف الأول لكامل الأتعاب المتفق عليها إذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الأول قبل إنهاء العمل الذي وكل فيه .

٥- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

والله الموفق ،،،

الطرف الثاني

الطرف الأول

١١ - عقد بيع ابتدائي

انه فى يوم ---- الموافق -----

تحرر هذا البيع بالايجاب والقبول بين كل من :

١- السيد / المقيم بناحية بطاقة قومية
رقم مصرى مسلم

(طرف اول بائع)

٢- السيد / المقيم بطاقة قومية رقم مصري
مسلم

(طرف ثانى مشتري)

وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبعدم خضوع ايا منهم
لقانون الحراسة صار هذا البيع على البنود الآتية .

البند الاول :- موضوع البيع

باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول السيد
/ الى الطرف الثانى السيد / لقابل لذلك ماهو قطعة ارض
مبانى فضاء مساحتها ---- متر مربع ----- مربع كائنة
بزمام ومحدودة بحدود اربع هى :الحد البحرى :-الحد القبلى :-الحد الشرقى :-الحد الغربى :-

البند الثانى :- الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع وقبل بثمن احمالى قدرة ----- جنية (----- جنيها فقط
لا غير) بواقع سعر المتر الواحد ----- جنية (----- جنيها لا غير) وقد دفع
الطرف الثانى حال التوقيع على هذا العقد مبلغ ----- جنيها مصريا
لا غير . واتفق الطرفان على ان يسدد المبلغ المتبقى على اربعة اقساط نصف
سنوية قيمة كل منها ----- جنية (----- جنيها لا غير) وحددت
بالمواعيد الآتية :-

القسط الأول استحقاق / ٢٠٠٤ . القسط الثانى استحقاق / ٢٠٠٤ .

القسط الثالث استحقاق / ٢٠٠٥ . القسط الرابع استحقاق / ٢٠٠٥ .

البند الثالث :- ايلولة الملكية

يقر الطرف الأول البائع بان ملكية القدر المباع بموجب هذا العقد قد آل الية
بطريق ----- ووعد بتسليم صورته للطرف الثانى المشتري للسير فى
اجراءات نقل الملكية ولضمان عدم تعرض الغير لة فى حيازته للمبيع .

البند الرابع – منع التعرض

يقر الطرف الأول البائع بتعويض الطرف الثانى المشتري اذا ماتشفع فى القدر المباع ايا من ورثة البائع لتنازلهم عن حق الشفعة فى عقد القسمة المحرر بينهم .

البند الخامس :- خلو المكان من حقوق العينية

يقر الطرف الأول ومن الآن بأن القدر المباع موضوع هذا العقد خاليا من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن او الاختصاص او الامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاع ظاهرة او خفية وليس موقوفا ولا حكرا .

البند السادس :- المعاينة

تقر الطرف بأنها عاينت القدر المباع موضوع هذا العقد والملحقات المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقد قبل الشراء بالحالة الراهنة كما عاينتها .

البند السابع :- شروط تسليم المبيع

صار الاتفاق بين الطرفين على ان يتسلم الطرف الثانى المشتري قطعة الأرض موضوع هذا البيع والتعاقد فى ----- وبذلك يكون للطرف الثانى المشتري عليها كافة حقوق المالك فى ملكة ومنها بالأخص حق البيع والإيجارة او اقامة منشآت ومبانى عليها دون اعتراض من الطرف الأول البائع

البند الثامن :- مصروفات ورسوم واتعاب العقد الرسمي

مصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد الرسمي بالإضافة إلى الشهادات العقارية وطلبات الشهر العقارى وكافة المصروفات وما يتعلق بانتهاء اجراءات نقل الملكية تقع على عاتق الطرف الثانى المشتري دون الرجوع على الطرف الاول البائع ويلتزم الطرف الاول بالمثل امام الجهات المختصة بذلك للتوقيع على عقد البيع النهائى امام مصلحة الشهر العقارى أو المثل أمام المحكمة للإقرار بصحة ونفاذ ذلك العقد

البند التاسع :- الموطن المختار

يقر كل من الطرفين صراحة بأنه متخذا محلا مختارا لة هو نفس العنوان المذكور بصدر هذا العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان يعد قانونيا .

البند العاشر :- المحاكم المختصة

المحاكم المدنية الواقع فى دائرتها العقار الموجود به المكان موضوع هذا العقد هى المختصة للنظر والفصل فى اى نزاع قد ينشا بخصوص شرح او تنفيذ اى شرط من شروط هذا العقد .

البند الحادى عشر :- نسخ العقد

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم .

والله خير الشاهدين

الطرف الثانى مشتري

الطرف الاول البائع

١٢ - عقد بيع عقار
محرر بتاريخ / / بين كل من :-
١ - السيد / المقيم

(طرف اول

بائع)
٢ - السيدة / المقيمة

(طرف ثاني

مشتريه)

تمهيد

يمتلك الطرف الاول قطعة ارض مباني مساحتها مترا و عليها مباني من
الطوب بناحية مركز
ولرغبة الطرف الاول في بيع هذه القطعة فقد تلاققت ارادته مع ادارة الطرف
الثاني المشتريه علي الاتي وبعد ان اقر كل منهما علي كامل اهليته للتعاقد
والتصرف وبانهما غير خاضعين لاحكام الحراسة فلقد اتفقا علي الاتي :-
اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول السيد / البائع الي الطرف الثاني القابلة
لذلك السيدة ماهو قطعة ارض كائنة بناحية مركز
محافظة ومساحتها مترا مترا مربعا عليها مبني من
الطوب وحدودها كالاتي :-

الحد البحري : ملك بطول
الحد الغربي : ملك بطول
الحد القبلي : ملك بطول
الحد الشرقي : يبحر بطول ثم يشرق بطول ملك ثم يبحر بطول ملك
السيدة /

ثالثا :-

تم هذا البيع ومال الطرف الثاني المشتريه الي يد الطرف الاول البائع عند تحرير
هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية
بسداد كامل الثمن

رابعا :-

الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من السيد / بموجب عقد
البيع المؤرخ / /

خامسا :-

يقر الطرف الاول بان الارض المباعة خالية من الديون والرهن والمطالبات المستحقة للغير وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون الطرف الاول ملزما برد الثمن

سادسا :-

تم وضع يد المشتريه الطرف الثانى على القدر المباع وما عليه من مباني اعتبارا من اليوم تاريخ تحرير هذا العقد بعد ان عاينت الارض والمباني المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلتها بالحالة التى عليها وقت تحرير هذا العقد

سابعا :-

يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للارض والمباني كما يتعهد بالتصديق على العقد النهائى امام المحكمة او مأمورية الشهر العقارى ثامنا :-

تحرر هذا العقد من نسختين بين كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء

طرف ثانى
مشتريه

طرف أول
بائع

١٣ - عقد بيع ابتدائي لأرض زراعية

محضر بتاريخ / / بين كل من :-
١ - السيد / المقيم

(طرف اول بائع)

٢ - السيد / المقيم

(طرف ثاني مشتري)

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول قطعة ارض زراعية بناحية مركز بحوض محافظة ومساحتها

ولرغبته في بيع هذه القطعة فقد لافقت قبول لدي الطرف الثاني وبعد ان اقر كل منهما باهلية للتعاقد والتصرف وبانهما غير خاضعين لاحكام الحراسة فلقد تم الاتفاق علي الاتي :-

اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعلية الي الطرف الثاني القابل لذلك ماهو قطعة ارض زراعية مساحتها س ط ف كائنة بناحية مركز بحوض نمرة محافظة ومحددة الحدود كالآتي :-

الحد البحري : ملك بطول

الحد القبلي : ملك بطول

الحد الغربي : ملك بطول

الحد الشرقي : ترعة بطول

ثالثا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير ثمن اجمال قدره جنيه دفعت جميعها عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة ائصال ومخالصة عن سداد كامل الثمن

رابعا :-

يقر الطرف الاول (البائع) بان ملكية الارض المباعة قد الت اليه بالميراث عن والده المرحوم /

ويتعهد باعطاء الطرف الثاني كافة المستندات الدالة علي الملكية كما يتعهد

بالحضور امام الجهات الرسمية لانهاء اجراءات تسجيل هذا العقد

خامسا :-

يقر الطرف الاول البائع بان الارض المباعة موضوع هذا العقد خالية من كافة الحقوق العينية او الشخصية ايا كان نوعها وانه لم يسبق له التصرف في الارض

المباعة موضوع هذا العقد وانها خالية من المزارعين والمستاجرين وايضا من
اي ديون للجمعية الزراعية او بنك التسليف الزراعي وفي حالة ظهور اي ديون
سابقة علي هذا العقد يلتزم بها الطرف الاول

سادسا :-

يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين الارض المباعة المعاينة التامة النافيه
للجهالة شرعا وقانونا وانه قبلها بحالتها التي هي عليها عند التعاقد وبما عليها من
مزروعات

سابعا :-

اتفق علي ان اي نزاع ينشأ حول تنفيذ او تفسير هذا العقد ختص به محاكم
علي اختلاف درجاتها

ثامنا :-

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء

والله تعالى خير الشاهدين

طرف ثاني
مشتري

طرف الاول
بائع

١٤ - عقد بيع شقة

محضر بتاريخ

بين كل من :-

(١) السيد / المقيم /
بطاقة رقم / مكتب سجل مدني /
الديانة / صادره في /
الجنسية

(طرف اول بائع)

(٢) السيد / الجنسية /
المقيم / مكتب سجل مدني /
الديانة / صادره في /

(طرف ثاني مشتري)

تمهيد

يمتلك الطرف الاول الوحدة السكنية رقم / بالطابق / واجهة سكن
بم شروع برج / بشارع / قسم / ولرغبة الطرف الثاني
في تمليك هذه الوحدة فلقد تلاقى ارادة الطرفين علي ذلك بالشروط الاتية :
اولا :-

يعتبر هذا التمهيدي جزء لا يتجزء من هذا العقد .
ثانيا :

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات القانونية والفعلية الي الطرف
الثاني لذلك الوحدة السكنية رقم /
بالطابق / واجهة سكن بم شروع / بشارع / قسم /
وتتكون الوحدة موضوع البيع من / غرف / والخدمات والتي تتكون من
مطبخ ودورة مياه وحمام وتبلغ مساحتها م تحت العجز والزيادة والبيع يشمل
كامل مباني الشقة وحصتها في مساحة الارض الكلية / كما يشتمل قيمة
نصيب الوحدة موضوع البيت في الجراج المشترك كما يشمل الاساسات
المشتركة والسلّم والمصاعد والمولدات الكهربائية وخزانات المياه وطملمبات رفع
المياه وكذلك الحوائط والجدران المشتركة الرئيسية والانابيب المشتركة والافنية
والممرات والمطلات علي الشارع والجار وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال
المشترك من جميع الوحدات بالعقار
ثالثا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي قدره / من الجنيهات
المصرية دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني الي الطرف الاول عند تحرير
هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة
باستلامه كامل الثمن
رابعا :-

الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من شركة للتجارة والمقاولات بموجب عقد البيع المؤرخ / / ويقر الطرف الاول بسداده لكامل الثصمن عن هذه الوحدة الي شركة البائعة لها ويعتبر العقد اليه في هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا لبنوده وشروطه

خامسا :-

يقر الطرف الثاني بانه عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقبلها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد

سادسا :-

يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة قانونا منه ويتعهد بالحضور لاتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عند اخطاره بذلك كما يقر بسداده لكافة المصاريف الخاصة بصيانة واستخدام الاجزاء المشتركة والعوايد واتحاد الملاك وخلافه والخاصة بالشقة موضوع العقد

سابعا :-

يقر الطرف الاول بخلو الشقة المباعة من اي حقوق عينية او رهون سوي حقوق استعمال الاجزاء المشتركة المذكورة بالبند ثانيا

ثامنا :-

يتعهد الطرف الثاني المشتري باحترام كافة القواعد التي حددها القانون والخاصة بملكية الشقق وعي الاخص ما ياتي :-

- (١) عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة بقية الملاك الا اذا كان هذا التعديل لا يلحق اي ضرر بالملاك الاخرين
- (٢) تحملة لنصيبه في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الوحدة موضوع التعامل في كامل الاجزاء المشتركة
- (٣) لا يحق للطرف الثاني المشتري ان يتخلي عن نصيبه في الاجزاء المشتركة لاي سبب
- (٤) يقر الطرف الثاني المشتري بتنازله عن حقه في الشقة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

تاسعا :-

تقع مصروفات العقد وشهرة علي عاتق الطرف الثاني المشتري وحده

عاشرا :-

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم علي اختلاف درجاتها

الحادي عشر :-

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .

طرف ثاني
مشتري

طرف اول
بائع

١٥ - عقد بيع محل تجاري
 محرر بتاريخ / / بين كل من :
 السيد / الجنسية الديانة ومقيم
 ويحمل بطاقة رقم صادرة من
 بتاريخ / /
 (طرف اول بائع)
 السيد / الجنسية الديانة ومقيم
 (طرف ثاني مشتري)

تمهيد

يمتلك الطرف الاول المحل التجاري رقم بالعمار رقم بلوك بالمنطقة قسم والبالغ مساحته
 وحيث ان الطرف الاول رغب في بيع المحل المذكور وقد لافقت هذه الرغبة قبولاً لدى الطرف الثاني وبعد ان اقر كل من الطرفين بكامل اهليتهما للتعاقد والتصرف وبانهما غير خاضعين لاحكام الحراسة ولقد تم الاتفاق علي الاتي :-
 اولاً :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
 ثانياً :

باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك ماهو المحل التجاري رقم بالعمار رقم بلوك بالمنطقة قسم والبالغ مساحته متر فقط متراً تحت العجز والزيادة وعلي ماهو عليه في الطبيعة او كشف التحديد ويشمل هذا البيع موجودات المحل من اخشاب وزجاج وادوات كهربائية وخلافه
 ثالثاً :-

تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره ج من الجنيهات تم سداد مبلغ عند التوقيع علي هذا المبلغ ويتبقي مبلغ جنيه يدفعها الطرف الثاني للطرف الاول عند توقيع العقد النهائي امام الشهر العقاري او عند حضور الطرف الاول امام المحكمة المختصة للاقرار بصحة هذا البيع
 رابعاً :-

الت ملكية المحل موضوع هذا البيع الي البائع عن طريق شرائه من شركة للاسكان وذلك بالعقد المسجل رقم لسنة
 خامساً :-

يقر الطرف الثاني المشتري بانه قد عاين المحل المباع المعاينه التامة والنافية للجهاله وانه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها عند التعاقد كما يقر باستلامه المحل ووضع يده عليه منذ تاريخ هذا العقد

سادسا :-

يقر الطرف الاول بان المحل المباع خالي من اية رهون او حوز او ديون او حقوق علي حق الملكية وانه لم يسبق له التصرف في المحل باي نوع من انواع التصرفات وان المحل مملوك له ملكية خالصة دون منازعة من احد وانه مسئول عن اي ضرائب او تامينات او رسوم حكومية قبل تاريخ تحرير هذا العقد

سابعا :-

يتعهد الطرف الاول البائع بتقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون مصاريف العقد وتسجيله علي عاتق المشتري القابل لذلك كما يتعهد بالحضور امام مأمورية الشهر العقاري المختصة او المحكمة المختصة للاقرار بالبيع ولانتهاء اجراءات تسجيل المحل المباع

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية المحل المباع لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن

تاسعا :-

اتفق الطرفان علي اي نزاع ينشا حول تنفيذ او تفسير هذا العقد تختص به محاكم علي اختلاف درجاتها

عاشرا :-

تم تحرير هذا العقد من ٣ نسخ (ثلاثة نسخ) بيد الطرف نسخه منها وبيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبها عند الاقتضاء

طرف ثاني
مشتري

طرف أول
بائع

١٦ - عقد بيع سيارة

محرم بتاريخ / / بين كل من :
 السيد / الجنسية الديانة ومقيم ويحمل بطاقة
 رقم صادرة من بتاريخ / / (طرف أول)

(بائع)
 السيد / الجنسية الديانة ومقيم ويحمل بطاقة
 رقم صادرة من بتاريخ / / (طرف ثاني)

(مشتري)

تمهيد

يمتلك الطرف الأول السيارة رقم ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الأتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل أهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :-
 ١- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

٢- باع الطرف الأول الي الطرف الثاني القابل لذلك سيارة ماركة لون عدد سلندر رقم الموتو رقم الشاسيه بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة للتأمين وثيقة رقم والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الأول رقم صادرة من مرور في / /

٣- يضمن الطرف الأول البائع أن السيارة المباعة مملوكة له ملكية خالصة وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها أو وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشأنها اي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي أو تحفظي أو استحقاقى وأنها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتأمينات الاجتماعية وليست موضوع إيه دعاوى تعويض عن حوادث أحدثتها ولا يوجد اي خطر أو إيه قيود تحول دون التصرف فيها .

٤ - يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المباعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل شرائها بحالتها الراهنة بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد .

- ٥ - تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره جنيه قام المشتري بسداد مبلغ جنيه إلي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد و يتبقى مبلغ جنيه يسدها الطرف الثاني علي أقساط شهرية قيمة كل قسط شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من الإقساط المستحقة تعتبر جميع الإقساط الباقية مستحقة .
- ٦ - يحتفظ الطرف الأول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع أو الرهن أو أية تصرفات قانونية وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الأول .
- ٧- يقر المشتري انه تسلم السيارة المباعة تسلماً فعلياً وانه أصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتباراً من الساعة يوم الموافق / / إما تلك السابقة علي البيع فيسأل عنها البائع .
- ٨- جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المباعة يتحملها المشتري وحده و يتولي المشتري بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه إتمام الإجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره .
- ٩ - حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لإنهاء إجراءات نقل الترخيص ونقل والتأمين بمعرفته وعلي نفقته .

طرف ثاني مشتري

طرف أول بائع

١٧ - عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية

محزر بتاريخ / / بين كل من :
 (١) السيد المقيم (طرف أول)
 (٢) السيدة / المقيمة (طرف ثانى)
 ورثة المرحوم وهم (طرف ثالث)

تمهيد

حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعية كائنه بناحية..... مركز بحوضنمره محافظة..... ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ / / تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث أن أطراف هذا العقد رغبوا في استبدال أماكن القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد أن اقر كل منهم علي أهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-
 اولاً :-

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
 ثانياً :-

قبل المتعاقدين أن يختص الطرف الأول السيد / بالقطعة رقم ١ واحد حالياً التي كانت تأخذ رقمي (٤, ٥) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالآتي :-

الحد البحري : ملك بطول
 الحد القبلي : ملك بطول
 الحد الغربي : بطول
 الحد الشرقي : بطول
 ثالثاً :-

قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثانى السيدة / بالقطعة رقم (٢) حالياً وسابقا القطعة رقم (٢) والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالآتي :

الحد البحري : جسر ترعة ومسقي الأطيان بطول
 الحد القبلي : ملك بطول
 الحد الشرقي : ملك بطول
 الحد الغربي : ملك بطول
 رابعاً :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم / بالقطعة رقم (٢) حالياً والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالآتي :
 الحد البحري : ملك بطول

الحد القبلى :ملك	بطول
الحد الشرقى :ملك	بطول
الحد الغربى : ملك	بطول
خامسا :-	

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لأحدهم الرجوع في شيء منها وأصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله أن يتصرف فيها كما يشاء دون إي تدخل أو اعتراض من الباقيين بل أصبح من حق كل متقاسم أن يتخذ إجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع أنهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا أو لصالح من يرغب علي انفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص

سادسا :-

حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال أماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

والله خير الشاهدين

طرف اول	طرف ثاني	طرف
ثالث		

١٨ - عقد زواج عرفي

انه في يوم الموافق سنة بين كل من :
 ١- السيد / وجنسيته والديانة ومقيم وإثبات شخصية رقم
 بتاريخ / / صادر من

(طرف أول

زوج)

٢- السيدة / المقيمة الجنسية و الديانة وتحمل بطاقة
 شخصية رقم سجل مدني مسلسل رقم

(طرف ثاني

زوجة)

وبعد أن اقر الطرفان علي اهليتهما للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي :-
 أولا :-

قبل كل من الطرفين علي أن يعقد زواجه علي الآخر وارتضي بالآخر زواجه
 علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج
 دائم منتج لكافة الآثار القانونية والشرعية
 ثانيا :-

تقر (الزوجة) الطرف الثاني في هذا بأنها خالية من كافة الموانع الشرعية
 والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الأول
 ثالثا :-

يقر الطرف الأول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف
 الثاني في هذا العقد بأنه غير متزوج بأكثر من أربعة وان زوجته الطرف الثاني
 في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الإسلامية وطبقا لأحكام القانون .
 رابعا :-

يقر طرفي التعاقد بن ما تثمرة الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية
 الشرعية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخرى .
 خامسا :-

ينسب الأولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث
 اي خلاف لا قدر الله يلتزم بالأنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا .
 سادسا :-

يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا
 من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة (الطرف الثاني) و أولادها منه بما يتفق
 مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية .
 سابعا :-

للطرف الأول (الزوج) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل
 الطرف الثاني (الزوجة)
 ثامنا :-

اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ جنيها
المعجل منه مبلغ فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد
والمؤخر جنيها مصريا تحل لها بأقرب الأجلين .
تاسعا :-

للطرفين أن يقررا بارداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما
وقت الفسخ علي انه إذا قام الطرف الأول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون
اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنية فقط خمسة
آلاف جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف
المنفرد .
عاشرا :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة
شهود الزوج الزوجة

١٩ - عقد عمل

محضر بتاريخ / / بين كل من :
أولا : السيد / صاحب عمل و المقيم

(طرف أول)

ثانيا : السيد / عامل (وناش) مقيم يحمل إثبات شخصية رقم
تاريخ الإصدار / / الجهة

(طرف ثاني)

اتفق الطرفان علي ما يأتي :-

البند الأول :-

يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الأول بمهنة
وموقع العمل علي بعد
بمدينة

البند الثاني :-

مدة هذا العقد (اشهر) تبدأ من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله
بالموقع ويعتبر الشهر الأول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الأول أن يفسخ
العقد دون أبداء الأسباب ودون أن يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مكافأة أو
تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة إلي تنبيه أو إخطار
بانتهاء مدته عمل الطرف الأول في الموقع الموفد إليه الطرف الثاني
البند الثالث :-

مصاريف السفر إلي موقع العمل والعودة إلي القاهرة يتحملها الطرف الأول
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني
وتخصم من مستحقاته لدي الشركة
البند الرابع :-

الطرف الأول وحده هو الذي يحدد أيام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون
اعتراض من الطرف الثاني
البند الخامس :-

يتقاضى الطرف الثاني أجرا شهريا بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بان يعمل
٤٨ ساعة (ثمانية وأربعون) ساعة أسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي أيام
الأسبوع بمعرفة الطرف الأول وحسب النظم المحلية ولا تحتسب مدة الانتقال من
المسكن حني موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها إي اجر وأي
زيادة في ساعات العمل في أيام الأعياد والأجازات يزداد عنها الأجر بواقع ٥٠
في المائة أما العمل في أيام الأعياد والأجازات فيضاعف الأجر فيه بواقع ١٠٠
في المائة وبالإضافة إلي هذا الأجر يتقاضى الطرف الثاني مبلغ جنية
كمصروف يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية ولا يستحق الطرف الثاني هذا
المبلغ الا عن أيام العمل الفعلية فقط ويصرف الأجر بشيك علي البنك باسم
العامل أو الوكيل المعتمد من قبله وخلال شهر من تاريخ استحقاقه للأجر
البند السادس :-

السكن بموقع العمل أثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف الأول طوال مدة سريان هذا العقد

البند السابع :-

يحق للطرف الأول إنهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق إنذار في الأحوال الآتية :-

- ١- إذا انتهى العمل الموكل إليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل
- ٢- إذا عمل الطرف الثاني لدي إي فرد أو جهة سواء باجر أو بدون اجر وسواء كان خلال ساعات أو فترات الراحة أو الأجازات .
- ٣- إذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين .
- ٤- إذا افشي ما اتصل بعمله من أسرار المهنة بسبب وظيفته .
- ٥- إذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد أو تراخي في عمله أو أتضح عدم كفاءته أو أساء سلوكه أو رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته أو تمارض أو انقطع عن العمل دون مبرر قانوني .
- ٦- إذا اخل العامل بالنظام أو مخالفة التعليمات الصادرة أو عدم احترام مواعيد العمل لا يحق للعامل في هذه الأحوال أن يطالب الشركة بأي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته إلي القاهرة في الحالات من الثانية إلي الأخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة .

البند الثامن :-

يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الأول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها إليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه أيضا الالتزام بالأخلاق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل

البند التاسع :-

يقوم الطرف الأول بالتأمين علي الطرف الثاني ضد حوادث إصابات العمل و يتولي هذا الأخير مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في هذا الشأن يكون رجوع الطرف الثاني علي شركة التأمين مباشرة دون الرجوع بأي مطالبات علي الطرف الأول

البند العاشر :-

يتكفل الطرف الثاني باستفتاء إجراءات جواز سفره وكافة الأوراق اللازمة لمغادرة جمهورية مصر العربية وعليه أن يقدم للشركة شهادة طبية بأنه سليم الجسم والنظر وخالي من الأمراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهريه ومن مسوغات التعيين كما يحق للطرف الأول أن يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص

البند الحادي عشر :-

يجوز للعامل لأسباب شخصية أو أخرى أن يقدم استقالته من العمل بشرط إخطار الطرف الأول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة و إي مصاريف أخرى تترتب علي ذلك

البند الثاني عشر :-

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن العمل بأي حال من الأحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات اليومية بالإضافة إلي نفقات السكن والانتقال الفعلية عن مدة الغياب و يندز أول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون إنذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة

البند الثالث عشر :-

لا يحق للطرف الثاني إنهاء هذا العقد أو مغادرة موقع العمل إلا بعد الحصول علي إذن الحصول علي إذن كتابي من الطرف الأول و إلا اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف الأول أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بالإضافة إلي اختصام مصاريف سفره الي موقع العمل وعودته إلي القاهرة وكذا بالنسبة لمصاريف العامل الذي سيخلفه

البند الرابع عشر :-

علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم الإخلال بالأمن والطرف الثاني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه خطأ أو جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطرف الأول لا يتحمل اي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فوراً بمصاريف علي عاتقه وفقاً للمنصوص عليه في البند السابق

البند الخامس عشر :-

في حالة وفاة الطرف الثاني لا قدر الله أن كانت الوفاة طبيعية أو بسبب العمل فإن نقل الجثمان إلي القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطرف الأول إما إذا كانت الوفاة نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الجثمان يكون علي نفقة الطرف الثاني خصماً من مستحقاته قبلها

البند السادس عشر :-

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقع عليه من الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الأول بنسختين

الطرف

الطرف الأول

الثاني

٢٠ - عقد رسمي لبيع حق انتفاع

انه في يوم الموافق / / بمكتب توثيق
بمصلحة الشهر العقاري أمامنا نحن موثق العقود الرسمية
حضر كل من :-
أولاً : (١) السيد / الجنسية الديانة ومقيم
(٢) السيد / الجنسية الديانة ومقيم

(طرف أول بائع)
ثانياً :- السيد / الجنسية الديانة ومقيم

(طرف ثاني مشتري)
أقر المتعاقدون باهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف وطلبوا منا تحرير العقد الاتي
نصه :-

مادة أولي :- باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية
والقانونية الطرف الأول إلي الطرف الثاني المشتري لذلك حق الانتفاع مدة تبد
من / / وتنتهي / / عن المحل الكائن بالدور
من العقار رقم شارع ميدان وبمساحة تبلغ متر
مربع وبياناته كالآتي :

الحد القبلي :
الحد البحري :
الحد الغربي :
الحد الشرقي :

مادة ثانية :- يقر الطرف الأول بان المحل موضوع هذا العقد مملوك ها بطرف
الشراء بموجب العقد المسجل رقم بتاريخ / / مكتب شهر عقاري .
مادة ثالثة : يقر الطرف الأول بان المحل المذكور خالي من كافة الحقوق العينية
أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة
أو خفية كما يقر بأنه حائزاً له دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم
يسبق له التصرف فيه

مادة رابعة : تم هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي قدره وذلك عن كامل مدة
المبنية بالمادة الأولى

مادة خامسة :- يقر ويعترف الطرف الثاني بأنه عاين المحل المباع انتفاعه
بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وانه قبل مشترأة بحالته
الراهنه دون ان يحق له الرجوع علي الطرف الأول بأي شيء بسبب ذلك
مادة سادسة : بمجرد التوقيع علي هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسليم
المحل المبيع فوراً

مادة سابعة : يحظر علي الطرف الثاني ممارسته لنشاط هدم إي مباني قائمة أو
سد إي منافذ قائمة أو إجراء إي بروتات خارجية للمباني القائمة علي نحو يخل

بسلامة المبنى أو النواحي الهندسية أو الجمالية فيه ويكون إي تعديل كان في المحل المبيع حق انتفاعه أو المبنى الأصلي الكائن به بموافقة الطرف الأول موافقة كتابيه كما يحظر علي الطرف الثاني شغل الفراغات المحيطة بالمحل المبين وصفة بالمادة الأولى و المبيع حق الانتفاع به بأي تشويهاة او مبيت سيارات أو بناء علي هذه الفراغات كما يلزم الطرف الثاني بأعمال الصيانة وكافة الإصلاحات اللازمة خلال فترة سريان هذا العقد

مادة ثامنة :- علي الطرف الثاني ان يستعمل المحل المبيع حق انتفاعه بحالته الراهنة وبحسب ما اعد له وان يديره أداره حسنه ويبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد في حالة مخالفته ذلك يكون للطرف الأول الحق في نزع العقار من تحت يده وإقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر وقد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من ألان كما قبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الأول في حاله خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون ان يلتزم بدفع اي تعويض عن ذلك للطرف الثاني

مادة تاسعة :- يعتبر توقيع الطرف الثاني علي هذا العقد قبولا نهائيا لكل ما جاء به مواد وليس له الحق في الاعتراض علي إي منها مستقبلا ويعد هذا البيع لحق الانتفاع المحل بيعا نهائيا لا رجعة فيه لأي من الطرفين و إلا التزام الذي يعدل عن هذا البيع بتعويض الطرف الآخر بمبلغ جنيه .

مادة عاشرة :- يعتبر العنوان الموضح بصدر هذا العقد الموطن القانوني لكل طرف من طرفيه ما لم يخطر الطرف الآخر بتغيير هذا العنوان بخطاب موصي عليه الوصول

مادة الحادية عشر :- تحرر هذا العقد بمصروفات ورسوم شهر وأتعاب وما يلزم لاستيفائه بالكمال علي الطرف الثاني

مادة الثانية عشر :- حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة لتقديمها لمكتب توثيق العقاري لإتمام شهر هذا العقد

طرف أول

طرف ثاني

وبما ذكر تحرر هذا العقد وصدق منا وبعد تلاوته علي الحاضرين بمعرفتنا وقع عليه الجميع معنا .

٢١ - عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

محرم بتاريخ / / بين كل من :-

١- السيد / المقيم

(طرف أول بائع)

٢- السيد / المقيم

(طرف ثاني مشتري)

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتقفا علي ما يأتي :

تمهيد

يمتلك الطرف الأول كامل ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم بشارع منزل رقم والبالغ مساحتها مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الأول ذلك بالشروط الواردة فيما يأتي :

أولا :

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم بالدور من العقار رقم بشارع قسم محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتفاق علي الأجزاء الآتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدف الكائنة أمام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ إجمالي وقدره جنيه مصري لا غير

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم

الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

الباقى وقدره من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الآتية :-

(١) مبلغ في وحرر بها شيك مستحق الدفع في / /

(٢) مبلغ في وحرر بها شيك مستحق الدفع في / /

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الواردة في هذا العقد

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل ألي الطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع أو بأي نوع من أنواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الأول فللطرف الأول حق الامتياز علي الشقة حتى تمام السداد .

تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان أي إخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد ما دفع مع أحقية الطرف الأول في أن يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره جنيته كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى .

عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني (المشتري) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق و علي الأخص ما يأتي :

١ - عدم إحداث إي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشتريين كتابة

ب- حتى عند عمل أي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم إجراء إيه تعديلات جوهرية بالشقة إن تهدد سلامة المبني .

ج- يتحمل الطرف الثاني (المشتري) نصيبه في حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الآخرين .

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لإنارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد و أجهزة الحراسة و أية مصروفات أخرى ضرورية لازمة للصيانة

هـ - الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار أما السطح لا يعتبر من الأجزاء المشتركة إذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الأول ويحوز له التصرف فيه بكافة أوجه التصرف .

و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي أن اي نزاع ينشأ حول هذا العقد يختص به محاكم علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

المرشد فى صيغ العقود

إعداد المستشار أحمد عصام السيد

أثبتنا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي
لزم الأمر .

والله تعالى علي ما تحرر خير الشاهدين
الطرف

الطرف الأول
الثاني
البائع

المشتري

٢٢ - عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة

انه في يوم / / حرر هذا العقد بين كل من : -
 (١) السيد الاستاذ / (طرف اول)
 (٢) السيد / (طرف ثاني)

تمهيد

حيث ان الطرف الثاني يعمل موزعا للكتب مقابل عموله يتفق عليها ولرغبة الطرف الاول في الاستعانة بالطرف الثاني في توزيع مؤلف إنتاج الطرف الأول فلقد تم الاتفاق بينهما بعد ان اقر كل منهما باهليته القانونية للتعاقد والتصرف
 اولا :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
 ثانيا :-

يقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد نسخة من مؤلف والخاص بالطرف الاول وذلك لعرضه للبيع بسعر للنسخة ونظير عمولة قدرها ويقر الطرف الثاني بان هذه النسخ تحت يده وطرفه علي سبيل الامانه ويتعهد بردها او رد ثمنها عند طلبها
 ثالثا :-

يقر الطرف الثاني بانه يتحمل جميع المصروفات اللازمة لعرض ونقل الكمية المسلمة له
 رابعا :-

يقر الطرف الثاني بانه يقبل العمل الموكل اليه في مقابل عموله عن سعر النسخة تخصم عند البيع وهي محددة في البند الثاني
 خامسا :-

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
 سادسا :-

تختص محكمة
 تفسير هذا العقد
 بكل جزئياتها باي نزاع ينشأ عن تنفيذ او
 طرف اول
 طرف ثاني

٢٣ - عقد اتفاق مع موديل للدعاية
انه في يوم الموافق / / حرر بين كل من وكاله
للاعلان ويمثلها السيد /
١- الانسه
ب- السيدة
ج- السيد
د- السيدة / السيد
اقر المتعاقدان باهليتهما القانونية للاتفاق والتعاقد واتفقا علي ما ياتي :-
طرف ثاني
طرف ثاني
طرف ثاني
بصفته / بصفتها

تمهيد

يعمل الطرف الاول بصفته في مجال الدعاية والاعلان وحيث انه في حاجه الي
موديل للعمل معه في مجال الدعاية والاعلان ورغبته من الطرف الثاني للعمل
معه في هذا المجال فلقد تلاقى ارادة طرفي العقد علي الاتي
اولا :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لايتجزء من العقد
ثانيا :-

يلتزم الطرف الثاني بنفسه بالعمل لدي الطرف الاول كموديل في اعلانات
الدعاية الخاصة بالطرف الاول سواء في الاذاعة والتلفزيون ولا يجوز له
او لها العمل لدي غيره في هذا المجال طيلة مدة هذا العقد والتي تبدأ منذ توقيع
هذا العقد وحتى / /
ثالثا :-

يلتزم الطرف الاول بدفع الاجر للطرف الثاني عن كل اعلان يقوم او تقوم به
وذلك بعد الانتهاء م تسجيل الاعلان
رابعا :-

يلتزم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني بميعاد التصوير او التسجيل قبل
الميعاد باربعة وعشرين ساعة علي الاقل
خامسا :-

لايجوز للطرف الثاني التاخر عن الميعاد المحدد بالاخطار الصادر له من
الطرف الاول
سادسا :-

في حالة اخلال الطرف الثاني بالتعليمات والميعاد المحدد له من الطرف الاول
يحق له فسخ العقد والمطالبة عن الاضرار التي اصابته من جراء اخلاله
بالتعليمات والمواعيد
سابعا :-

يحق للطرف الثاني في حالة اخلال الطرف الاول بالبند الثالث ان يطالب بفسخ
العقد مع حقه في المطالبة بالتعويضات

ثامنا :-

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اي نزاع من
هذا العقد ويكون نظر النزاع من اختصاص محاكم
الطرف الأول
الطرف الثاني

٢٤ - عقد اتفاق بتنازل مزارع عن ارض زراعية

محزر بتارىخ / / بين كل من :-
 السيد / ومحل أقامته (طرف أول مزارع)
 السيد / ومحل أقامته (طرف ثانى مالك)

تمهيد

يتولى الطرف الأول بصفته مزارع الأرض الزراعية الكائنة بزماء
 بحوض ومساحتها س ط ف وحدودها الأربع :-

الحد الشرقى :

الحد الغربى :

الحد البحرى :

الحد القبلى :

وحيث ان الطرف الأول يعجز حالياً عن القيام بخدمة الأرض الزراعية وذلك
 بسبب كبر سنه وعدم وجود أولاد له مهنتهم الأساسية الزراعية فلقد تم الاتفاق
 على الآتى :

أولاً :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد .

ثانياً :-

يقر الطرف الأول بصفته مزارع بابه يقوم بزراعة الأرض المحددة المعالم
 بالتمهيد السابق حتى تاريخه وانه يتنازل عن هذا الحق في زراعتها ويخلي
 مسئوليته عن الزراعة ويتنازل عن جميع حقوقه التي حددها له القانون مقابل
 قيامه بالزراعة وذلك لعدم قدرته على زراعتها بسبب كبر سنه وعدم وجود من
 يحترف الزراعة من أبنائه

ثالثاً :-

تسلم الطرف الثانى بصفته مالك من الطرف الأول هذه الأطنان وهي بحالة عادية
 وخالية من الزراعة وليس بها أى محصول وللطرف الثانى حرية التصرف كاملة
 فى زراعتها بمعرفته أو بمن يختاره لذلك دون رجوع الطرف الأول عليه بأية
 التزامات القانونية .

رابعاً :-

يتعهد كل من الطرفين المذكورين بتنفيذ الاتفاق دون تعويض أى منهما للأخ
 واعتبار هذا العقد نافذ المفعول من تاريخه .

خامساً :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين صورته منه

طرف ثانى

مالك

طرف أول

مزارع

٢٥ - عقد إيجار

انه في يوم / / الموافق

السيد / والمقيم

(طرف أول)
 (طرف ثاني مستأجر) والمقيم السيد /

تمهيد

يمتلك الطرف الأول كامل ارض وبناء العقار شارع قسم محافظة
 وحيث أن الطرف الثاني قد رغب في استئجار بالدور
 من العقار المشار إليه وبعد أن اقر كل من المتعاقدين بكامل أهليتهم للتعاقد فلقد تم
 الاتفاق علي الآتي :
 أولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
 ثانيا :-

بموجب هذا العقد اجر الطرف الأول المؤجر إلي الطرف الثاني المستأجر القابل
 لذلك..... بالدور..... من العقار رقم شارع بقصد استعماله
 ثالثا :-

المقيمة الإيجارية المتفق عليها هي مبلغ مليم جنية
 جنيها تدفع مقدما كل أول شهر ويتعهد الطرف الثاني بدفع لأجرة اعتبارا من
 تاريخ هذا العقد ليد الطرف الأول (المالك) بالإيصال اللازم .
 رابعا :-

مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي / /
 وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر احدي الطرفين الطرف الآخر برغبته في
 عدم تجديد العقد وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين علي الأقل .
 خامسا :

إذا تأخر المستأجر عن الدفع في مواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك
 الحق أن يلزم المستأجر بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي
 يلتزم بها إذا أقيمت دعوة عليه وله أيضا الحق في ان يفسخ العقد بدون الحصول
 علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون إجراءات رسمية وقد قبل المستأجر هذه
 الشروط .

سادسا :-

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من باطنه أو يتنازل عن الإيجار لكل
 أو بعض المكان المؤجر له عن إي مدة كانت بدون الحصول علي تصريح سابق
 وكتابي من المؤجر الذي يحق له أن يرفض ذلك وإذا خالف المستأجر هذا الشرط

يعتبر العقد مفسوخا فوراً بدون تنبيه أو إنذار وللمالك الحق في إلزام المستأجر بالعتل والأضرار والمصاريف التي تترتب علي ذلك .
سابعاً:-

يتعهد المستأجر باستعمال العين المؤجرة بشرط أن يراعيها كما يراعي الإنسان ماله الخاص ولا يستعمله إلا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك تكون هذه الايجارة مفسوخة ويلتزم المستأجر بالمصاريف والأضرار التي تحدث
ثامناً:-

أن المستأجر غير مسموح له بأي تغيير بالعين مثل هدم أو بناء أو تقسيم الغرف أو فتح شبابيك و أبواب بدون إذن كتابي وسابق من المالك وان تم إي شيء من ذلك يكون ملزماً بإرجاع العين لحالتها الأصلية وملزماً بدفع قيمة المصاريف والأضرار والمالك له الحق في أن ينتفع بالتحسينات والإصلاحات الناشئة من تلك الأحداثات وبدون إلزام عليه بدفع قيمتها أو بدفع مبلغ منها مهما كانت
تاسعاً :- جميع ما فعله المستأجر من تنظيمات في العين المؤجرة له من تنظيمات في العين المؤجرة له مثل دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافه وتكون مصاريف من طرفه ولا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلبه منها ولا يحق للمستأجر ان يطلب قيمتها ولا إعدامها عند خروجه من العين بل يكون متبرعاً بها للملك ويكون ملزماً بعمل كل المرمات للعين مدة هذا الإيجار دون الرجوع علي المالك بدفع من المصاريف
عاشراً:-

المستأجر ملزم بإرجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم بإصلاح كل التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك احد أفراد عائلته أو خدمة ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة أو مفرقات بالعين وإذا حدث يعتبر هذا العقد لاغياً
الحادي عشر:-

جميع ما يحضر الساكن من منقولات أو بضائع وخلافه التي توضع بالعين هي ملكية خاصة بحيث إذا حدث تأخير في دفع الأجرة وأقيمت عليه دعوى فيكون للمالك الحق أيضاً في الحجز التحفظي مبدئياً
الثاني عشر:-

كل ما يريد المالك إصلاحه في العقار من مرمات وخلافه في مدة هذه الإيجار له أن يجربها بدون تضرر من الساكن ويكون له الحق في مطالبة بأي عطل أو ضرر

الثالث عشر:-

أن المستأجر لاحق له بمطالبه أضرار أو إنقاص الأجرة تأجير دفعها بحجة اي عيب بالعين ترميمات يلتزم بها مهما امتدت مدتها وللمستأجر أن يكلف المالك بإجراء الإصلاحات الضرورية بشرط أن يكون متبرعاً بها للمالك ويكون ملزماً بعمل المرمات للعين مدة هذا الإيجار دون الرجوع علي المالك بدفع شيء من المصاريف

الرابع عشر:-

المالك ليس مسئولاً نحو الساكن لا يعطل ولا خلافه مما ينسب للساكن من أعمال الجيران أو عموم الغير أو من خلافهم مهما كان نوعها
الخامس عشر :-

ثمن المياه والنور و أجرة البواب تكون علي المستأجر

السادس عشر :-

إذا حدث أمر مغل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في إخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا و إذا رأي إجراء التحفظات اللازمة فللمالك الحق في إجرائها فورا وليس للمستأجر أن يتوقف أو يعطل بأي شيء مطلقا وان يطلب نفقات او قيمة ما أجراه من نفقات أو من تنظيمات أو عطل أو أضرار

السابع عشر :-

اتفق الطرفان وقبلا من الآن بدون معارضة اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في مسألة ترك المستأجر للعين إذا لزم سواء لزم لمخالفته شروط هذه الايجاره او لسبب مضي مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة أخرى أما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الإيجار او الطلب والمصاريف وما أشبه هذا فهذا يكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون

الثامن عشر :-

حر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبها

المستأجر

المؤجر

٢٦ - عقد إيجار سطح لوضع لافتة إعلانية

أنه في يوم / / م الموافق : / / هـ
 تم الاتفاق فيما بين كل من :
 أولاً : السيد / المقيم
 (مؤجر) .
 ثانياً : السيد / المقيم
 (مستأجر) .
 طرف أول
 طرف ثاني

اتفق الطرفان وهم بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي :-

المادة ١ : أجر الطرف الأول للطرف الثاني بموجب هذا العقد واجهة سطح عقاره رقم ---- والكائن بحي ---- شارع ----- بغرض استعماله لإقامة لافتة إعلانية مضيئة بارتفاع ---- متر وبعرض ---- متر .

المادة ٢ : ليس للطرف الثاني استغلال السطح إلا بالمساحة اللازمة لإقامة اللافتة فقط ، ولا يجوز له استغلاله فيما يجاوز ذلك ، ويجب أن تكون اللافتة والإنشاءات المتعلقة بها وفقاً للنموذج المقدم صورته للطرف الأول والموقع عليه من الطرفين والمرفق بهذا العقد .

المادة ٣ : يلتزم الطرف الثاني بتعهد اللافتة وما يتعلق بها من إنشاءات بالصيانة المستمرة تفادياً لما قد يحدثه انهيارها من أضرار .

المادة ٤ : تكون اللافتة والأعمدة وكافة الإنشاءات المتعلقة بها ملكاً للطرف الثاني وتبقى في عنايته وحده طوال مدة الإيجار ويكون مسئول عن كل ما ترتبه من أضرار ، وفقاً للأحكام الشرعية والنظامية المقررة للمسئولية عن الأشياء .

المادة ٥ : يبدأ سريان هذا العقد اعتباراً من / / هـ وينتهي في / / هـ وهو قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بشهرين على الأقل بخطاب مسجل ، وعند وصول الأخطار بالإخلاء يجب على المستأجر (الطرف الثاني) أن يسمح بمعاينة المكان وبوضع إعلانات للإيجار في الأماكن التي يعينها المؤجر (الطرف الأول) .

المادة ٦ : يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات الإدارية المختصة لما تتطلبه اللافتة من تراخيص وإضاءة ، كما يتحمل كافة التكاليف والرسوم المترتبة على وضعها بعقار الطرف الأول بما في ذلك مصاريف استهلاك الكهرباء من خلال عداد الكهرباء الذي يؤمنه الطرف الأول لهذه اللافتة بقوة ٦٠ أمبير .

المادة ٧ : حددت القيمة الإيجارية بمبلغ ----- جنية فقط ----- جنية لا غير في السنة تدفع مقدماً للطرف الأول على قسطين متساويين في بداية

كل ستة شهور بموجب إيصال صادر عن الطرف الأول ، وفي حالة الإخلال بدفع الأجرة في مواعيدها المستحقة كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد .
المادة ٨ : استهلاك الكهرباء على عاتق الطرف الثاني ، وبجب على الطرف الثاني إبراز ما يفيد السداد عند إنتهاء العلاقة الإيجارية .

المادة ٩ : عند انتهاء العلاقة الإيجارية يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتسليم محل اللافتة الإعلانية بحالة التي كان عليها قبل وضع وتثبيت إنشءات اللافتة وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة لذلك ويكون ذلك التسليم بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل الطرفين المؤجر والمستأجر .

لمادة ١٠ : عند نشوء نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق الجهات القضائية ، وقد أتفق الطرفان على اختصاص الجهات القضائية بمدينة جدة مكانياً للنظر فيما قد ينشأ بينهم نم نزاع إذا تعذر الحل الودي .

المادة ١١ : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها .
طرف أول (مؤجر)
طرف ثاني

(مستأجر)

الاسم :

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :

٢٧ - عقد طبع ونشر

أنه فى يوم الموافق ، بين كل من :

أولا : السيد/ بصفته صاحب مكتبة ومقرها

طرف أول ناشر

ثانيا : السيد/ ومقيم

طرف ثان مؤلف

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :

البند الأول

عنوان الكتاب وعدد صفحاته صفحة أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ونشر عدد من كتاب وفى حدود فى المتوسط تعادل ملزمة تقريبا .

البند الثانى

سعر الكتاب وحصة المؤلف منه أتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع % من سعر البيع لكل نسخة فيكون الإجمالي جنيه .

البند الثالث

مدة العقد وعدد نسخ المصنف مدة هذا العقد يتم طبع الكتاب خلالها على دفعتين الدفعة الأولى نسخة الدفعة الثانية نسخة مع مراعاة عدم طبع أى نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.

البند الرابع

نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع نسخة زيادة عن المتفق عليه فى كل دفعة يخص الطرف الثانى فى كل دفعة منها عدد نسخة ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها نسخ فى كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية والإعلان.

البند الخامس

الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية :اتفق على قيام الطرف الأول بإيداع بعدد نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة .

البند السادس

زنة ورق الكتاب ولونه ونوع الطباعة وغللاف الكتاب :اتفق الطرفان على أن يكون ورق الكتاب من اللون زنة وأن يكون بالأوفست أو الجمع التصويري أو الانترنت وليس بالمساتر لما يترتب على الأخيرة من وجود صفحات ممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون غلاف الكتاب من الورق

البند السابع

يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعد إعادة طبع الكتاب موضوع العقد على أي صورة كانت مكبرة/مصغرة إلا بعد استلام إخطار موصى عليه من الطرف الأول الناشر يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .

البند الثامن

اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسؤولة في تحديد سعر الكتاب ، على تحمل الطرفان قيمة التخفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .

البند التاسع

عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على ألا يقل عدد بروفات الكتاب عن بروتان .

البند العاشر

لا يتم عمل طبعة غير متفق عليها إلا بعقد جديد أو (إذن كتابي) من المؤلف وإلا يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي عليها .

البند الحادي عشر

اتفق الطرفان على ألا يتم بيع أي نسخة من الكتاب إلا بعد التوقيع على غلاف الكتاب الداخلي من المؤلف وأي نسخة غير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف مصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسخة مبلغ وقدره جنيه

البند الثاني عشر

يتم الالتزام ببند العقد وأي مخالفة لأي بند منه البند ٨, ٧, ٦, ٥, ٣, ٢ يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي .

البند الثالث عشر

تتم المحاسبة بين الطرفين كل شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجلات الطرف الأول الناشر أو ما يتم الاتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسخة الأصلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني بنسخة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف الأول وتعد النسخة التي في حيازة الطرف الثاني المؤلف هي المرجع لإجراء المطابقة عليها.

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر هذا المصنف خلال موعد أقصاه ولا يجوز تعديل هذا الميعاد إلا لاعتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف وباتفاق كتابي بين الطرفين في هذا الشأن .

البند السادس عشر

جميع مصاريف الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف الأول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطرف الأول الناشر.

البند السابع عشر

في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤلف البائع .

البند الثامن عشر

٢٨ - عقد هبة رسمي

أنه في يوم الموافق

تم الاتفاق والتراضي بين كل من :-

السيد / " طرف أول واهب"

السيد / " طرف ثان موهوب له"

بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف تحرر العقد الآتي :-

البند الأول :

وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلك ما هو

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

البند الثاني

يقر الطرف الأول بأن ال الموهوب للطرف الثاني مملوك له بطريق

البند الثالث :

يقر الطرف الأول بأن ال الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أيّاً كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وأن الموهوب ليس موقوفاً ولا حكرًا.

البند الرابع

لا يستلم الطرف الثاني الموهوب له ال الموهوب إلا بعد وفاة الطرف الأول .

البند الخامس

لا يحق للطرف الثاني الموهوب له التصرف في الشقة الموهوبة له إلا بعد وفاة الطرف الأول ووفاة والد الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابية من والد الطرف الثاني .

البند السادس

يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادته المنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة

للملكية أو المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له
بالهبة محل العقد.

البند السابع

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم كل طرف نسخة منها وتسلمت والدة الطرف
الثاني نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الثاني الموهوب

الطرف الأول الواهب

له

٢٩ - عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي

أنه في يوم الموافق

حضر أمامنا نحن موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :

(١) السيد/ المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر سنة
يقيم بشارع

قسم محافظة بطاقة رقم سجل مدنى "طرف
أول"

(٢) السيد/ المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر سنة
يقيم بشارع

قسم محافظة بطاقة رقم سجل مدنى "طرف
ثان"

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:

"البند الأول"

قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثانى مبلغ فقط تسلمه الأخير
بمجلس هذا العقد نقدا.

"البند الثانى"

تم هذا القرض بفائدة اتفاقية قدرها % سنويا، وتعهد الطرف الثانى بدفع
دخل دائم سنوي للطرف الأول قيمته جنيها

"البند الثالث"

مدة هذا العقد ولا يجوز للطرف الثانى طلب الاستبدال قبل انقضاءها على
أن يعلن رغبته في ذلك قبل هذا الأجل بسنة كاملة .

"البند الرابع"

يتم الوفاء بالإقساط التى تستحق بموطن الطرف الثانى المبين بهذا العقد .

"البند الخامس"

لا ينتهي العقد بوفاء أى من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت انقضاء الأجل المحدد بالبند الثالث.

"البند السادس"

تم بموجب هذا العقد رهن العقار المملوك للطرف الثاني للطرف الأول ضمانا للوفاء بالتزاماته والكائن والبالغ مساحته مترا مربعا والمكون من والذي يحده من الناحية البحرية والقبليّة والشرقية والغربية ضمن المكلّفة رقم بتاريخ باسم والصادر عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرخة

"البند السابع"

للطرف الأول طلب الاستبدال قبل الأجل المحدد بالبند الثالث في حالة تأخر الطرف الثاني في دفع الدخل بعد استحقاق القسط الأخير، أو إذا أهلك أو نقصت التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديلا عنها أو إذا أفلس أو أعسر.

"البند الثامن"

يقر الطرف الثاني بخلو العقار المرهون من جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الأول على أن يخطره الأخير بها فوراً .

"البند التاسع"

يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لسطب الرهن فور تحقق الاستبدال بمصاريف على عاتقه وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك والرجوع بما أنفقه على الطرف الأول .

"البند العاشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه الموضح به موطننا مختارا في هذا الصدد .

"البند الحادي عشر"

تم بموجب هذا التوكيل الأستاذ المحامى فى استلام الصورة التنفيذية من هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المتعلقة بالرهن .

"البند الثاني عشر"

يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقنا عليه وبذلك تم التوثيق.

"الموثق"

"الطرف الأول"

"الطرف الثاني"

٣٠ - عقد بيع حصة في شركة

أنه في يوم الموافق بمدينة ... تم الاتفاق بين كل من :
طرف أول : كل من :

١. السيد / سجل مدني رقم

٢. السيدة / سجل مدني رقم

ويشار إليهما بعد في هذا العقد بالطرف الأول البائع .

طرف ثاني :

السيد / سجل مدني رقم

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني مشتري .

أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:

- ١- باع أفراد الطرف الأول حصتهما الأثرية في أرض المزرعة الكائنة بـ والمسماة والآيلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الورثة رقم وتاريخ الصادر من الشيخ / القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إلى الطرف الثاني وهو أحد الورثة .
- ٢- تم هذا البيع لقاء ثمن قدره قبضه أطراف الطرف الأول عدأً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية في الشركة .
- ٣- أقر أفراد الطرف الأول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى الطرف الثاني القابل لذلك ساقطين الخيار لا يحق لهم الرجوع لأي سبب كان .
- ٤- أقر الطرف الأول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ولم يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرض الصادر من الغير .
- ٥- يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على أفراد الطرف الأول فيما يتعلق بأي عيوب .
- ٦- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والله الموفق .

الطرف الثاني

الاسم :

التوقيع :

الطرف الأول

الاسم :

التوقيع :

٣١ - عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها

أنه فى يوم الموافق

(١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى " طرف أول "

(١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى " طرف ثانى "

(١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى " طرف ثالث "

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

"البند الأول"

توفى المرحوم بتاريخ و خلف تركة عبارة عن و نظرا لان الطرف الأول هو الحائز لهذه الأعيان و قائم بإدارتها و استغلالها جاحدا على الطرف الثانى حقه فيها فقد اتفق الطرفان و الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .

"البند الثانى"

يلتزم الطرف الأول بتسليم جميع أعيان التركة التى فى حيازته و ما قد يظهر من أصولها إلى الطرف الثالث خلال اجل غايته فان اخل بهذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التى قام بتحصيلها والتي أهمل فى تحصيلها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم الأعيان .

"البند الثالث"

يتولى الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة من عقار و منقول ، إدارتها بذات الطريقة التي كانت تدار بها فى حياة المورث ، و ليس له تغييرها إلا بموافقة الطرفين الأول و الثاني معا .

"البند الرابع"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

"البند الخامس"

على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية التي تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المباني و المنشآت و المساقى و المراوي و عليه زراعة الأطنان وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوي و الأسمدة و الآلات و مراعاة المواشى و الدواب و بيع المحاصيل بالأسعار السارية و أبرام العقود اللازمة لذلك .

و عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الأراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة و توكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجز التحفظية و التنفيذية ، و رفع دعاوى إبطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و دعاوى الصورية و البوليصة و المستعجلة و الدفاع فيها ، و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام أو الطعن فيها ، باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

"البند السادس"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من ريع الأعيان المسلمة إليه بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة ، و له فى سبيل ذلك إبرام عقود الرهن لبعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة البند التالي .

"البند السابع"

على الطرف الثالث عدم إبرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول و الثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لإعمال الإدارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه ، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما .

"البند الثامن"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأي من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سأل في الذكر أن يعهد بحفظهما إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

"البند التاسع"

لا يجوز للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول و الثاني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الآخر .

"البند العاشر"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول و الثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

"البند الحادي عشر"

على الطرف الثالث إمساك سجلات منظمة لقيد الإيرادات و المصروفات أولا بأول ، و توزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها و إيداع الباقي بحساب لدى بنك حتى يتم الفصل نهائيا في النزاع ، و حينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذي حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك .

"البند الثاني عشر"

يجوز للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل ، و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منه بتسليمه كافة الأعيان و الإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .

"البند الثالث عشر"

للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في أى وقت ، و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو

إداراتها أو إذا انحاز الطرف الآخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .

"البند الرابع عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره فقطجنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ الأعيان و إداراتها ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس آخر .

"البند الخامس عشر"

تختص محاكمبنظر ما قد ينشعب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطننا مختارا له في هذا الصدد .

"البند السادس عشر"

حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة .

" الطرف الثالث "

" الطرف الثاني "

" الطرف الأول "

٣٢ - عقد بتعيين حارس على مال شائع

انه في يوم الموافق

(١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى " طرف أول "

(٢) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى " طرف ثانى "

(٣) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى " طرف ثالث "

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

"البند الأول"

نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الأول و الثانى بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم الكائن كل بحق النصف و عزم الطرف الأول إقامة دعوى بقسمته ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .

"البند الثانى"

باعتبار الطرف الثانى هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه إلى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التى قام بتحصيلها و التى أهمل في تحصيلها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

"البند الرابع"

يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة ، فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود الإيجار و تحصيل الأجرة و إعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الإخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذ و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد ، باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

"البند الخامس"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من أجرة العقار المسلم إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة بما لا يجاوز مبلغ فقط جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة إلى ذلك .

"البند السادس"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

"البند السابع"

ليس للطرف الثالث مباشرة أي عمل من أعمال التصرف غير تابعة لأعمال الإدارة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الآخر على ذلك .

"البند الثامن"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الأول و الثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .

"البند التاسع"

على الطرف الثالث توزيع الإيراد شهريا على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الأول ، و ذلك مقابل مبالغ مذكورة موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .

"البند العاشر"

يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدر حكم نهائي أو صلح ، أن يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .

و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية تسليم العقار للراسي عليه المزايا .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلو طرفه أو ترفع مسؤوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الإيرادات حتى تاريخ الإقرار .

"البند الثاني عشر"

للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في أى وقت ، و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته أو إذا انحاز للطرف الآخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .

"البند الثالث عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره فقطجنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفق من مصروفات في حفظ العقار و إدارته ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس العقار و الإيرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس آخر .

"البند الرابع عشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشعب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطننا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الخامس عشر"

حرر العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة.

" الطرف

" الطرف الثاني "

" الطرف الأول "

الثالث "

٣٣ - عقد بتقرير حق سكنى

انه فى يوم الموافق

أبرم هذا العقد بمدينة بين كل من :

(١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و عنوان محل العمل " طرف أول "

(٢) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و عنوان محل العمل " طرف ثانى "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاهما على ما يلى :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول العقار رقم تنظيم الكائن بشارع قسم محافظة يحده من الناحية البحرية و القبلىة و الشرقية و الغربية بالمكلفة رقم باسم

"البند الثانى"

آلت ملكية العقار للطرف الأول عن طريق

"البند الثالث"

قرر الطرف الأول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثانى على العقار سالف البيان مدى حياة الأخير على أن ينتهى هذا الحق حتما بوفاة و لا يمتد لورثته .

"البند الرابع"

تقرر هذا الحق لقاء مبلغ قدره فقط جنيها دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد نقدا للطرف الأول و يعتبر التوقيع على العقد بمثابة مخالصة من الطرف الأول .

"البند الخامس"

يتعهد الطرف الأول بتسليم العقار فور التوقيع على هذا العقد للطرف الثاني كما يتعهد بعدم التعرض له في استعماله لحق السكنى و يضمن التعرض الصادر من الغير المستند لسبب قانوني و كذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بما يواجه به في الوقت المناسب .

"البند السادس"

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في العين الوارد عليها حق السكنى ، سواء بالبيع أو بالإيجار أو بأى تصرف آخر .

"البند السابع"

يقر الطرف الثاني أنه عاين العين الوارد عليها حق السكنى معاينة تامة و قبل التعاقد في شأنها على هذا الأساس ، و لا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر فيها من عيب .

"البند الثامن"

لا يجوز للطرف الثاني استعمال العين إلا لسكناه و من يتكفل بهم ، و ليس له تأجيرها من الباطن أو التخلي عنها للغير و إلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء آخر .

"البند التاسع"

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية التي تخصها و الرسوم سواء تم سكنها أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول من استعمال حقه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

"البند العاشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشعب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له فى هذا الصدد .

"البند الحادي عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الثاني "

" الطرف الأول "

٣٤ - عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

انه في يوم الموافق

أبرم هذا العقد بمدينة بين كل من :

(١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و عنوان محل العمل " طرف أول "

(٢) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و عنوان محل العمل " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاهما على ما يلى :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها مترا مربعا كائنة وحدها من الناحية البحرية و القبلىة و الشرقية و الغربية بالمكلفة رقم باسم

"البند الثاني"

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض و تنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها إلى الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي في على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله الطرف الثاني ، فان حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال من تاريخ هذا العقد ، و إلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره فقط جنيها عن كل يوم تأخير ، و قد روعي في تقديره الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب

ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .

"البند الرابع"

يجب أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .

"البند الخامس"

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سريان العقد و يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على أن يقوم الطرف الثاني بالمبادرة بإخطار بذلك .

"البند السادس"

يقر الطرف الثاني انه عاين الأرض و أجرى بها الاختبارات و الحسابات التي يتطلبها الغرض من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أي عيب بها و قبل إبرام هذا العقد على هذا الأساس . و ليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات و لو كانت جسيمة .

"البند السابع"

على الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .

"البند الثامن"

تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته يدفع مبلغ فقط جنيه للطرف الأول ، و قد قبض الأخير منه مبلغ فقط جنيه على أن يتم الوفاء بالباقي عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري .

"البند التاسع"

يجب أن يتم التوقيع على العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من اليوم و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

"البند العاشر"

إذا اعد الطرف الأول مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي خلال الأجل المشار إليه بالبند السابق و اخل الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذرا أو اى إجراء آخر ، و استحق الطرف الأول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالأرض بالكيفية التي يراها ، و له إجراء كافة الأعمال و إقامة كافة المنشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها ، و عموما له الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضه .

"البند الثاني عشر"

يصبح الطرف الثاني مسؤولا عن الأرض و ما يجرى بها فور استلامه لها و عليه الالتزام بالقوانين و اللوائح في انتفاعه بها و يكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من منشآت و ذلك وفقا لأحكام المسؤولية الشئئية.

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين ، بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

"البند الرابع عشر"

إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له ، تصبح جميع المنشآت التي أقامها الطرف الثاني بالعين مملوكة للطرف الأول دون أن يلتزم الأخير بدفع أية مبالغ مقابل هذا التملك و قد روعي ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .

أما أن رجع الانتهاء إلى تصفية الشخص المعنوي و تم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء . تملك الطرف الأول جميع المنشآت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل المدة الباقية من الأجل ، فان لم يتمكن من ذلك ، بيعت الأرض بما عليها و في

جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المنشآت و مداومة صيانتها و
أن تسلم بالحالة التي تكون عليها مع الاستعمال المعتاد .

"البند الخامس عشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر
عنوان كل من طرفيه المبين به موطننا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند السادس عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الثاني "

" الطرف الأول "

٣٥ - عقد بتقرير حق ارتفاق

انه في يوم الموافق

أبرم هذا العقد بمدينة بين كل من :

(١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع
قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و
عنوان محل العمل " طرف أول "

(٢) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع
قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدنى و
عنوان محل العمل " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاهما على ما يلى :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول الأرض الزراعية الكائنة بزماء و التى يحدها من
الناحية البحرية والقبلىة والشرقية والغربية
بالمكافء رقم باسم ويمر بها ترعة مملوكة له ، و تقع ارض
الطرف الثانى بالناحية من الأرض سالفه البيان و بها أبار و مراوح
هوائية تستخدم فى ريها ، و يحدها من الناحية البحرية والقبلىة و
الشرقية والغربية

"البند الثانى"

لحاجة ارض الطرف الثانى لري ميسور ، فقد وافق الطرف الأول على بيع حق
ارتفاق بالشرب لصالح الأرض المملوكة للطرف الثانى وفقا لبنود هذا العقد .

"البند الثالث"

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره فقط جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد و
يعتبر توقيع الطرف الأول عليه بمثابة مخالصة بذلك .

"البند الرابع"

لا يجوز للطرف الأول التعرض للطرف الثانى فى استعماله لحق الارتفاق و
يضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير و الاستحقاق .

"البند الخامس"

يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعي ، و ذلك على النحو التالي

"البند السادس"

على الطرف الثاني شق فرع يصل ما بين التربة المارة بأرض الطرف الأول و بين أرض الطرف الثاني بالمنطقة الواقعة على ألا يتجاوز عرضه سنتيمترا و قد دخل فى تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع .

"البند السابع"

يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول نصف تكلفة تطهير و صيانة موارد المياه و كافة المصروفات المتعلقة بذلك .

"البند الثامن"

لا يجوز للطرف الثاني أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند الأول . و ليس له أن يروى غير هذه المساحة و فى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء آخر ، و يكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الأول .

"البند التاسع"

يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصفة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

"البند العاشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين موطننا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الحادي عشر"

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

" الطرف الثاني "

" الطرف الأول "

صيغة عقد اتحاد الشاغلين النظام النموذجي لاتحاد الشاغلين

الباب الأول بيانات الاتحاد وأهدافه مادة (١) بيانات الاتحاد :- اتحاد شاغلي العقار
الكائن برقم
بشارع
بحي (أو مدينة أو
قرية) بمحافظة
المذكور

مادة (٢) أهدافه الاتحاد :-
مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد
الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانتها
وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة
للعقار .

الباب الثانى عضوية الاتحاد
مادة (٣) : عضوية الاتحاد :
وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .
مادة (٤) :
لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابا لحق فى الملكية لا تعد اعترافا بالوضع
القائم.
مادة (٥) : اكتساب عضوية الاتحاد :

يصبح عضوا " فى الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من
يشغل أى من وحدات العقار فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو
صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون
سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، وفى العقارات التي تخضع بعض
وحداتها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
فى حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه فى عضوية الاتحاد .

مادة (٦) زوال عضوية الاتحاد :
تزول عضوية الاتحاد فى حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام
الباب الثالث ادارة الاتحاد
مادة (٧) : إدارة الاتحاد :

يدار الاتحاد من خلال :-

-: الجمعية العمومية للاتحاد -

. وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد

مجلس الإدارة :- تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .

مادة (٨) : مجلس إدارة الاتحاد :

يكون مالك العقار رئيساً للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-

أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للاتحاد .
أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
إلا يكون قد حكم بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة (٩) سقوط عضوية مجلس الإدارة:

تزول عضوية الاتحاد فى حالة فقد شرط العضوية طبقاً لهذا النظام .

مادة (١٠) :

تكون نسبة التصويت والمساهمة فى الالتزامات التى تقرها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالي مسطح الأرض ، على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجارى والإدارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجارى والإدارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .

مادة (١١) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد :-

مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-

انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل فى ذات الجلسة فى حالة العزل ،
إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .

تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .

التصديق على الحساب الختامى للاتحاد .

الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على

سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري

وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة

للعقار (المدخل – السلالم -والسطح وما إلى ذلك) .

النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .
العمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام
العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-
تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .

مادة (١٢) : دعوة الجمعية العمومية :-

تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس
إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من
الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .

مادة (١٣) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار :-

على عضو الجمعية العمومية الذى لا يقيم فى العقار أن يخطر رئيس الاتحاد
بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذى يطرأ عليه . وألا صح إعلانة فى
قلم كتاب المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها العقار .

مادة (١٤) الإنابة فى حضور اجتماع الجمعية العمومية:

على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة
اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد
الاجتماع . وفى جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري
أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحده واحدة أن ينوب عنه فى حضور
اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو
واحد فقط .

مادة (١٥) : نصاب الاجتماع :

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة
لأعضائها فإن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثانى فى
الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة أقصاها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوماً" من
تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحاً "بحضور أي عدد
من الأعضاء . ويجب فى بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء
جميع الحاضرين وصفاتهم سواء كان عضواً أو من ينوب عنه . وتنتظر الجمعية
العمومية فى الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ، كما يجوز لها النظر فى
المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية
العمومية .

مادة (١٦) : اتخاذ القرارات :

تصدر قرارات فى المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات
الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون لمن تخلف عن
سداد الالتزامات صوت معدود فى تلك القرارات .
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان
لم يحضر الاجتماع .

مادة (١٧) محاضر الجلسات :

تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار

الباب الرابع مالية الاتحاد

مادة (١٨) :

السنة المالية : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة التالية .

مادة (١٩) :

موارد الاتحاد :-

تتكون موارد الاتحاد من :-

الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا ما تقرر الجمعية العمومية

عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .

التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .

القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة ٩٧ من القانون .

مادة (٢٠) الدفاتر :

يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .

الباب الخامس

الاصطلاحات الداخلية

مادة (٢١) :

يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم أجراءها الأضرار بأحد من الشاغلين أو الحاق ضرر بالمبنى .

وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .

الباب السادس

التزامات الأعضاء

مادة (٢٢) :

يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .

إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص

أمرًا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .

كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن

يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة (١٠٩) من قانون البناء الصادر برقم (١١٩ لسنة ٢٠٠٨) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (٢٣) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :

يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء وواجباتهم .

الباب الثامن

أحكام إضافية

مادة (٢٤) :

للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .

الاسم الصفة بيانات الوحدة نوع الاستخدام المحل المختار لغير العاملين
مالك العقار مالك الوحدة مستأجر أخرى رقم الوحدة الدور المساحة سكني تجاري
إداري أخرى

الاسم رقم الوحدة موقف سداد الاشتراك الشهري عن شهر سداد المساهمات غير الدورية

٣٧ - عقد إيجار محل تجاري

إنه في يوم الموافق / /

تم الاتفاق والرضا بين:

١ - السيد/ المقيم

(طرف أول)

٢ - السيد/ المقيم

(طرف ثان)

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتي:

تمهيد

يمتلك الطرف الأول (أو يستأجر الطرف الأول المصرح له في عقد الايجار بالتأجير من الباطن) المتجر (أو المصنع) المسمى والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم محافظة وبموجب هذا العقد يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك المتجر (أو المصنع)، وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها ويشمل الايجار الانتفاع بالمقومات المادية والمعنوية للمتجر.

وتستحق الأجرة مقدماً في موعد أقصاه الأسبوع الأول من كل شهر، وفي حالة تأخر الطرف الثاني في سداد الايجار في الموعد المشار إليه فإن هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.

ثانياً: دفع الطرف الثاني مبلغ وهو يمثل قيمة إيجار شهرين وذلك كتأمين لا يلتزم الطرف الأول برده إلا بعد انتهاء الايجار لأي سبب من الأسباب ويخضع من هذا التأمين قيمة ما يلزم لإصلاح ما يكون تلفه ناجماً عن تصرف المستأجر. فضلاً عن حقه في اقتضاء التعويض إذا لم يكن التأمين كافياً لذلك.

ثالثاً: مدة هذه الاجارة تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي في / / . دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولا يجدد العقد بعد انتهاء هذه الفترة وتعتبر يد الطرف الثاني على العين موضوع الايجار يد غاصب في حالة عدم الإخلاء فور انتهاء مدة العقد. ويجوز للطرف الأول في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لطرده من العين. رابعاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد أجور العاملين (بالمتجر أو المصنع) موضوع الايجار وكذلك الوفاء بالاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية في المواعيد المحددة لذلك حسب القانون كما يلتزم بالضرائب التي تستحق عن فترة الإيجار وكذلك أية رسوم أخرى.

خامساً: قام الطرف الثاني بمعاينة (المتجر أو المصنع) معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب.

سادساً: قام الطرف الثاني باستلام (المتجر أو المصنع) في تاريخ هذا العقد ويلتزم بالمحافظة على مقوماته المادية والمعنوية وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

سابعاً: يضمن الطرف الأول التعويض القانوني بشرط أن يخطره به الطرف الثاني في الوقت المناسب. وهو يقر من الآن بخلو المحل موضوع الايجار من أية حقوق عينية أو تبعية أو أي حيازات أو مستحقات للغير.

ثامناً: تختص محكمة بالنظر في أي نزاع ينشأ من تنفيذ هذا العقد، ويعتد بعنوان الطرفين المبين بصدر هذا العقد.

تاسعاً: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة.

الطرف الأول

الطرف الثاني.

قائمة الموجودات المادية:

تذكر جميع الموجودات مع وصف حالتها وصفاً دقيقاً والقيمة المقدرة لها وهذه المنقولات هي بصفة أمانة لدى الطرف الثاني توقيع الطرف الثاني.

٣٨ - عقد رسمي ببيع سفينة

إنه فى يوم الموافق / / .

تم الاتفاق والرضا بين:

١ - السيد/ المقيم (طرف أول).

٢ - السيد/ المقيم (طرف ثان).

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على الآتي:

تمهيد

باع الطرف الأول للطرف الثانى، بموجب هذا العقد السفينة التجارية المسماة والمبين البيانات الخاصة بها فيما يلي:

١ - نوع السفينة واسم ربانها سنة ومكان صنعها

٢ - جنسيتها ، اسم ميناء التسجيل ورقمه وتاريخه

٣ - الخدمة المخصصة لهذه السفينة (نقل الركاب أو البضائع) ونوع الملاحة المعدة لها

٤ - الحد الأقصى لعدد ركاب السفينة المبيعة وأفراد طاقمها مكون من

٥ - حمولة السفينة وهي تعمل بآلات ميكانيكية (يبين طراز هذه الآلات والقوة البيانية أو الفعلية مقدرة بالحصان).

أولاً: يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.

ثانياً: يقر الطرف الأول بخلو السفينة من أية رهونات أو حجوزات أو حقوق امتياز وسائر الحقوق العينية الأخرى. وأن ظهور أي شيء من ذلك عن أي فترة سابقة على تاريخ هذا البيع تخول للطرف الثانى الحق فى فسخ هذا العقد والرجوع عليه بالتعويضات الناشئة عن ذلك.

ثالثاً: يقر الطرف الثانى بأنه عاين السفينة موضوع هذا العقد معاينة تامة نافية للجهالة وأنه أجرى عليه التجارب اللازمة بمعرفة خبراء فنيين أطمأنوا إلى سلامتها وصلاحياتها للعمل وقاموا بفحص آلاتها فلم يجدوا بها عطلاً أو خللاً وأنها تعمل بانتظام وصالحة للاستعمال فى الأغراض والمهام المؤهلة لها.

رابعاً: تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمان إجمالى وجزافى قدره قام الطرف الثانى بالوفاء به للطرف الأول عدأً ونقداً بمجلس العقد ويُعد توقيعهم على العقد مخالصة منه بكامل الثمن.

خامساً: بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد للسفينة موضع هذا البيع، وله الحق فى تشغيلها لحسابه والحصول على إيراداتها وتحمل أية مصروفات أو رسوم اعتباراً من هذا التاريخ.

سادساً: من المتفق عليه أن تبعة هلاك السفينة على الطرف الثانى (المشتري) منذ التصديق على هذا العقد، ولا يحول هذا الهلاك دون استحقاق الطرف الأول (البائع) لباقي الثمن (ذلك فى حال تسلم المشتري للسفينة وعليه للبائع مبلغاً من الثمن المحدد بالعقد).

سابعاً: يقر الطرف الأول بأن السفينة المبيعة مؤمن عليها بمبلغ لدى شركة الكائن مركزها بموجب وثيقة التأمين رقم لمدة تبدأ من وتنتهي في وأن قيمة القسط السنوي لهذه الوثيقة وقد تنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن هذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ العقد الذي يلتزم بالانتظام في سداد أقساط التأمين حتى انتهاء أجل الوثيقة أو تصفيتها وفقاً للنظام المعمول به وقبض قيمة التصفية. ثامناً: تختص محكمة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد. تاسعاً: تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة. الطرف الأول الطرف الثاني.

٣٩ - مقابلة مع مهندس لعمل تصميم و مقايضة

انه فى يوم الموافق-...-..

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

١ - السيد / الجنسية مقيم برقم قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى

"طرف أول

"

٢ - السيد / الجنسية مقيم برقم قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم سجل مدنى

"طرف ثانى"

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفقيهما على ما يلى:

"البند الأول"

يلتزم الطرف الثانى بمعاينة الأرض الفضاء المملوكة للطرف الأول الكائنة بشارع قسم محافظة للوقوف على مساحتها و معرفة وضعها على الطبيعة ، ثم القيام بعمل العدد اللازم من الجسات للتحقق من طبيعة باطنها تمهيدا لإجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات .

"البند الثانى"

على الطرف الثانى إتمام كافة الأعمال الموضحة بالبند السابق خلاليوما من تاريخ هذا العقد و تقديم تقرير هندسي مفصل للطرف الأول متضمنا تصورات المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناورة و المساحة الواجب تركها بدون بناء و مناقشة الطرف الأول فى ذلك لإتمام التصميم و الرسومات المعمارية على هدى ما تسفر عنه هذه المناقشة ، دون أدنى مسئولية على الطرف الأول . كان يجب أن يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت لاختبار باطن الأرض و العمق الذى وصلت إليه كل منها و موقعها و الرأي الفني المترتب على نتائجها و التصميم الذى يتفق مع ذلك . على أن يقدم التقرير خلال أسبوع واحد من نهاية الأجل السابق.

"البند الثالث"

مع مراعاة ما تضمنه البند الثانى ، يلتزم الطرف الثانى بتقديم الرسومات المعمارية و الإنشائية و التنفيذية للطرف الأول خلال يوما من نهاية الأجل المقرر لتقديم التقرير الهندسى ، و عليه توضيحها للأخير الذى يكون له الحق فى طلب إدخال تعديلات عليها بما لا يمس التصميم أو يتنافى مع الأصول الفنية . و فى حالة طلب تعديلات بالشروط المتقدمة ، تصح الرسومات وفقا لها على ان يتم ذلك خلال يوما من تاريخ هذا الطلب .

"البند الرابع"

فى حالة الموافقة على الرسومات ، يوقع عليها كل من الطرفين و تسلم صورة منها للطرف الأول .

"البند الخامس"

يلتزم الطرف الثانى عند وضع التصميم و الرسومات المعمارية و الإنشائية و التنفيذ ، مراعاة خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الواجب إتباعه و عرض الشارع و المناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء .

"البند السادس"

يتم وضع التصميم و الرسومات على أساس إقامة عمارة سكنية مكونة من طابق يستغل الارضى منها جراج و تقسم الطوابق التى تعلو إلى وحدات سكنية بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطرف الأول عليها .

"البند السابع"

يضع الطرف الثانى المقاييس التى يتطلبها تنفيذ البناء على النحو المتقدم مشتملة على بيان تفصيلى لكافة عناصرها ، مراعى فى ذلك الأصول الفنية المتعارف عليها.

"البند الثامن"

يكون الطرف الثانى مسئولا مسؤولية كاملة عن كافة الأضرار التى قد تلحق بالطرف الأول أو بالغير فى حالة وجود خطأ فى التصميم مهما كان قدره ، و عليه الالتزام بالأصول الفنية و المواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الإعداد و القرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم و شروط تنفيذ الأعمال الإنشائية و أعمال البناء و بما يتفق مع ما يتضمنه تقريره سالف البيان .

"البند التاسع"

من المتفق عليه ان الطرف الثانى لا شأن له بالإشراف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بالبناء ، و لا التحقق من ان الأعمال الإنشائية تتفق مع الأصول الفنية الواجب إتباعها تنفيذا للتصميم ، و يلتزم الطرف الاول باختيار مهندس معمارى للإشراف على أعمال البناء .

"البند العاشر"

يلتزم الطرف الثانى بان يوضح للطرف الأول الطريقة التى يتم بها تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتصميم إذا ما تطلبت أعمال التنفيذ ذلك ، على أن يكون التوضيح عرفة الطرف الثانى شخصا و فى خلال يومين على الأكثر من تاريخ مطالبته بذلك ، و عليه القيام بذلك من تلقاء نفسه و لا يكون له التحلل من مسؤوليته المتعلقة بالتصميم لاي من الأسباب .

"البند الحادى عشر"

لا نقضى مسؤولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم إلا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الأول للبناء تسلما فعليا أو حكما دون أن يؤثر فى ذلك تأخر المقاول فى التسليم .

"البند الثانى عشر"

يكون الأجر الذى يستحقه الطرف الثانى مقابل قيامه بالتصميم و وضع المقايسة مقدرًا بنسبة فقط من قيمة الأعمال . و يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ فقط عند التوقيع على الرسومات ، و مبلغ فقط جنيها بعد شهر من الدفعة الأولى ، و الباقي عند نهاية الأعمال.

"البند الثالث عشر"

لا ستحق الطرف الثانى اجر المحدد بالبند السابق كاملا إذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذى وضعه فى حالة رفض الطرف الأول له و يقتصر حقه فى هذه الحالة على مبلغ جزافي قدره فقط جنيها دون ما حاجة لإبداء الطرف الأول أسبابا لهذا الرفض . فان كان الرفض راجعا لعيب فى التصميم او لعدم الالتزام بتعليمات الطرف الأول أو لعدم إنجازة فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه فلا يستحق الطرف الثانى اى اجر على ألا يتم العمل بموجب التصميم.

"البند الرابع عشر"

يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر فى حالة وفاة الطرف الثانى أو فقد أهليته قبل إتمام أعمال التصميم و المقايسة معا و قبول الطرف الأول لها . و لا يعتد بتوقيع الأخير على الرسومات طالما لم تعرض عليه المقايسة و يوافق عليها .

"البند الخامس عشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطننا مختارا له فى هذا الصدد.

"البند السادس عشر"

حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

الطرف الثانى

الطرف الأول

٤٠ - عقد مقالة

أنه فى يوم الموافق/...../.....

تم الاتفاق بين كل من الطرفين:-

السادة / ويمثلها فى هذا العقد

السيد الأستاذ / بصفته رئيس مجلس إدارة

ومقرها /

(طرف أول)

السادة / شركة ويمثلها فى هذا العقد عضو مجلس

الإدارة المنتدب السيد المهندس

..... /

ومقرها /

(طرف ثانى)

تمهيد

لما كان الطرف الأول يمتلك موقع بالكيلو الساحل الشمالى (مطروح - إسكندرية)

بمنطقة سيدي عبد الرحمن - بمدينة العلمين - محافظة مرسى مطروح والبالغ

مساحتها م^٢.

وحدودها وأطوالها كالآتى:

-الحد البحرى بطول.

-الحد القبلى بطول.

-الحد الشرقى بطول .

-الحد الغربى بطول.

والأرض مشترأة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل

برقم بتاريخ // مكتب توثيق والموافقة على مشروع إنشاء

قرية سياحية بموجب القرار رقم بتاريخ // والمعلن بالوقائع المصرية

بالعدد لسنة

وبناء على دعوة الطرف الأول بالمناقصة المحددة بتاريخ // والتي استقرت على

قبول الطرف الثانى للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على الآتى:-

أولاً:

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات وجدول الأعمال والرسومات

التنفيذية والجدول الزمنى وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة من الطرفان

جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لأحكامه.

ثانياً:

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بعدد ٩١٠ شاليه ويتم تقسيمها

على مراحل تنفيذية على النحو التالى:-

-المرحلة الأولى بعدد ٣١٠ شالية.

- المرحلة الثانية بعدد ٣٠٠ شالية.

- المرحلة الثالثة بعدد ٣٠٠ شالية.

ثالثا:

١ - التأمين الابتدائي :-

قدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول خطاب ضمان ابتدائي رقم بتاريخ /
بمبلغ جنيها.

٢ - التأمين النهائي :-

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ ٧٠٠٠٠٠٠٠ ر.٠٠ جنيها (فقط سبعمائة ألف جنيها لا غير) نقدا إلي الطرف الأول وذلك خلال (تسعون يوما) من تاريخ هذا العقد كتأمين نهائي عن الأعمال موضوع العقد ويرد نقدا عند تقديم خطاب ضمان نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من بدء التنفيذ .

٣ - الأسعار :-

أ. بالسعر المقدم من الطرف الثاني ووفقا لقرار لجنة البت جنيها (فقط جنيها) وذلك مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.

ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا لما يتم إقراره من لجنة ثلاثية مشكلة من المالك والاستشاري والمقاول مع تحديد أسعار الأعمال الإضافية.

ج. يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بواقع مستخلصات شهرية معتمدة من الاستشاري وذلك خلال أسبوع من تقديمها ويتم الصرف بنسبة ٩٥% من حجم الأعمال المنفذة .

د. يستقطع نسبة ٥% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند الاستلام الابتدائي مقابل خطاب ضمان نهائي لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.

هـ. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية المقررة علي الأعمال.

و. يلتزم الطرف الأول بسداد نسبة ضريبة المبيعات علي الأعمال المنفذة.

ز. يتم استقطاع الدمغات الحكومية من واقع المستخلصات المقدمة.

ح. تصرف التشوينات بنسبة ٧٥% من قيمة المواد الموردة بشرط تقديم الفواتير المؤيدة لذلك وإذا لم يقدم المقاول الفواتير المطلوبة يتم تحديد أسعار التشوينات من اللجنة الثلاثية المكونة من الاستشاري والمالك والمقاول.

ط.. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تاريخ الترسية يتم المحاسبة عليها طبقا لمعدلات الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلك وتعتمد من اللجنة الثلاثية من خلال مستخلصات الأعمال.

ي. إذا توافر لدي الطرف الأول تدفق نقدي فلا مانع من صرف دفعة مقدمة لا تزيد عن ١٠% (عشرة في المائة) من قيمة أعمال المرحلة المتفق عليها مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة.

رابعا:

التزامات الطرف الثاني:-

١ - العمالة:

أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلى العملية وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.

ب. يكون الطرف الثاني مسئولاً عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول - في كل حالة - عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك.

ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقاً لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.

٢ - التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة) :

أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابياً من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.

ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقاً للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقاً للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.

ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقاً للأصول الفنية الصناعية وطبقاً لما جاء بمستندات العقد.

٣ - علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال:

أ. أن يراعي تماماً سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقوا في الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنب هؤلاء الأشخاص المخاطر.

ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضرورياً أو طلبته أي سلطة قائمة قانوناً للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.

ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخرى تنشأ عن طريقة التشغيل.

د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لا قدر الله يكون مسئولاً وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك .

خامساً:

التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:-

١ - للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك وإذا ترتبت زيادة في الأسعار نتيجة

هذه التعديلات يحق للطرف الثانى المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثلاثية.

٢ - للطرف الأول الحق فى التعديل فى الكميات سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمنى والمالى بين الطرفين.

سادسا:

التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:-

-لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن العقد أو جزء منه عدا الأعمال التخصيصية المتعلقة به فلا يجوز إسنادها إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثانى مسئولا مسؤولة تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال التخصيصية.

سابعا:

تنسيق الأعمال بالموقع :-

-يلتزم الطرف الثانى بالعمل طبقا للجدول الزمنى والمقدم منه المعتمد من المالك والاستشاري.

-يقر الطرف الثانى بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.

-يلتزم الطرف الثانى بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.

-يحق للطرف الأول التفيتش على الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التى تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.

-يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.

-على الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثانى بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلى موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.

-على الطرف الثانى تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.

-يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

ثامنا:

مدة سريان العقد:-

-يتم تسليم الموقع إلى المقاول على الطبيعة خلال مدة شهر من تاريخ صدور التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء

-يلتزم الطرف الثانى بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما ابتدائيا فى مدة

أقصاها شهرا (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.
-يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور عام من التسليم
الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال
المسلمة ابتدائيا ومرحليا.

-أية تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبوع من اعتماد
الاستشاري تضاف مدة التأخير لصرف المستحقات إلى مدة الأعمال.
يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:-

أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية.
ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني وفقا لجدول
التمويل من الطرف الأول.

ج. عدم صرف مستحقات الطرف الثاني مع احتساب فوائد بنكيه علي فرق
مستخلصين متتاليين.

د. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعدار
إذا أقرها الاستشاري.
تاسعا:

فسخ العقد أو سحب الأعمال:-

أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة ١٥ يوما متصلة
أو ٣٠ يوما منفصلة دون إذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج
الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها
الاستشاري.

ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بأي من
التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره
بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر
عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.
عاشرًا:

غرامة التأخير والتعويضات:-

١ - إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في
المدد المحددة جاز للطرف الأول إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم
الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه
عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب
مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن
أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون الغرامة بالنسب
الآتية:-

١% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
-يضاف إليها ١.٥% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.

-يضاف إليها ٢% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
-يضاف إليها ٢.٥% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
-يضاف إليها ٣% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة ١٠% وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد. أما إذا رأى الاستشاري أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فتحتسب الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
٢ - في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقاً للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح نهو المشروع قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لنهو المشروع بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.

الحادي عشر:

المراسلات:

يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلاً مختاراً له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم على العنوان المبين بالعقد.

الثاني عشر:

أولوية المستندات:

عند الاختلاف في تفسير العقد تكون المستندات المذكورة بالبند الثاني من الشروط العامة والأولوية التالية:-

١- التعاقد. ٢- الشروط والمواصفات. ٣- الرسومات المعتمدة. ٤- محاضر الاجتماعات.

ويتم اللجوء إلى الاجتماعات بين المالك والاستشاري والمقاول لحل أية نزاع وبكافة الطرق الودية مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء.
تختص المحاكم الواقع في دائرتها المشروع بنظر أية نزاع قد ينشأ (لا قدر الله) عن هذا العقد.

الثالث عشر:

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ نسخة عند الاستشاري.

الطرف الثاني

الطرف الأول

٤١ - عقد مقاوله من الباطن

انه في يوم الموافق.....

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

(١) السيد / الجنسيه مقيم

برقم قسم

محافظه بطاقة عائلية رقم سجل

مدني ويشار له فيما بعد بالمقاول الأصلي "

(طرف أول)

(٢) السيد / الجنسيه مقيم

برقم قسم محافظه يحمل بطاقة

عائلية رقم سجل مدني..... ويشار له فيما بعد بالمقاول الباطن

(طرف ثانى)

البند الأول

يقر الطرف الثانى - المقاول من الباطن بأنه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما

بين الطرف الأول -المقاول الاصلى - و بين السيد / و

المتعلق و قد أحاط ببنوده أحاطه تامة ، كما قام بمعاينة و

انه قبل أبرام هذا العقد على هذا الأساس .

البند الثانى

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه

بدون اى تحفظ مراعىا فى ذلك الأصول الفنية المتعارف عليها . و على الطرف

الأول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد و إلا كان للطرف الثانى الرجوع

عليه بتعويض عن الأضرار التى أصابته بسبب عدم تنفيذه .

البند الثالث

ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل و بضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف

الثانى بتسليم الطرف الأول له ، أما إخلال الطرف الثانى بالتزامات الاخرى

فلا تنقضى بالتسليم و يكون للطرف الأول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى.

البند الرابع

يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات والمهمات اللازمة لإنجاز العمل دون ان

يطلب الي الطرف الأول إحضار شئ منها .

البند الخامس

يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى و عماله ، و يلتزم بالتأمين على من لم

يسبق التأمين عليه منهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ، و يكون مسئولا عنهم

وفقا لأحكام مسئوليته المتبوع عن أعمال تابعه

البند السادس:

تنتقل الحراسة إلى الطرف الثانى فور تسلمه العمل و يكون وحده المسئول عن كافة الأضرار التى يسببها للغير وفقا للأحكام المقررة فى شأن هذه المسئولية .

البند السابع:

يظل الطرف الأول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها
بالبند من العقد الاصلى و المتعلقة بأعمال البناء . أما إشغالات
الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها و عليه استصدار التراخيص
اللازمة لها .

البند الثامن

ابرم هذا العقد لقاء اجر جزا في قدره فقط جنيها يدفع منه
مبلغ فقط جنيها فور التوقيع على العقد ، و مبلغ
فقط جنيها فى و مبلغ فقط جنيها
فى و الباقي بعد التسليم .

البند التاسع

إذا اخل الطرف الأول بالتزاماته المحددة بالبند السابق ، كان للطرف الثانى بعد
انذار الطرف الأول فى العقد الاصلى - رب العمل - الرجوع بدعوى مباشرة بما
يكون مدينا به للطرف الأول .

البند العاشر

“اختياري في حاله بقاء جزء من الأجر بعد تسليم العمل”

يقر الطرف الأول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقي من أجره و
قدره فقط جنيها فى موعد غايته وهو موعد
حلول القسط المستحق على رب العمل ، و للطرف الثانى توقيع الحجز على هذا
القسط تحت يد الأخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمه القسط

البند الحادى عشر

على الطرف الأول تسلم العمل فور إخطار الطرف الثانى له بذلك و إلا كان
للأخير إنذاره بالاستلام ، و فى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق
بالضمان كما تنقل تبعة الهلاك إلى الطرف الأول ما لم يرجع عدم التسليم إلى
بمخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .

البند الثانى عشر

تختص محاكم بنظر ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد
و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطننا مختارا له هذا الصدد .

البند الثالث عشر

حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(طرف ثانى)
التوقيع

(طرف أول)
التوقيع

٤٢ - عقد شركة توصية بسيطة

أنه فى يوم ----- الموافق -----

تم تحرير هذا العقد بين كل من :-

أولاً : السيد / (الجنسية)

والمقيم (طرف أول - شريك متضامن)

ثانياً : السيد / (الجنسية)

والمقيم (طرف ثان - شريك متضامن)

ثالثاً : السيد / (الجنسية)

والمقيم (طرف ثالث - شريك موصى)

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :

أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم اسم الشركة والسمة التجارية لها

ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم بشارع قسم محافظة

رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ فقط : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :

حصة الشريك الأول جنيهاً مصرياً .

حصة الشريك الثانى جنيهاً مصرياً .

حصة الشريك الثالث جنيهاً مصرياً .

(يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة

فى رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية)

خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة

أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو

بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة

أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو

منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة

وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها

عن جنيهاً ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة

أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرفو..... مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة في أول .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر في إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة في حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بنائب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها ١٠% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ ٥٠% من رأس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .

عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .

حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .

ثاني عشر : حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، وفي حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

ثالث عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص:

أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .

ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .

ج - وفي حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة ، انحلت الشركة حتماً ، وتعين دخولها فوراً في دور التصفية باتفاق الورثة مع

باقي الشركاء على تعيين مصف ، فإن اختلفوا في ذلك قامت المحكمة المختصة بذلك بتحديدده ، أما إذا توفى الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن يحل ورثته محله وأن ينبوا عنهم واحد لتمثيلهم .
(إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم)

خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفى وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفى .

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /..... المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .

سابع عشر : تختص محاكم ----- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .

سابع عشر : تحرر هذا العقد من بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

١- ٢- ٣-

٤٣ - نموذج لملخص عقد شركة توصية بسيطة

أولاً : بموجب عقد محرر فى يوم الموافق .. / .. / ... تكونت شركة
توصية بسيطة فيما بين : ١- الاسم / الجنسية / إثبات الشخصية/ محل إقامته
(كما هو مدون بالعقد) ... (طرف أول متضامن)
٢- الاسم / الجنسية / إثبات الشخصية / محل إقامته ... (طرف ثان شريك
متضامن)

٣- شريك موصى مذكور بالعقد (لا تذكر فى التلخيص او النشرة اسماء الشركاء
الموصين ويكتفى بالنص على وجود شركاء موصين مذكورين بالعقد).

ثانياً : عنوان الشركة وشركاه (تذكر السمة التجارية إن
وجدت)

ثالثاً : غرض الشركة

رابعاً : مركز الشركة

خامساً : رأس مال الشركة

سادساً : مدة الشركة سنه تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة
للتجديد لمدد مماثلة ما لم يحصل تنبيه كما هو موضح بالعقد .

سابعاً : الإدارة وحق التوقيع : لكل من مجتمعين أو منفردين .

٤٤ - عقد شركة تضامن

أنه في يوم ----- الموافق -----

تم تحرير هذا العقد بين كل من :-

أولاً : السيد / (الجنسية)

والمقيم (طرف أول - شريك متضامن)

ثانياً : السيد / (الجنسية)

والمقيم (طرف ثان - شريك متضامن)

ثالثاً : السيد / (الجنسية)

والمقيم (طرف ثالث - شريك متضامن)

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة

تضامن فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :

أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم

الشركة والسمة التجارية لها

ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم بشارع

قسم محافظة

رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ فقط : تم دفعه من جميع الشركاء

وحصة كل شريك على النحو الآتي :

حصة الشريك الأول جنيهاً مصرياً .

حصة الشريك الثاني جنيهاً مصرياً .

حصة الشريك الثالث جنيهاً مصرياً .

(يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع

عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة

في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية)

خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة

أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو

بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة

أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو

منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة

وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها

عن جنيهاً ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة

أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرفو..... مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة في أول .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر في إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة في حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بنائب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها ١٠% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ ٥٠% من رأس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .

عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .

حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .

ثاني عشر : حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، وفي حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

ثالث عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص:

أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .

ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .

ج - وفي حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا تتحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأثرية ، أما غير القاصر

فيكون متضامناً مطلقاً ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .
(إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم)

خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفى وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفى .

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ / المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .

سابع عشر : تختص محاكم ----- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .

سابع عشر : تحرر هذا العقد من بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

١- ٢- ٣-

٤٥ - ملخص عقد التأسيس شركة تضامن

تكونت شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ ----- بين كل

من :-

١-

٢-

٣-

برأسمال قدره ----- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ---

----- ومركزها الرئيسي ----- ، ومدتها -----

تبدأ من ----- وتنتهي في ----- ، وللشريكين الأول والثاني

الحق في إدارة الشركة والتوقيع مجتمعين أو منفردين .

الشركاء

١- ٢- ٣-

٤٦ - عقد تأسيس شركة -----

شركة ذات مسئولية محدودة

أسماء الشركاء :

- ١- ----- طرف أول
- ٢- ----- طرف ثاني

أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً للشروط التالية :-

أولاً : أسم الشركة

شركة ----- (شركة ذات مسئولية محدودة)

ثانياً : أغراض الشركة

إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة

- ١- استيراد وتصدير وبيع وشراء وتأجير وصيانة المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة والأدوات الكهربائية والميكانيكية وجميع الخردوات .
 - ٢- تأثيث وتجهيز المساكن والفنادق والخدمات اللازمة لذلك .
 - ٣- المستلزمات المنزلية.
 - ٤- معدات المطابخ وتجهيز المطاعم .
 - ٥- الاستثمارات العقارية - بيع - شراء - تأجير
- وتزاوّل الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
- ثالثاً : الاندماج مع الغير :-

يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .

رابعاً : المركز الرئيسي للشركة

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة ----- ، وللشركة الحق في افتتاح فروع لها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .

خامساً : مدة الشركة

تأسست الشركة (لمدة ----- سنوات ميلادية) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون ذلك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه .

سادساً : رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (-----) فقط ----- مقسمة إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة ----- تم توزيعها على الشركاء كالآتي :

الشركاء	عدد الحصص	قيمة الحصة	الإجمالي
الإجمالي			

وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع على هذا العقد .

(في حالة وجود حصص عينة يضاف وقدم قدم الطرف ----- حصة عينية هي ----- وتؤول ملكية هذه الحصة إلى الشركة من تاريخ التوقيع على العقد وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق الشركاء على تقدير الحصينة العينية بمبلغ ----- وهم مسئولين في عن هذا التقدير) .

سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال

يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، وباستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل كما يجوز بموافقة الشركاء تخفيض رأس مال الشركة بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً وفقاً للأوضاع التالية :-

أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً .
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز للشركاء إجراء التخفيض .

ثامناً : الحصص

الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير عوض إلا

بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون .

تاسعاً : سجل الحصص

تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :-

١- اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز

السفر .

٢-

عدد الحصص وقيمتها التي يملكها في رأس المال .

٣-

عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف (بيع - شراء - ميراث - هبة - إلى غير ذلك من التصرفات)

٤-

اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما .

٥-

تاريخ التصرف في الحصص .

٦-

مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء

التصرف وقيمتها .

ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً متسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به .

عاشرأ : إدارة الشركة

أ- يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جمعية الشركاء من بين الشركاء أو من غيرهم بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصلاحياته ومكافأته ومدة تعينه .

ب- يجوز لجمعية الشركاء عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .

حادي عشر : جمعية الشركاء

تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه .

ثاني عشر : قرارات الشركاء

تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد

الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاً خاصاً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة .

ثالث عشر : مراقبي الحسابات

يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية .

رابع عشر : السنة المالية

- أ- تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في ---- من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً .
- ب- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .

خامس عشر : توزيع الأرباح والخسائر

توزع الأرباح النسوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :-

أ- تجنب نسبة قدرها ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .

ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطي آخر أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .

ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق

المنصوص عليها في القانون ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدمة أو حلها أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .

سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الآتي :-

- ١- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير .
- ٢- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون .

ثامن عشر : الاخطارات

توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة (الثامنة) من هذا العقد .

تاسع عشر : أحكام عامة

- ١- تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول .
- ٢- كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .

عشرون : نسخ العقد

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا وقد فوض الشركاء الأستاذ / ----- المحامي أو من يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم انفاقها في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .

والله الموفق ،،،

الشركاء

الشريك الأول :

الشريك الثاني :

التوقيع :

التوقيع :

٤٧ - عقد شركة محاصة

أنه فى يوم الموافق

تم تحرير هذا العقد بين كل من

١ - السيد/ الجنسية مواليد مهنته

مقيم يحمل بطاقة سجل مدنى صادر فى

"طرف أول"

٢ - السيد/ الجنسية مواليد مهنته

مقيم يحمل بطاقة سجل مدنى صادر فى

"طرف ثان"

تمهيد

لما كان الطرف الأول يملك من الخبرات والوقت للقيام

ولما كان الطرف الثانى يستأجر محل الكائن

ولما كان الطرفان بكامل أهليتهما وإرادتهما الحرة قد تقابلت إرادتهما على أن

يكونا فيما بينهما شركة محاصة لإدارة جميع عمليات طباعة الديجيتال وما

يستتبعها من أعمال.

فقد تلاقت إرادتهما وأفرغاهما فى بنود هذا العقد على النحو التالى :

"البند الأول"

(غرض و رأسمال الشركة)

اتفق الطرفان على أن ينشأ شركة محاصة فيما بينهما غرضها برأس مال

قدره دفع بالتساوي من أطراف العقد ودفع الطرف الثانى

للطرف الأول حصته كاملة متمثلة فى وله اتخاذ ما يلزم لتحقيق غرض الشركة .

"البند الثانى"

(مقر الشركة)

مقر الشركة محل رقم الكائن

"البند الثالث"

(الإدارة)

اتفق الطرفان على أن يكون الطرف الأول هو المسئول عن إدارة وتسويق وبيع

وتجهيز كافة الطلبات وأن يكون هو المدير المسئول أمام كافة الجهات سواء

خاصه أو حكومية كما له (الطرف الأول) الحق فى تأسيس منشأه فرديه باسمه

حتى يتمكن من الدخول باسمها فى كافة المناقصات والمزايدات الحكومية

والخاصة على أن يتم توفير كافة المستلزمات والموارد الخاصة بكل عملية منها بالتساوي بين الطرفين.

"البند الرابع"

(طريقة المحاسبة)

يتم المحاسبة بين الطرفين (الشركاء) عن كل عملية يتم تنفيذها من الأعمال الداخلة فى الغرض من إنشاء الشركة وتوزع الأرباح والخسائر بينهم بالتساوي.

"البند الخامس"

تنتهى الشركة بمجرد الانتهاء من سائر العمليات المقرر قيامها بها أو بالفسخ بإخطار أحد الأطراف الطرف الآخر بخطاب موصى عليه برغبته فى الانفصال أو عند وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته .

وفى حالة انتهاء عقد الشركة لأحد الأسباب المبينة بالبند السابق يتم تصفية العمليات التى تمت فعلا وتوزع أرباحها وخسائرهما بالتساوي بين جميع الأطراف.

"البند السادس"

يلتزم الطرفان بأداء الضرائب التى تستحق عن عمليات الشركة واشتراكات هيئة التأمينات الاجتماعية عن العاملين بهذه العمليات وذلك بالتساوي فيما بينهما.

"البند السابع"

تختص محكمة بجميع درجاتها بالنظر فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد لا قدر الله.

"البند الثامن"

تحرر هذا العقد من نسختان بيد كل طرف نسخته للعمل بموجبها.

الطرف الثانى

الطرف الأول

٤٨ - عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

انه في يوم الموافق
 أبرم هذا العقد بمدينة بين كل من :
 (١) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع قسم
 محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدني و عنوان محل
 العمل " طرف أول "
 (٢) السيد / الجنسية مقيم برقم شارع
 قسم محافظة بطاقة عائلية رقم سجل مدني و
 عنوان محل العمل " طرف ثاني "
 يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاهما على ما يلي :
 "البند الأول"

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها مترا مربعا
 كائنة وحدها من الناحية البحرية و القبلىة و
 الشرقية و الغربية بالمكلفة رقم باسم
 "البند الثاني"

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض و تنازل عن حق الانتفاع
 المتعلق بها إلى الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا
 العقد و تنتهي في على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله
 الطرف الثاني ، فان حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .
 "البند الثالث"

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال من تاريخ
 هذا العقد ، و إلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام
 الطرف الأول بدفع تعويض قدره فقط جنبيها عن كل يوم تأخير ، و
 قد روعي في تقديره الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب
 ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ
 المحدد للتسليم .

"البند الرابع"

يجب أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .

"البند الخامس"

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سريان العقد و
 يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على
 أن يقوم الطرف الثاني بالمبادرة بإخطار بذلك .

"البند السادس"

يقر الطرف الثاني انه عاين الأرض و أجرى بها الاختبارات و الحسابات التي
 يتطلبها الغرض من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أي عيب بها و قبل إبرام

هذا العقد على هذا الأساس . و ليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات و لو كانت جسيمة .

"البند السابع"

على الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .

"البند الثامن"

تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته يدفع مبلغ فقط جنيه للطرف الأول ، و قد قبض الأخير منه مبلغ فقط جنيه على أن يتم الوفاء بالباقي عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري .

"البند التاسع"

يجب أن يتم التوقيع على العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من اليوم و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

"البند العاشر"

إذا اعد الطرف الأول مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي خلال الأجل المشار إليه بالبند السابق و اخل الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذرا أو أى إجراء آخر ، و استحق الطرف الأول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالأرض بالكيفية التي يراها ، و له إجراء كافة الأعمال و إقامة كافة المنشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها ، و عموما له الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضه .

"البند الثاني عشر"

يصبح الطرف الثاني مسئولا عن الأرض و ما يجرى بها فور استلامه لها و عليه الالتزام بالقوانين و اللوائح في انتفاعه بها و يكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من منشآت و ذلك وفقا لأحكام المسؤولية الشئبية .

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين ، بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

"البند الرابع عشر"

إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له ، تصبح جميع المنشآت التي أقامها الطرف الثاني بالعين مملوكة للطرف الأول دون أن يلتزم الأخير بدفع أية مبالغ مقابل هذا التملك و قد روعي ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .

أما أن رجوع الانتهاء إلى تصفية الشخص المعنوي و تم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء . تملك الطرف الأول جميع المنشآت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل

المدة الباقية من الأجل ، فان لم يتمكن من ذلك ، بيعت الأرض بما عليها و في جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المنشآت و مداومة صيانتها و أن تسلم بالحالة التي تكون عليها مع الاستعمال المعتاد .

"البند الخامس عشر"

تختص محاكم بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطننا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند السادس عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

"الطرف الأول"

"الطرف الثاني"

٤٩ - نموذج لعقد إيجار محل تجارى بكامل أدواته ومعداته و منقولاته (إيجار بالجدك)

محرر بتاريخ ... / ... / ... بين كل من:

السيد / المقيم (طرف أول مؤجر)

السيد / المقيم (طرف ثان مستأجر)

بعد أن أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلي:
أولاً : بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
(يذكر اسم المحل) بكامل أدواته و منقولاته الكائن بالعقار رقم.....
ثانياً : مدة الإيجار:

مدة هذا الإيجار تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة
أخرى مماثلة ، ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد
محضر قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ على الأقل . هذا ويلزم
بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد
والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التي كانت
عليها وقت التعاقد.

ثالثاً : القيمة الإيجارية:

اتفق الطرفان بأن القيمة الإيجارية هي جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر
بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول.

رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف
الثانى.

خامساً : التنازل والتأجير من الباطن:

لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو
جزء منه أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر ، يحق
للطرف الأول فسخ هذا العقد.

سادساً : الإخلاء قبل الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى في ترك المكان قبل انتهاء
المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية.
سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير
في النشاط المعد لتلك الإجارة.

ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق
للأدوات والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين.

تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة
المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما
يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدانها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة.

عاشرأ : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون

تنبيه أو إنذار.

حادي عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة
هى المختصة.

ثاني عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت
اللزوم.

طرف أول / مؤجر طرف ثانى / مستأجر

٥٠ - صيغة عقد إيجار أو مزرعة أطيان

أنه فى يوم الموافق // تم الاتفاق بين كل من:
 أولاً: السيد/..... ومهنته وجنسيته..... ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم
 صادر من..... والمقيم.....
 (طرف أول مؤجر)
 ثانياً: السيد /..... ومهنته..... وجنسيته..... ويحمل بطاقة/ جواز سفر
 رقم..... صادر من..... والمقيم.....
 (طرف ثانى مستأجر)
 بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقنا على ما
 يلى:

البند الأول

استأجر الطرف الثانى من الطرف الأول لقانون الإصلاح الزراعى الأرض
 الزراعية (أطيان) و الكائنة ناحية..... مركز..... محافظة..... الحوض رقم
 والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها الأربعة هى :

الحد الشرقى:

الحد الغربى:

الحد البحرى:

الحد القبلى:

البند الثانى

اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية للأرض الزراعية موضوع هذا العقد مبلغ
 وقدره..... جنيه سنوياً تدفع مقدماً فى أول شهر من كل عام وهذه
 الأجرة قابله للتعديل فى حاله تعديل ربط الضريبة.

البند الثالث

مدته الأجاره خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد الحاصل فى // و
 تنتهى فى // قابله للتجديد لمدد آخر مماثلة ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين
 للطرف الآخر بعدم رغبته فى التجديد وذلك قبل انتهاء مدته الإيجاره بشهرين على
 الأقل وذلك بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بإذار رسمى الغرض
 من الإيجار زارعه الأرض المؤجر بالمحاصيل الزراعية الرئيسة ولا يشمل
 الإيجار أياه أدوات أو منقولات أو مواشى.

البند الخامس

اتفق الطرفان على أن عوائد الأطيان تكون على الطرف الأول أما الضرائب
 الإضافية و باقى الملحقات يلتزم بها الطرف الثانى.

البند السادس

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيهه أو إنذار فى حاله تخلف الطرف الثانى (المستأجر) عن سداد القيمة الايجاريه فى ميعاد استحقاقها ويح للمؤجر دخول الأرض الزراعية المؤجرة وإجبار المستأجر على تركها فورا ومنعه من الدخول فى العين إذ يعتبر عقد الإيجار مفسوخا.

البند السابع

يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض المؤجرة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنها صالحة للغرض الذى من أجله أجرت ولا يحق له الإدعاء أثناء مدة الإجارة بوجود أراضى بور أو عجز فى المساحة. ويقر الطرف الثانى باستلامه الأرض المؤجرة.

البند الثامن

يضمن الطرف الأول للطرف الثانى التعرض القانونى من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى التعرض القانونى من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى بإخطاره بها فى الوقت المناسب.

البند التاسع

يتعهد الطر الثانى بالانتفاع بالأرض طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها أو التى تصدر مستقبلا ولا يجوز له الاستغلال الأرض المؤجرة فى أغراض غير الأغراض المذكورة بهذا العقد ولا يجوز له تحويلها إلى حديقة ولا يجوز له تجريفها أو استغلالها فى غير أعمال الزراعة.

البند العاشر

يتعهد الطرف الثانى بالمحافظة على الأرض المؤجرة وأن يبذل العناية اللازمة للمحافظة عليها براعيها كما يراعى الشخص ماله الخاص .

البند الحادى عشر

لا يجوز للطرف الثانى تأجير الأرض الزراعية محل هذا العقد من الباطن أو التنازل عنها أو عن جزء منها وفى حاله مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيهه أو إنذار.

البند الثانى عشر

إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر قبل انتهاء المدة المتفق عليها بهذا العقد أو استحتمال عليه الانتفاع بها لاي سبب من الأسباب يلتزم بدفع القيمة الإيجارية عن السنة التى يتم فيها ترك المكان.

البند الثالث عشر

يقر الطرف الثانى بأنه مسئول عن كل حريق يحدث بالأرض الزراعية موضوع هذا العقد أيا كانت أسباب الحريق. كما يقر بأنه مسئول عن تحمل أى خسائر

القانون المدني المصري قانون الإصدار مادة ١ يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٣ والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في ٢٨ يونيو سنة ١٨٧٥ ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون مادة ٢ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من ٥١ أكتوبر سنة ١٩٤٩. نأمر بأن يصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر القبة في ٩ رمضان سنة ١٣٦٧ ١٦ يوليو سنة ١٩٤٨ نصوص القانون المدني باب تمهيدي أحكام عامة	
--	--

SECTION I Laws and their Applications	الفصل الأول القانون وتطبيقه
1. Laws and Rights	١ - القانون والحق
Article 1 Provisions of laws govern all matters to which these provisions apply in letter or spirit. In the absence of a provision of a law that is applicable, the Judge will decide according to custom and in the absence of custom in accordance with the principles of Moslem Law. In the absence of such principles, the Judge will apply the principles of natural justice and the rules of equity.	مادة (١) (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. (٢) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
Article 2 A provision of a law can only be repealed by a subsequent law expressly providing for such repeal, or containing a provision inconsistent with a provision of the former law or regulating anew a matter previously regulated by a former law.	مادة (٢) لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
Article 3 Periods of limitation will be calculated according to the Gregorian calendar, unless expressly provided otherwise by a law.	مادة (٣) تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.
Article 4 A person legitimately exercises his rights is not responsible for prejudice resulting thereby.	مادة (٤) من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
Article 5 The exercise of a right is considered unlawful in the following cases: a) if the sole aim thereof is to harm another person; b) if the benefit it is desired to realize is out of proportion to the harm caused thereby to another person; c) if the benefit it is desired to realize is unlawful.	مادة (٥) يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2. The Application of Laws Conflicts of law as to time:	٢ - تطبيق القانون تنازع القوانين من حيث الزمان
Article 6 Legislative provisions as regards the legal capacity of a person are applicable to all persons who fulfill the conditions embodied in such provisions.	مادة (٦) (١) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

When a person, who was deemed to possess legal capacity in accordance with the provisions of a former law, becomes legally incapable in accordance with the provisions of a new law, such legal incapacity does not affect the validity of acts previously done by him.	(٢) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
Article 7 New legislative provisions as regards prescription apply from such time as they come into force in all cases in which the period of prescription has not been completed. Former legislative provisions however, apply as regards the date of commencement of prescription, its suspension and its interruption in respect of the period prior to the application of the provisions of the new law.	مادة (٧) (١) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل. (٢) علي أن النصوص القديمة هي التي تسري علي المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة علي العمل بالنصوص الجديدة.
Article 8 When the new law provides for a period of prescription shorter than the period provided for in the former law, the new period will apply from the date the new law came into force, even if the old period of prescription has already commenced to run. If, however, the remaining period still to run under the former law is shorter than that fixed by the new law, the prescription shall be completed upon the expiry of such remaining period.	مادة (٨) (١) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. (٢) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
Article 9 Proof established in advance is governed by provisions of the law in force at the time when the proof was established or at the time when such proof should have been established.	مادة (٩) تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده .
Conflicts of law as to place:	تنازع القوانين من حيث المكان
Article 10 Egyptian law will rule to determine the nature of a legal relationship in order to ascertain the law applicable in the event of a conflict between various laws in any particular suit.	مادة (١٠) القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
Article 11 The status and the legal capacity of persons are governed by the law of the country to which they belong by reason of their nationality. If, however, in a transaction of a pecuniary nature, concluded and having effect in Egypt, one of the parties is a foreigner without legal capacity and such lack of capacity is due to a reason that is not apparent and which cannot be easily detected by the other party, this reason has no effect on his legal capacity. The legal status of foreign juristic persons such as companies, associations, foundations, or others, is subject to the law of the State in whose territory such juristic persons have established their actual principal seat of management. If, however, a juristic person carries on its principal activities in Egypt, Egyptian law will be applied.	مادة (١١) (١) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته. (٢) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري.
Article 12 The fundamental conditions relating to the validity of marriage are governed by the (national) law of each of the two spouses.	مادة (١٢) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.

Article 13 The effects of marriage, including its effects upon the property of the spouses, are regulated by the law of the country to which the husband belongs at the time of conclusion of the marriage. Repudiation of marriage is governed by the law of the country to which the husband belongs at the time of repudiation, whereas divorce and separation are governed by the law of the country to which the husband belongs at the time of the commencement of the legal proceedings.	مادة (١٣) (١) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج' بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال. (٢) أما الطلاق' ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
Article 14 If, in the cases provided for in the two preceding articles one of the two spouses is an Egyptian at the time of the conclusion of the marriage, Egyptian law alone shall apply except as regards the legal capacity to marry.	مادة (١٤) في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج' يسري القانون المصري وحده، فيها علي شرط الأهلية للزواج.
Article 15 Obligations as regards payment of alimony to relatives are governed by the (national) law of the person liable for such payment.	مادة (١٥) يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
Article 16 The (national) law of a person who should be protected shall apply in respect of all fundamental matters relating to natural and legal guardianship, receivership, and other forms of protection of persons without legal capacity and of absent persons.	مادة (١٦) تسري علي المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين، قانون الشخص التي تجب حمايته.
Article 17 Inheritances, wills and other dispositions taking effect after death are governed by the (national) law of the decedent, the testator or the person disposing of property at death. The form of a will, however, is governed by the (national) law of testator at the time the will is made, or by the law of the country in which the will is made. The same principles apply to the form of other dispositions taking effect after death.	مادة (١٧) (١) يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت موته. (٢) ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
Article 18 Possession, ownership and other real rights are regulated, as regards immovables, by the law of the place in which the immovable is situate, and as regards movables, by the law of the place where the movable was situate at the time when the event occurred which resulted in the acquisition or loss of possession, ownership or other real rights.	مادة (١٨) يسري علي الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلي المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
Article 19 Contractual Obligations are governed by the law of the domicile when such domicile is common to the contracting parties, and in the absence of a common domicile by the law of the place where the contract was concluded. These provisions are applicable unless the parties agree, or the circumstances indicate that it is intended to apply another law. Contracts relating to immovables, however, are governed by the law of the place in which the immovable is situate.	مادة (١٩) (١) يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطناً سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه. (٢) علي أن قانون موقع العقار هو الذي يسري علي العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
Article 20 Contracts between living persons are governed as regards their form by the law of the country in which the	مادة (٢٠) العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية، كما يجوز

contracts are concluded. They may also be governed by the law regulating the basic provisions of a contract, by the law of the domicile of the parties or by their common national law.	أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
Article 21 Non-contractual obligations are governed by the law of the State in whose territory the act that gave rise to the obligation took place. When, however, the obligation arises from a tort, the provisions of the preceding paragraph shall not apply to an act which occurred abroad and which, although considered unlawful in accordance with the law of the country in which the act occurred, is considered lawful in Egypt.	مادة (٢١) (١) يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. (٢) علي أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
Article 22 Principles of competence of courts and all questions of procedure are governed by the law of the country in which the action is brought, or in which the proceedings are taken.	مادة (٢٢) يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
Article 23 The provisions of the preceding articles only apply when no provisions to the contrary are included in a special law or in an International Convention in force in Egypt.	مادة (٢٣) لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص علي خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
Article 24 The principles of private international law apply in the case of a conflict of laws for which no provision is made in the preceding articles.	مادة (٢٤) تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص
Article 25 In the case of a person of unknown nationality or of a person of plural nationality the law to be applied will be decided by the Judge. Egyptian law shall apply, however, if a person is deemed in Egypt to be of an Egyptian nationality and is at the same time deemed by one or more foreign states to be a national of that or those states.	مادة (٢٥) (١) يعين القاضي الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. (٢) علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.
Article 26 When, in accordance with the preceding provisions, it appears that the law to be applied is the law of a state in which several legal systems exist, the law applicable shall be determined by the internal law of that state.	مادة (٢٦) متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
Article 27 In the cases where a foreign law is applicable only the internal provisions of such foreign law shall apply to the exclusion of provisions relating to private international law.	مادة (٢٧) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
Article 28 The provisions of a foreign law applicable by virtue of the preceding articles shall not be applied if these provisions are contrary to public policy or to morality in Egypt.	مادة (٢٨) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.
SECTION II Persons	الفصل الثاني الأشخاص
1. Individuals	١ - الشخص الطبيعي
Article 29 Legal personality commences from the time a child is born alive and ends at death. The law, however, determines the rights of a child en ventre de sa mere.	مادة (٢٩) (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته. (٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

Article 30 Birth and death are established by means of official registers specially kept for this purpose. In the absence of such proof, or if the inaccuracy of the entries in these registers is established, proof may be established by any other means.	مادة (٣٠) (١) تثبت الولادة والوفاء بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. (٢) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
Article 31 Registers of and declarations connected with births and deaths are regulated by a special law.	مادة (٣١) دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.
Article 32 Missing person and absent persons are subject to provisions contained in special laws; in the absence of such special laws, Moslem law will be applied.	مادة (٣٢) يسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
Article 33 Egyptian nationality is governed by a special law.	مادة (٣٣) الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
Article 34 The family of a person is composed of his relatives. Persons having a common ascendant are deemed to be relatives.	مادة (٣٤) (١) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرياه. (٢) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
Article 35 Direct lineal relationship is the relationship existing between ascendants and descendants. Collateral relationship is the relationship existing between persons who have a common ascendant without one of them being a descendant of the other.	مادة (٣٥) (١) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. (٢) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
Article 36 The degree of relationship will be calculated, as regards direct lineal relationship, by ascending to the common ancestor and counting each relative excluding the common ancestor. The degree of relationship will be calculated, as regards collateral relationship by ascending from the descendant to the common ancestor, then descending to the other descendant. Each relative, excluding the common ancestor counts for one degree.	مادة (٣٦) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعدد حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
Article 37 The relatives of either of the two spouses are deemed to be relatives of the other spouse, in the same line and of the same degree.	مادة (٣٧) أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
Article 38 Every person must have a first name and a family name. The family name of a person is bestowed upon his children.	مادة (٣٨) يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.
Article 39 Acquisition and change of family name will be governed by special legislation.	مادة (٣٩) ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
Article 40 A domicile is the place where a person habitually resides. A person may have more than one domicile at the same time, as he may have none.	مادة (٤٠) (١) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. (٢) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
Article 41 The place where a person exercises a trade or profession is considered as his domicile as regards matters carried on in connection with such trade or profession.	مادة (٤١) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
Article 42 The domicile of a minor, a person under legal disability, a	مادة (٤٢) (١) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب

missing person or an absent person will be the domicile of his legal representative. A minor who has attained eighteen years and a person in a similar legal position shall nevertheless have his special domicile in respect of acts he is capable of performing in accordance with the law.	عن هؤلاء قانوناً. (٢) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
Article 43 A special domicile may be elected for the performance of a specific legal act. The election of domicile must be evidenced by writing. A domicile elected for the performance of a legal act shall be deemed to be the domicile in so far as all matters relating to such act are concerned, including the procedure for enforcement by legal means unless the election of domicile is expressly limited to certain special acts, excluding others.	مادة (٤٣) (١) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. (٢) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. (٣) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
Article 44 All persons attaining majority in possession of their mental faculties and not under legal disability, have full legal capacity to exercise their civil rights. The majority of a person is fixed at twenty one years completed in accordance with the Gregorian calendar.	مادة (٤٤) (١) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. (٢) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
Article 45 A person devoid of discretion, owing to youth, feeble mindedness or insanity is incapable of exercising his civil rights. A person who has not attained the age of seven is considered devoid of discretion.	مادة (٤٥) (١) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقده التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. (٢) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
Article 46 A person who has reached the age of discretion but has not attained majority and a person who has attained his majority but is a prodigal or an imbecile, has a limited legal capacity according to the provisions of the law.	مادة (٤٦) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفياً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
Article 47 Persons deprived of full or partial legal capacity are governed, as the case may be, by the rules of natural or legal guardianship or curatorship subject to the conditions and in accordance with the rules laid down by law.	مادة (٤٧) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
Article 48 No person can renounce his legal capacity or modify the rules relating thereto.	مادة (٤٨) ليس لأحد الترول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
Article 49 No person can renounce his personal liberty.	مادة (٤٩) ليس لأحد الترول عن حريته الشخصية.
Article 50 A person whose rights inherent in his personality have been unlawfully infringed, shall have the right to demand the cessation of the infringement and compensation for any damage sustained thereby.	مادة (٥٠) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
Article 51 A person whose right to the use of his name is unlawfully disputed by another, or a person whose name is unlawfully used by another shall have the right to demand cessation of the infringement and compensation for any damage sustained thereby.	مادة (٥١) لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2. Juristic persons	٢- الشخص الاعتباري

Article 52 Juristic persons are: 1. The state, the provinces (mudirias), towns and villages in accordance with the provisions fixed by law; administrations, departments and other public institutions to which the law has granted the status of juristic persons. 2. Religious groups and communities which the state has recognized as juristic persons. 3. Wakfs. 4. Commercial and civil corporations. 5. Associations and foundations created in accordance with the subsequent provisions hereof. 6. Any group of persons or properties recognized as a juristic persons by virtue of a provision of the law.	مادة (٥٢) الأشخاص الاعتبارية هي :- (١) الدولة وكذلك المديرية والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (٢) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية . (٣) الأوقاف . (٤) الشركات التجارية والمدنية . (٥) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي سنأتي فيما بعد. (٦) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
Article 53 A juristic person enjoys, within the limits established by law, all rights, with the exception of those rights which are inherent in the nature of an individual. A juristic person has: a) its own patrimonium; b) legal capacity, within the limits fixed by its constitution or established by law; c) the right to sue; d) its own domicile. This domicile is the place where its seat of management is situate. A corporation whose seat of management is situate abroad but operates in Egypt, is deemed, in accordance with internal law, to have its seat of management at the place where its local seat of management is situate. A juristic person has a representative to express its will.	مادة (٥٣) (١) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . (٢) فيكون له : - أ- ذمة مالية مستقلة. - ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون . - ج- حق التقاضي. - د- موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . (٣) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
Associations	٣- الجمعيات
Article 54 * Articles 54-80 have been repealed by Presidential Decree.	المواد من ٥٤ إلى ٨٠ ألغيت المواد من ٥٤ إلى ٨٠ بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ٣٤٨ لسنة ١٩٥٦ الوقائع المصرية عدد ٨٨ مكرر (ج) في ١٩٥٦/١١/٣ ثم ألغي القانون بالقرار الجمهوري رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ الجريدة الرسمية عدد ٣٧ في ١٩٦٤/٣/١٢
SECTION III The Classification of Things and Property	الفصل الثالث تقسيم الأشياء والأموال
Article 81 Anything that is not outside the ambit of trade by its nature of by virtue of the law, may be the object of proprietary rights. Things outside the ambit of trade by their very nature are things that cannot be objects of exclusive possession. Things outside the ambit of trade by law are things which, in accordance with the law, cannot be objects of proprietary rights.	مادة (٨١) (١) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. (٢) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
Article 82 Things which are fixed and which cannot be removed without damage are immovables. All other things are movables. A movable placed by its owner in an immovable owned by him with the intention of serving or exploiting such immovable is considered an immovable by reason of its destined use.	مادة (٨٢) (١) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار . وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. (٢) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رسداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.
Article 83	مادة (٨٣)

All real rights over immovable property including the right of ownership and all suits relating to a real right over an immovable are deemed to be immovable property. All other proprietary rights are deemed to be movable property.	(١) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار. (٢) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
Article 84 Consumable things are those things whose utility, by reason of their destined use, consists in their consumption or disposal. All things destined for sale in commercial establishments are deemed to be consumable.	مادة (٨٤) (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
Article 85 Fungibles are those things which can be replaced one by another in a payment and which it is customary in trade to estimate by number, measure, volume or weight.	مادة (٨٥) الأشياء المثلثة هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد في التعامل بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن .
Article 86 Rights in respect of a non-material object are regulated by special laws.	مادة (٨٦) الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
Article 87 Immovable and movable property owned by the State or other public juristic persons and allocated either in fact or by virtue of a law or a decree for purposes of public utility, forms part of the public domain. Such immovable and movable property is not alienable, is not liable to seizure nor to acquisition by prescription.	مادة (٨٧) (١) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . (٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
Article 88 Properties forming part of the public domain lose this status with the cessation of their allocation for public utility purposes. This cessation takes place by virtue of a law, or a decree, or in fact, or if the object of public utility for which they were allocated comes to an end.	مادة (٨٨) تفقد الأموال العامة صفاتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
FIRST PART OBLIGATIONS OR PERSONAL RIGHTS	القسم الأول الالتزامات أو الحقوق الشخصية
BOOK I OBLIGATIONS GENERALLY	الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام
CHAPTER I Sources of Obligations	الباب الأول مصادر الالتزام
Section I Contracts	الفصل الأول العقد
1. Elements of Contracts Consent:	أولاً:- أركان العقد ١- الرضاء
Article 89 A contract is created, subject to any special formalities that may be required by law for its conclusion, from the moment that two persons have exchanged two concordant intentions.	مادة (٨٩) يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
Article 90 An intention may be declared verbally, in writing, by signs in general use, and also by such conduct as, in the circumstances of the case, leaves no doubt as to its true meaning. A declaration of intention may be implied when neither the law nor the parties require it to be expressed.	مادة (٩٠) (١) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالاته على حقيقة المقصود. (٢) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً.
Article 91 A declaration of intention becomes effective from the	مادة (٩١) ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه،

time that it comes to the knowledge of the person for whom it was intended, who, subject to proof to the contrary, shall be deemed to have knowledge of the declaration of intention from the time that it reaches him.	ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك.
Article 92 If the person who declared the intention dies or becomes legally incapable before the declaration of intention takes effect, the declaration of intention shall not be less effective at the time it comes to the knowledge of the person for whom it was intended, unless the contrary is shown by the declaration of intention or by the nature of the transaction.	مادة (٩٢) إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
Article 93 When a time limit is fixed for acceptance, the person who makes the offer is bound to maintain his offer until the expiration of the time limit. The time limit may result from the circumstances or from the nature of the transaction.	مادة (٩٣) (١) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. (٢) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
Article 94 If at the time a contract is being framed, an offer is made without a time limit being fixed for acceptance, the offeror is released from his offer if it is not accepted forthwith. This also applies, if the offer is made by one person to another person by telephone or by any other similar means. A contract is concluded, however, even if acceptance is not immediate, when, during the interval between offer and acceptance, there is nothing to indicate that the offeror has withdrawn his offer and the declaration of acceptance is made before the end of the meeting at which the contract was being framed.	مادة (٩٤) (١) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل. (٢) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفذ مجلس العقد.
Article 95 When the parties have agreed on all the essential points of a contract and have left certain details to be agreed at a later date without stipulating that failing agreement on these details, the contract shall not be concluded, the contract is deemed to have been concluded, and the points of detail will, in the event of dispute, be decided by the court according to the nature of the transaction, to the provisions of the law and to custom and equity.	مادة (٩٥) إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
Article 96 An acceptance that goes beyond the offer, or that is accompanied by a restriction or modification, is deemed to be a rejection comprising a new offer.	مادة (٩٦) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، إعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
Article 97 In the absence of agreement or a provision of the law to the contrary, a contract between persons who are not present at the time is deemed to have been concluded at the place where and at the time when the offeror became aware of the acceptance. The offeror is deemed to have had knowledge of the acceptance at the place and at the time the acceptance reached him.	مادة (٩٧) (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. (٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
Article 98 In the case in which an offeror could not, by reason of the nature of the transaction, in accordance with	مادة (٩٨) (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم،

commercial usage, or on account of other circumstances, have anticipated a formal acceptance, the contract is deemed to have been concluded, if the offer is not refused within a reasonable time. Failure to reply is equivalent to acceptance when the offer relates to dealings already existing between the parties, or when the offer is solely in the interests of the offeree.	إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. (٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بـ هذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
Article 99 A contract of sale by public auction is only concluded when the final bid is accepted. A bid is nullified from the moment a higher bid is made, even if the higher bid is void.	مادة (٩٩) لا يتم العقد في المزادات إلا برسو المزاو . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.
Article 100 Acceptance in the case of a contract of adhesion is confined to adhesion to standard conditions which are drawn up by the offeror and which are not subject to discussion.	مادة (١٠٠) القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
Article 101 An agreement by which the two parties, or one of them, promise to enter into a particular contract in the future, is only binding if all the essential points of the contract envisaged and the time when the contract should be concluded are stated. When the law provides that a contract shall not be valid unless a certain form is observed, this form must also be observed in any agreement embodying a promise to enter into such a contract.	مادة (١٠١) (١) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. (٢) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
Article 102 If a party, who has promised to enter into a contract, refuses to do so, and the other party takes legal proceedings against him to enforce the promise, and the conditions required for the conclusion of the contract, especially those as to the form, exist, the judgment will, upon becoming final, replace the contract.	مادة (١٠٢) إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً بتنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.
Article 103 In the absence of a clause to the contrary in the contract, the payment of earnest money at the time the contract is concluded indicates that either party may withdraw from the contract. The person who has paid the earnest money and withdrawn from the contract forfeits the earnest money, and the person who has received earnest money and withdraws from the contract shall repay double the amount of the earnest money, even if the withdrawal does not cause any prejudice.	مادة (١٠٣) (١) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. (٢) فإذا عدل من دفع العربون، فقدّه وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
Article 104 When a contract is entered into by a representative, such representative and not the principal will be the person who will be looked to in examining the question of vices of consent, or the effects attached to the fact that the contracting party knew or should necessarily have been aware of certain special circumstances. When, however, the representative is a mandatory who acted in accordance with the principal's precise instructions, the principal cannot plead the ignorance of his representative of circumstances which the principal	مادة (١٠٤) (١) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتماً. (٢) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلًا ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.

knew or should have necessarily known.	
Article 105 When a contract is concluded by a representative within the limits of his authority in the name of his principal, the rights and obligations resulting therefrom will be in favor of and binding upon the principal.	مادة ١٠٥ إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
Article 106 When a contracting party did not disclose at the time of the conclusion of a contract that he is acting as a representative, the contract only operates in favor of or binds the principal, if the third party with whom the representative contracted should necessarily have known that the contracting party was the representative of the principal, or if it was of no importance to the third party whether he entered into the transaction with the principal or with the representative.	مادة ١٠٦ إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائما أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
Article 107 If a representative and a third party with whom the representative concluded a contract were both unaware at the time the contract was concluded of the extinction of the representation, the effects of the contract concluded by the representative, whether they involve rights or obligations, revert to the principal or his successor in title.	مادة ١٠٧ إذا كان النائب ومن تعاقد معه بجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو إلزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
Article 108 Except where otherwise provided by law or by commercial rules, no one may contract with himself in the name of the person he represents, either for his own benefit or for that of a third party, without the authority of his principal, who, nevertheless, in such a case, may ratify the contract.	مادة ١٠٨ لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
Article 109 Every person who has not been declared to be under total or partial legal incapacity, has the legal capacity to conclude a contract.	مادة ١٠٩ كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
Article 110 A minor lacking discretion has not the legal capacity to dispose of his property. All his acts in law are deemed to be void.	مادة ١١٠ ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
Article 111 Contracts and other dispositions of property entered into by a minor possessing discretion are valid when wholly to his advantage and void when wholly to his disadvantage. Dispositions of property which may be, at the same time, profitable and detrimental, may be annulled, if this is in the interest of the minor. Annulment cannot be claimed if the act is ratified by the minor upon attaining his majority or by his guardian or by the court, as the case may be, in accordance with the law.	مادة ١١١ (١) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. (٢) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويؤول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
Article 112 A minor possessing discretion, who has attained the age of eighteen years and has been authorized to take possession of his property in order to manage it, or has taken possession of his property by virtue of law, may	مادة ١١٢ إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

validly perform acts of management within the limits of the law.	
Article 113 The courts shall pronounce or raise interdictions on all persons suffering from insanity, mental derangement or imbecility, and prodigals, in accordance with the rules and the procedure prescribed by law.	مادة ١١٣ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم .وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.
Article 114 An act entered into by a person suffering from insanity or mental derangement after the registration of the sentence of interdiction is null. An act done before the registration of the sentence of interdiction is null only if the state of insanity or derangement was a matter of common notoriety at the time the contract was entered into or if the other party had knowledge thereof.	مادة ١١٤ (١) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . (٢) اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد . أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
Article 115 An act entered into by a person placed under interdiction for imbecility or prodigality after the registration of the sentence of interdiction, will be governed by the provisions regulating acts performed by minors possessing discretion. An act entered into before the registration of the sentence of interdiction shall only be void or voidable if unfair advantage has been taken of the condition of the person under interdiction or if there has been fraudulent collision.	مادة ١١٥ (١) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر .سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام. (٢) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
Article 116 The constitution of a wakf, or the execution of a will by a person placed under interdiction for prodigality or for imbecility is valid, if the interdicted person has been duly authorized by the court. Acts of management carried out by a person placed under interdiction for prodigality, who has been authorized to take possession of his property, are valid within the limits provided by the law.	مادة ١١٦ (١) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك. (٢) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
Article 117 If a person is deaf and dumb, deaf and blind or blind and dumb, and cannot, by reason of his infirmity, express his will, the court may appoint a judicial adviser to assist him in connection with such acts as may be necessary in his interests. An act for which the assistance of a judicial adviser has been ordered is voidable, if the act is performed by the person provided with a judicial adviser without the assistance of such adviser, after the registration of the decision providing for such assistance.	مادة ١١٧ (١) إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك. (٢) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقرررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقرررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
Article 118 An act by a natural guardian, a legal guardian or a curator is valid within the limits provided by law.	مادة ١١٨ التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
Article 119 A person under legal incapacity, may demand the avoidance of the contract, subject, however, to his liability to payment of damages if he has employed fraudulent methods to conceal his legal incapacity.	مادة ١١٩ يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بالزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.
Article 120	مادة ١٢٠

A party to a contract may demand the avoidance of the contract if he committed an essential mistake, if the other party committed the same mistake or had knowledge thereof, or could have easily detected the mistake.	إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
Article 121 A mistake is an essential mistake when its gravity is of such a degree that, if it had not been committed, the party who was mistaken, would not have concluded the contract. The mistake is deemed to be essential more particularly: a) when it has a bearing on the quality of the thing, which the parties have considered essential or which must be deemed essential, taking into consideration the circumstances surrounding the contract and the good faith that should prevail in business relationships. b) when it has a bearing on the identity or on one of the qualities of the person with whom the contract is entered into, if this identity or this quality was the principal factor in the conclusion of the contract.	مادة ١٢١ (١) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. (٢) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:- أ - إذا وقع في صفة للشئ تكون جوهريّة في إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى في التعامل من حسن نية. ب - إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس في التعاقد.
Article 122 In the absence of a provision of the law to the contrary, a mistake in law entails the voidability of the contract, if the mistake fulfills the elements of a mistake of fact in accordance with the two preceding articles.	مادة ١٢٢ يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
Article 123 Mere mistakes of calculation or clerical mistakes do not affect the validity of a contract; these errors must, however, be corrected.	مادة ١٢٣ لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
Article 124 A party who has committed a mistake cannot take advantage of the mistake in a manner contrary to the principles of good faith. Such a party, moreover, remains bound by the contract which he intended to conclude, if the other party shows that he is prepared to perform the contract.	مادة ١٢٤ (١) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية. (٢) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هذا العقد.
Article 125 A contract may be declared void on the grounds of fraudulent misrepresentation, when the artifices practiced by one of the parties, or by his representative are of such gravity that, but for them, the other party would not have concluded the contract. Intentional silence on the part of one of the parties as to a fact or as to the accompanying circumstances constitutes fraudulent misrepresentation if it can be shown that the contract would not have been concluded by the other party had he had knowledge thereof.	مادة ١٢٥ (١) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. (٢) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
Article 126 A party who is the victim of fraudulent misrepresentation by a third party can only demand the avoidance of the contract, if it is established that the other contracting party was aware of, or should necessarily have been aware of the fraudulent misrepresentation.	مادة ١٢٦ إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.
Article 127 A contract is voidable as a result of duress, if one of the parties has contracted under the stress of justifiable fear	مادة ١٢٧ (١) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.

unlawfully instilled in him by the other party. Fear is deemed to be justified when the party who invokes it has been led to believe, in view of the circumstances, that a serious and imminent danger to life, limb, honor or property threatened him or others. In appreciating the extent of duress, the sex, age, social position and the condition of health of the victim should be taken into consideration, as well as any other circumstance that might have aggravated the duress.	(٢) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. (٣) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامه الإكراه.
Article 128 When the duress is practiced by a person other than one of the contracting parties, the victim cannot demand the avoidance of the contract, unless it is established that the other contracting party had, or should necessarily have had, knowledge thereof.	مادة ١٢٨ إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم^٢ ذا الإكراه.
Article 129 If the obligations of one of the contracting parties are out of all proportion to the advantages that he obtains from the contract or to the obligations of the other contracting party, and it is established that the party who has suffered the prejudice entered into the contract only as a result of the other party exploiting his obvious levity of character or his unbridled passion, the judge may, at the request of the party so prejudiced, annul the contract or reduce the obligations of such party. Proceedings instituted on such grounds shall be barred unless commenced within one year from the date of the contract. In a contract entered into for valuable consideration, the other party may avoid annulment proceedings by making such an offer as the judge may consider adequate compensation to cover the lesion.	مادة ١٢٩ (١) إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بيئته أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص إلتزامات هذا المتعاقد. (٢) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة. (٣) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.
Article 130 The preceding article shall apply subject to special provisions of the law relating to lesion in certain contracts, and to the provisions of the law as regards rates of interest.	مادة ١٣٠ يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.
Object:	المحل
Article 131 Things that may happen in the future may be the object of an obligation. An agreement with regard to the succession of a living person is void, even if he consents to such an agreement, except in cases provided for by law.	مادة ١٣١ (١) يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا. (٢) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.
Article 132 If the object of an obligation is something impossible in itself, the contract is void.	مادة ١٣٢ إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
Article 133 When the object of an obligation is not certain as to its nature, it must at least be determinate as to its kind and quantity, as otherwise the contract is void. The object of an obligation may, however, only be determinate as to kind, if the contract provides a method of ascertaining the quantity. If there is no agreement as to the degree of quality and the quality cannot be ascertained by usage or by any other circumstances, the	مادة ١٣٣ (١) إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا. (٢) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطيع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

debtor must supply an article of average quality.	
Article 134 When the object of an obligation is a sum of money, the debtor is bound only to the extent of the actual figure of the sum of money stated in the contract, whatever be the increase or decrease in the value of such money at the date of payment.	مادة ١٣٤ إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
Article 135 A contract is void if its object is contrary to public policy or morality.	مادة ١٣٥ إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
Consideration:	السبب
Article 136 A contract is void when an obligation is assumed without consideration or for a consideration contrary to public policy or morality.	مادة ١٣٦ إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.
Article 137 An obligation is deemed to have lawful consideration, even if such consideration is not expressed in the contract, unless the contrary is proved. The consideration expressed in the contract is deemed to be the true consideration until evidence to the contrary is produced. Upon evidence being produced that the consideration is feigned, the onus falls on the person who maintains that the obligation has another lawful consideration of proving his contention.	مادة ١٣٧ (١) كل الإلتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا يقيم الدليل على غير ذلك. (٢) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
Nullity:	البطلان
Article 138 When the law recognizes the right of one of the contracting parties to procure the avoidance of the contract, the other party cannot avail himself of this right.	مادة ١٣٨ إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن : يتمسك بهذا الحق.
Article 139 The right to procure avoidance of the contract is extinguished by an express or implied ratification of the contract. Ratification is retroactive to the date of the contract, without prejudice to the rights of third parties.	مادة ١٣٩ (١) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. (٢) وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير.
Article 140 The right to procure the avoidance of a contract is prescribed, if not invoked within three years. This period runs, in case of legal incapacity, from the date of the cessation of such incapacity; in the case of mistake or fraudulent misrepresentation, from the date the mistake or misrepresentation is discovered; in the case of duress, from the date it has ceased. In no case can avoidance be claimed as a result of mistake, fraudulent representation or duress, when fifteen years have elapsed from the date of the conclusion of the contract.	مادة ١٤٠ (١) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. (٢) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
Article 141 When a contract is void, its nullity may be invoked by every person having an interest in the contract and such nullity may also be ordered by the court on its own initiative. Nullity cannot disappear by ratification of the contract. Nullity proceedings are prescribed after fifteen years	مادة ١٤١ (١) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة. (٢) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.

from the date of the conclusion of the contract.	
Article 142 When a contract is void or annulled, the parties are reinstated in their position prior to the contract. If such reinstatement is impossible, damages equivalent to the loss may be awarded. When, however, a contract concluded by a person without legal capacity is annulled by reason of his lack of capacity, he shall only be liable to refund such profits as he derived from the performance of the contract.	مادة ١٤٢ (١) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. (٢) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطال العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
Article 143 When part of a contract is void or voidable, that part alone will be annulled, unless it is established that the contract would not have been entered into without such a part, in which case the contract will be void as a whole.	مادة ١٤٣ إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل. إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.
Article 144 When a void or voidable contract contains the elements of another contract, the contract will be deemed to be valid to the extent of the other contract, if it appears that the parties intended to conclude such another contract.	مادة ١٤٤ إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
2. The Effects of a Contract	٢ - آثار العقد
Article 145 Subject to the rules relating to successions, the effects of a contract apply to the parties and to their universal successors in title, unless it follows from the contract, from the nature of the transaction or from a provision of the law, that the effects of the contract do not pass to the universal successors in title of a party.	مادة ١٤٥ نصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
Article 146 Obligations and personal rights created by contracts relating to property that has subsequently been transferred to particular successors in title are transferred to such particular successors in title together with the property, when such obligations and rights constitute essential elements of the property and the particular successors in title had knowledge at the time of the transfer of the property to them.	مادة ١٤٦ إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه.
Article 147 The contract makes the law of the parties. It can be revoked or altered only by mutual consent of the parties or for reasons provided for by law. When, however, as a result of exceptional and unpredictable events of a general character, the performance of the contractual obligation, without becoming impossible, becomes excessively onerous in such way as to threaten the debtor with exorbitant loss, the judge may according to the circumstances, and after taking into consideration the interests of both parties, reduce to reasonable limits, the obligation that has become excessive. Any agreement to the contrary is void.	مادة ١٤٧ (١) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقرها القانون. (٢) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
Article 148 A contract must be performed in accordance with its contents and in compliance with the requirements of good faith.	مادة ١٤٨ (١) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه.

A contract binds the contracting party not only as regards its expressed conditions, but also as regards everything which, according to law, usage and equity, is deemed, in view of the nature of the obligation, to be a necessary sequel to the contract.	ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
Article 149 When a contract of adhesion contains leonine conditions, the judge may modify these conditions or relieve the adhering party of the obligation to perform these conditions in accordance with the principles of equity. Any agreement to the contrary is void.	مادة ١٤٩ إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقتضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
Article 150 When the wording of a contract is clear, it cannot be deviated from in order to ascertain by means of interpretation the intention of the parties. When a contract has to be construed, it is necessary to ascertain the common intention of the parties and to go beyond the literal meaning of the words, taking into account the nature of the transaction as well as that loyalty and confidence which should exist between the parties in accordance with commercial usage.	مادة ١٥٠ (١) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (٢) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.
Article 151 In cases of doubt the construction shall be in favor of the debtor. The construction, however, of obscure clauses in a contract of adhesion must not be detrimental to the adhering party.	مادة ١٥١ (١) يفسر الشك فى مصلحة المدين. (٢) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
Article 152 A contract does not create obligations binding upon third parties, but may create rights in their favor.	مادة ١٥٢ لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
Article 153 A person who binds himself to procure the performance of an obligation by a third party, does not in so doing bind the third party. If the third party refuses to perform the obligation, the person who bound himself to obtain such performance, will be liable to indemnify the other contracting party by himself performing the obligation, the performance of which he undertook to procure. In the event of the third party consenting to perform the obligation, his consent is effective only from the time that it is given, unless it is indicated expressly or by implication that the consent is retroactive as from the date of agreement between the contracting parties.	مادة ١٥٣ (١) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهدده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعرض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به. (٢) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا الا من وقت صدوره ، ما لم يبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد.
Article 154 A person may by a contract in his own name stipulate that an obligation shall be performed for the benefit of a third party, when he has a personal interest, material or moral, in the performance of such an obligation. As a result of such a stipulation and in the absence of an agreement to the contrary, the third party beneficiary acquires a direct right against the person who undertook to perform the obligation, and may call upon him to do so. The person who gave the undertaking may set up against the beneficiary the defenses arising out of the contract. The stipulation may also demand the performance of the obligation in favor of the beneficiary, unless it appears	مادة ١٥٤ (١) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية. (٢) ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفع التى تنشأ عن العقد. (٣) ويجوز كذلك للمشتراط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.

from the contract that performance may only be demanded by the beneficiary.	
Article 155 The stipulator himself, but not his creditors or heirs, may revoke the stipulation for a third party, provided that the revocation is made before the beneficiary advises the debtor or the stipulator of his wish to have the benefit of the stipulation, and that the revocation is not contrary to the spirit of the contract. In the absence of any express or implied agreement to the contrary, the revocation does not liberate the debtor vis-a-vis the stipulator. The stipulator may substitute a new beneficiary in the place of the former beneficiary, or may retain for himself the benefit of the stipulation.	مادة ١٥٥ (١) يجوز للمستطرد دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشاركة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المستطرد رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. (٢) ولا يترتب على نقض المشاركة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المستطرد. الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمستطرد إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشاركة.
Article 156 A stipulation in favor of a third party may be made in favor of future persons or institutions, and also in favor of persons or institutions who are not identified at the date of the contract, provided that these persons or institutions can be identified at the date when the effects of the contract come into operation in accordance with the stipulation.	مادة ١٥٦ يجوز في الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلية ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا في وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشاركة.
3. Dissolution of contract	٣ - انحلال العقد
Article 157 In bilateral contracts (contrats synallagmatiques) if one of the parties does not perform his obligation, the other party may, after serving a formal summons on the debtor, demand the performance of the contract or its rescission, with damages, if due, in either case. The judge may grant additional time to the debtor, if it is necessary as a result of the circumstances. The judge may also reject an application for rescission when the part of the contract which the debtor has failed to perform is of little importance in comparison with the obligation in its entirety.	مادة ١٥٧ (١) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الهاتين أن كان له مقتض. (٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين اجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته.
Article 158 The parties may agree that in case of non-performance of the obligations flowing from the contract, the contract will be deemed to have been rescinded ipso facto without a court order. Such an agreement does not release the parties from the obligation of serving a formal summons, unless the parties expressly agree that such a summons will be dispensed with.	مادة ١٥٨ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي - عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار ، الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
Article 159 When an obligation arising out of a bilateral contract is extinguished by reason of impossibility of performance, correlative obligations are also extinguished and the contract is rescinded ipso facto.	مادة ١٥٩ في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
Article 160 When a contract is rescinded, the parties are reinstated in their former position. If reinstatement is impossible, the court may award damages.	مادة ١٦٠ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
Article 161 When, in the case of bilateral contract, correlative obligations are due for performance, either of the contracting parties may abstain from the performance of	مادة ١٦١ في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

his obligation, if the other party does not perform his obligation.	
SECTION II Unilateral Undertakings	الفصل الثاني الإرادة المنفردة
Article 162 A person who makes a promise to the public of a reward in exchange for a specified service is bound to pay the reward to the person who performs the service, even if he acted without thought of the promise of reward, or without knowledge thereof. When the person who made the promise does not fix a period of time for the performance of the service, he may withdraw his promise by means of a notice to the public, but such withdrawal will not affect the rights of a person who has already performed the service. The right of action for the reward will be forfeited, if such action is not lodged within six months from the date of publication of the notice of withdrawal.	مادة ١٦٢ (١) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. (٢) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعدم بإعلان للجمهور ، على الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد .وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
SECTION III Unlawful Acts	الفصل الثالث العمل غير المشروع
1. Liability Arising from Personal Acts	١ - المسؤولية عن الأعمال الشخصية
Article 163 Every fault which cause injury to another, imposes an obligation to make reparation upon the person by whom it is committed.	مادة ١٦٣ كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
Article 164 Every person in possession of discretion is responsible for his unlawful acts. When an injury is caused by a person not in possession of discretion, the judge may, if no one is responsible for him, or if the victim of the injury cannot obtain reparation from the person responsible, condemn the person causing the injury to pay equitable damages, taking into account the position of the parties.	مادة ١٦٤ (١) يكون الشخص مسؤولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. (٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعى في ذلك مركز الخصوم.
Article 165 In the absence of a provision of the law or an agreement to the contrary, a person is not liable to make reparation, if he proves that the injury resulted from a cause beyond his control, such as unforeseen circumstances, force majeure, the fault of the victim or of a third party.	مادة ١٦٥ إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
Article 166 A person who causes an injury to another in the legitimate defense of his person or property, or of the person or property of a third party, is not responsible, provided that he does not exceed the measures necessary for his defense, as otherwise he will be liable to damages assessed in accordance with the principles of equity.	مادة ١٦٦ من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على الا يجاوز في دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
Article 167 A public official is not responsible for an act by which he causes injury to another person, if he acted in pursuance of an order received from a superior, which order he had to obey or thought he had to obey, and if he shows that he believed that the act he performed was lawful, that he had reasonable grounds for such belief and that he	مادة ١٦٧ لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد انها واجبة ، وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعى في عمله جانب الحيطة.

acted with care.	
Article 168 A person who causes injury to another person, in order to avoid greater injury that threatens him or a third party, is only responsible for such damages as the judge deems equitable.	مادة ١٦٨ من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.
Article 169 When several persons are responsible for an injury, they are jointly and severally responsible to make reparation for the injury. The liability will be shared equally between them, unless the judge fixes their individual share in the damage due.	مادة ١٦٩ إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.
Article 170 The judge shall decide, in accordance with the provisions of Articles 221 and 22 and in the light of circumstances, the extent of the damages for the loss suffered by the victim. If the judge is not in a position at the time of the judgment to fix definitely the extent of the injury, he may allow the victim a delay within which he may claim reassessment of the damages.	مادة ١٧٠ يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ٢٢١ و ٢٢٢ مراعى فى ذلك الظروف الملائمة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير.
Article 171 The judge shall decide the method of payment of damages in accordance with the circumstances. The damages may be paid by installments, or in the form of a regular periodical payment, in either of which cases the debtor may be ordered to provide security. Damages will consist of a money payment. Upon the demand of the victim, however, the judge may, in accordance with the circumstances, order that the damage be made good by restoration of the original position, or by the performance of a prestation that has a connection with the unlawful act.	مادة ١٧١ (١) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسما كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا. (٢) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أرمعين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
Article 172 An action for damages arising from an unlawful act is prescribed after three years from the date upon which the victim knew of the injury and identity of the person who was responsible. An action for damages is prescribed in any case after fifteen years from the date on which the unlawful act was committed. When a claim arises out of a penal offence and the penal action is not prescribed after the delays set out in the preceding paragraph, the action for damages is only prescribed when the penal action itself is prescribed.	مادة ١٧٢ (١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفور وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال ، بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. (٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.
2- Liability arising from the acts of another	٢ - المسئولية عن عمل الغير
Article 173 A person who is, by law or agreement, entrusted with the supervision of a person who, on account of his minority or his mental or physical condition, requires supervision, is liable for damages for injuries caused to a third party by unlawful acts of the person under his supervision. The responsibility exists even when the person causing the injury, is a person who is deprived of discretion. A minor is deemed to require supervision until he has attained fifteen years or if, having attained that age, he is under the care of a person in charge of his upbringing. The supervision of a minor is the responsibility of his	مادة ١٧٣ (١) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الدعوى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الإلزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. (٢) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. (٣) وتستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا اثبت انه قام

schoolmaster or of the person under whose supervision he works during the time he is under the care of such master or of such person under whom he works. The supervision of a wife who is a minor is the responsibility of her husband or of the person who is responsible for the supervision of the husband. A person who is entrusted with the supervision of another person may escape liability by proving that he performed his duty of supervision or that the injury could not have prevented, even if he had exercised all necessary care.	بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام² ذا الواجب بما ينبغي من العناية.
Article 174 A master is liable for the damage caused by an unlawful act of his servant, when the act was performed by the servant in the course, or as a result, of his employment. The relationship between master and servant exists even when the master has not been free to choose his servant, provided he has actual powers of supervision and control over his servant.	مادة ١٧٤ (١) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (٢) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
Article 175 A person responsible for an act of another person has a claim for redress against that other person to the extent that the other person is responsible for the reparation of the injury.	مادة ١٧٥ للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
3- Liability Arising from Things	٣ - المسؤولية الناشئة عن الأشياء
Article 176 A person in charge of an animal, even if he is not its owner, is liable for any harm done by the animal, even if the animal strays or escapes, unless such person shows that the accident was due to a cause beyond his control.	مادة ١٧٦ حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
Article 177 A person in charge of a building, even if he is not its owner, is liable for damage caused by the collapse of the building, even if such collapse is partial, unless he shows that the accident did not occur as a result of negligent maintenance or the age of, or the defect in the building. A person who is in danger of damage from a building is entitled to call on the owner to take the necessary precautions to prevent the danger, and if the owner fails to take such precautions, to obtain an order from the Court authorizing him to take necessary precautions himself at the cost of the owner.	مادة ١٧٧ (١) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدث انهيار البناء من ضرر ، ولو كان³ داما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه. (٢) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
Article 178 Whoever is in charge of a thing whose supervision requires special care, or of a machine, is liable for damage caused by it, unless he shows that the damage was due to a cause beyond his control, subject always to any special provision of the law in this respect.	مادة ١٧٨ كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
Section IV Enrichment without Just Cause	الفصل الرابع . الأنثاء بلا سبب
Article 179 A person, even one lacking discretion, who without just cause enriches himself to the detriment of another person, is liable, to the extent of his profit, to compensate such other person for the loss sustained by him. This obligation remains, even if the profit	مادة ١٧٩ كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الإلتزام قائما ولو زال الأثر فيما بعد.

disappeared at a later date.	
Article 180 A claim for compensation for enrichment without just cause is prescribed after three years from the date on which the injured party knew of his right to be compensated and in any case after fifteen years from the date that the right first arose.	مادة ١٨٠ تسقط دعوى التعويض عن الأثر بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
1- Payment not Due	١ - دفع غير المستحق
Article 181 Whoever receives, by way of payment, that which is not owing to him, is bound to return it. There is, however, no obligation to restitute when the payor knew that he was under no obligation to pay, unless he was legally incapable or unless he paid under duress.	مادة ١٨١ (١) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده (٢) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء كعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد اكراه على هذا الوفاء.
Article 182 A payment which was not due may be recovered, if it was made in the performance of an obligation whose cause had not materialized or had ceased to exist.	مادة ١٨٢ يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.
Article 183 Restitution may also be made of a payment effected in the performance of an obligation which had not at the time fallen due, if the payor was not aware that payment was not then due. A creditor may, however, limit restitution to the profit he has gained as a result of the premature payment to the extent of the loss suffered by the debtor. When the obligation which has not fallen due is for a sum of money, the creditor must restitute to the debtor interest thereon at the legal or at an agreed rate for the time to run until the due date of payment.	مادة ١٨٣ (١) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل. (٢) على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الإلتزام الذى لم يحل اجله نقودا ، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.
Article 184 Restitution is not due of a payment effected by a person other than the debtor, if the creditor, acting in good faith, has in consequence of such payment given up his document of title, or his security or allowed his claim against the real debtor to be prescribed. The real debtor must in such case indemnify the third party who made the payment.	مادة ١٨٤ لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.
Article 185 When a person has received in good faith, that which is not due to him, he is bound only to restitute that which he has received. If he has received in bad faith, he is bound to restitute in addition to the interest and profit that he has gained or that he has failed to gain by neglect on the thing unduly received, from the date of payment, or from the date he became of bad faith. In any case, a person who has received that which is not due to him, is bound to restitute the interest and profit thereon from the date of a claim in the Courts.	مادة ١٨٥ (١) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية خلا يلتزم أن يرد الا ما تسلم. (٢) اما إذا كان سبب النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى اصبح فيه سبب النية. (٣) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يرم رفع الدعوى.
Article 186 When a person who has received that which was not due to him has the legal capacity to enter into a contract, he is bound only to the extent of his profit.	مادة ١٨٦ إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به.
Article 187	مادة ١٨٧ تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم

A claim for restitution of payment unduly received is prescribed after three years from the day on which the payor knew of his right to claim restitution and in any case after fifteen years from the date upon which the right arose.	الدعوى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
2- Voluntary Agency	٢ - الفضالة
Article 188 There is a voluntary agency when one person of his own accord knowingly assumes the management of an urgent business of another person and on that person's behalf without being bound to do so.	مادة ١٨٨ الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزماً بذلك.
Article 189 Voluntary agency also exists even when a voluntary agent manages the affairs of another person whilst at the same time looking after his own business, because of a connection between the two businesses of such a kind that one of them cannot be managed separately from the other.	مادة ١٨٩ تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنًا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشائين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
Article 190 The rules of mandate apply, if the person for whom the voluntary agent acts ratifies his act.	مادة ١٩٠ تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
Article 191 A voluntary agent must continue work he has commenced until the person for whom he acts is in a position to do so himself. He must also, as soon as he is able to do so, inform the person for whom he acts of his intervention.	مادة ١٩١ يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
Article 192 A voluntary agent must us in the management of the work he has undertaken all the care that one would expect from a reasonable person and shall be responsible for his mistakes. The judge may, however, reduce the amount of damages due as a result of such mistakes, if circumstances justify such a reduction. When a voluntary agent delegates to a third party the whole or part of the work of which he has assumed the management, he shall be responsible for the acts of his delegate, without prejudice to the right of the person for whom he acts to his direct remedy against the delegate. When there are several voluntary agents doing the same work, they are all jointly and severally responsible.	مادة ١٩٢ (١) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك. (٢) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولاً عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. (٣) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسؤولية.
Article 193 A voluntary agent is bound by the same obligations as a mandatary as regards the restitution of that which he received as a result of his management and as regards rendering accounts thereof.	مادة ١٩٣ يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به.
Article 194 In the event of the death of a voluntary agent, his heirs are bound by the same obligations as those of a mandatary in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 717. IN the event of the death of the person for whom he acts, the voluntary agent is bound by the same obligations to the heirs as he was to the person of whom they were the successors in title.	مادة ١٩٤ (١) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المادة ٢ فقرة ٧١٧. (٢) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.
Article 195	مادة ١٩٥ يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل ، متى كان قد بذل في إدارته عناية

A voluntary agent is deemed to the representative of the person for whom he has acted, if he was devoted to the management of the work the care of a reasonable person, even if the object in view has not been achieved. The person for whom the voluntary agency has acted will be bound to carry out the obligation entered into on his behalf by the voluntary agent, to indemnify him against all undertakings assumed by him, to reimburse him monies usefully or necessarily expended by him which are justified by the circumstances together with interest thereon from the date of expenditure, and to indemnify him in respect of any loss he has suffered as a result of his management. The voluntary agent is not entitled to any remuneration for his works, unless the work comes within the scope of his professional business.	الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال مهنته.
Article 196 If a voluntary agent is not legally capable of entering into contracts, he will only be responsible for his management to the extent of his profit therefrom, provided that his liability does not result from an unlawful act. The person for whom the voluntary agent acts remains, however, fully responsible, even if he himself is legally incapable of entering into contract.	مادة ١٩٦ (١) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن إدارته الا بالقدر الذي أثرى به ، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. (٢) اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
Article 197 A claim arising from voluntary agency is prescribed after three years from the date that each party had knowledge of his right and in any case after fifteen years from the day on which the right arose.	مادة ١٩٧ تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
Section V The Law	الفصل الخامس القانون
Article 198 Obligations which arise directly and solely in consequence of the law are governed by the provisions of the law giving rise to such obligations.	مادة ١٩٨ الإلتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
CHAPTER II The Effects of Obligations	الباب الثاني آثار الإلتزام
Article 199 An obligation is enforceable against the debtor. The performance of a natural obligation, however, cannot be enforced.	مادة ١٩٩ (١) ينفذ الإلتزام جبرا على المدين. (٢) ومع ذلك إذا كان الإلتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.
Article 200 The judge shall decide, in the absence of any provision of the law, whether a natural obligation exists. There cannot ever be a natural obligation that is contrary to public policy.	مادة ٢٠٠ يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك إلتزام طبيعى. وفي كل حال لا يجوز أن يقوم إلتزام طبيعى يخالف النظام العام.
Article 201 A debtor cannot claim restitution of that which he has voluntarily given to another with the object of discharging a natural obligation.	مادة ٢٠١ لا يسترد المدين ما أداه باختياره. قاصدا أن يوفى إلتزاما طبيعيا.
Article 202 A natural obligation may constitute a valid cause for a civil obligation.	مادة ٢٠٢ الإلتزام الطبيعى يصلح سببا لإلتزام مدنى.
Section I Specific Performance	الفصل الأول التفويض العيني
Article 203	مادة ٢٠٣

A debtor shall be compelled, upon being summoned to do so in accordance with Articles 219 and 220, specifically to perform his obligation, if such performance is possible. When, however, specific performance is too onerous for the debtor, he may limit performance to payment of a sum of money as indemnity, provided that this method of performance does not seriously prejudice the creditor.	(١) يجبر المدين بعد اعداره طبقا للمادتين ٢١٩ ، ٢٢٠ على تنفيذ إلتزامه تنفيذاً عينياً ، متى كان ذلك ممكناً. (٢) على انه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاباً للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
Article 204 Subject to the rules with regard to transcription, an obligation to transfer ownership or any other real right transfers ipso facto that right, if the object of obligation is specifically identified and is owned by the debtor.	مادة ٢٠٤ الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
Article 205 When an obligation to transfer a real right has for its object a thing which is described only as regards its species, the right is not transferred, unless the object is identified as regards its individuality. If, however, the debtor does not perform his obligation, the creditor may, upon an order of the judge, or in case of urgency even without such an order, acquire, at the expense of the debtor, an article of the same kind: he may also claim the value of the articles without prejudice to his rights to damages, in either case.	مادة ٢٠٥ (١) إذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشئ. (٢) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير إخلال فى الحاليتين بحقه فى التعويض.
Article 206 An obligation to transfer a real right includes that of the delivery of the article and of the preservation thereof up to the time of delivery.	مادة ٢٠٦ الإلتزام بنقل حق عينى يتضمن الإلتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم
Article 207 When a debtor is under an obligation to transfer a real right or to do something which comprises an obligation to deliver a thing, he will be responsible, should he fail to deliver the thing after having been formally summoned to do so, for the loss thereof, even if the risk of loss prior to the issue of the summons, was the liability of the creditor. The risk of loss, however, does not pass to the debtor, even upon the issue of a formal summons, if he establishes that the thing would also have perished in the keeping of the creditor if it had been delivered to him unless the debtor has accepted to take accidental loss at his own risk. The risk of loss of a stolen thing, no matter how the thing perishes is lost, is the responsibility of the thief.	مادة ٢٠٧ (١) إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل ، وتضمن إلتزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن. (٢) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر إذا اثبت أن الشئ كان يملك كذلك عند الدائن لو انه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعه الحوادث المفاجئة. (٣) على أن الشئ المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعه الهلاك تقع على السارق.
Article 208 When the contract or the nature of the obligation demands that the obligation to do something shall be performed by the debtor personally, the creditor may refuse the performance of the obligation by any person other than the debtor.	مادة ٢٠٨ فى الإلتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الإلتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
Article 209 In the case of non-performance by the debtor of an obligation to do something, the creditor may apply to the court for an order to carry out the obligation at the cost of the debtor, if this is possible. In a case of urgency, the creditor may carry out the obligation at the cost of the debtor without an order	مادة ٢٠٩ (١) فى الإلتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء فى تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. (٢) ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الإلتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.

from the court.	
Article 210 When the nature of the obligation so permits, a judge may, in case of an obligation to do something, take the place of the performance of the contract.	مادة ٢١٠ فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الإلتزام
Article 211 Subject always to any provision of the law or agreement to the contrary in the case of an obligation to do something, a debtor who is required to preserve a thing, to manage it or to act with prudence in the performance of his obligation, satisfies his obligation, if he brings to the performance thereof the care of a reasonable person, even if the object in view is not achieved. The debtor always remains liable for fraud or gross negligence.	مادة ٢١١ (١) فى الإلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيلة فى تنفيذ الإلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. (٢) وفى كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتية من غش أو خطأ جسيم.
Article 212 When a debtor infringes an obligation to refrain from doing something the creditor may demand the suppression of that which he has done in contravention of his obligation. The creditor may apply to the court for an order authorizing him to proceed himself with such suppression at the cost of the debtor.	مادة ٢١٢ إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى أن يقوم ² هذه الإزالة على نفقة المدين.
Article 213 When the specific performance of an obligation is impossible or not practicable, unless performed by the debtor himself, the creditor may obtain a judgment ordering the debtor to perform the obligation, and to pay a penalty if he abstains from performing his obligation. If the judge finds that the amount of the penalty is insufficient to make the debtor perform his obligation, he may increase the penalty each time that he considers that is desirable to do so.	مادة ٢١٣ (١) إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك. (٢) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.
Article 214 After specific performance has been carried out or when a debtor has persisted in his refusal to perform the obligation, the judge shall fix the amount of damages that the debtor shall pay, taking into account the prejudice suffered by the creditor and the unjustifiable attitude of the debtor.	مادة ٢١٤ إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعى فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين.
Section II Compensation in Lieu of Performance	الفصل الثانى التنفيذ بطريق التعويض
Article 215 When specific performance by the debtor is impossible, he will be condemned to pay damages for nonperformance of his obligation, unless he establishes that the impossibility of performance arose from a cause beyond his control. The same principle will apply, if the debtor is late in the performance of his obligation.	مادة ٢١٥ إذا استحال على المدين أن ينف الإلتزام غينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالإلتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ الإلتزامه.
Article 216 The judge may reduce the amount of damages or may even refuse to allow damages if the creditor, by his own fault, has contributed to the cause of, or increased, the loss.	مادة ٢١٦ يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى أحداث الضرر أو زاد فيه.
Article 217 The debtor may by agreement accept liability for	مادة ٢١٧ (١) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعه الحادث المفاجئ والقوة

unforeseen events and for cases of force majeure. The debtor may by agreement be discharged from all liability for his failure to perform the contractual obligation, with the exception of liability arising from his fraud or gross negligence. The debtor may, nevertheless, stipulate that he shall not be liable for fraud or gross negligence committed by persons whom he employs for the performance of his obligation. Any clause discharging a person from responsibility for unlawful acts, is void.	القاهرة. (٢) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ إلتزامه. (٣) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
Article 218 Damages, subject to an agreement to the contrary, are not due unless the debtor has been formally summoned.	مادة ٢١٨ لا يستحق التعويض الا بعد أعمار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
Article 219 A debtor is formally summoned by a summons served through the court or by an equivalent act. The summons may be by post in the manner provided for in the Code de Procedure or may result from an agreement stipulating that the debtor shall be considered to be in default by the mere fact of the expiration of the time period without any other formality being required.	مادة ٢١٩ كون أعمار المدين بإذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
Article 220 A formal summons to the debtor will not be necessary in the following cases: a) if the performance of the obligation becomes impossible or without interest by an act of the debtor; b) if the object of the obligation is the payment of damages in respect of an unlawful act; c) if the object of the obligation is the restitution of a thing that the debtor knew to have been stolen or of a thing that he received knowing that it was not due to him; d) if the debtor declares in writing that he does not intend to perform his obligation.	مادة ٢٢٠ لا ضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية: (أ) إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو كير مجد بفعل المدين. (ب) إذا كان محل الإلتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. (ج) إذا كان محل الإلتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. (د) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بإلتزامه.
Article 221 The judge will fix the amount of damages, if it has not been fixed in the contract or by law. The amount of damages includes losses suffered by the creditor and profits of which he has been deprived, provided that they are the normal result of the failure to perform the obligation or of delay in such performance. These losses shall be considered to be a normal result, if the creditor is not able to avoid them by making a reasonable effort. When, however, the obligation arises from a contract, a debtor who has not been guilty of fraud or gross negligence will not be held liable for damages greater than those which could have normally been foreseen at the time of entering into the contract.	مادة ٢٢١ (١) إذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون ، فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. (٢) ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
Article 222 Damages also include compensation for moral prejudice. The right to compensation for moral prejudice cannot, however, be transmitted to a third party, unless it has been fixed by agreement or unless it has been the subject of legal proceedings. The judge may award compensation for moral prejudice	مادة ٢٢٢ (١) يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء. (٢) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

only to spouses and to relatives up to the second degree, by reason of grief caused to them by the death of the victim.	
Article 223 The parties may fix in advance the amount of damages either in the contract or in a subsequent agreement, subject to provisions of Articles 215 to 220.	مادة ٢٢٣ يجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قيمة التعويض بالنص علیها فی العقد أو فی اتفاق لاحق، ویراعی فی هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ - إلى ٢٢٠.
Article 224 Damages fixed by agreement are not due, if the debtor establishes that the creditor has not suffered any loss. The judge may reduce the amount of these damages, if the debtor establishes that the amount fixed was grossly exaggerated or that the principal obligation has been partially performed. Any agreement contrary to the provisions of the two preceding paragraphs is void.	مادة ٢٢٤ (١) لا یكون التعویض الاتفاقی مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم یلحقه أي ضرر. (٢) ویجوز للقاضي أن یخفض هذا التعویض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فیه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ فی جزء منه. (٣) ویقع باطلا كل اتفاق یخالف الفقرتين السابقتین.
Article 225 When the loss exceeds the amount fixed by the contract, the creditor cannot claim an increased sum, unless he is able to prove that the debtor has been guilty of fraud or gross negligence.	مادة ٢٢٥ إذا جاوز الضرر قيمة التعویض الاتفاقی فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
Article 226 When the object of an obligation is the payment of a sum of money of which the amount is known at the time when the claim is made, the debtor shall be bound, in case of delay in payment, to pay to the creditor, as damages for the delay, interest at the rate of four percent in civil matters and five percent in commercial matters. Such interest shall run from the date of the claim in court, unless the contract or commercial usage fixes another date. This Article shall apply, unless otherwise provided in law.	مادة ٢٢٦ إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فی الوفاء به، كان ملزماً بأن یدفع للدائن على سبیل التعویض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فی المائة فی المسائل المدنية وخمسة فی المائة فی المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائية ^[٢] أن لم یحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاریخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ینص القانون على غیره.
Article 227 The parties may agree upon another rate of interest either in the event of delay in effecting payment or in any other case in which interest has been stipulated, provided that it does not exceed seven percent. If the parties agree to a rate exceeding seven percent, the rate will be reduced to seven percent and any surplus that has been paid shall be refunded. Any commission or other consideration of whatsoever nature stipulated by the creditor which, together with the agreed interest, exceeds the maximum limits of interest set out above, will be considered as disguised interest and will be subject to reduction, if it is not established that this commission or this consideration is in respect of a service actually rendered by the creditor or of a lawful consideration.	مادة ٢٢٧ (١) یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فی مقابل تأخیر الوفاء أم فی أية حالة أخرى تشترط فیها الفوائد، على ألا یزید هذا السعر على سبعة فی المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفیضها إلى سبعة فی المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر. (٢) وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هی والفائدة المتفق علیها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفیض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية یكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
Article 228 Moratory interest, whether fixed by law or by agreement, is due without the creditor being obliged to prove loss as a result of delay.	مادة ٢٢٨ لا یشتراط لاستحقاق فوائد التأخیر قانونية كانت أو اتفاقية أن یثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخیر.
Article 229 If a creditor, whilst claiming his rights, has in bad faith prolonged the duration of the litigation, the judge may reduce the legal or contractual interest or may refuse to allow interest for the whole of the period during which	مادة ٢٢٩ إذا تسبب الدائن بسوء نیته وهو یطالب بحقه، فی إطالة أمد التراع للقاضي أن یخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا یقضى بها إطلاق عن المدة التي فیها التراع بلا مبرر.

the litigation has been unjustifiably prolonged.	
Article 230 In a distribution of the price of expropriated property, creditors admitted to the distribution will only be entitled, as from the date of sale by auction, to moratory interest on amounts allocated to them in the distribution, if the purchaser is bound to pay interest on the price, or if the Caisse du Tribunal is bound to pay interest as a result of the deposit of the price at the Caisse, and only to the extent of interest due by the purchaser or by the Caisse, which interest will be distributed amongst all the creditors pro rata.	مادة ٢٣٠ عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
Article 231 A creditor may demand damages in addition to interest if he establishes that a loss, in excess of the interest, was due to bad faith on the part of the debtor.	مادة ٢٣١ يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
Article 232 Subject to any commercial rules or practice to the contrary, interest does not run on outstanding interest and in no case shall the total interest that the creditor may collect exceed the amount of the capital.	مادة ٢٣٢ لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
Article 233 The legal rate of commercial interest on current accounts varies according to the local market rate applicable, and capitalization is effected on current accounts according to commercial usage.	مادة ٢٣٣ الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري تختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.
Section III Means of Realizing and Securing the Rights of Creditors	الفصل الثالث ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
Article 234 The debts of a debtor are secured by all his property. Subject to any right of preference acquired in accordance with law, all creditors are treated as regards this security on a footing of equality.	مادة ٢٣٤ (١) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. (٢) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
1. Means of Realizing the Rights of Creditors	١ - وسائل التنفيذ
Article 235 Every creditor, even if his claim has not fallen due, may exercise in the name of his debtor all his debtor's rights of action save only those that are purely personal or cannot be attached. The exercise by a creditor of the rights of his debtor is not admissible, unless the creditor proves that the debtor himself has not exercised such rights and that the debtor's failure to do so is such as to result in or increase his insolvency. The creditor need not necessarily formally summon the debtor to exercise his rights but he must always join the debtor in the proceedings.	مادة ٢٣٥ (١) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. (٢) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أذكار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.
Article 236 A creditor, in the exercise of his debtor's right, is deemed to be the debtor's representative. The proceeds resulting from the exercise of such rights fall into the patrimonium of the debtor and serve as security to all his creditors.	مادة ٢٣٦ يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمنا لجميع دائنيه.
Article 237 Any creditor whose claim has fallen due and whose debtor has entered into an act of alienation prejudicial to him may demand that such an act be declared void so far as he is concerned, if such act has either diminished his	مادة ٢٣٧ لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

(the debtor's) rights or increased his obligations, and has in consequence resulted in. or increased, his insolvency, when the conditions provided for in the following Article are all present.	
Article 238 If the act by the debtor is for valuable consideration it can only be held invalid as against the creditor, if made by the debtor with the intent to defraud and if the other party to the contract was aware of the fraud. It suffices for the act to be considered fraudulent, if the debtor knew, at the time that it was effected, that he was insolvent: the other party is deemed to have had knowledge of the fraud of the debtor, if he was aware of the debtor's state of insolvency. If, however, the act entered into by the debtor was gratuitous, it is not valid as against the creditor, even if the transferee acted in good faith and it is established that the debtor did not commit fraud. If a transferee disposes of property transmitted to him by a debtor for valuable consideration, a creditor can only claim avoidance of the act by the debtor if it was made for valuable consideration and if the second as well as the first transferee both knew of the debtor's fraud, and when the act by the debtor was gratuitous and the second transferee knew of the insolvency of the debtor at the time the debtor entered into the act in favor of the first transferee.	مادة ٢٣٨ (١) إذا كان تصرف المدين يعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، وبكفي لا اعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر. (٢) أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً. (٣) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلي خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ان كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين قد تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
Article 239 A creditor who alleges the insolvency of his debtor has only to establish the amount of his debts. It is for the debtor to prove that his assets are equal to or exceed his liabilities.	مادة ٢٣٩ إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
Article 240 Once an act has been declared void the benefits that result from the cancellation of the act shall benefit all the creditors to whose prejudice the act was made.	مادة ٢٤٠ متى تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.
Article 241 When a person acquires a right from an insolvent debtor but has not paid the price, he may escape the consequence of an action by a creditor, provided that the price corresponds to the normal price and he deposits this price in the Caisse du Tribunal.	مادة ٢٤١ إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
Article 242 Fraud which consists solely of giving a creditor an unjustified preference over another creditor only entails the loss of that advantage by the creditor who was given the unjustified preference. If an insolvent debtor pays off one of his creditors before the date originally fixed for payment, the payment is not valid as against the other creditors, neither is a payment, made after the date fixed for payment, valid as against the other creditors if made as a result of a fraudulent arrangement between the debtor and the creditor so paid off.	مادة ٢٤٢ (١) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة. (٢) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.
Article 243 An action to set aside an act of alienation is prescribed after three years from the date on which the creditor has	مادة ٢٤٣ تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال

knowledge of the grounds for such an action. It is prescribed in any case after fifteen years from the date on which the contested alienation was effected.	بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
Article 244 If a simulated contract has been drawn up, creditors of the contracting parties and particular successors in title, may, if they are in good faith, avail themselves of the hidden contract and establish, by any means, the simulation of the contract by which they were prejudiced. In the case of a conflict of interest between interested parties, some of whom rely upon the ostensible contract and others on the hidden contract, the former shall have preference.	مادة ٢٤٤ (١) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضربهم. (٢) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأوليين.
Article 245 When the contracting parties hide a genuine contract behind an ostensible contract, the genuine contract will bind the contracting parties and their universal successors in title.	مادة ٢٤٥ إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
2. One of the Means of Security: the Right of Retention	٢ - إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس
Article 246 A person who is under an obligation to supply something, may refrain from performing his obligation so long as his creditor does not offer to perform an obligation incumbent on him arising out of the obligation of the debtor and connected therewith, or as long as the creditor does not supply adequate security to guarantee the performance of his obligation. This right belongs especially to the possessor or holder of a thing, if he has incurred expenditure of a necessary or useful kind on the thing. The possessor or holder may, in such a case, refuse to return the thing until he has been repaid the amount due to him, unless the obligation of restitution results from an unlawful act.	مادة ٢٤٦ (١) لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتب به. أو مادام الدائن لم يقدم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه..! (٢) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محزره إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتي يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
Article 247 A mere right of retention does not imply a privilege upon the thing. A person who retains the thing must preserve the thing in accordance with the rules as to pledge and must render an account of the fruits. If the thing retained is of a perishable nature or susceptible of deterioration, the person who retains the thing may obtain from the court authority for its sale in accordance with the provisions of Article 1119. The right of retention will then be transferred to the price thereof.	مادة ٢٤٧ (١) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. (٢) وعلي الحابس أن يحافظ علي الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة عليه أن يقدم حسابا عن غلته. (٣) اذا كان الشيء المحبوس يخشي عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل علي اذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة ٩١١١، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الي ثمنه.
Article 248 The right of retention is extinguished by the fact of the thing ceasing to be in the hands of the possessor or the holder. A person retaining the thing, who has lost possession thereof without his knowledge or in spite of his opposition, may claim restitution of the thing, if he makes his claim within a period of thirty days from the time he became aware of the loss of possession, provided that one year has not elapsed since the date of loss.	مادة ٢٤٨ (١) ينقض الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محزره. (٢) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا هو قام بالطلب خلال الثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
3. Insolvency	الإعسار

Article 249 A debtor may be declared insolvent, if his assets are insufficient to pay his due debts.	مادة ٢٤٩ يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
Article 250 Insolvency is declared by judgment delivered by the Court of First Instance of the district in which the domicile of the debtor is situated, upon the petition of the debtor himself or of one of his creditors. The case will be heard as one of urgency.	مادة ٢٥٠ يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنتظر الدعوى على وجه السرعة.
Article 251 The court shall, in every case, before declaring the debtor insolvent, take into consideration all the circumstances surrounding the debtor, whether such circumstances are of a general or of a special nature. The court will thus take into account the debtor's future resources, his personal ability and his responsibility for the causes that have given rise to his insolvency, the legitimate interests of his creditors and any other circumstances likely to influence his financial situation.	مادة ٢٥١ علي المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فتتظر إلى موارده المستقبلية ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
Article 252 The delay for entering opposition to judgments rendered in cases of insolvency is eight days and for lodging appeal fifteen days from the date of the notification of judgment.	مادة ٢٥٢ مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.
Article 253 The registrar (greffier) of the court shall, on the day on which the suit for the declaration of insolvency is filed for registration, register the writ introducing the action, in a special register of the names of persons who are insolvent. The greffier shall also record in the margin of such registration the judgment delivered in the case and any judgment conforming or setting aside such judgment; this registration and these entries must be made on the date the judgment is delivered. The greffier shall in addition send to the greffier of the court in Cairo a copy of such registrations and marginal entries for the purpose of their being recorded in a general register; the regulations as to this general register shall be laid down by an "Arrêté" of the Minister of Justice.	مادة ٢٥٣ (١) علي كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحتها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم. (٢) وعلي الكاتب أيضا أن يرسل الي قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.
Article 254 The debtor shall, if he changes his domicile, notify the greffier of the court of the district in which he formerly resided of the change. The greffier shall, as soon as he has knowledge of such change of domicile, either by notification by the debtor or in any other way, send at the cost of the debtor a copy of the judgment declaring the insolvency, and of the marginal entries, to the court in the district in which the new domicile of the debtor is situated, for the purpose of registration in the registers of such court.	مادة ٢٥٤ يجب علي المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطرته المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل علي نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الي المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
Article 255 A judgment declaring insolvency renders all debts not yet due by the debtor payable immediately. The agreed or legal interest in respect of the period still to run will be deducted from the debts. The judge may, however, on the petition of the debtor,	مادة ٢٥٥ (١) يترتب علي الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل. (٢) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب المدين وفي مواجهة

and in the presence of the interested creditors, maintain or prolong the time fixed for payment of debts not yet due, he may also allow the debtor a delay in respect of debts that have fallen due, if he considers that the circumstances justify such measure and that such measure and that such a measure is in the best way to protect the joint interests of the debtor and the creditors.	ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة الي الديون المؤجلة كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الي الديون الحالية إذا رأي أن هذا الاجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
Article 256 A declaration of insolvency is no bar to individual proceedings by creditors against the debtor. Any charge registered on the real property of the debtor after registration of the declaration of insolvency shall nevertheless be invalid as against creditors who had rights prior to the registration of petition instituting the insolvency proceedings.	مادة ٢٥٦ (١) لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين. (٢) علي أنه لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة علي تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
Article 257 The registration of the writ for the declaration of insolvency will render void as against the creditors any act entered into by the debtor after the date of such registration involving the diminution of his assets or the increase of his liabilities, just as the registration renders void as against his creditors any payment of debt made by the debtor after the date of registration of the writ.	مادة ٢٥٧ متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
Article 258 A debtor may dispose of his property, even without the consent of his creditors, provided that he does so at its normal price and that this price is deposited by the purchaser at the Caisse du Tribunal for division in accordance with the procedure for distribution. If the price is less than the normal price, the alienation will be void as against creditors, unless the purchaser deposits, in addition to the purchase price, a sum representing the difference between the purchase price and the normal price.	مادة ٢٥٨ (١) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضا الدائنين علي أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقول المشترك بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتي يوزع وفقا لاجراءات التوزيع. (٢) فإذا كان الثمن الذي بيع به المال اقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.
Article 259 If creditors attach the revenues of a debtor, the President of the Court competent to render the declaration of insolvency may, upon application by the debtor, make him an alimentary allowance to be taken out of the revenues attached. An order issued on such application will be subject to opposition within three days from the date on which it is rendered, in the case of opposition by the debtor, and from the date of its notification to the creditors in the case of an opposition by the creditors.	مادة ٢٥٩ إذا وقع الدائنون الحجز علي ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر علي هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ان كان التظلم من المدين، ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.
Article 260 A debtor shall be liable to the penalties for misappropriation in the following two cases: a) if, when proceedings for payment of a debt have been taken against him, he willfully renders himself insolvent in fraud of the rights of his creditors and a judgment is delivered condemning him to pay the debt and declaring him to be in a state of insolvency. b) if, after the judgment declaring his insolvency, the debtor has, in fraud of the rights of his creditors, kept back from his creditors part of his property to avoid	مادة ٢٦٠ يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين :- أ - إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعتمد الاعسار، بقصد الاضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدر حكم عليه بالدين وشهر إعساره. إن كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغاً فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه . ب - إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو إصطنع ديونا صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه

execution thereon or has falsely represented debts, which debts are fictitious or exaggerated.	
Article 261 A state of insolvency ceases by virtue of a judgment of the Court of First Instance in the district in which the domicile of the debtor is situated, delivered upon application of any interested party in the two following cases: a) if it is established that the liabilities of the debtor are no longer in excess of his assets; b) if the debtor effects payment of the debts that were due by him as apart from those that became due as a result of the declaration of insolvency. In such a case, debts that became due as a result of the insolvency become, in accordance with Article 263, once again payable on the dates upon which they were due before the declaration of insolvency. It is the duty of the greffier of the court to record the judgment that puts an end to the state of insolvency in the margin of the registration provided for in Article 253. This entry shall be made on the day that the judgment is delivered and the greffier shall send a copy of this judgment to the registrar of the Cairo Court for the purpose of making a similar entry.	مادة ٢٦١ (١) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين: أ - متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. ب - متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة ٢٦٣. (٢) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره علي هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة ٣٥٢ ، وعليه أن يرسل صورة منه الي قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
Article 262 A state of insolvency automatically ceases upon the expiration of five years from the date on which the registration of the judgment declaring the insolvency was issued.	مادة ٢٦٢ تنتهي حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات علي تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
Article 263 A debtor may, after the cessation of the insolvency, claim that debts that became due as a result of the insolvency, and which have not been paid, shall once again become payable on the dates on which they were due for payment before the insolvency upon condition that he has paid all debts that have fallen due except those falling due as a result of the insolvency.	مادة ٢٦٣ يجوز للمدين انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الي أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
Article 264 The cessation of a state of insolvency by judgment or by virtue of the law does not prevent creditors from attacking acts of their debtor or exercising the rights of the debtor in accordance with Articles 235 to 243.	مادة ٢٦٤ انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه ، وفقا للمواد من ٢٤٣ الي ٢٤٣.
Chapter III Kinds of Conditions Modifying the Effects of Obligations	الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
Section I Conditional Obligations and Time Clauses	الفصل الأول الشرط والأجل
1. Conditional Obligations	١ - الشرط
Article 265 An obligation is conditional when its existence or its extinction depends on a future and uncertain event.	مادة ٢٦٥ يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
Article 266 An obligation is void when the condition upon which it depends is impossible, contrary to morality or to public order, and the condition is suspensive. If the condition is resolutive the condition itself is deemed to be inexistent. An obligation depending upon a resolutive condition	مادة ٢٦٦ (١) لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للأداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط وافقاً . أما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. (٢) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للأداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

contrary to morality or public order is, however, void if the condition was the determining factor for undertaking the obligation.	
Article 267 An obligation is void when it is subject to a suspensive condition by which the existence of the obligation depends solely on the will of the person who undertook the obligation.	مادة ٢٦٧ لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
Article 268 When an obligation depends on a suspensive condition, it does not become executory until the condition is realized. Before realization of the condition, such obligation is not subject to compulsory or to voluntary performance. A creditor may, however, take protective measures to safeguard his rights.	مادة ٢٦٨ إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
Article 269 An obligation is extinguished when the resolutive condition is realized. The creditor must restitute that which he has received: if restitution is impossible by reason of a cause for which he is responsible, he will be liable in damages. Acts of management carried out by a creditor shall retain their validity notwithstanding the realization of the condition.	مادة ٢٦٩ (١) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. (٢) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
Article 270 The fulfillment of a condition is effective retroactively to the day on which the obligation was contracted unless it appears from the will of the parties or by reason of the nature of the contract that the existence of the obligation or its extinction should take effect from the moment of the fulfillment of the condition. In any case, the condition will not have retroactive effect if the execution of the obligation becomes impossible before the fulfillment of the condition, on account of a cause independent of the debtor and for which he is not responsible.	مادة ٢٧٠ (١) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. (٢) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
2. Time Clauses	٢- الأجل
Article 271 An obligation is for a term if its performance or extinction depends on a future certain event. An event is considered to be certain if it must happen of necessity even if the time at which it should happen is unknown.	مادة ٢٧١ (١) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع. (٢) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
Article 272 When it results from the obligation that the debtor shall only perform the obligation when he is able to do so or when he has the means to do so, the judge will fix a reasonable time for the term, taking into account the actual and future resources of the debtor and allowing for the diligence of a man anxious to perform his obligations.	مادة ٢٧٢ إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسباً لحلول الأجل ، مراعيًا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالالتزامه.
Article 273 A debtor will forfeit the benefit of the term: a) if he is declared bankrupt or insolvent in accordance with the provisions of law; b) if he has, by his own act, appreciably diminished the	مادة ٢٧٣ يسقط حق المدين في الأجل: (١) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون. (٢) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن

special security given to the creditor, even if this security was given by a subsequent act or by virtue of the law, unless the creditor prefers to demand additional security. If the reduction of the security is due to a cause for which the debtor is not responsible, he will forfeit his rights to the term unless he provides adequate security; c) if he does not supply the creditor with the security promised in the contract.	أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. (٣) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
Article 274 An obligation with a suspensive term only becomes due on the date of the expiration of the term. The creditor may, however, even before the end of the term, take measures to protect his rights and may, in particular, ask for security if he fears that the debtor may become bankrupt or insolvent, and has reasonable grounds for his fears. At the end of a resolatory term, the obligation is extinguished without such extinction having any retroactive effect.	مادة ٢٧٤ (١) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول. (٢) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.
Section II	الفصل الثاني
Plurality of Objects of an Obligation	تعدد محل الالتزام
1. Alternative Obligations	١ - الالتزام التخييري
Article 275 An obligation is alternative when its object includes numerous prestations and the debtor is entirely freed by the performance of one of them. The option, in the absence of any special provision in the law or of an agreement by the parties to the contrary, belongs to the debtor.	مادة ٢٧٥ يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
Article 276 If the option belongs to the debtor and he fails to elect, or if there are a number of debtors who do not agree amongst themselves, the creditor may apply to the judge to fix a term for the debtor to elect or for the several debtors to agree amongst themselves, failing which the judge will himself fix the object of the obligation. If the option belongs to the creditor and he fails to elect, or if there are a number of creditors who do not agree amongst themselves, the judge, if required by the debtor, will fix a term at the expiration of which the option will pass to the debtor.	مادة ٢٧٦ (١) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام. (٢) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
Article 277 If the option belongs to the debtor and not one of the several prestations included in the object of the obligation can be performed, he shall be bound to pay the value of the last of the prestations that became impossible to perform if he is responsible for the impossibility of performance even as regards one only of the prestations.	مادة ٢٧٧ إذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
2. Facultative Obligations	٢ - الالتزام البديلي
Article 278 An obligation is facultative when its object consists of one prestation only but the debtor may free himself of the obligation by the performance of another prestation in its place. The object of the obligation is the prestation promised and not that prestation the performance of which frees	مادة ٢٧٨ (١) يكون الالتزام بديليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. (٢) والشيء الذي يشمل محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.

the debtor. It is this object which determines the nature of the obligation.	
Section III Plurality of Parties to an Obligation	الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام
1. Joint and Several Obligations	١ - التضامن
Article 279 Solidarity between creditors or between debtors is not presumed. It is created by agreement or by law.	مادة ٢٧٩ التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
Article 280 When there is solidarity between creditors, the debtor may pay the debt to anyone of them unless one of them objects to such payment. Solidarity does not prevent the debt being divided between the heirs of one of the joint and several creditors unless the debt itself is indivisible.	مادة ٢٨٠ (١) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. (٢) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
Article 281 Joint and several creditors may take proceedings jointly or severally against the debtor for the performance of the obligation. In so doing, the conditions modifying the effect of the obligation as between each creditor and the debtor should be taken into account. A debtor cannot, if he is sued for payment by one of his joint and several creditors, set up as a defence against that creditor, defenses that are personal as regards the other creditors, but he may set up defenses which are personal to the creditor suing him and those which are common to all the creditors.	مادة ٢٨١ (١) يجوز للدائنين المتضامين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. (٢) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
Article 282 If a debtor is released of his debt to one of his joint and several creditors for a reason other than performance, he shall be released as regards the other creditors only up to the amount of the share of the creditor to whom he is no longer liable. No one of the joint and several creditors may act in such a way as to prejudice the rights of the other creditors.	مادة ٢٨٢ (١) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. (٢) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
Article 283 That which a joint and several creditor receives on account of the debt reverts to all the creditors and will be divided between them proportionally. The division shall be made in equal parts if there is no agreement or provision of the law to the contrary.	مادة ٢٨٣ (١) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحصون فيه. (٢) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
Article 284 When there is solidarity between the debtors, payment effected by one of them liberates all the others.	مادة ٢٨٤ إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
Article 285 A creditor may take action against all his joint and several debtors jointly or severally. In so doing, the conditions modifying the effect of the obligations as between the creditor and each of the co-debtors should be taken into account. A co-debtor who is sued by a creditor for performance cannot set up against that creditor defenses that are personal to other co-debtors, but he may set up defenses that are personal to himself as well as those common to all the co-debtors.	مادة ٢٨٥ (١) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين. (٢) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
Article 286	مادة ٢٨٦ يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامين أن تبرأ ذمة

Novation of a debt between the creditor and one of the joint and several debtors releases other codebtors unless the creditor has reserved his rights against them.	باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
Article 287 A joint and several debtor cannot set up compensation with regard to that which a creditor owes to one of the other co-debtors, except in respect of the share of such co-debtor.	مادة ٢٨٧ لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين
Article 288 Merger that occurs in the person of a creditor and of one of the joint and several debtors does not extinguish the debt as regards the other co-debtors except to the extent of the merged share of the codebtor.	مادة ٢٨٨ إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدهم مع الدائن.
Article 289 A release of debt granted by the creditor to one of the joint and several debtors does not release the other co-debtors unless the creditor expressly declares such to be the case. In the absence of such a declaration, the creditor may only claim from the other co-debtors the balance of the debt after deduction of the share of the co-debtor whom he has released, unless he has reserved his rights against them for the whole of the debt. In such a case, the joint and several debtors have a claim against the co-debtor who has been released for his share in the debt.	مادة ٢٨٩ (١) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقيين ، إلا إذا صرح الدائن بذلك. (٢) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.
Article 290 If a creditor releases one of the joint and several debtors from the joint and several liability, his right to claim the whole of the debt from the other co-debtors remains unless otherwise agreed.	مادة ٢٩٠ إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقيين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.
Article 291 In all cases of the release of one of the joint and several debtors either from the debt or from the joint and several liability, the other co-debtors may in accordance with Article 298 claim from the co-debtor who has been released his contribution in the share of those co-debtors who are insolvent. If, however, the creditor has discharged the co-debtor to whom he has given a release from all liability in respect of the debt, the creditor will bear himself the contribution of such a co-debtor in the share of the insolvent co-debtors.	مادة ٢٩١ (١) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة ٢٩٨. (٢) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
Article 292 If the debt is extinguished by prescription as regards one of the joint and several debtors the other codebtors will only benefit from this prescription to the extent of the contribution of that co-debtor. If the prescription is interrupted or suspended as regards one of the joint and several debtors, the creditor cannot claim interruption or suspension as regards the other co-debtors.	مادة ٢٩٢ (١) إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. (٢) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
Article 293 In the performance of an obligation a joint and several debtor is only responsible for his own acts. A formal demand to one of the joint and several debtors or proceedings taken against one of them by the creditor will have no effect against the other co-debtors, but if	مادة ٢٩٣ (١) لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. (٢) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.

one of the joint and several debtors issues a formal demand against the creditor, this demand will benefit the other co-debtors.	
Article 294 A transaction entered into between a creditor and one of the joint and several debtors will benefit the other co-debtors if it involves remission of the debt or the release of the liability in respect thereof in any other way. If such a transaction creates an obligation or increases the existing obligation, it will only be binding upon the other co-debtors if they consent thereto.	مادة ٢٩٤ إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقيون . أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.
Article 295 An acknowledgement of debt by one of the joint and several debtors does not bind the other codebtors. If one of the joint and several debtors refuses to take an oath or if he tenders the oath to the creditor and the creditor takes the oath, the oath refused or tendered will not prejudice the other co-debtors. If the creditor tenders the oath to one of the joint and several debtors and this co-debtor takes the oath, the oath will profit the other co-debtors.	مادة ٢٩٥ (١) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقيين. (٢) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين. (٣) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
Article 296 A judgment given against one of the joint and several debtors will have no effect against the other codebtors. If the judgment is given in favor of one of them, it will benefit the others, unless the judgment is based on a ground relating only to the co-debtor in favor of whom the judgment is rendered.	مادة ٢٩٦ (١) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج ذاك الحكم على الباقيين. (٢) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقيون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
Article 297 If one of the joint and several debtor pays the debt in full, he will only have a claim against each of the other co-debtors for each of such co-debtors' own share respectively, even if he exercises the right to action of the creditor by way of subrogation. The amount paid is divisible between the co-debtors in equal parts in the absence of an agreement or a provision of the law to the contrary.	مادة ٢٩٧ (١) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقيين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن. (٢) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
Article 298 If one of the joint and several debtors becomes insolvent, his share shall be borne by the co-debtor who has effected payment and by all the other solvent co-debtors pro rata.	مادة ٢٩٨ إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.
Article 299 When the debt concerns one only of the joint and several debtors, he will be liable for the whole debt to the other co-debtors.	مادة ٢٩٩ إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقيين.
2. Indivisibility	عدم القابلية للتقسام
Article 300 An obligation cannot be divided: a) when it has for its object something which by its nature is not susceptible of division; b) if it is the intention of the parties or it follows from the purpose pursued by the parties that the performance of the obligation should not be divided.	مادة ٣٠٠ يكون الالتزام غير قابل للتقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
Article 301 When there are several debtors in respect of an	مادة ٣٠١ (١) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للتقسام كان كل منهم ملزما

indivisible obligation, each debtor is liable for the debt in full. A debtor who has effected payment will have a remedy against each of the other co-debtors for his part, unless the contrary follows from the circumstances.	بوفاء الدين كاملا. (٢) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقيين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
Article 302 When there are several creditors in respect of an indivisible obligation or several heirs of a creditor in respect of such an obligation each of the creditors or heirs may demand the performance in its entirety of the indivisible obligation. If one of the creditors or the heirs contests such a demand, the debtor shall effect payment to all the creditors together or deposit the object of the obligation in court. Co-creditors will have remedies against a creditor who has received payment, each one for his share.	مادة ٣٠٢ (١) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام. (٢) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته.
Chapter IV Transmission of an Obligation	الباب الرابع انتقال الالتزام
Section I The Assignment of a Right	الفصل الأول حوالة الحق
Article 303 A creditor may assign his right to a third party, provided that his claim is not impossible of assignment by reason of a provision of the law, of an agreement between the parties or on account of its nature. The assignment is valid without the consent of the debtor	مادة ٣٠٣ يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
Article 304 A right can only be assigned to the extent to which it can be attached.	مادة ٣٠٤ لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
Article 305 An assignment is not effective as against a debtor or a third party unless it has been accepted by the debtor or notified to him. The acceptance by the debtor does not render the assignment valid as against third parties unless it has an established date.	مادة ٣٠٥ لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
Article 306 The creditor to whom the assignment is made may, prior to notification of the assignment or to its acceptance, take all precautionary measures to safeguard the right that has been transferred to him.	مادة ٣٠٦ يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
Article 307 The assignment of a right comprises its warranties such as securities, privileges and mortgages, as well as interest and installments that have fallen due.	مادة ٣٠٧ تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
Article 308 In the case of an assignment for valuable consideration, the assignor, in the absence of an agreement to the contrary, only warrants the existence of the right assigned at the moment of the assignment. When, however, the assignment is not for valuable consideration, the assignor does not even warrant the existence of the right.	مادة ٣٠٨ (١) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (٢) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
Article 309 An assignor does not warrant the solvency of the debtor unless such warranty is specifically stipulated. If an assignor has warranted the solvency of the debtor,	مادة ٣٠٩ (١) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. (٢) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى

this warranty only applies, in the absence of agreement to the contrary, to the solvency of the debtor at the time of the assignment.	اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
Article 310 When an assignee exercises his right of recourse in warranty against the assignor, in accordance with the two preceding articles, the assignor is only liable to restitute that which he has received together with interest and expenses notwithstanding any agreement to the contrary.	مادة ٣١٠ إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
Article 311 An assignor is responsible for his personal acts, even if the assignment is not for valuable consideration or even if it has been stipulated to be without warranty.	مادة ٣١١ يكون المحيل مسؤولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
Article 312 A debtor of the right assigned may raise, as against the assignee, the defenses that he was entitled to raise against the assignor at the moment that the assignment became effective against him. He may also raise defenses arising from the contract of assignment.	مادة ٣١٢ للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفع التي كان له أن يتمسك [١] قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفع المستمدة من عقد الحوالة.
Article 313 In the event of several assignments relating to the same right, preference is given to the assignment that is first effective as regards third parties.	مادة ٣١٣ إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
Article 314 When an attachment is served upon the debtor of the debt assigned, before the assignment has become effective as against third parties, the assignment is equivalent to an attachment vis-a-vis the distrainer. In this case, if another attachment is made after the assignment becomes effective as against third parties, the debt will be divided pro rata between the first distrainer, the assignee and the second distrainer, but the amount necessary to make up the amount of the sum assigned will be deducted from the share of the second distrainer and paid to the assignee.	مادة ٣١٤ (١) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر. (٢) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
Section II Assignment of Debt	الفصل الثاني حوالة الدين
Article 315 An assignment of debt is effected by an agreement between the debtor and a third party who undertakes to assume the debt in the place of the debtor.	مادة ٣١٥ تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل الدين.
Article 316 An assignment of debt is not effective as against the creditor unless ratified by the creditor. When the person assuming the debt or the original debtor notifies the assignment to the creditor, and gives him a reasonable period of time to ratify the assignment, the assignment will be deemed to have been refused if the creditor does not give his consent before the expiration of such period.	مادة ٣١٦ (١) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. (٢) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
Article 317 Until the creditor has signified his ratification or refusal of the assignment, the person assuming the debt will, in the absence of an agreement to the contrary, be responsible to the original debtor, to effect payment on	مادة ٣١٧ (١) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة. (٢) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن

due date to the creditor. This rule applies even when the creditor has refused the assignment. The original debtor cannot, however, call upon the person assuming the debt to make payment to the creditor so long as he has not himself discharged his obligation to the person assuming the debt in accordance with the contract of assignment.	، مادام هو لو يقيم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
Article 318 The debt assigned is transmitted with all its warranties. The surety, whether real or personal, does not remain bound to the creditor unless he has agreed to the assignment.	مادة ٣١٨ (١) تبقى للدين المحال به ضماناته. (٢) ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
Article 319 In the absence of an agreement to the contrary, the original debtor warrants the solvency of the person assuming the debt at the moment the creditor ratifies the assignment.	مادة ٣١٩ يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.
Article 320 A person assuming the debt may raise against the creditor the defenses which the original debtor was entitled to raise. He may also raise the defenses arising out of the contract of assignment.	مادة ٣٢٠ للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفع المستمدة من عقد الحوالة.
Article 321 An assignment of debt may also take place between the creditor and the person assuming the debt by an agreement that provides that such person replaces the original debtor in his obligation. In such a case, the provisions of Articles 318 and 320 will be applicable.	مادة ٣٢١ (١) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه. (٢) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ٣١٨ ، ٣٢٠.
Article 322 The sale of a mortgaged immovable property does not imply the transfer of the mortgage debt to the purchaser unless the agreement provides for such a transfer. If the vendor and purchaser agree to assign the debt and if the deed of sale is transcribed, the creditor should, after notification to him by legal process of the assignment, ratify or refuse the assignment, within a period not exceeding six months. If he maintains silence up to the end of this period, such silence is equivalent to ratification.	مادة ٣٢٢ (١) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. (٢) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.
Chapter V The Extinction of Obligations	الباب الخامس انقضاء الالتزام
Section I Payment	الفصل الأول الوفاء
1. The Two Parties to Payment	١ - طرفا الوفاء
Article 323 Payment may be made by the debtor, by his representative or by any other interested party, subject to the provisions of Article 208. Payment may also, subject to the provisions of Article 208, be made by a third party who is not interested in such payment, even without the knowledge or against the wish of the debtor, but the creditor may refuse payment tendered by a third party if it is opposed by the debtor and the debtor has informed the creditor of his opposition.	مادة ٣٢٣ (١) يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة ٢٠٨. (٢) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

Article 324 If a third party pays off the debt, such third party shall have a remedy against the debtor up to the amount that he has paid. The debtor, against whose wish payment has been made, may contest the claim made against him by the person who has made the payment on his behalf as regards all or part of the payment made, if he shows that he had any interest whatsoever in opposing the payment.	مادة ٣٢٤ (١) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. (٢) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
Article 325 Payment is only valid if the person who made the payment is the owner of that with which he has paid the obligation and has the capacity of disposing of it. When payment of that which is due is made by a person without the necessary legal capacity to dispose of the thing with which payment is effected, it extinguishes the obligation provided that it does not prejudice the person who has paid.	مادة ٣٢٥ (١) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. (٢) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.
Article 326 When payment is made by a third party, such third party is subrogated in the rights of the creditor who is paid off in the following cases: a) when such third party was liable for the debt jointly with the debtor or was under an obligation to pay the debt on his behalf; b) when such third party, being himself a creditor, even an unsecured creditor, had paid another creditor ranking before him by reason of a real security; c) when, having acquired an immovable, he has paid the price to creditors having a real security upon the immovable in question; d) when the law expressly gives him the right of subrogation.	مادة ٣٢٦ إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. (ب) إذا كان الموفي دائناً وفي دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي أي تأمين. (ج) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم. (د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
Article 327 A creditor who receives what is due to him from a third party may, by agreement with the third party, subrogate such third party into his rights even if the debtor does not agree to the subrogation. The agreement must not be concluded after the time of payment.	مادة ٣٢٧ للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
Article 328 A debtor may also, when he has borrowed a sum with which he has paid the debt, subrogate the lender into the rights of the creditor who received the payment, even without the consent of the creditor, provided that in the contract of loan, it is stated that the sum in question was borrowed for the purpose of effecting the payment, and that in the receipt in discharge, it is stated that the payment was made with the money lent by the new creditor.	مادة ٣٢٨ يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه . ولو بغير رضا هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
Article 329 A third party subrogated in law or by agreement in the rights of the creditor, is substituted for the creditor as regards the debt to the amount of the sums that he has himself paid with all the attributes of the debt and all accessories, securities, and defences attached to the debt.	مادة ٣٢٩ من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفعات ، ويكون هذا الحل بالفقر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

Article 330 In the absence of an agreement to the contrary, when a third party pays part of a debt to a creditor and is subrogated into the rights of the creditor as regards such part, the creditor shall not be prejudiced by such partial payment and may exercise his rights for that which remains due, in preference to the third party. When a further third party is subrogated in the rights of the creditor, as regards that which remains due to this creditor, this further third party so subrogated, together with the third party subrogated before him, will have a right to claim what is due to each of them pro rata.	مادة ٣٣٠ (١) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (٢) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
Article 331 A third party holder of a mortgaged property who has paid all the mortgage debt and has been subrogated into the rights of the creditors, shall only have the right, by reason of such subrogation, to claim from the holder of another property mortgaged for the same debt the share of that holder in the debt proportional to the value of the immovable held by him.	مادة ٣٣١ إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحل أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
Article 332 Payment shall be made to the creditor or to his representative. A person who produces to the debtor a receipt in discharge issued by the creditor is deemed to be qualified to receive payment unless it has been agreed that payment shall be made to the creditor in person.	مادة ٣٣٢ يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصا
Article 333 Payment to someone other than the creditor or his representative does not free the debtor or his obligation unless the payment is ratified by the creditor, or profits the creditor and then only to the extent of such profit, or unless the payment was made in good faith to a person holding the title to the debt.	مادة ٣٣٣ إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
Article 334 When a creditor refuses, without good reason, to accept payment that is regularly offered to him, or to do such things without which payment cannot be made, or declares that he will not accept payment, he will be deemed to have been duly summoned to accept payment from the time that such refusal is recorded by a summons notified to him by legal process.	مادة ٣٣٤ إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
Article 335 From the time that a summons has been served on a creditor he shall be responsible for the loss or the deterioration of the thing and interest on the debt ceases to run; the debtor shall then have the right to place the thing in safe keeping at the cost of the creditor and claim compensation for any damage he may have suffered.	مادة ٣٣٥ إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
Article 336 When the subject matter of the payment is a definite and specific thing which must be delivered at the place where it is situated, the debtor may, after having summoned the creditor to take delivery, obtain an order of the court to place it in safe keeping. If the thing in question is an immovable or a thing intended to remain	مادة ٣٣٦ إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

in place, the debtor may ask for it to be placed under judicial custody.	
Article 337 The debtor may, by permission of the judge, sell, by public auction, things of a rapidly perishing nature or movables that necessitate an exorbitant expenditure for safekeeping or custody, and deposit the price in the "Caisse du Tribunal". When the thing has a known price on the market or is quoted on the stock exchange, it may only be sold by public auction if it is impossible to sell it by agreement at the market or quoted price.	مادة ٣٣٧ (١) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة. (٢) فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
Article 338 Deposit or any other equivalent measure is also permissible if the debtor does not know the person or the domicile of the creditor, or if the creditor, being totally or partially incapable, has not a representative to accept payment on his behalf, or the debt is the object of a dispute between several persons, or if there are other serious reasons which justify this measure.	مادة ٣٣٨ يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضاً ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
Article 339 The actual tender of the thing due is equivalent to payment, in so far as the debtor is concerned, when it is followed by a deposit made in the manner prescribed in the Code of Procedure, or by any other equivalent measure, provided that it is accepted by the creditor or recognized as valid by a final judgment.	مادة ٣٣٩ يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
Article 340 A debtor who has made a tender of the debt followed by a deposit, or by an equivalent measure, may retract his tender as long as it has not been accepted by the creditor, or as long as it has not been recognized as valid by a final judgment, in which case the co-debtor and sureties will not be freed. If a debtor retracts his tender after its acceptance by the creditor or after it has been declared valid by a judgment, and his withdrawal is accepted by the creditor, the creditor shall no longer have the right, to avail himself of the securities guaranteeing his right, and the co-debtors and the sureties shall in such case be released.	مادة ٣٤٠ (١) إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. (٢) فإذا رجع المدين في المعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
2. Means of Payment	٢ - محل الوفاء
Article 341 Payment must be made with the very thing due. The creditor cannot be forced to accept anything else, even if the value of such other thing is equal or greater.	مادة ٣٤١ الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
Article 342 In the absence of an agreement or a legal provision to the contrary, the debtor cannot force his creditor to accept a partial payment of his debt. If, in a case where part of the debt is contested, a creditor agrees to receive payment of that part of his claim which is admitted, the debtor cannot refuse to pay the part that is admitted.	مادة ٣٤٢ (١) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (٢) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء في هذا الجزء.
Article 343 When a debtor is under an obligation to pay expenses	مادة ٣٤٣ إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم

and interest in addition to the principal of the debt, and makes a payment which does not cover the principal and these accessories, the payment shall, unless otherwise agreed, be imputed, in the first instance, to expenses, then to interest and lastly to principal.	من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
Article 344 If a debtor owes the same creditor several debts of the same kind and if the payment made by him does not suffice to cover all the debts, he has the right to indicate, when effecting payment, the debt which he intends to discharge, provided that he is not prevented from so doing by law or by agreement.	مادة ٣٤٤ إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
Article 345 Failing any indication by the debtor as provided for in the preceding article, the payment shall be imputed to the debt that has fallen due: in a case where several debts have fallen due, to the most onerous debt, in a case where the debts are all equally onerous, to the debt indicated by the creditor.	مادة ٣٤٥ إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
Article 346 In the absence of an agreement or of a provision of the law to the contrary, payment must be made as soon as the obligation has been definitely created as a liability of the debtor. The judge may in exceptional cases and in the absence of a provision of the law to the contrary, grant to the debtor, when his position so requires, one or more reasonable delays for the performance of his obligation, provided that no serious prejudice is thereby caused to the creditor.	مادة ٣٤٦ (١) يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . (٢) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجل ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
Article 347 In the absence of an agreement or of a provision of the law to the contrary, when the subject matter of the obligation is a definite and ascertained thing, it should be delivered at the place it was situated at the time the obligation was created. In the case of other obligations, payment is due at the debtor's domicile at the time of payment or at his place of business if the obligation is connected with such business.	مادة ٣٤٧ (١) إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (٢) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
Article 348 In the absence of an agreement or a provision of the law to the contrary, expenses in connection with payment are at the charge of the debtor.	مادة ٣٤٨ تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
Article 349 A person who pays part of a debt has the right to demand a receipt for the amount he has paid and a note showing the payment on the document of title of the debt. He has also the right, at the time the debt is paid in full, to demand the restitution or cancellation of the document of title. If this document has been lost, the debtor may demand a written declaration from the creditor that the document of title has been lost. If the creditor refuses to comply with the conditions laid down in the preceding paragraph, the debtor may place the object due in judicial custody.	مادة ٣٤٩ (١) لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند. (٢) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
Section II	الفصل الثاني

Methods of Extinction of the Obligation Equivalent to Performance	انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1. Giving in Payment	١ - الوفاء بمقابل
Article 350 When a creditor accepts in settlement of his right another prestation in place of that which is due, this giving in payment takes the place of payment.	مادة ٣٥٠ إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
Article 351 The provisions of the law relating to sale, especially those which relate to the legal capacity of the parties, warranty against eviction and hidden defects, apply to giving in payment in cases where it transfers the ownership of the thing given in place of the prestation due. The provisions of the law relating to payment, especially those which relate to the imputations of sums paid and to the extinction of warranties, are also applicable in so far as the giving in payment extinguishes the debt.	مادة ٣٥١ يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين ، أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمن الاستحقاق وضمن العيوب الحفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
2. Novation and Delegation	٢ - التجديد والإنابة
Article 352 There is novation of an obligation: i) by a change of the debt, when the two parties agree to substitute a new obligation for the original obligation, which new obligation differs from the original obligation as regards its object or as regards its source; ii) by a change of the debtor, when a creditor and a third party agree that such third party shall take the place of the original debtor and that the original debtor shall be released of the debt without his consent being necessary, or when the debtor has procured the consent of the creditor to substitute the debtor by a third party who consents to be the new debtor; iii) by a change of the creditor, when the creditor, the debtor and a third party agree that this third party shall be the new creditor.	مادة ٣٥٢ يتجدد الالتزام: (أولا) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه في محله أو في مصدره. (ثانيا) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. (ثالثا) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
Article 353 Novation can be effected only if the two obligations, the original and the new obligation, are free from any grounds of nullity. If the original obligation results from a voidable contract, the novation is only valid if the new obligation has been assumed both with a view to confirming the contract and to replacing the original obligation.	مادة ٣٥٣ (١) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان. (٢) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.
Article 354 Novation is not presumed; it must be expressly agreed or result clearly from the circumstances. In particular, novation does not result, in the absence of an agreement to the contrary, from the subscription of a promissory note in respect of a pre-existing debt, from changes that relate only to the date, place or mode of performance of the prestation, or from modifications made to the obligation only as regards securities or as to the rate of interest.	مادة ٣٥٤ (١) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. (٢) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيافته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
Article 355 The mere entry of the debt in current account does not effect novation.	مادة ٣٥٥ (١) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. (٢) وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا

There is, however, novation when the balance of a current account has been fixed and agreed; if, however, the debt was guaranteed by means of a special security, that security is maintained unless otherwise agreed.	كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يقي ما لم يتفق على غير ذلك.
Article 356 Novation has the effect of extinguishing the original obligation with its accessories and of substituting for it a new obligation. Securities which guaranteed the performance of the original obligation, are not transferred to the new obligation, unless the law provides otherwise, or unless it appears from the agreement or the circumstances of the case that such is the intention of the parties.	مادة ٣٥٦ (١) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام جديد. (٢) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
Article 357 If the debtor has given real securities in guarantee of the original obligation, the following conditions will be observed in the agreement providing for the transfer of these securities to the new obligation: a) when the novation results from a change of the debt, the creditor and the debtor may agree that the securities shall be transferred to the new obligation, to the extent that such a transfer does not cause prejudice to third parties; b) when the novation results from a change of the debtor, the creditor and the new debtor may agree, without the consent of the original debtor, that the real securities shall be maintained; c) when the novation results from a change of the creditor, the three contracting parties may agree that the securities shall be maintained. The agreement providing for the transfer of the real securities cannot be set up against third parties, unless it is made at the same time as the novation, and the provisions as to registration of real rights are complied with.	مادة ٣٥٧ (١) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية: (أ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير. (ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضا المدين القديم. (ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات. (٢) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
Article 358 Real and personal as well as joint and several suretyship is only transferred to the new obligation with the consent of the sureties and of the joint and several co-debtors.	مادة ٣٥٨ لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
Article 359 There is delegation when a debtor procures the acceptance by his creditor of a third party who undertakes to pay in his stead. Delegation does not necessarily infer the existence of a previous debt between the debtor and such third party.	مادة ٣٥٩ (١) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . (٢) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
Article 360 When, in a case of delegation, the contracting parties agree to substitute a new obligation for the original obligation, such a delegation constitutes a novation by the change of the debtor. It results in the liberation of the original debtor from the obligation to his creditor, provided that the new obligation assumed by the new debtor is valid and that such new debtor is not insolvent at the time of the delegation. Novation is not assumed in a case of delegation; in the absence of an agreement providing for novation, the original obligation continues concurrently with the new	مادة ٣٦٠ (١) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة. (٢) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

obligation.	
Article 361 In the absence of an agreement to the contrary, the obligation of the new debtor towards the creditor is valid even if his obligation towards the original debtor is void or liable to be contested, subject to the new debtor's right of recourse against the original debtor.	مادة ٣٦١ يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفع ، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
3. Compensation (set off)	٣ - المقاصة
Article 362 A debtor has a right to compensation of that which he owes to his creditor against that which such creditor owes him, even when the causes giving rise to the two debts are different, provided that they are both for a sum of money or fungibles of a like nature and quality, that they are not in dispute and that they are due and may be sued for. Postponement of payment by reason of a delay granted by the Judge or by the creditor does not prevent compensation.	مادة ٣٦٢ (١) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التراجع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء. (٢) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
Article 363 A debtor may avail himself of compensation even when the places of payment of the two debts are different, but he must, in such a case, make good any loss caused to the creditor by reason of the fact that the creditor was not able, as a result of the compensation, to obtain or to perform the prestation at the place fixed for this purpose.	مادة ٣٦٣ يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعرض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
Article 364 Compensation takes place, whatever may be the sources of debts, except in the following cases: a) where one of the two debts consists of a thing of which the owner has been unjustly deprived, and is the object of a claim for restitution; b) where one of the two debts consists of a thing that has been deposited or lent for use and is the object of a claim for restitution; c) where one of the two debts is a right which is not liable to attachment.	مادة ٣٦٤ تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: (أ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده. (ب) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده. (ج) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
Article 365 Compensation only takes place when set up by the interested party. Compensation cannot be renounced before the right thereto has come into existence. Compensation extinguishes the two debts to the extent of the amount of the smaller debt, from the moment they become subject to compensation. Imputation of the amount discharged in compensation takes place in the same way as in ordinary payment.	مادة ٣٦٥ (١) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك ^١ من له مصلحة فيها ، ولا يجوز الترول عنها قبل ثبوت الحق فيها. (٢) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبح فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.
Article 366 If the delay for prescription of a debt has expired when compensation is set up, compensation will nevertheless still take place if the delay for prescription has not expired when compensation became possible.	مادة ٣٦٦ إذا كان الدين قد مضى عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
Article 367 Compensation cannot take place to the detriment of rights acquired by third parties. If, after the seizure by a third party of the property held	مادة ٣٦٧ (١) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير. (٢) فإذا وقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

by the debtor for his creditor, such debtor becomes the creditor of his creditor, he cannot set up compensation to the prejudice of the attaching creditor.	
Article 368 When a creditor has assigned his debt to a third party, the debtor who has consented to the assignment without reserve, cannot set up compensation against the assignee, which he had the right to set up before he consented to the assignment; he can only enforce his claim against the assignor. But a debtor who has not accepted an assignment which has been notified to him, may, notwithstanding the assignment, set up compensation.	مادة ٣٦٨ (١) إذا حول الدائن حقه للغير وقيل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. (٢) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
Article 369 A debtor who had the right to set up compensation but who nevertheless paid his debt, cannot avail himself, to the prejudice of third parties, of the securities guaranteeing his right unless he did not know of the existence of his right.	مادة ٣٦٩ إذا وفي المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
4. Merger	٤ - اتحاد الذمة
Article 370 When the qualities of creditor and debtor in the same debt are united in the same person, the debt is extinguished to the extent of the merger. When the cause which gave rise to the merger disappears and its disappearance is retroactive, the debt revives with its accessories as regards all interested parties, and the merger is deemed never to have existed.	مادة ٣٧٠ (١) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أحدث فيه الذمة. (٢) وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزاله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن
Section III The Extinction of Obligations without Payment	الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1. Release of the Obligation	١ - الإبراء
Article 371 Obligations are extinguished by a voluntary release of a debtor by his creditor. The release is completed as soon as it comes to the knowledge of the debtor, but becomes void if refused by him.	مادة ٣٧١ ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.
Article 372 The release of an obligation is subject to the basic rules that govern gifts. No special for is required for release even if it is the release of an obligation whose existence was conditional upon a special form required by law or by the agreement entered into by the parties.	مادة ٣٧٢ (١) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. (٢) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
2. Impossibility of Performance	٢ - استحالة التنفيذ
Article 373 An obligation is extinguished if the debtor establishes that its performance has become impossible by reason of causes beyond his control.	مادة ٣٧٣ ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
3. Extinctive Prescription	٣ - التقادم المسقط
Article 374 The term of prescription for obligations is fifteen years with the exception of those cases for which a special provision is contained in the law and with the exception also of the following cases.	مادة ٣٧٤ يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
Article 375 The term of prescription for sums payable periodically at	مادة ٣٧٥ (١) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة

recurring intervals such as the rent of buildings and of agricultural land, the rent of hekr, interest, periodical payments, salaries, wages and pensions, is five years, even if the debt is admitted by the debtor.	المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة المهابة والأجور والمعاشات. (٢) ولا يسقط الربيع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الربيع الواجب على ناظر الوقف أدائه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
Article 376 The term of prescription for sums due to physicians, chemists, lawyers, engineers, experts, receivers in bankruptcy, brokers, professors or teachers is five years, provided that the debts are due as remuneration for work coming within the scope of their professions or in payment of expenses incurred by them.	مادة ٣٧٦ تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماصرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
Article 377 The term of prescription for taxes and dues owing to the State is three years. The term of prescription for taxes and annual dues commences to run from the end of the year for which they were due: that for fees for legal documents from the date of termination of the hearing of the case in respect of which such documents were prepared, or, if no hearing takes place, from the drawing up of such documents. The term of prescription of the right to claim repayment of taxes and dues unduly paid is also three years. This prescription runs from the date of payment. The preceding provisions apply subject to provisions contained in special laws.	مادة ٣٧٧ (١) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. (٢) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . (٣) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
Article 378 The term of prescription is one year for the following rights of action: a- rights of action of merchants and manufacturers in respect of things supplied to persons who do not trade in these articles, as well as the rights of action of hotel and restaurant proprietors for the cost of accommodation and food and for expenses incurred by them on behalf of their clients. b- the rights of action of workmen, servants, wage earners, in respect of their pay, daily or otherwise, and for the cost of supplies provided by them. When a person claims this prescription of one year, he must take oath that he has actually paid the debt. The Judge will of his own accord pass the oath. If the debtor is dead, such oath will be passed to the heirs of the debtor, or, if they are minor, to their guardians, so that they may declare either that they do not know of the existence of the debt or that they know that the debts has been paid.	مادة ٣٧٨ (١) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمان الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. (ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. (٢) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قسرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
Article 379 The term of prescription in respect of rights referred to in Articles 376 and 378 runs from the time that the prestations were made by the creditors, even when the creditors continue to make further prestations. Once anyone of these rights has been established by a written document, it is only prescribed after fifteen years.	مادة ٣٧٩ (١) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين ٣٧٦-٣٧٨ من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقديماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى. (٢) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
Article 380 Periods of prescription are calculated in days, not in hours; the first day does not count and prescription is completed when the last day is at an end.	مادة ٣٨٠ تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

Article 381 Prescription runs, subject to a special provision of the law to the contrary, only from the day on which the debt becomes due. Prescription in particular only runs in the case of a debt that is subject to a suspensive condition, from the day on which the condition is realized. And in the case of an action on a warranty against eviction, only from the day eviction takes place; in the case of a debt payable in the future, only from the date of the expiration of the term. When the date upon which the obligation becomes due depends upon the will of the creditor, prescription runs from the date on which he is in a position to express his will.	مادة ٣٨١ (١) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. (٢) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. (٣) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
Article 382 Prescription does not run whenever there is a bar, even a moral one, which prevents the creditor from claiming his right. It does not run between a principal and his representative. Prescription of which the period is more than five years, does not run as regards persons who are legally incapable, absent or convicted criminals, if they are not legally represented.	مادة ٣٨٢ (١) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب. (٢) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثلته قانونا.
Article 383 Prescription is interrupted by legal proceedings even if instituted in a court without jurisdiction, by a summons or an attachment, by the application of a creditor for the admission of his claim in a bankruptcy or in a distribution, or by an act of a creditor to claim his right in the course of legal proceedings.	مادة ٣٨٣ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تقليص أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
Article 384 Prescription is interrupted by an express or tacit admission of the right of the creditor by the debtor. A debtor who leaves a pledge in the hand of his creditor as a security for his debt is deemed to have tacitly acknowledged the debt.	مادة ٣٨٤ (١) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. (٢) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
Article 385 When prescription is interrupted, a new prescription commences to run from the time that the effect of the act that gave rise to the interruption has ceased. The term of the new prescription will be of the same duration as that of the former one. When the debt has been confirmed by a final judgment or when, in the case of a debt prescribed after one year, the prescription has been interrupted by the admission of the debtor, the term of the new prescription will be fifteen years unless the debt confirmed by the judgment involves periodical recurring obligations which will not become due until after the judgment.	مادة ٣٨٥ (١) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. (٢) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
Article 386 Prescription extinguishes the obligation, but leaves a natural obligation upon the debtor. When a right is extinguished by prescription, interest and other accessories to the debt are also extinguished even if the term of the particular prescription applying to these accessories has not expired.	مادة ٣٨٦ (١) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي. (٢) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
Article 387	مادة ٣٨٧

The Judge at his own initiative cannot invoke prescription. Prescription must be invoked by the debtor, or by his creditors, or by any interested party, even if the debtor has failed to do so. Prescription may be invoked at any stage of the proceedings, even before the court of appeal.	(١) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. (٢) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
Article 388 A debtor cannot renounce the benefits of prescription before he has acquired the right to invoke it nor can he agree to a term of prescription other than that fixed by law. A person, however, who is legally capable of disposing of his rights, may renounce even tacitly, a right to prescription which he is in a position to invoke; but a renunciation made to the detriment of his creditors will have no effect against them.	مادة ٣٨٨ (١) لا يجوز الترول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون. (٢) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يترول ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا الترول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
Chapter VI Proof of Obligations	الباب السادس إثبات الالتزام
Articles 389-417 repealed	المواد من ٣٨٩ إلى ٤١٧ ملغاة
BOOK II SPECIFIC CONTRACTS	الكتاب الثاني العقود المسماة
Chapter I Contracts as Regards Ownership	الباب الأول العقود التي تقع على الملكية
Section I Sale	الفصل الأول البيع
1.Sale in General Elements of Sale	١ - البيع بوجه عام أركان البيع
Article 418 Sale is a contract whereby the vendor binds himself to transfer to the purchaser the ownership of a thing or any other propriety right in consideration of a price in money.	مادة ٤١٨ البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.
Article 419 The purchaser must have a sufficient acquaintance with the thing sold. This acquaintance will be deemed sufficient if the contract contains the description of the thing sold and its essential qualities, so that it may be identified. The statement in a deed of sale that the purchaser is acquainted with the thing, deprives him of the right to claim annulment of the sale on the ground of want of acquaintance with the thing, unless he proves fraud on the part of the vendor.	مادة ٤١٩ (١) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. (٢) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
Article 420 When the sale is made according to sample, the thing sold should conform to the sample. If the sample deteriorates or perishes while in custody of one of the contracting parties, even if it was not his fault, it is incumbent upon that party, whether he is vendor or buyer, to establish that the thing is or is not in conformity with the sample.	مادة ٤٢٠ (١) إذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. (٢) وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
Article 421 In a sale upon trial, the purchaser has the option either to accept or to refuse the thing sold, but the vendor is bound to allow the purchaser to make the trial. If the purchaser refuses the thing sold, he must give notice of	مادة ٤٢١ (١) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.

his refusal within the time agreed or, in the absence of agreement, within a reasonable time to be fixed by the vendor. When this time has elapsed the silence of the purchaser who had the opportunity to try the thing sold, is equivalent to acceptance. A sale upon trial is deemed to have been made subject to a suspensive condition of acceptance of the thing sold, unless it appears from the agreement or from the circumstances that the sale was made subject to a resolutive condition.	(٢) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
Article 422 In a sale made subject to tasting, the purchaser may accept the thing sold if he sees fit, but he must declare his acceptance within the time fixed by the agreement or by custom. The sale will be considered complete only from the date of such declaration.	مادة ٤٢٢ إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
Article 423 The method of establishing the price may be confined to the indication of the basis on which the price will be ultimately fixed. When it is agreed that the price will be the market price, the market price will, in case of doubt, be that at the place where and at the time when the thing sold should be delivered to the purchaser; if there is no market at the place of delivery, reference should be made to the market price at the place at which the prices are customarily deemed applicable.	مادة ٤٢٣ (١) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. (٢) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
Article 424 When the contracting parties have not fixed a price for the thing sold the sale shall not be void if the circumstances show that the parties intended to adopt the current trade price or the price which they have usually applied in their dealings one with another.	مادة ٤٢٤ إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نوايا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما.
Article 425 When an immovable belonging to a person who is legally incapable, has been sold with a lesion of more than one fifth of its value, the vendor will have a right of action with a view to making up the price to four fifths of the normal price. In order to ascertain whether the lesion was of more than one fifth, the value of the immovable at the time of the sale should be ascertained.	مادة ٤٢٥ (١) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. (٢) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
Article 426 The right to bring an action for a supplement of price on the ground of lesion is prescribed within three years from the time the legal incapacity ceases, or from the date of the death of the owner of the immovable sold. Such proceedings do not operate to the prejudice of third parties in good faith who have acquired a real right on the immovable sold.	مادة ٤٢٦ (١) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع. (٢) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
Article 427 This action for supplement of price on the grounds of lesion does not lie in respect of sales by public auction conducted in accordance with the provisions of the law.	مادة ٤٢٧ لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.
Obligations of the Vendor	التزامات البائع
Article 428	مادة ٤٢٨ يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن

The vendor is bound to perform everything necessary to transfer the right to the thing sold to the purchaser, and to abstain from all acts that might render this transfer impossible or difficult.	يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
Article 429 When goods are sold in bulk, ownership is transferred to the purchaser in the same way as ownership of a definite and ascertained thing. There is sale of goods in bulk even when the amount of the price depends on the extent, weight or measure of the goods sold being ascertained.	مادة ٤٢٩ إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقفا على تقدير المبيع
Article 430 In a credit sale the vendor may stipulate that the transfer of ownership to the purchaser is subject to integral payment of the price, even if the thing sold has been delivered. If the price is payable by installments, the contracting parties may agree that the vendor may retain a part of the price by way of damages should the sale be cancelled for non-payment of all the installments. The judge may, however, according to circumstances, reduce the amount of damages agreed, by applying the provisions of paragraph 2 of Article 224. When all the installments have been paid, the transfer of the ownership of the thing sold shall be deemed to have taken place as from the date of sale. The provisions of the three preceding paragraphs are applicable even if the contracting parties have described the contract of sale as a contract of lease.	مادة ٤٣٠ (١) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. (٢) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدین أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤. (٣) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع . (٤) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.
Article 431 The vendor is bound to deliver the thing sold to the purchaser in the state in which it was at the time of the sale.	مادة ٤٣١ يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
Article 432 Delivery includes delivery of the accessories of the thing sold and of everything which, according to the nature of things, local custom and the intention of the parties, was appropriated permanently for the use of the thing.	مادة ٤٣٢ يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
Article 433 When the quantity of the thing sold is fixed in the contract, the vendor, subject to any agreement to the contrary, is liable for any deficiency in such quantity in accordance with custom. The purchaser has not, however, the right to demand cancellation of the contract by reason of such deficiency, unless he establishes that the deficiency is so great that if he had known of it he would not have entered into the contract. If, on the contrary, the quantity exceeds that indicated in the contract, and if the price has been fixed by unit, the purchaser must, when the object of the purchase cannot be divided, make up the price, unless the excess is very great, in which case he may demand cancellation of the contract, all subject to an agreement to the contrary.	مادة ٤٣٣ (١) إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامه بحيث أو انه كان يعلمه لما أتم العقد. (٢) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
Article 434 In a case of deficiency or excess in the thing sold, the right of the purchaser to apply for a reduction of the price or for cancellation of the contract, and the right of the vendor to claim that the price be made up, are both	مادة ٤٣٤ إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكمله الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم تسلمها فعليا.

prescribed within one year from the date of the actual delivery of the thing sold.	
Article 435 Delivery consists in placing the thing sold at the disposal of the purchaser in such a way that he can take possession of and enjoy it without hindrance, even if he does not take effective delivery thereof, provided the vendor informs him that the thing is at his disposal. Delivery is effected in accordance with the nature of the thing sold. Delivery may be completed by the mere fact of agreement between the parties when the thing sold was in possession of the purchaser prior to the sale or if the vendor retains the thing sold in his possession after the sale by virtue of some reason other than that of ownership.	مادة ٤٣٥ (١) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. (٢) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
Article 436 When the thing sold must be sent to the purchaser, delivery will not be effective, subject to an agreement to the contrary, until the thing reaches him.	مادة ٤٣٦ إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
Article 437 If the thing sold perishes before delivery as a result of a cause beyond the control of the vendor, the sale shall be dissolved and the price refunded to the purchaser, unless he was summoned to take delivery before the loss.	مادة ٤٣٧ إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أضرار المشتري لتسليم المبيع.
Article 438 If the value of the thing sold is diminished by deterioration before delivery, the purchaser shall have the option either of applying for the cancellation of the sale, if the diminution is so great that the sale would not have taken place if the diminution had happened before the contract was concluded, or of upholding the sale at a reduced price.	مادة ٤٣٨ إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن
Article 439 The vendor warrants the purchaser against disturbance in his enjoyment of the thing sold both totally and partially, whether such disturbance is caused by his act or that of a third party having a right over the thing sold at the time of the sale enforceable against the purchaser. The vendor is bound by his warranty, even if the right of the third party has been established after the sale, provided that it was derived from the vendor himself.	مادة ٤٣٩ يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
Article 440 When an action for revendication in respect of the thing sold is brought against the purchaser, the vendor, upon receipt of notice of the action, shall, according to the circumstances and in conformity with the provisions of the Code of Procedure, join as a co-defendant with the purchaser, or take his place as defendant in the action. If notice is given in due time, the vendor who has not joined in the action, is liable under his warranty, unless he proves that the judgment given in the action is the result of fraud or of gross negligence on the part of the purchaser. If the purchaser does not notify the vendor of the action brought against him in due time and is dispossessed by a judgment that has become final, he shall be deprived of	مادة ٤٤٠ (١) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر^[١] البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله. (٢) فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه. (٣) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

his right of recourse under the warranty, if the vendor establishes that, had he joined in the action, he would have succeeded in obtaining the dismissal of the action for revendication.	
Article 441 The right of a purchaser to warranty exists even if he has acknowledged, in good faith, the third party's claim or has entered into a compromise with him without awaiting a decision of the court, if he has, in due time, given notice of the action to the vendor and has, without result, called upon him to take his place in the action, subject always, to proof by the vendor that the third party's claim is unfounded.	مادة ٤٤١ يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.
Article 442 When the purchaser has avoided total or partial dispossession of the thing sold by paying a sum of money or by performing some other prestation, the vendor may free himself from the consequences of warranty by refunding to the purchaser the sum paid, or the value of the prestation performed, together with legal interest and all expenses.	مادة ٤٤٢ إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
Article 443 In case of total dispossession, the purchaser may claim from the vendor: i) the value of the thing sold at the time of dispossession, together with legal interest from that time; ii) the value of the profits derived from the thing sold that the purchaser has been obliged to restore to the person entitled to the thing; iii) all sums usefully spent which he cannot claim from the person entitled to the thing, together with expenditure of a superfluous character if the vendor acted in bad faith; iv) all costs incurred in the action upon the warranty and the action of revendication, with the exception of those costs that the purchaser could have avoided by notifying the vendor of the action of revendication, in accordance with Article 440; and v) generally, compensation for the losses sustained and profits missed as a result of dispossession of the thing sold. Unless in all these cases the purchaser's action against the vendor is based on a demand for dissolution or for annulment of the sale.	مادة ٤٤٣ إذا استحق كل المبيع كان المشتري أن يطلب من البائع: ١ - قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ٢ - قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. ٣ - المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية ٤ - جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة ٤٤٠ ٥ - ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاتته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
Article 444 In case of partial dispossession, or if the thing sold is encumbered with a charge, the purchaser, if the loss is of such a nature that, had he been cognizant thereof, he would not have entered into the contract, may claim from the vendor the sums provided for in the preceding article, provided that he returns to the vendor the things sold and the profits derived therefrom. When the purchaser prefers to retain the thing sold or when the loss sustained by him does not attain the degree of gravity defined in the preceding paragraph, he has only the right to apply for compensation in respect of the loss he has sustained as a result of the	مادة ٤٤٤ (١) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. (٢) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

dispossession.	
Article 445 The contracting parties may, by special agreement, increase the warranty against dispossession, restrict it or stipulate that the sale is without warranty. The vendor is presumed to have stipulated that he does not warrant a purchaser against a servitude if it was apparent or disclosed by him to the purchaser. A clause that the sale is without warranty or restricting the warranty against dispossession is null and void if the vendor intentionally conceals the rights of a third party.	مادة ٤٤٥ (١) يجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن يزيذا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان. (٢) ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهر أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري. (٣) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
Article 446 Notwithstanding a clause excluding warranty, a vendor remains liable for any dispossession resulting from his acts. Any agreement to the contrary is null and void. He is also bound, in case of dispossession as a result of the act of a third party, to refund to the purchaser the value of the thing sold at the time of dispossession, unless he can prove that the purchaser knew at the time of the sale of the grounds of dispossession, or that he purchased the thing at his own risk and peril.	مادة ٤٤٦ (١) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. (٢) أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسؤولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
Article 447 The vendor is liable under his warranty, when, at the time of delivery, the thing sold does not possess the qualities the existence of which he guaranteed to the purchaser, or when the thing sold has defects diminishing its value or usefulness for the purpose for which it was intended, as shown by the contract or resulting from the nature or the destined use of the thing. The vendor is answerable for these defects, even if he was ignorant of their existence. The vendor, however, is not answerable for the defects of which the purchaser was aware at the time of the sale or which he could have discovered himself had he examined the thing with the care of a reasonable person, unless the purchaser proves that the vendor has fraudulently concealed them from him.	مادة ٤٤٧ (١) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. (٢) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
Article 448 The vendor is not liable for defects which are customarily tolerated.	مادة ٤٤٨ لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.
Article 449 When the purchaser has taken delivery of the thing sold, he must ascertain its condition as soon as he is able to do so in accordance with common usage. If he discovers a defect for which the vendor is answerable, he must give notice thereof to the vendor within a reasonable time, failing which he will be deemed to have accepted the thing sold. In the case, however, of defects that cannot be discovered by means of normal inspection, the purchaser shall, upon the discovery of the defect, at once give notice thereof to the vendor, failing which he will be deemed to have accepted the thing sold with its defects.	مادة ٤٤٩ (١) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع. (٢) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطره به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
Article 450 When the purchaser has given notice to the vendor of the defect in the thing in due time, he will be entitled to	مادة ٤٥٠ إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤.

bring an action on the warranty in accordance with Article 444.	
Article 451 An action on a warranty exists even if the thing sold has perished, whatever may be the cause.	مادة ٤٥١ تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
Article 452 An action on a warranty is prescribed in one year from the time of delivery of the thing sold, even if the purchaser discovers the defect after the expiration of this delay, unless the vendor agrees to be bound by the warranty for a longer period. The vendor, however, cannot avail himself of the prescription of one year if it is proved that he has fraudulently concealed the defect from the purchaser.	مادة ٤٥٢ (١) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. (٢) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتام التقادم إذا ثبت به تعدد إخفاء العيب غشا منه.
Article 453 The contracting parties may, by specific agreement, increase, restrict or abolish the warranty. Nevertheless, any clause abolishing or restricting the warranty is void if the vendor intentionally and fraudulently conceals the defects of the thing sold.	مادة ٤٥٣ يجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن يزيديا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعدد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
Article 454 No warranty exists against defects in the case of a judicial sale or administrative sale by auction.	مادة ٤٥٤ لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
Article 455 When a vendor has warranted the proper working of the thing sold for an agreed period of time, the purchaser, in the case of a defect subsequently appearing in the thing sold, must, under pain of forfeiture of his right to the warranty and subject to any agreement to the contrary, give notice to the vendor within one month from the date of the appearance of the defect and commence an action within six months from the date of notification.	مادة ٤٥٥ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
Obligation of the Purchaser	التزامات المشتري
Article 456 Subject to a clause or custom to the contrary, the price is payable at the place where the delivery of the thing sold is made. If the price is not payable at the time of delivery of the thing sold, payment must be made at the domicile of the purchaser on due date.	مادة ٤٥٦ (١) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (٢) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
Article 457 Subject to a clause or custom to the contrary, the price is payable at the time of delivery of the thing sold is made. When the purchaser is disturbed in his enjoyment by a third party invoking a right existing prior to the sale or derived from the vendor, or if he is in danger of being dispossessed of the thing sold, he may, subject to an agreement to the contrary, retain the price until the disturbance in his enjoyment or the danger of dispossession has ceased. The vendor may, however, in such a case, demand payment of the price upon his supplying security. The provisions of the preceding paragraph will also apply if the purchaser has discovered a defect in the thing sold.	مادة ٤٥٧ (١) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (٢) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو أيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن يتزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيل. (٣) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.
Article 458 Subject to an agreement or custom to the contrary, the	مادة ٤٥٨ (١) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى

vendor is not entitled to legal interest on the price, unless he has placed the purchaser in default by a formal summons, or unless the thing sold is productive of fruits or other profits and he has delivered the thing sold to the purchaser. Subject to an agreement or usage to the contrary, the purchaser acquires the revenues and increases in value of, and is liable for all charges in connection with the thing sold from the time the sale is concluded.	، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. (٢) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
Article 459 When the whole or part of the price is payable immediately, the vendor, unless he grants the purchaser a delay for payment after the date of the sale, may retain the thing sold until he obtains payment of the amount due, even if the purchaser has offered a mortgage or security. The vendor may also retain the thing sold, even if the agreed date of payment has not fallen due, if the purchaser loses the benefit of the term in accordance with the provisions of Article 273.	مادة ٤٥٩ (١) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع. (٢) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشتري لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة ٢٧٣.
Article 460 If the thing sold perishes while in the possession of the vendor while exercising his right of retention, the purchaser is liable for the loss unless the thing sold perishes as a result of an act of the vendor.	مادة ٤٦٠ إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
Article 461 In the case of a sale of commodities or other movable effects, when a term is agreed for payment of the price and for taking delivery, the sale will, subject to an agreement to the contrary, and at the option of the vendor, be ipso facto dissolved without any summons being necessary if the price is not paid upon due date.	مادة ٤٦١ في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
Article 462 In the absence of an agreement or usage to the contrary, the costs of the deed of sale, stamp duties, transcription fees and all other expenses are borne by the purchaser.	مادة ٤٦٢ نفقات عقد البيع ورسوم " الدمغة " والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
Article 463 In the absence of agreement or usage indicating the place and time of delivery, the purchaser is bound to take delivery of the thing sold at the place where it was at the time of the sale and to remove it without delay, subject to the time necessary for such removal.	مادة ٤٦٣ إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
Article 464 Subject to usage or to an agreement to the contrary, the costs of taking delivery of the thing sold are borne by the purchaser.	مادة ٤٦٤ نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
2.Different Forms of Sale	٢- بعض أنواع البيوع
Sale with a Right of Redemption	بيع الوفاء
Article 465 When a vendor reserves to himself at the time of the sale the right to take back the thing sold, within a fixed time, the sale will be void.	مادة ٤٦٥ إذا أحفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
Sale of a Thing Belonging to Another	بيع ملك الغير
Article 466 When a person sells a definite and ascertained thing of which he is not the owner, the purchaser may demand	مادة ٤٦٦ (١) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل

the annulment of the sale. This rule also applies when the thing sold is an immovable, whether the deed has been transcribed or not. Such a sale cannot, in any case, have any effect as against the owner of the thing sold, even if the purchaser has ratified the contract.	العقد أو لم يسجل. (٢) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
Article 467 If the owner ratifies the sale, the contract will become binding on him and valid as regards the purchaser. The sale will also become valid as regards the purchaser if the ownership of the thing sold devolves upon the vendor subsequently to the conclusion of the contract.	مادة ٤٦٧ (١) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري. (٢) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
Article 468 When the annulment of the sale has been pronounced in court in favor of a purchaser who was unaware that the thing sold did not belong to the vendor, he shall be entitled to claim damages even if the vendor acted in good faith.	مادة ٤٦٨ إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
Sale of Litigious Rights	بيع الحقوق المتنازع عليها
Article 469 When the owner of a litigious right has assigned it to a third party for valuable consideration, the debtor, against whom the right has been assigned, may extinguish the right assigned by paying to the assignee the actual price paid by him, together with expenses and interest accrued on the price from the date of payment of the price. The right is deemed to be litigious if there is an action in court or serious controversy in respect thereof.	مادة ٤٦٩ (١) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. (٢) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قلم في شأنه نزاع جدي.
Article 470 The provisions of the preceding Article do not apply in the following cases: a) when the litigious right forms part of a group of properties sold in bulk for a single price; b) when the litigious right is indivisible amongst several heirs or co-owners and one sells his share to another; c) when a debtor has assigned to his creditor the litigious right in payment of his debt; d) when the litigious right is a right burdening an immovable and such right is sold to a third party in possession of the immovable.	مادة ٤٧٠ لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:- (أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمان واحد. (ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر. (ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته. (د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
Article 471 No member of the magistracy or of the Parquet, no lawyer, Greffier, or bailiff of a court may, under pain of nullity of the sale, purchase, either in his own name, or in the name of intermediary, in whole or in part, any litigious rights coming within the jurisdiction of the court in the district of which he exercises his functions.	مادة ٤٧١ لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في التراجع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.
Article 472 No lawyer may, under pain of nullity, either in his name or in the name of an intermediary, enter into an agreement with his client with regard to a litigious right, when he has undertaken to defend this right.	مادة ٤٧٢ لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكلهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
Sale of an Inheritance	بيع التركة
Article 473 A person who sells an inheritance without giving	مادة ٤٧٣ من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

particulars thereof, only warrants that he is an heir, unless otherwise agreed.	
Article 474 In the sale of an inheritance, the transfer of rights comprised therein will have no effect as regards third parties, unless the necessary formalities for the transfer of each of these rights have been fulfilled. If the law provides for specific formalities for the transfer of these rights between the parties, such formalities should also be fulfilled.	مادة ٤٧٤ إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.
Article 475 The vendor, if he has encashed debts or sold any of the property forming part of the inheritance, must reimburse the purchaser up to the amount he has received, unless he has inserted in the contract of sale an express clause of non-reimbursement.	مادة ٤٧٥ إذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
Article 476 The purchaser must reimburse the vendor whatever he may have paid in respect of the debts of the inheritance and pay him anything that is due to him by the estate, subject to any agreement to the contrary.	مادة ٤٧٦ يُرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة وبحسب للبائع كل ما يكون دائئا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
Sale Made During a Person's Last Illness	البيع في مرض الموت
Article 477 A sale made by a person during his last illness, to an heir or to a person who is not an heir, at a price inferior to the value of the thing sold at the time of his death, is valid against the heirs if the difference between the value of the thing sold and the price paid does not exceed one third of the value of the inheritance, including the thing sold. If this difference exceeds one third of the value of the inheritance, the sale is only valid against the heirs with regard to the excess over one third of the value, if the heirs ratify the sale or if the purchaser pays to the estate the amount necessary to make up the two thirds. The provisions of Article 916 apply to a sale made a during a person's last illness.	مادة ٤٧٧ (١) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته. (٢) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين. (٣) ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ٩١٦.
Article 478 The provisions of the preceding articles do not apply to the prejudice of a third party in good faith who has acquired for valuable consideration a real right over the property sold.	مادة ٤٧٨ لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة
Sale by a Representative to Himself	بيع النائب لنفسه
Article 479 Subject to the provisions of any other laws, no person who represents another person by virtue of an agreement, a provision in the law or an order of a competent authority may purchase, either in his own name or in the name of an intermediary, even at a public auction, property entrusted to him for sale in his representative capacity, unless he had been authorized to do so by an order of the court.	مادة ٤٧٩ لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيظ به يبيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخرى.
Article 480 No brokers or experts may purchase in their name or in the name of an intermediary, goods which they have been entrusted to sell or to appraise.	مادة ٤٨٠ لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

Article 481 A sale in the cases referred to in the two preceding articles becomes valid if it is confirmed by the person on behalf of whom the sale was carried out.	مادة ٤٨١ يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازته من تم البيع لحسابه.
Section II Exchange	الفصل الثاني المقايضة
Article 482 Exchange is a contract by which the contracting parties mutually bind themselves to transfer to the other by way of exchange the ownership of a thing other than money.	مادة ٤٨٢ المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود.
Article 483 If the things exchanged have different values in the estimation of the contracting parties, the difference may be compensated by the payment of an equivalent sum of money.	مادة ٤٨٣ إذا كان الأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.
Article 484 In the absence of an agreement to the contrary, the principal and incidental expenses of a contract of exchange shall be borne by the parties in equal shares.	مادة ٤٨٤ مصرفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
Article 485 The provisions governing sale apply to exchange as far as the nature of exchange allows. Each one of the exchanging parties is deemed to be the vendor of the thing given by him in exchange and the purchaser of the thing received in exchange.	مادة ٤٨٥ تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
Section III Gifts	الفصل الثالث الهبة
1.Elements of a Gift	١- أركان الهبة
Article 486 A gift is a contract by which the donor disposes, without consideration, of property belonging to him. A donor may, without being divested of the intention of making a gift, impose upon the donee the performance of a specific obligation.	مادة ٤٨٦ (١) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. (٢) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
Article 487 A gift is not complete until it is accepted by the donee or by his representative. If the donor is the natural or legal guardian of the donee, he may accept the gift on his behalf and take delivery thereof.	مادة ٤٨٧ (١) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. (٢) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
Article 488 The gift must be made by an authentic document under pain of nullity, unless it is made in the form of some other contract. A gift of movables, however, may be completed by delivery to the donee, without an official instrument being necessary.	مادة ٤٨٨ (١) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. (٢) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
Article 489 The donor, or his heirs, who voluntarily give effect to a gift which is null by reason of a defect in form, cannot demand the restitution of what they have delivered.	مادة ٤٨٩ إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
Article 490 A promise to make is not binding unless it is made by an authentic document.	مادة ٤٩٠ الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
Article 491 If the gift is of a definite and specific thing which does	مادة ٤٩١ إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت

not belong to the donor, it is governed by the provisions of Articles 466 and 467.	عليها أحكام المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ .
Article 492 A gift of future property is void.	مادة ٤٩٢ تقع هبة الأموال المستقبلية باطلة.
2.The Effects of a Gift	٢- آثار الهبة
Article 493 When the donee has not taken possession of the thing given, the donor is under an obligation to deliver it to him. The provisions as to the delivery of a thing sold shall, in such a case, apply.	مادة ٤٩٣ إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
Article 494 Unless otherwise agreed, a donor is under no obligation of warranty against dispossession unless he has intentionally hidden the cause of dispossession or unless the gift has been made for valuable consideration. In the first case, the judge will award the donee equitable compensation for the prejudice that he has suffered. In the second case, the donor is only bound up to the value of the consideration paid by the donee. In a case of dispossession, the donee is subrogated into the rights and actions of the donor.	مادة ٤٩٤ (١) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعدد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض . كل هذا ما لم يتفق على غيره. (٢) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى.
Article 495 A donor does not warrant that the thing given is free of defects. If, however, the donor has intentionally hidden a defect or if he has warranted that the thing donated is free of defects, he will be liable to compensate the donee for loss caused by this defect. He will also be bound to pay compensation if the gift is made for valuable consideration, provided that the amount of compensation does not exceed the value of the consideration given by the donee.	مادة ٤٩٥ (١) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. (٢) على أنه إذا تعدد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
Article 496 A donor is only liable for his intentional acts or for his gross negligence.	مادة ٤٩٦ لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم
Article 497 A donee is bound to perform the consideration imposed upon him, whether such consideration is in favor of the donor, a third party or in the public interest.	مادة ٤٩٧ يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
Article 498 If it appears that the value of the gift is less than that of the consideration imposed, the donee shall only be liable to perform the consideration to the extent of the value of the thing donated.	مادة ٤٩٨ إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
Article 499 If the donor stipulates that the donee shall, in consideration of the gift, discharge his debts, the donee shall only be liable, unless otherwise agreed, to discharge debts existing at the time of the gift. If the thing donated is burdened with a real right securing a debt due by the donor or by a third party, the donee shall be liable, unless otherwise agreed, to pay this debt.	مادة ٤٩٩ (١) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
3.Revocation of Gifts	٣- الرجوع في الهبة
Article 500 A donor may revoke a gift if the donee consents to his so	مادة ٥٠٠ (١) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

doing. If the donee does not consent to the revocation, the donor may apply to the court for authority to revoke the gift whenever he has reasonable grounds in support and when there is no obstacle to the revocation.	(٢) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.
Article 501 There are, in particular, reasonable grounds for the revocation of a gift: a) if the donee has failed in his duties towards the donor or one of his relatives, and such failure constitutes serious ingratitude on his part; - b) if the donor has become unable to maintain himself in accordance with his social position or to meet an obligation to pay alimony which he is legally bound to pay to another person; c) in the event of a child being born to the donor after the donation, and still being alive at the time of revocation, or if the donor had a child which he believed dead at the time of the donation, which child is discovered to be still alive.	مادة ٥٠١ يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة. (أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.
Article 502 An application for the revocation of a gift shall be rejected if one of the following obstacles exists: a) if there is an inherent increase of the thing given, involving an increase in value thereof; but if this obstacle disappears, the right of revocation is renewed; b) if one of the parties to the gift dies; c) if the donee has definitely alienated the thing given; if, however, such alienation is only partial, the donor may revoke the gift as to the part remaining; d) if the gift is made by one spouse to another, even if the donor wishes to revoke the gift after the dissolution of the marriage; e) if the gift is made for the benefit of a relative with whom marriage is prohibited; f) if the thing given has perished while in possession of the donee, whether by the act of the donee, by a cause beyond his control not attributable to him, or by use; if, however, the loss is partial, the revocation may be for the part remaining; g) if the donee has supplied valuable consideration for the gift; h) if the gift constitutes alms or an act of charity.	مادة ٥٠٢ يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. (ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة. (ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي . (د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية. (هـ) إذا كانت الهبة الذي رحم محرم. (و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع في الباقي. (ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة. (ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
Article 503 A gift revoked by mutual consent or by a judgment is deemed to be null and void. The donee is only liable for the restitution of the fruits as from the date of agreement of revocation or from the date of commencement of legal proceedings. He has the right to claim repayment of all necessary expenses that he has incurred and also of sums usefully spent by him but only up to the amount of any increase in value of the thing donated.	مادة ٥٠٣ (١) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. (٢) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفق من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
Article 504 If, without consent of the donee or without a decision of the court, the donor takes back the thing given, he is responsible to the donee for the loss of the thing	مادة ٥٠٤ (١) إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.

donated whether such loss occurs from his act, from a cause beyond his control which is not attributable to him or as a result of the use of the thing. If the revocation of the gift is pronounced by a judgment and the thing donated perishes while in the possession of the donee, after he has been formally summoned to hand back the thing, the donee is responsible for loss even if it resulted from a cause beyond his control.	(٢) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
Section IV Partnership	الفصل الرابع الشركة
Article 505 Partnership is a contract by which two or more persons undertake to contribute jointly in an undertaking of a pecuniary nature by the provision of contributions of property or services, with the object of sharing in the profits or the losses of the undertaking.	مادة ٥٠٥ الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
Article 506 A partnership is deemed, by the fact of its constitution, to be a juristic person; such juristic personality is however acquired, as regards third parties, only upon completion of the formalities of publication required by law. Third parties may, however, if the partnership has not completed the prescribed formalities of publication, avail themselves of the juristic personality of the partnership.	مادة ٥٠٦ (١) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقرها القانون. (٢) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
Elements of the Contract of Partnership	١- أركان الشركة
Article 507 A partnership deed must be in writing under pain of nullity. All modifications to the partnership deed are also void if they are not executed in the same form as the deed. Such nullity cannot, however, be pleaded by the partners against third parties and has no effect on the relationship of the partners between themselves until a demand for such nullity has been made in court by one of the partners.	مادة ٥٠٧ (١) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. (٢) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
Article 508 In the absence of agreement or custom to the contrary, the contributions of the partners are presumed to be equal and to consist of the ownership of the property brought in and not merely of its enjoyment.	مادة ٥٠٨ تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
Article 509 The influence or the credit of a partner cannot alone constitute his contribution.	مادة ٥٠٩ لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
Article 510 A partner who has undertaken to contribute a sum of money and who does not pay this sum into the partnership is liable, without recourse to legal proceedings or to any formal demand, to payment of interest from the date that his contribution fell due, apart from payment, in addition, of compensation for any loss, if such compensation is due.	مادة ٥١٠ إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
Article 511 If the contribution of a partner consists of a right of ownership, of an usufruct, or of any real right, the provisions as to sale shall apply as regards warranties	مادة ٥١١ (١) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلك ، أو استحققت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.

against loss, dispossession, hidden defects or deficiencies. If, however, the contribution consists merely of the use of the property, the provisions as to lease apply as regards the above warranties.	(٢) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
Article 512 If the contribution of a partner consists of his services, he shall carry out the services he has undertaken to perform and render an account of the profits realized from the date of the formation of the partnership as a result of the services he has undertaken as his contribution. In the absence of an agreement to the contrary, he is not bound, however, to contribute to the partnership patents which he has obtained.	مادة ٥١٢ (١) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصة له. (٢) على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
Article 513 If the contribution of a partner consists of debts due by third parties, his obligation to the partnership is only extinguished by the recovery of these debts. He is also liable for damages if the debts are not paid when they fall due.	مادة ٥١٣ إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
Article 514 If the share of each of the partners in the profits and the losses of the partnership is not fixed in the deed of partnership, their respective shares shall be proportional to their respective contributions in the capital of the partnership. If the deed of partnership only fixes the share of each partner in the profits, the same proportion shall apply as regards the losses, and reciprocally if only the share in the losses is fixed in the partnership deed. If the contribution of one of the partners consists only of his services, his share in the profits and the losses is estimated in accordance with the profits that the partnership realizes as a result of his services. If, in addition to his services, a partner has made a contribution in money or in kind, he will be entitled to a share in respect of his services and another share in respect of the contribution he has made in addition to his services.	مادة ٥١٤ (١) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. (٢) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. (٣) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً بما تقديده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.
Article 515 If it is agreed that one of the partners shall not participate in the profits or losses of the partnership, the partnership deed is void. A partner who only contributes his services may be relieved by agreement from participation in the losses of the partnership, provided that no remuneration is allowed to him in respect of his services.	مادة ٥١٥ (١) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً. (٢) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
2- The Management of Partnership	٢- إدارة الشركة
Article 516 A partner entrusted with the management of the partnership by a special clause in the partnership deed is entitled, notwithstanding objections by the other partners, to perform acts of management and acts of disposition coming within the objects of the partnership, provided that these administrative acts and acts of disposition are not tainted with fraud. Such partner	مادة ٥١٦ (١) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية. (٢) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.

cannot without legitimate reason, be discharged from his post as managing partner so long as the partnership exists. If the appointment of a managing partner is made subsequent to the partnership deed, such an appointment may be revoked in the same manner as an ordinary mandate. Managers who are not partners may be discharged at any time.	(٣) أما المدبرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
Article 517 When several partners are entrusted with the management of the partnership without their respective attributions being defined and it is not provided that anyone of them cannot act alone, each partner may separately perform any act of management, subject to the rights which each of the other managing partners has to object to such an act before it has been completed, and to the right of majority of the managing partners to override such an obligation; in the case of equal voting by the managing partners, the right to override the objection belongs to the majority of all the partners. If it is decided that decisions of managing partners shall be taken unanimously or by a majority, such a provision cannot be departed from, except in the case of an urgent matter in which failure to take action would involve the partnership in serious and irreparable loss.	مادة ٥١٧ (١) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا. (٢) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تقويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
Article 518 When a decision must be taken by the majority, it will in the absence of an agreement to the contrary, be decided by the numerical majority.	مادة ٥١٨ إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
Article 519 Partners who are not managing partners are excluded from the management. They are entitled, however, personally to examine the books and documents of the partnership. Any agreement to the contrary is void.	مادة ٥١٩ الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل
Article 520 In the absence of any special provision as to the form of management, each partner is deemed to have been authorized by the other partners to manage the partnership, and may carry out management without consulting the other partners, subject to the right of such other partners or any one of them to object to any act of management before it has been finally completed and to the right of the majority of partners to override such objection.	مادة ٥٢٠ إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
3- The effects of partnership.	٣- آثار الشركة
Article 521 Each partner shall abstain from any activity prejudicial to the interests of the partnership or contrary to the object for which the partnership was formed. He shall watch over the interests of the partnership as if they were his own, unless he has been appointed a manager on remuneration in which case he shall not exercise less care than would a prudent man.	مادة ٥٢١ (١) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. (٢) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن يتزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
Article 522 A partner who takes or retains a sum of money belonging to the partnership will, without any legal	مادة ٥٢٢ (١) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعدار

summons or formal demand, be liable for interest on the sum from the day he took it or retained it., and will also be liable for payment of damages should loss arise thereby. A partner who advances money to the partnership from his private funds or incurs in good faith without imprudence trifling expenses for the benefit and on behalf of the partnership, is entitled to interest thereon from the partnership from the date of payment thereof.	وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء، (٢) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
Article 523 If the assets of the partnership does not cover its debts, the partners shall, in the absence of an agreement providing for another division, be liable for these debts from their own property, each in proportion to his share in the losses of the partnership. Any agreement relieving a partner from liability in respect of the partnership's debts is void. The creditors of the partnership have in all cases a claim against each of the partners to the extent of his share in the profits of the partnership.	مادة ٥٢٣ (١) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة. (٢) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
Article 524 In the absence of an agreement to the contrary, the partners are not jointly or severally liable as regards their respective shares in the debts of the partnership. If, however, one of the partners becomes insolvent, his share in the debts of the partnership is apportioned among all the others in proportion to their respective shares in the losses.	مادة ٥٢٤ (١) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. (٢) غير أنه إذا عسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقيين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
Article 525 Personal creditors of a partner cannot, during the continuance of a partnership obtain payment of their claims out of such partner's share in the capital but only out of his share in the profits. Such creditors may, upon liquidation of the partnership, enforce their rights on their debtor's share in the partnership assets after payment of the partnership debts, and may, before the liquidation of the partnership, make a protective attachment (saisic conservatoire) on his share.	مادة ٥٢٥ إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استئثار ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.
4- Ways in which a partnership comes to an end	٤- طرق انقضاء الشركة
Article 526 A partnership comes to an end upon the expiration of its term or by the achievement of the object for which it was formed. If, notwithstanding the expiration of the term or the achievement of the object for which the partnership was formed, the partners continue to carry on work of the same nature as that for which the partnership was formed, the partnerships deed is extended from year to year on the same conditions. A creditor of a partner may oppose this extension. His opposition will suspend the effect of the extension of the partnership so far as such creditor is concerned.	مادة ٥٢٦ (١) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. (٢) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. (٣) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
Article 527 A partnership comes to an end upon the total loss of its capital or upon its partial loss to such an extent as to render the continuation of the partnership useless. If one of the partners has undertaken to contribute by	مادة ٥٢٧ (١) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. (٢) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات

way of a definite and specific thing which perishes before it is brought into the partnership, the partnership is dissolved as regards all partners.	وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
Article 528 A partnership is terminated by death, interdiction, insolvency or bankruptcy of one of the partners. It may be agreed, however, that the event of the death of one partner, the partnership will continue with his heirs, even if they are minors. It may also be agreed, however, that, in case of death, interdiction, insolvency, bankruptcy or retirement of one of the partners in accordance with the provisions of the following article, the partnership will continue with the other partners. In such a case, such partner, or his heirs will only be entitled to his share in the assets of the partnership. This share will be estimated accordance with its value at the date of the event, which resulted in the partner ceasing to be a partner, and must be paid in money. Such partner will share in subsequent rights only to the extent that such rights arise from operations prior to the event which resulted in his ceasing to be a partner.	مادة ٥٢٨ (١) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. (٢) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قسرا. (٣) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقيين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
Article 529 A partnership comes to an end by the retirement of one of the partners when its duration has not been fixed, provided that such partner gives previous notice to his other co-partners of his intention to retire and that his retirement is free of fraudulent intent and not at an unsuitable time. It comes to an end also by the unanimous agreement of the partners.	مادة ٥٢٩ (١) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة ، على أن يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. (٢) وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها.
Article 530 The Court may, on the demand of any one of the partners, order the dissolution of the partnership for non-performance by one partner of his obligations, or for any other reason not attributable to the partners; the judge will decided whether such reason is sufficiently serious to justify dissolution. Any agreement to the contrary is void.	مادة ٥٣٠ (١) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (٢) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
Article 531 A partner may apply to the Court for the exclusion of any one for the partners whose presence in the partnership has given rise to objections to the extension of the duration of the partnership, or whose actions might be held to provide good grounds for the dissolution of the partnership, while the partnership continues between the other partners. A partner may also, if the duration of the partnership is fixed, apply to the Court to authorize his retirement from the partnership if he gives adequate reasons for his application. In such case, unless the other partners agree to continue the partnership, it will be dissolved.	مادة ٥٣١ (١) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقيين. (٢) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
5- Liquidation and partition of the partnership property	٥- تصفية الشركة وقسمتها
Article 532 The liquidation and partition of the partnership property is carried out in the manner laid down by the partnership deed. When the partnership deed is silent, the following	مادة ٥٣٢ تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تنبئ الأحكام الآتية:

provisions will be applied.	
Article 533 The powers of the managers shall cease upon the dissolution of the partnership, but the juristic personality of the partnership shall continue, in so far as necessary, for and up to the end of liquidation.	مادة ٥٣٣ تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وعلى أن تنتهي هذه التصفية.
Article 534 The liquidation will be carried out either by all the partners or by one or more liquidators appointed by the majority of the partners, as the case may be. If the partners do not agree on the appointment of a liquidator, such liquidator will, upon the application of one of the partners, be appointed by the judge. In case of nullity of partnership, the Court will appoint a liquidator and will decide upon the method of liquidation upon the application of any interested party. Until a liquidator is appointed, the managing partners shall be deemed, as far as third parties are concerned, to be the liquidators.	مادة ٥٣٤ (١) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشركاء ، وأما مصف واحد أو أكثر تعيينهم أغلبية الشركاء. (٢) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم. (٣) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شأن. (٤) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
Article 535 A liquidator may not undertake new business on behalf of the partnership, unless it is necessary for the purpose of terminating the old business. He may sell movables and immovables belonging to the partnership by auction or by private treaty, unless his powers in this respect have been restricted by the instrument by which he was appointed.	مادة ٥٣٥ (١) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة. (٢) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
Article 536 The partnership assets are divided between all partners after payment of creditors, deduction of amounts required to cover debts that have not fallen due or are subject to litigation and repayment of disbursements or loans that may have been made by one of the partners for the benefit of the partnership. Each partner shall take a sum equal to the value of his contribution to the capital of the partnership, as recorded in the partnership deed, or, if not recorded in the partnership deed, at its value at the time the contribution was brought to the partnership, unless he has only contributed his services, the usufruct or the mere use of the thing that he has brought to the partnership. The balance, if any, will be distributed between the partners proportionally to each partner's share in the profits. If the partnership assets are not sufficient to cover the repayment of the partners' contributions, the loss is shared between the partner's proportionally to each partner's share in the losses.	مادة ٥٣٦ (١) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استئصال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. (٢) وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به. (٣) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. (٤) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
Article 537 The rules laid down with reference to the partition of property held in common, apply to partitions between the partners.	مادة ٥٣٧ تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
Section V Loans and Annuities	الفصل الخامس القرض والدخل الدائم
1- Loans for Consumption	١ - القرض

Article 538 A loan for consumption is a contract by which the lender undertakes to transfer to the borrower the ownership of a sum of money or other fungible upon condition that the borrower returns, at the end of the loan, a thing equal in amount, kind and quality.	مادة ٥٣٨ القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
Article 539 The lender must deliver to the borrower the thing which is the object of the contract and cannot claim the return of its equivalent until the end of the loan. If the thing perishes before its delivery to the borrower, the loss falls on the lender.	مادة ٥٣٩ (١) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند إنهاء القرض. (٢) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
Article 540 In the event of dispossession, the provisions relating to sale will apply if the loan is made for valuable consideration; otherwise the provisions relating to loan for use will apply.	مادة ٥٤٠ إذا استحق الشيء ، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.
Article 541 When the loan is made without valuable consideration, and hidden defects appear in the thing, the borrower, if he prefers to retain the thing, will only be liable to refund the value of the defective thing. When the loan is made for valuable consideration, or when it is made without valuable consideration but the lender has deliberately hidden the defects, the borrower may demand either that the defect be made good or that the defective thing be replaced by a thing without defects.	مادة ٥٤١ (١) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. (٢) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
Article 542 The borrower is under liability to pay the agreed interest as it falls due; in the absence of an agreement as regards interest, the loan is deemed to be without consideration.	مادة ٥٤٢ على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
Article 543 A loan comes to an end upon the expiration of the term agreed upon.	مادة ٥٤٣ ينتهي القرض بإنهاء الميعاد المتفق عليه.
Article 544 If interest is agreed, the debtor may, after six months from the date of the loan, give notice of his intention to terminate the contract and to restitute the thing taken on loan, provided that the restitution takes place within a term not exceeding six months of the date of notice. In such a case the debtor shall be liable to pay the interest due for the six months following the notice. He will not, in any case, be bound to pay interest or to perform a prestation of any kind by reason of the fact that payment is made before due date. The right of the borrower to effect restitution cannot be forfeited or limited by agreement.	مادة ٥٤٤ إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقرض في الرد أو الحد منه.
2- Annuities.	٢ - الدخل الدائم
Article 545 An undertaking may be given to supply in perpetuity a person and after him his successors with a periodical prestation consisting of a sum of money or a fixed quantity of other fungibles. This obligation may be assumed by contract for or without valuable consideration, or by will.	مادة ٥٤٥ (١) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية. (٢) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة ، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.

When the prestation is made by contract for valuable consideration, it is subject as regards the rate of interest, to the rules governing loans on interest.	
Article 546 An annuity is essentially redeemable at any time at the will of the debtor. Any agreement to the contrary is void. It may be agreed however, that the redemption shall not take place during the lifetime of the annuitant or before a certain length of time which shall never exceed fifteen years. The right of redemption cannot in any case be exercised until notice thereof has been given and then after one year from the date of the notice.	مادة ٥٤٦ (١) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. (٢) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة. (٣) وفي كل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
Article 547 The debtor may be forced to redeem in the following events: - a) if, in spite of a formal summons, he does not pay the annuity for two consecutive years; b) if he fails to supply the creditor with the securities that he has promised or if such securities disappear and he does not provide other securities in their place; c) if he becomes bankrupt or insolvent.	مادة ٥٤٧ يجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم أذاره. (ب) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها. (ج) إذا أفلس أو اعسر.
Article 548 If the annuity is purchased by payment of a sum of money, the redemption is made by the repayment of the amount in full or such lesser amount as may be agreed upon. In other cases, redemption is exercised by the payment of a sum of money, on which the interest calculated at the legal rate corresponds to the amount of the annuity.	مادة ٥٤٨ (١) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك. (٢) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
Section VI	الفصل السادس
Compromise	الصلح
1- The elements of compromise	١- أركان الصلح
Article 549 Compromise is a contract by which two parties put an end to a dispute that has arisen, or prevent a dispute that is expected to arise, by the mutual surrender of part or their respective claims.	مادة ٥٤٩ الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن يترل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
Article 550 In order to effect a compromise, the parties must have legal capacity to dispose for valuable consideration of the rights, which are the objects of compromise.	مادة ٥٥٠ يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
Article 551 A compromise cannot be made on any question touching the status of individuals or public policy, but a compromise may be made with regard to proprietary interests arising out of the status of individuals or out of a penal offence.	مادة ٥٥١ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
Article 552 A compromise can only be established by a written document or by an official proces-verbal.	مادة ٥٥٢ لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي
2- The effects of compromise	٢- آثار الصلح
Article 553 Compromise terminates the disputes in respect of which the compromise is made. It extinguishes the right and claims which either of the	مادة ٥٥٣ (١) تحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (٢) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من

parties have finally renounced.	المتعاقدين نزولا نهائيا.
Article 554 Compromise has a declaratory effect as regards the rights in respect of which the compromise is made. This declaratory effect is limited to specifically litigious rights.	مادة ٥٥٤ للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
Article 555 The wording of the renunciation contained in the compromise must be strictly interpreted. The renunciation, no matter how worded, applies to those rights only which form the precise object of the dispute settled by the compromise.	مادة ٥٥٥ يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيقا ، وأيا كانت تلك العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للتراجع الذي حسمه الصلح.
3- Nullity of compromise	٣- بطلان الصلح
Article 556 A compromise cannot be impugned on the ground of a mistake in law.	مادة ٥٥٦ لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون.
Article 557 A compromise is indivisible. The nullity of one part of a compromise involves the nullity of the whole contract. This rule does not apply, however, when it follows, from the wording of the contract or from the circumstances, that the parties agreed that the various parts of the compromise are independent the one of the other.	مادة ٥٥٧ (١) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. (٢) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
Chapter II Contracts relating to the use of a thing	الباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
Section I Leases	الفصل الأول الإيجار
1- Leases Generally	١- الإيجار بوجه عام
Elements of a lease	أركان الإيجار
Article 558 A lease is a contract by which the lessor undertakes to enable the lessee to enjoy a specific thing for a certain time in return of a fixed rent.	مادة ٥٥٨ الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
Article 559 In the absence of a provision of the law to the contrary, a person who has only a right of management cannot, without the consent of the competent authority, enter into a lease for a term exceeding three years. If the lease is granted for a longer term, it will be reduced to three years.	مادة ٥٥٩ لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
Article 560 A lease granted by a usufructuary, unless ratified by the bare owner, ends when the usufruct is extinguished, subject to the delay provided for giving notice of evacuation and the time required to gather in the annual crop.	مادة ٥٦٠ الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يحجزها مالك الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
Article 561 Rent may consist either of money or any other prestation.	مادة ٥٦١ يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى.
Article 562 If the parties have not agreed the amount of the rent or the manner in which the rent shall be fixed, or if the amount of the rent cannot be established, it must be based on the current rent for other similar properties.	مادة ٥٦٢ إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.
Article 563 If the lease is concluded without any agreement as to term, of for an undetermined period, or if the term	مادة ٥٦٣ إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي

cannot be established, it is deemed to have been made for the term fixed for payment of the rent. It expires at the end of the term in question, at the request of one of the parties, subject to notice being given by him to the other party as follows: a) in the case of agricultural and uncultivated land, if rent is payable six monthly or if the term for payment is more than six months, notice must be given three months before the end of the term; if the term is less than six months notice must be given before the last half term, subject always to the right of the lessee to the crops in accordance with custom; b) in the case of houses, shops, offices, business premises, industrial establishments, warehouses and other similar premises, if the rent is payable every four months or at longer intervals, notice must be given two months before the end of the term; if the term is less notice must be given before the last half term; c) in the case of apartments, furnished rooms and all kinds of premises not mentioned above, if the rent is payable every two months, or at longer intervals, the notice must be given one month before the end of the term; if the term is less than two months the notice must be given before the last half term.	بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها. (أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهاؤها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
Effects of a Lease	أثار الإيجار
Article 564 The lessor is bound to deliver to the lessee the leased property and its accessories in a condition suitable for the purpose for which it is intended, in accordance with the agreement between parties or with the nature of the property.	مادة ٥٦٤ يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تقي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
Article 565 If the leased property is delivered to the lessee in such a condition that it is unfit for the use for which it is leased, or if its usefulness is appreciably diminished, the lessee may demand either the resiliation of the lease or the reduction of the rent equivalent to the loss of use; in both cases he is entitled to claim compensation, if compensation is due. If the leased property is in such a condition that it constitutes a serious danger to the health of the lessee, or those who live with him, or his employees or workmen, the lessee may demand resiliation of the lease, even if he has renounced the right to do so beforehand.	مادة ٥٦٥ (١) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقضا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد الحالتين إذا كان لذلك مقتضى. (٢) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميهم أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.
Article 566 The rules laid down as regards the obligation of delivery of the thing sold, especially as to time and place of delivery, as to extent, weight or measure, and as to determining its accessories, are applicable to the obligation of delivery of the leased property.	مادة ٥٦٦ يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المباعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
Article 567 The lessor is bound to maintain the leased property in the state in which it was at the time of delivery. He must make, during the continuance of the lease, all repairs which may become necessary, except lease's repairs. The lessor is bound to do such plastering and white	مادة ٥٦٧ (١) على المؤجر أن يتعهد العين بالمؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" (٢) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تبيض أو بياض

washing of the roofs as may be necessary, and to clear wells, cesspools and drains. The lessor is responsible for charges and taxes due on the leased property. The lessor is also responsible for the cost of water, if it is supplied for a lump sum, but the lessee is responsible if it is supplied by meter. The costs of electricity, gas and other requirements for personal use are payable by the lessee. The above rules only apply in the absence of agreement to the contrary.	وأن يقوم بترح الأبار والمراحيض ومصاريف المياه. (٣) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بئمن المياه إذا قدر جزافا ، فإذا كان تقديره "بالعداد " كان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحملة المستأجر. (٤) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
Article 568 If a lessor having been summoned, delays performance of the obligations mentioned in the preceding article, the lessee may, without prejudice to his right to claim resiliation of the lease or reduction of rent, obtain authority of the court to perform them himself and deduct the cost from the rent. In the case of immediate repairs or minor repairs for which the lessor is responsible, whether resulting from a defect existing at the time the premises were taken over by the lessee or happening subsequently, the lessee may, without the authority of the court, carry them out and deduct the cost thereof from the rent, if the lessor, having been summoned to do so, does not carry them out in a reasonable time.	مادة ٥٦٨ (١) إذا تأخر المؤجر بعد أعداره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. (٢) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد أعداره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
Article 569 If, during the course of the lease, the leased property is totally destroyed, the lease is ipso facto determined. If, as a result of a cause not imputable to the lessee, the leased property is only partially destroyed or deteriorates to such an extent that it becomes unfit for the use for which it was leased, or if such a use is appreciably diminished, the lessee may, if the lessor does not restore the leased property to its original condition within a reasonable time, i.e. a delay which does not affect the business or activity of the lessee, claim, according to the circumstances, either a reduction of the rent or the resiliation of the lease, without prejudice to his right to perform himself the obligations of the lessor in accordance with the provisions of the preceding article. In the two preceding cases, the lessee cannot claim compensation if the loss or deterioration arises from a cause not imputable to the lessor.	مادة ٥٦٩ (١) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليها ، أنفس العقد من تلقاء نفسه. (٢) أما إذا كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حال ولا تصلح معها للانتفاع الذي أو جرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة. (٣) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
Article 570 The lessee must not prevent the lessor from making immediate repairs required for the preservation of the leased property, but if such repairs cause a complete or partial loss of enjoyment, the lessee may claim, according to the circumstances, resiliation of the lease or a reduction of rent. If, however, the lessee continues to occupy the premises until the repairs are completed, he will forfeit his rights to claim resiliation of the lease.	مادة ٥٧٠ (١) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كل أو جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. (٢) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ.
Article 571 The lessor shall abstain from doing anything which may disturb the lessee in his enjoyment of the leased property, and shall not make any alterations to the	مادة ٥٧١ (١) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.

property or to its accessories that diminish such enjoyment. The lessor not only warrants the lessee against his own acts and against those of his servants, but also against any disturbance or damage based on a lawful claim by any other lessee or by any successor in title of the lessor.	(٢) ولا يقتصر ضمان المؤجر على أعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق في المؤجر.
Article 572 If a third party claims to have rights incompatible with those derived by the lessee from the agreement of lease , the lessee shall forthwith give notice to the lessor of such claim and shall be entitled to demand that he be dismissed from the case. In which event proceedings will be taken solely against the lessor. If, as a result of such a claim, the lessee is effectively deprived of the enjoyment to which he is entitled in accordance with the agreement of lease, he may, in accordance with the circumstances, claim resiliation of the lease or a reduction of rent together with payment of damages if damages are due.	مادة ٥٧٢ (١) إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. (٢) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.
Article 573 When there are several lessees of the same property, the lessee who without fraud, first entered into possession will have preference. If a lessee of an immovable property has, in good faith, effected transcription of his lease, before another lessee has entered into possession or before the renewal of his lease, such lessee will have preference. In the absence of reasons giving preference to one lessee, the only recourse of a lessee in respect of any right not enjoyed by him is a claim for damages.	مادة ٥٧٣ (١) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فإنه هو الذي يفضل. (٢) فإذا لم يوجد سبب لتفصيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
Article 574 If, as a result of an act lawfully done by a Government Authority, the enjoyment of a leased property leased is appreciably diminished, the lessee may, in accordance with the circumstances, and unless otherwise agreed between the parties, claim resiliation of the lease or a reduction of the rent. If the grounds for the act of such Government Authority are the result of an act imputable to the lessor, the lessee may claim payment of damages.	مادة ٥٧٤ إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
Article 575 A lessor does not warrant the lessee against trespass by a third party who does not claim a right over the leased property; this shall not, however, affect the right of the lessee to take action in his name against such third party for damages and to take all other possessory actions. If, however, the trespass is not in any way imputable to the lessee and is sufficiently serious to deprive him of his enjoyment of the leased property, the lessee may, in accordance with the circumstances, claim resiliation of the lease or reduction of rent.	مادة ٥٧٥ (١) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد. (٢) على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
Article 576 Subject to any agreement of the contrary, the lessor warrants the lessee against all defects which prevent or appreciably diminish the enjoyment of the property, but not against those defects that are customarily tolerated, and is responsible for the lack of qualities which he specifically warranted to exist or which are essential to	مادة ٥٧٦ (١) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

the intended use of the property. The lessor, however, does not warrant the lessee against defects of which the lessee was informed or of which he was aware at the time of the conclusion of contract.	(٢) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
Article 577 If the leased property is found to have a defect against which the lessee has been warranted by the lessor, the lessee may, in accordance with the circumstances, claim resiliation of the lease or reduction of the rent. The lessee may also call upon the lessor to make good the defect or do so himself at the cost of the lessor, if the cost thereof is not an excessive burden on the lessor. If the defect causes any damage to the lessee, the lessor shall be liable to pay compensation, unless the lessor can establish that he was not aware of the defect.	مادة ٥٧٧ (١) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر. (٢) فإذا لحق للمستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
Article 578 Any agreement excluding or limiting the warranty against disturbance or defects is void if the lessor has fraudulently hidden the cause of such warranty.	مادة ٥٧٨ يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.
Article 579 The lessee must use the leased property in the manner agreed. In the absence of any agreement, he must use the property in accordance with the purpose for which it is destined.	مادة ٥٧٩ يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
Article 580 The lessee may not, without the permission of the lessor, make any alteration to the leased property unless no damage is thereby occasioned to the lessor. If the lessee makes alterations to the leased property in excess of the limits prescribed in the preceding paragraph, he may be compelled to reinstate the property in its original condition and to pay compensation if compensation is due.	مادة ٥٨٠ (١) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. (٢) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا فيذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتضى.
Article 581 The lessee may install in the leased property, unless the lessor can show that the installations endanger the safety of the building, water, electric light, gas, telephone, wireless and other like installations, provided that the manner in which such installations are made is not contrary to general practice. If the intervention of the lessor is necessary for the completion of any of these installations, the lessee may call upon the lessor to intervene, on condition that he undertakes to pay the expenses incurred by the lessor in this connection.	مادة ٥٨١ (١) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار. (٢) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر
Article 582 In the absence of an agreement to the contrary, the lessee is bound to carry out lessee's repairs in accordance with general usage.	مادة ٥٨٢ يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات " التأجيرية " التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
Article 583 The lessee shall use and preserve the leased property with the care of a reasonable person. The lessee is responsible for any deterioration of or loss to the leased property during his enjoyment thereof which are not the result of normal use.	مادة ٥٨٣ (١) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. (٢) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا ما لولا.
Article 584	مادة ٥٨٤ (١) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق

The lessee is responsible for damage to the leased property by fire, unless he can establish that the cause thereof was not imputable to him. When the building is occupied by several lessees, all such lessees, including the landlord if he lives on the premises, are responsible for the fire, each in proportion to the part he occupies, unless it is proved that the fire started in the part occupied by one of them, in which case that one alone will be responsible.	نشأ عن سبب لا يد له فيه. (٢) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيماً في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شوبها فيا الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.
Article 585 The lessee must forthwith notify the lessor of all matters that require his intervention, such as urgent repairs, the discovery of defects, encroachments and disturbances or damage by third parties to the leased property.	مادة ٥٨٥ يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.
Article 586 The lessee must pay the rent at the agreed times and, in the absence of agreement, at times established by the custom of the place where the property is situated. In the absence of agreement or local custom to the contrary, the rent will be paid at the domicile of the lessee.	مادة ٥٨٦ (١) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فيا المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة. (٢) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
Article 587 The payment of a term's rent establishes in favor of the payee a presumption, subject to proof to the contrary, that former terms have been paid.	مادة ٥٨٧ الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
Article 588 Unless the rent is paid in advance or unless the lessee provides for other guarantees, the lessee of a house, warehouse, shop or similar establishment or of agricultural land, is bound in the absence of an agreement to the contrary, to stock the leased property with furniture, goods, crops, cattle, or implements of sufficient value to secure the rent for two years or for the period of the lessee if less than two years.	مادة ٥٨٨ يجب على من استأجر متراً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محمولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ، ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأميناً آخر.
Article 589 The lessor has, as warranty for all amounts due to him under the agreement of lease; a lien on all the attachable movables stocking the leased property, while they are subject to the lessor's right of privilege, even when they do not belong to the lessee. The lessor has the right to object to their removal and if, they are removed notwithstanding his objections or without his knowledge, to claim their recovery from their possessor even in good faith, subject always to the rights of such possessor thereon. The lessor cannot exercise his rights of retention or of recovery when the movables have been removed to meet the professional requirements of the lessee in accordance with customary requirements of daily life, or if the movables remaining on the leased property or already recovered as sufficiently fully to cover the rent.	مادة ٥٨٩ (١) يكون للمؤجر ، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أي يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجود في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون عمله كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. (٢) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً.
Article 590 The lessee is bound upon the expiration of the lease, to restitute the leased property. If he retains it unlawfully, he must pay compensation to the lessor on the basis of the rental value of the property and of the loss suffered by the lessor.	مادة ٥٩٠ يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

Article 591 The lessee is bound to restitute the leased property in the condition in which it was at the time he took delivery thereof, subject to loss or deterioration due to a cause not imputable to him. If no proces verbal or inventory setting out particulars of the property was drawn at the time of delivery, the lessee is presumed, subject to proof to the contrary, to have received the property in good condition.	مادة ٥٩١ (١) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. (٢) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.
Article 592 If the lessee has erected buildings, planted trees or made other improvements which have increased the value of the property, the lessor is, subject to an agreement to the contrary, bound at the end of the lease to repay him the expenses incurred by him or the increase in value of the property. If such improvements were made without the knowledge of the lessor or notwithstanding his objections, the lessor may claim their removal and may in addition call on the lessee to pay compensation, if compensation is due, for any damage to property resulting from such removal. If the lessor prefers to keep improvements and pay one of the two amounts indicated above, the Court may give him time for settlement.	مادة ٥٩٢ (١) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفق في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. (٢) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى. (٣) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرها ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أحل الوفاء بها.
Assignment of lease and sub-lease	التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
Article 593 The lessee may, in the absence of an agreement to the contrary, assign his lease or sublet the whole or part of the leased property.	مادة ٥٩٣ للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
Article 594 A prohibition of sub-letting implies a prohibition of assignment and vice versa. When, in the case of a lease of an immovable property in which an industrial or commercial establishment has been created, circumstances have compelled the lessee to sell such industrial or commercial establishment, the court may, notwithstanding the condition prohibiting sub letting, decide to maintain the lease in force if the purchaser furnishes adequate security and the lessor suffers no real prejudice thereby.	مادة ٥٩٤ (١) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. (٢) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
Article 595 When a lease is assigned, the principal lessee remains the guarantor for the performance of the assignee's obligations.	مادة ٥٩٥ في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضمانا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
Article 596 A sub-lessee is answerable directly to the lessor for the amounts that he, the sub-lessee, owes to the lessee as from the time a summons is served on him by the lessor. A sub-lease cannot set up against the lessor payments made by him in advance to the principal lessee, unless they were made before the summons, in accordance with custom or a formal agreement concluded at the time of the sub-lease.	مادة ٥٩٦ (١) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن يندره المؤجر. (٢) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
Article 597 A lessee ceases to be answerable to the lessor, either as guarantor of the assignee in the case of the assignment of the contract of lease, or as regards his obligations	مادة ٥٩٧ تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن:

arising from the principal contract of lease in the case of a sub-lease: i) if the lessor has formally agreed to the assignment of lease or to the sub-lease; ii) if the lessor has received, without reserving his rights as against the lessee, the rent directly from such assignee or sub-lessee.	(أولاً) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن. (ثانياً) إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
The end of a contract of lease	انتهاء الإيجار
Article 598 A lease ends at the expiration of the agreed term without it being necessary to give notice of evacuation.	مادة ٥٩٨ ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
Article 599 If, after the lease has expired, the lessee continues to enjoy the leased property to the knowledge of and without objection on the part of the lessor, the lessee is deemed to be renewed upon the same conditions but for an indefinite duration. The lease so renewed is governed by the provisions of Article 563. The tacit renewal is deemed to be a new lease and not a mere prolongation of the original lease. Nevertheless, subject to the rules of publication applicable to real property, the real securities supplied by the lessee in guarantee of the old lease are transferred to the new lease. The suretyship, whether personal or real, is not transferred to the new lease unless the surety consents thereto.	مادة ٥٩٩ (١) إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة يعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة ٥٦٣. (٢) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.
Article 600 When notice of evacuation has been given by one party to the other and the lessee, notwithstanding the notice, continues to enjoy the property after the expiration of the lease, the lease will not, subject to proof to the contrary, be deemed to have been renewed.	مادة ٦٠٠ إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك .
	موت المستأجر أو إعساره
Article 601 A contract of lease is not terminated either by the death of the lessor or of the lessee. In the event of the death of the lessee, however, his heirs may claim the termination of the lease if they establish that, as a result of the death of the person whose estate they inherited, the burden of the lease has become too heavy for their resources or that the lease exceeds their needs. In such an event, the periods of notice of termination laid down in Article 563 shall be observed and the claim for termination of the lease made within six months at the most from the date of death of the lessee.	مادة ٦٠١ (١) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. (٢) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة ٥٦٣ ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
Article 602 If the lease has been granted to the lessee solely on account of his calling of or other considerations relating to his person, his heirs or the lessor may, on his death, claim termination of the lease.	مادة ٦٠٢ إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .
Article 603 The insolvency of the lessee does not render immediately payable rents that have not become due.	مادة ٦٠٣ (١) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق . (٢) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد

The lessor, however, may claim resiliation of the lease, unless he is provided within a reasonable time with securities guaranteeing the payment of rent not due. The lessee may also, if he is not given authority to assign the lease or to sub-let the property, claim resiliation of the lease on payment of equitable compensation.	مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يخصص له في التنازل عن الإيجار أو في الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلاً .
Article 604 In the case of voluntary or forced transfer of the ownership of the leased property to a third party, the new owner is only bound by the lease if he has been given an established date prior to the act entailing the transfer of ownership. The new owner may, however, avail himself of the contract of lease, even if he is not bound by such contract.	مادة ٦٠٤ (١) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية . (٢) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه .
Article 605 A person acquiring a leased property, who is not bound by the lease can only evict the lessee by giving him notice as provided for in Article 563. In the absence of a provision to the contrary, the lessor must, if notice of eviction is given before the end of the lease, compensate the lessee. The lessee cannot be evicted before he receives compensation either from the lessor or from the new owner paying on behalf of the lessor, or until he has obtained an adequate security for the payment of such compensation.	مادة ٦٠٥ (١) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة ٥٦٣ . (٢) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
Article 606 The lessee cannot set up rent paid in advance against a new owner, if the new owner proves that at the time of payment the lessee knew or should necessarily have known of the transfer of ownership. Failing proof thereof, the new owner has only a remedy against the lessor.	مادة ٦٠٦ لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .
Article 607 When it has been agreed that the lessor may terminate the contract if he becomes personally in need of the property, he shall, if he exercises his right, be bound, unless otherwise agreed, to give the lessee notice of termination in accordance with the delays provided for in Article 563.	مادة ٦٠٧ إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
Article 608 When a lease is made for a fixed period, either of the contracting parties may, if serious and unforeseen circumstances arise of a such nature as to render, from the commencement of or during the lease, the performance too burdensome, demand the termination of the lease before its expiration, provided he gives notice in accordance with the delays provided for in Article 563 and pays equitable compensation to the other party. If it is the lessor who demands termination of the	مادة ٦٠٨ (١) إذا كان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة ٥٦٣ ، وعلى أن يعرض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً . (٢) فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف .

lease, the lessee will not be compelled to hand back the leased property before he has been compensated or obtained adequate guarantee.	
Article 609 An official or an employee whose duties oblige him to change his place of residence may claim termination of the lease of his dwelling house, when his lease is made for a fixed period, provided that he gives notice of such termination in accordance with the delays provided for in Article 563. Any agreement to the contrary is void.	مادة ٦٠٩ يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة ٥٦٣ ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك
2- Certain kinds of leases.	بعض أنواع الإيجار
Leases of agricultural land.	إيجار الأراضي الزراعية
Article 610 If the leased property is agricultural land, the lessor is not bound to hand over to the lessee cattle and agricultural implements existing on the land unless they are included in the lease.	مادة ٦١٠ إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض الزراعية إلا إذا كان الإيجار يشملها.
Article 611 When cattle and agricultural implements belonging to the lessor are handed over to the lessee, the lessee is under the obligation to take proper care of them and to maintain them in the manner required for their customary use.	مادة ٦١١ إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يراعها ويتعهد بها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
Article 612 When a lease of agricultural land provides that the lease is made for one or several years, it is deemed to be for one or several completed annual rotation of crops.	مادة ٦١٢ إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
Article 613 A lease of agricultural land must work in the land in accordance with the requirements of normal agricultural use. He must, more particularly, maintain the land in a good state of production. He must not, without the consent of the lessor, make any substantial change in the established method of cultivating the land, the effects of which might extend beyond the period of the lease.	مادة ٦١٣ (١) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج. (٢) ولا يجوز له دون رضا المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أى تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
Article 614 Subject to an agreement or custom to the contrary, the lessee is bound to carry out repairs necessary for the normal enjoyment of the leased land. He is in particular responsible for the clearing and maintenance of canals, trenches, channels and drains. He is also responsible for the normal maintenance of roads, dikes, bridges, fencing, wells, dwelling houses and farm buildings. The erection of buildings and major repairs to existing buildings and dependencies on the land are, subject to any agreement or custom to the contrary, the responsibility of the lessor. The same rule applies as regards repairs to wells, canals, water channels and reservoirs.	مادة ٦١٤ (١) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والصور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره. (٢) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
Article 615 If the lease has, as a result of force majeure, been prevented from preparing or sowing the land, or if the whole or the greater part of the seed has been destroyed thereby, he is, subject to any agreement to	مادة ٦١٥ إذا منع المستأجر من زراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

the contrary and as the case may be, relieved from payment of the whole or part of the rent.	
Article 616 If, after having sown, a lessee loses all his crop by force majeure before harvest time, he can demand remission of the rent. If the crop is only partially destroyed, but a considerable decrease in yields results therefrom, the lessee may demand a reduction of the rent. The lessee cannot demand a remission or reduction of the rent if he is compensated against his loss either by the profits he has derived during the whole period of the lease, by an amount received under an insurance policy or by any other means.	مادة ٦١٦ (١) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة. (٢) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة. (٣) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.
Article 617 If, at the end of the lease, the harvest has not ripened for reasons not imputable to the lessee, he may, upon payment of a proportional rent, remain on the leased land until the harvest ripens.	مادة ٦١٧ يجوز للمستأجر إذا لم تنتضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنتضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.
Article 618 An outgoing lessee shall do nothing of a nature to diminish or retard the enjoyment of the land by an incoming lessee. He is bound, in particular, just before vacating the land, to allow the incoming lessee to prepare the land and to sow, if he does not sustain any injury thereby.	مادة ٦١٨ لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يمسح لهذا الخلف بهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
Amodiation	المزارعة
Article 619 Agricultural land and land planted with trees may be granted in amodiation to a lessee in consideration of the lessor taking a fixed share in the crop.	مادة ٦١٩ يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.
Article 620 In the absence of agreement or custom to the contrary, the conditions governing leases apply to amodiation, subject to the following provisions.	مادة ٦٢٠ تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
Article 621 The amodiation is, when no term is fixed, deemed to have been granted for one yearly rotation of crops.	مادة ٦٢١ إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
Article 622 The lease in case of amodiation includes agricultural implements and cattle belonging to the lessor which are on the land at the time of the agreement.	مادة ٦٢٢ الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
Article 623 The lessee must give to the cultivator and to the preservation of the crop the same care that he gives to his own affairs. The lessee is responsible for the deterioration of the land during his enjoyment, unless he proves that he looked after the preservation and maintenance of the land with the care of a reasonable person. The lessee is not bound to replace cattle that die or agricultural implements worn out through no fault of his own.	مادة ٦٢٣ (١) يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه. (٢) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد. (٣) ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
Article 624 The produce is divided between the two parties in the proportion agreed upon or established by custom; in	مادة ٦٢٤ (١) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.

default of agreement or custom the produce is divided equally. Loss by reason of force majeure of all or part of the produce is borne equally by the two parties and gives rise to no claim by either party against the other.	(٢) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
Article 625 In amodiation, the lessee cannot assign the lease or sub-let the land amodiated without the consent of the lessor.	مادة ٦٢٥ لا يجوز في المزارعة أن يتبرل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
Article 626 The amodiation does not determine on the death of the lessor, but determines on the death of the lessee.	مادة ٦٢٦ لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
Article 627 When the amodiation ceases before the end of its term, the lessor must reimburse the lessee or his heirs for any expenditure made in respect of the crops which have not ripened, and pay equitable compensation for work that the lessee has done on the land. If, however, the amodiation is dissolved by the death of the lessee, the heirs may, instead of claiming reimbursement of the expenses hereinbefore referred to, take the place of their principal until the crops have ripened, provided they are in a position to continue the proper cultivation of the land.	مادة ٦٢٧ (١) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يرد للمستأجر او ورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل. (٢) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
Lease of Wakf property.	إيجار الوقف
Article 628 A Nazir has the right to let wakf property. A beneficiary, even if he is the sole beneficiary, cannot grant a lease unless the right to do so has been given to him by the constituent of the wakf or unless he is authorized to do so by a person who has power to grant a lease, whether he be the Nazir or the judge.	مادة ٦٢٨ (١) للناظر ولاية إجارة الوقف. (٢) فلا يملكها الموقوف عليه ولو أنحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضي.
Article 629 The Nazir is the person entitled to receive the rent, and payment must not be made to the beneficiary without the consent of the Nazir.	مادة ٦٢٩ ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.
Article 630 The Nazir is not entitled to take the wakf property or lease even at the current rent for similar properties. The Nazir may lease wakf property to his ascendants and descendants provided that the rent is the current rent for similar properties.	مادة ٦٣٠ (١) لا يجوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. (٢) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
Article 631 A lease of wakf property is not valid if the rent is grossly inadequate, unless the lessor is the sole beneficiary with power to administer the wakf. In such a case, the lessee notwithstanding the gross inadequacy of the rent, will bind the lessor, but will not bind beneficiaries who succeed him.	مادة ٦٣١ لا تصح إجارة الوقف بالغير الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغير الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
Article 632 In case of the lease of wakf property, the estimation of the current rent for similar properties will be made at the time of the conclusion of contract of lease; any changes taking place after that date shall not be taken into account. When a Nazir grants a lease of wakf property for a grossly inadequate rent, the lessee is bound, under	مادة ٦٣٢ (١) في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت لأذى أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك. (٢) وإذا أجر الناظر الوقف بالغير الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.

penalty of resiliation of the contract, to make up the rent for similar properties.	
Article 633 The Nazir cannot, without authority of the judge, lease wakf property for a period exceeding three years, even by successive contracts. Any lease entered into for a longer period shall be reduced to three years. If, however, the Nazir is also either the founder or the sole beneficiary, he may, without it being necessary to obtain the authority of the judge, lease the wakf property for more than three years, subject to the right of the Nazir succeeding him to claim the reduction of the period to three years.	مادة ٦٣٣ (١) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين. (٢) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
Article 634 The provisions relating to lease apply to the lease of wakf property, insofar as they are not incompatible with the preceding paragraphs.	مادة ٦٣٤ تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
Section II Loan for Use	الفصل الثاني العارية
Article 635 A loan for use is a contract by which the lender undertakes to hand over to the borrower without valuable consideration, a non-consumable thing for his use during specific time or for a specific purpose, which thing the borrower undertakes to restitute after having used it.	مادة ٦٣٥ العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
1- Obligations of the Lender	١ - التزامات المعير
Article 636 The lender is bound to hand over to the borrower the thing lent in the condition in which it was at the time of the conclusion of the contract of loan for use, and to leave him in possession of the thing lent during the period of the contract.	مادة ٦٣٦ يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
Article 637 If, during the period of loan, the borrower is obliged to incur expenses necessary for the preservation of the thing, the lender must reimburse him his expenses. In the case of moneys usefully spent, the provisions with regard to expenses incurred by a possessor in bad faith will be applicable.	مادة ٦٣٧ (١) إذا اضطّر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية - ألّزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات. (٢) أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يجوز الشيء وهو سيئ النية.
Article 638 The lender does not warrant against the dispossession of the thing loaned unless there has been an agreement for such warranty or the lender is deliberately concealed the cause of dispossession. Similarly, the lender does not warrant against hidden defects. If, however, he has deliberately concealed such defects, or has warranted that the thing is free from defects, he is bound to compensate the borrower for any loss the borrower has suffered as a result thereof.	مادة ٦٣٨ (١) لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا إذا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. (٢) ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
2- Obligations of the Borrower	٢ - التزامات المستعير
Article 639 The borrower may only use the thing lent in the manner and to the extent provided for in the contract, according to the nature of the thing, or in accordance with custom. He must not assign the use to a third party, even	مادة ٦٣٩ (١) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو بعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتربل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

gratuitously, without authority of the lender. The borrower is not responsible for changes to or deterioration of the thing lent resulting from its use in accordance with the contract.	(٢) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
Article 640 When the use of the thing lent entails expenses by the borrower, he will not have the right to claim the refund thereof. He is bound to pay the necessary expenses for the normal maintenance of the thing. The borrower may remove any additions that he has made to the thing lent, provided that he reinstates the thing in its original condition.	مادة ٦٤٠ (١) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف بالنفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. (٢) وله أن يتزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
Article 641 The borrower is bound to take such care for the preservation of the thing as would take for the preservation of his own property; provided that the care he takes is not less than that which a reasonable person would take. The borrower is, in any event, responsible for the thing lent arising from a fortuitous event or force majeure if it was possible for him to avoid such loss by using his own property, or if he could only preserve his own property or the thing lent and he preferred to preserve his own property.	مادة ٦٤١ (١) على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن يتزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. (٢) وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فأختار أن ينقذ ما يملكه.
Article 642 The borrower must, at the end of the loan, restitute the he thing received in its state at that time, without prejudice to his responsibility for loss or deterioration. In the absence of an agreement to the contrary, the borrower must restitute the thing at the place that he received it.	مادة ٦٤٢ (١) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف . (٢) ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لك يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
3- Termination of the Loan for Use	٣- انتهاء العارية
Article 643 The loan for use comes to an end upon the expiration of the term agreed and, in default of such term being fixed, when the thing has served the purpose for which it was lent. If there is no way by which the term of the loan for use can be fixed, the lender may demand its termination at any time. The borrower may, in all cases, restitute the thing lent before the end of the loan. If, however, such restitution is prejudicial to the lender, he cannot be compelled to accept the thing.	مادة ٦٤٣ (١) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله. (٢) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاؤها في أي وقت. (٣) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
Article 644 The lender may put an end to a loan for use at any time in the following cases: a- if the lender has suddenly an urgent and unforeseen need of the thing; b- if the borrower uses the thing improperly or neglects to take the necessary precautions for its preservation; c- if the borrower becomes insolvent after the conclusion of the loan or if his insolvency before the conclusion of the loan was not known to the lender.	مادة ٦٤٤ يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: (أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. (ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. (ج) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك علم من المعير.
Article 645 In the absence of an agreement to the contrary, a loan for use ends with the death of the borrower.	مادة ٦٤٥ تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

Chapter III Contracts for the hire of services	الباب الثالث العقود الواردة على العمل
Section I Contracts for work and concessions of public utility services	الفصل الأول المقاوله والتزام المرافق العامة
1- Contracts for work	١ - عقد المقاوله
Article 646 By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do a piece of work or to perform a service in consideration for a remuneration which the other contracting parties undertakes to pay.	مادة ٦٤٦ المقاوله عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر
Obligations of the Contractor	التزامات المقاول
Article 647 The contractor may undertake to supply his work only, the master of the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses in or for the performance of his work. The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work.	مادة ٦٤٧ (١) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين ^[٢] ا في القيام بعمله. (٢) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
Article 648 When the contractor undertakes to supply the whole or part of the materials to be used in the work, he is responsible for and warrants their good quality to the master.	مادة ٦٤٨ إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
Article 649 When the materials are supplied by the master, the contractor is bound to care for their preservation, to use then with technical skill, to account to the master for their use in the work and return to him any such materials that remain. If part of the materials becomes unfit for use owing to the contractor's neglect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the master the value thereof. In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor shall provide, at his own expense, the tools and accessory appliances necessary for the performance of the work.	مادة ٦٤٩ (١) إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة ، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها . فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، ألزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل. (٢) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
Article 650 If, in the course of execution, it is established that the contractor is performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the master may formally summon him to alter, within a reasonable period fixed by him, the manner in which he is performing the work. If after the expiration of such a period the contractor fails to adopt the manner of working, the master may either demand resiliation of the contract or the handing over of the works to another contractor at the cost of the first contractor, in accordance with the provisions of Article 209. Immediate resiliation of the contract may, however, be demanded without it being necessary to grant any delay, when rectification of the defective manner of performance is impossible.	مادة ٦٥٠ (١) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال معقول يعينه له . فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة ٢٠٩. (٢) على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً.
Article 651 The architect and contractor are jointly and severally responsible for a period of ten years for the total or	مادة ٦٥١ (١) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من ^[٢] دم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها ، أو

partial demolition of constructions or other permanent works erected by them, even if such destruction is due to a defect in the ground itself, and even if the master authorized the erection of the defective construction, unless, in this case, the constructions were intended by the parties to last for less than ten years. The warranty imposed by the preceding paragraph extends to defects in constructions and erections which endanger the solidity and security of the works. The period of ten years runs from the date of delivery of the works. This article does not apply to the rights of action which a contractor may have against his subcontractor.	كان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات. (٢) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. (٣) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.
Article 652 An architect who only undertakes to prepare the plans without being entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for defects resulting from his plans.	مادة ٦٥٢ إذا أقتصّر المهندس المعماري على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
Article 653 Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect and the contractor is void.	مادة ٦٥٣ يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
Article 654 Actions on the warranties above referred to are prescribed after three years from the date of destruction of the works or the discovery of defects.	مادة ٦٥٤ تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
Obligations of the Master	التزامات رب العمل
Article 655 When the contractor completes the works and places them at the master's disposal, the master shall, as soon as possible, take delivery in accordance with prevailing custom. When the master, in spite of being formally summoned, fails without reasonable cause, to take delivery of the works, the works will be deemed delivered to him.	مادة ٦٥٥ متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات ، فإذا أمتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أن العمل قد سلم إليه.
Article 656 In the absence of a custom or an agreement to the contrary the price is payable upon delivery of the works.	مادة ٦٥٦ يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
Article 657 When a contract is concluded in accordance with an estimate drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the work, that it will be necessary, in order to complete the works according to the agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the contractor is - 105 - bound to notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in price; if he fails to do so he forfeits his right to recover the expenses incurred in excess of the estimate. When the estimated excess in the price for the execution of the plans is considerable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him, estimated in accordance with the terms of the contract, without being liable to compensate the contractor for the profit he would have realized if he had completed the works.	مادة ٦٥٧ (١) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايضة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايضة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايضة من نفقات. (٢) فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
Article 658	مادة ٦٥٨ (١) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ،

When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan agreed with the master, the contractor has no claim to an increase of price, even if modifications and additions are made to the plan, unless such modifications or additions are due to a fault of the master, or have been authorized by the master and the price thereof agreed with the contractor. Such agreement should be made in writing unless the principal contract was concluded verbally. The contractor has no claim to an increase of price on the grounds of an increase in the price of raw materials, labor or any other item of expenditure, even if such increase is so great as to render the performance of the contract onerous. When, however, as a result of exceptional events of a general character which could not be foreseen at the time the contract was concluded, the economic equilibrium between the respective obligations of the master and of the contractor breaks down, and the basis on which the financial estimates for the contract were computed has consequently disappeared, the judge may grant an increase of the price or order the resiliation of the contract.	فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقول على أجره. (٢) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد أتفق عليه مشافهة. (٣) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً. (٤) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
Article 659 When the price has not been fixed in advance, it must be calculated according to the value of the work and the expenses of the contractor.	مادة ٦٥٩ إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
Article 660 An architect is entitled to a separate fee for the preparation of the plans and specifications and another for the supervision of the work. If the fees are not specified in the contract they shall be fixed according to prevailing custom. If, however, the work is not completed in conformity with the plans prepared by the architect, the fee shall be assessed on the basis of the time taken in their preparation, taking into consideration the nature of the work.	مادة ٦٦٠ (١) يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال. (٢) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري. (٣) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
Sub-contracts	المقاولة من الباطن
Article 661 A contractor may entrust the execution of the whole or part of the work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the contract or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. In such a case the contractor remains responsible to the master for his sub-contractor.	مادة ٦٦١ (١) يجوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضى الاعتماد على كفايته الشخصية. (٢) ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.
Article 662 Sub-contractors and workmen working for a contractor in the execution of a contract have a direct right of action against the master but only to the extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that action is commenced. Workmen of sub-contractors likewise have the same right of action against the main contractor and the master. In the case of an attachment served by one of them upon the master or main contractor, workmen have a	مادة ٦٦٢ (١) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل. (٢) ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.

right of privilege on the sums due to the main contractor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in proportion to the amount due to each of them. These sums may be paid to them direct. The rights of sub-contractors and workmen provided for in this article have priority over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to him by the master.	(٣) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من يتربل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.
The End of a Contract for Work	انقضاء المقاولة
Article 663 A master may terminate the contract and stop the work at any time before the completion of works, provided that he compensates the contractor for all expenses h has incurred, for the work that he has done and the profit that he would have made if he had completed the work. The Court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss of profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the Court shall deduct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor could have made by employing his time otherwise.	مادة ٦٦٣ (١) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أى وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفق من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. (٢) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصد به من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.
Article 664 A contract for works comes to an end if the performance of the work for which the contract was concluded becomes impossible.	مادة ٦٦٤ ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
Article 665 When works are destroyed by a fortuitous event, before delivery to the master, the contractor has no claim either for the price of his work, or for reimbursement of his expenses. The loss of materials falls on the party who supplied them. When, however, the contractor fails to comply with a formal summons to deliver the work or when the works are destroyed or deteriorate before the delivery by the fault of the contractor, he is under a liability to indemnify the master for the materials supplied to carry out the works. When a master is formally summoned to take delivery of the works or when the works are destroyed or deteriorate by the fault of the master or by reason of a defect in the materials supplied by him, the master shall bear the loss resulting from the destruction of the materials and is liable to the contractor for his remuneration in addition to such compensation as may be due.	مادة ٦٦٥ (١) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين. (٢) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل. (٣) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.
Article 666 A contract for work is dissolved by the death of the contractor if his personal skill was taken into account when the contract was concluded. If such personal skill was not taken into account, the contractor is not ipso facto dissolved and the master may not, except in cases in which Article 663 applies, resiliate the contract, unless the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due performance of the work.	مادة ٦٦٦ ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة ٦٦٣ إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

Article 667 When the contract is dissolved by the death of the contractor, the master is bound to pay to the contractor's estate the value of the work already done and expenses incurred for the execution of the - 107 - work which has not been completed, to the extent of the benefit that he derives from such work and expenses. The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. These provisions also apply when the contractor who has commenced the work becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control.	مادة ٦٦٧ (١) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات. (٢) ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً. (٣) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.
2- Concessions of Public Utility Services	٢- التزام المرافق العامة
Article 668 A concession of a public utility service is a contract whose object is the management of a public utility service of an economic nature. Such a contract is concluded between the administrative authority in charge of the organization of such a service and a private person or company to whom the exploitation of the service is entrusted for a fixed period.	مادة ٦٦٨ التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
Article 669 The concessionaire of a public utility service undertakes, by the contract concluded between him and the consumer, to provide the latter in a normal manner with the services corresponding to the rates which he collects, in accordance with the conditions stipulated in the contract of concession and its annexes and also with the conditions which the nature of the work and the laws applicable thereto demand.	مادة ٦٦٩ ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عمليه بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته ، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
Article 670 When the concessionaire of the public utility service enjoys a de jure or de facto monopoly service, he is bound to observe strict equality between consumers both as regards the services rendered and the rates charged. The principle of equality does not exclude special treatment involving the reduction of remittance of rates, provided such treatment is granted to all persons who apply therefor and who fulfill the general conditions laid down by the concessionaire. The principle of equality entail, however, the prohibition of the concessionaire from granting to some consumers advantages which he refuses to grant to others. Any discrimination granted contrary to the provisions of the preceding paragraph renders the concessionaire liable to compensation for the loss which may be caused, as a result of such discrimination to third parties, by the disturbance of the natural balance of fair competition.	مادة ٦٧٠ (١) إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكاراً قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور. (٢) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها لآخرين. (٣) وكل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعرض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.
Article 671 The rates laid down by the public authority will have force of law with regard to contracts entered into between the concessionaire and consumers; the parties shall not have the right to depart therefrom by agreement. The rates may be revised or modified. If the rates are	مادة ٦٧١ (١) يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقد أن يبتعد عن ما يخالفها. (٢) ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها. فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على تعديل الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت

modified and such modification is ratified, the new rates become applicable, but without retroactive effect, from the date fixed for its coming into force by the act of ratification. Any contracts running (abonnements) at the time of modification of the rates will be subject to the increase or reduction of charges for the period of the contract unexpired at the date of coming into force of the new rates.	الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فى المرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .
Article 672 Any irregularity or mistake in the application of the rates to individual contracts is subject to rectification. If the irregularity or mistake operates to the detriment of the consumer, he shall be entitled to recover the amount paid in excess of the authorized charge. If such an irregularity or mistake operates to the detriment of the concessionaire of the public utility service, he shall be entitled to collect an amount to make up the authorized charge. Any agreement to the contrary is void. The right of recovery in either case is barred by prescription after one year from the date when the collection of the interest charge took place.	مادة ٦٧٢ (١) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريف الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح. (٢) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرافق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة.
Article 673 Consumers, in the case of concessions for distribution of water, gas, electricity, power or other similar commodities, must support interruptions or irregularities for a short time to which installations of such services are normally subject, such as those necessary for the upkeep of the installation with which the service is maintained. The concessionaire of these services may repudiate responsibility in respect of interruptions or irregularities of abnormal length or gravity, by proving that they are caused by force majeure not imputable to the operation of the service or by a fortuitous event which could not have been foreseen or whose consequences could not have been avoided by any vigilant management acting without undue regard to economy. A strike constitutes a fortuitous if the concessionaire establishes that it took place without any fault on his part and that it was not possible for him to replace strikers by other workmen or to avoid the consequences of their strike by any other means.	مادة ٦٧٣ (١) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلزم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة ، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق. (٢) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة من إرادة المرفق ، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع آية إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى.
Section II Contracts of Service	الفصل الثانى عقد العمل
Article 674 A contract of service is one whereby one of the contracting parties undertakes to work in the service and under the supervision or control of the other party in consideration for a remuneration which the other party undertakes to pay.	مادة ٦٧٤ لا تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
Article 675 The provisions contained in this section apply only insofar as they are not expressly or impliedly inconsistent with special laws relating to service. Such special laws define the categories of workers to which the provisions of this Section do not apply.	مادة ٦٧٥ (١) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل. (٢) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام.
Article 676	مادة ٦٧٦

The provisions of this Section as to contracts of service apply to the relationship between masters and canvassers, commercial representatives, commercial travellers, assurance agents and other intermediaries, even if they remunerated on a commission basis or if they work for the account of several employers at the same time, so long as these persons work under the orders and supervision of such masters. When the services of a commercial representative or a commercial traveller comes to an end, even by reason of the expiration of the term of employment specified in the contract, he shall not be entitled to receive, by way of remuneration, the commission or discount, agreed upon or established by custom, or orders which do not reach the master until after the commercial representative or the - 109 - traveller has left his service, if such orders are the direct result of the employee's representations (demarches) to customers while he was in the master's service. Such employees, however, can only claim this right during the usual period for such claims established by custom in respect of each business.	(١) تسرى أحكام عقد العمل على العلاوة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابية ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم. (٢) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بإنهاء المدة المعينة في عقد استخدامه ، كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته ، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم . على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.
1- Elements of a Contract	١- أركان العقد
Article 677 In the absence of a provision to the contrary in law or administrative regulations, a contract of service is not required to be in any special form.	مادة ٦٧٧ لا يشترط في عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك
Article 678 A contract of service may be concluded either for a specific service or for a fixed period; it may also be entered into for an indefinite duration. If a contract of service is entered for the lifetime of the worker or the master or for a period longer than five years, the worker, after the expiration of five years, may resiliate the contract without being liable to pay compensation, provided that he gives six months prior notice to the master.	مادة ٦٧٨ (١) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة. (٢) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.
Article 679 When a contract is entered into for a fixed period, it, ipso facto, comes to an end at the expiration of the term. If the parties continue to carry out the contract after the expiration of the term, the contract will be deemed to have been renewed for an indefinite duration.	مادة ٦٧٩ (١) إذا كان عقد العمل معين المدة أنهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. (٢) فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير معينة.
Article 680 When a contract is entered into for the performance of a specific work, it comes to an end when the agreed work has been completed. When the work is, by its nature, capable of being renewed and the contract is continued after the completion of the work agreed, the contract will be deemed to have been impliedly renewed for the period necessary for the execution of the same work for a second time.	مادة ٦٨٠ (١) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنهى بانقضاء العمل المتفق عليه. (٢) فإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه ، أعتبر العقد قد تجدد تجديدًا ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
Article 681 The performance of services is presumed to be made for remuneration, if it is not customary for such services to be performed gratuitously or if such services come within the scope of the profession of the person who	مادة ٦٨١ يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أداها.

performs them.	
Article 682 When a contract of service for an individual or a group of individuals or factory regulations do not specify the salary payable by the master, the salary will be fixed in accordance with the rates, if any applicable to work of a similar nature. If no rates exist, the salary will be fixed in accordance with the custom of the trade and the custom of the place where the work is performed. If there is no such custom, the judge will fix the salary in accordance with equity. The same rules will apply to determine the nature and the extent of the work to be performed by the employee.	مادة ٦٨٢ (١) إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة. (٢) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أدائها وفى تحديد مداها.
Article 683 The following sums form an integral part of the employee's salary and are taken into account in computing the attachable portion thereof: i- commissions payable to canvassers, commercial travellers and commercial representatives; ii- percentages payable to employees of commercial establishments on the price of sales effected by them and high cost of living allowances paid to them; iii- any gratuity paid to a worker in addition to his salary, as well as fidelity bonuses, family allowances and other similar allowances, if payment of such sums is provided for in the individual contract of service or in the workshop regulations, or if these sums are customarily payable so that the worker regards such sums as forming part of his salary and not constituting a bounty, and provided that the amount of such payments is known before the attachment is made.	مادة ٦٨٣ تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه: (١) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين . (٢) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. (٣) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
Article 684 Tips are deemed to be salary only in industries or trade where it is customary to pay tips and where tips are subject to regulations by which they can be controlled. Tips are deemed to form part of the employee's salary when the amounts given as tips by customers of a particular commercial establishment to the employees are collected in a common fund for distribution to the workers by or under the supervision of the employer. In some industries, such as hotels, restaurants, cafes, and bars, a worker's salary may consist solely of the tips he receives and the food he consumes.	مادة ٦٨٤ (١) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها. (٢) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه. (٣) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.
2- Effects of a Contract	٢- أحكام العقد
The Obligations of the Worker	التزامات العامل
Article 685 The worker must: a- himself perform the work and in so doing use the care of a reasonable person; b- obey the orders of the master relating to the performance of the agreed work and coming within the duties of the worker, if such orders are not contrary to the contract, to law or morality, and if obedience thereto does not entail danger; c- preserve with care things entrusted to him for the performance of his work.	مادة ٦٨٥ يجب على العامل: (أ) أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) أن ياتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى أطاعها ما يعرض للخطر. (جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.

d- safeguard the industrial or commercial secrets of the work, even after the end of the contract.	(د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
Article 686 When the work entrusted to the worker enables him to know the clients of the master or to learn secrets of his business, the parties may agree that the worker will not be entitled, after the termination of the contract, to compete with the master or participate in a competitive undertaking. In order, however, that any such agreement be valid, if it is necessary: a- that the worker has attained his majority at the time the contract is entered into; b- that the restriction be limited as to time, place and kind of work, to the extent necessary for the protection of the legitimate interests of the master. The master cannot avail himself of such an agreement if he resiliates the contract or refuses to renew it, without the worker giving him adequate grounds for such action; nor can the master avail himself of such agreement if he himself has given the worker adequate grounds to resiliate the contract.	مادة ٦٨٦ (١) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد إنهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك في أى مشروع يقوم بمنافسته. (٢) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي: (أ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد. (ب) أن يكون القيد مقصوداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على قدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. (٣) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرز فسخ العامل للعقد.
Article 687 When a contract contains a penalty clause applicable in the event of the breach of a condition in restraint of competition, and such a clause is so onerous as to be tantamount to pressure on the worker to compel him to remain in the service of the master for a longer time than that agreed, both the penalty clause and the condition in restraint of competition will be void.	مادة ٦٨٧ إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.
Article 688 When the worker discovers a new invention while in the service of the master, the master will have no rights in respect of the invention, even if the worker has discovered the invention by reason of the work performed in the service of the master. An invention discovered by a worker in the course of his work belongs, however to the master, if the nature of the work that the worker has undertaken to carry out requires him to give his time to invention or if the master has expressly stipulated in the contract that he will have the right to inventions discovered by the worker. If the invention is of a serious economic importance, the worker may, in cases falling within the preceding paragraph, demand a special remuneration to be fixed in accordance with the principles of equity, taking into account in the assessment of such remuneration the extent of help supplied by the master and the use the worker has made of the master's installations for the purpose of the invention.	مادة ٦٨٨ (١) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل. (٢) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كان طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداء ، أو إذا كان رب العمل قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات. (٣) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
Article 689 In addition to the obligations laid down in the preceding articles, an employee must carry out obligations imposed upon him by special laws.	مادة ٦٨٩ يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة ، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
The Obligations of the Master	التزامات رب العمل
Article 690 The master must pay the worker his salary at the time	مادة ٦٩٠ يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما

and place agreed upon in the contract or established by custom, subject to the provisions in this connection contained in special laws.	العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة في ذلك.
Article 691 When a contract provides that the worker will be entitled in addition to or in lieu of the agreed salary, to a share of the master's profits or to a percentage of the gross receipts or of the amount of production or of the value of the savings effected, or to other remuneration of alike nature, the master is bound to render to the worker, after each balance sheet, an account of the amount payable to him in this respect. The master must in addition supply to the worker, or a trustworthy person designated by the parties or by the Judge with the information necessary to verify the accuracy of such amount and allow him to consult his books for this purpose.	مادة ٦٩١ (١) إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جزء من أرباح رب العمل ، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك. (٢) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقد إلى العامل أو إلى شخص موثوق به ذو الشأن أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره.
Article 692 When a workman or an employee comes to perform a day's work as stipulated in his contract of service, or declares his readiness to perform a day's work and is only prevented from so doing by a cause imputable to the master, he is entitled to his salary for the day.	مادة ٦٩٢ إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل ، كان له الحق في أجر ذلك اليوم .
Article 693 In addition to the obligation laid down in the preceding articles, the master is bound to carry out the obligations imposed on him by special laws.	مادة ٦٩٣ يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
The End of Contracts of Service	٣- انتهاء عقد العمل
Article 694 Subject to the provisions of Articles 678 and 679, a contract of service ends at the expiration of the term fixed or upon the completion of the work in respect of which the contract was entered into. When the duration of the contract is not fixed either by the agreement or by the nature of the work or by its object, each of the contracting parties may terminate his relationship with the other party; the exercise of this right must be preceded by notice, the manner and period of which are defined by special laws.	مادة ٦٩٤ (١) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٦٧٨ ، ٦٧٩. (٢) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة الإخطار ومدته تبيينهما القوانين الخاصة.
Article 695 When a contract entered into for an indefinite period is terminated by one of the parties without observing the delay required for notice or before the end of this delay, he is bound to compensate the other party for the whole period of the notice or for the portion thereof still to run. Subject to the provisions of special laws on the subject, such compensation will include, in addition to the fixed salary due for this period, all additional remuneration, provided the amount of such remuneration is fixed and defined. When the contract is terminated vexatiously by one of the contracting parties, the other party may, in addition to the compensations due owing to failure to observe the delay required for notice, claim damages for the prejudice resulting from the unjustified termination of the contract. Discharge is deemed to be unjustified if it takes place as a result of the service of an attachment on	مادة ٦٩٥ (١) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعرض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة. (٢) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجز أوقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد ألتم بها للغير.

the master or on account of debts contracted by the worker to third parties.	
Article 696 Compensation on dismissal may be granted, even though the master has not himself dismissed the worker, if the master, by his own actions and especially vexatious treatment or by a breach of the conditions of contract, has obliged the worker to appear to have terminated the contract himself. The transfer of a worker, without fault on his part, to a less profitable or less suitable post than that which he is occupying, is not deemed to be an indirect vexatious act if such transfer is necessary in the interests of the work. The transfer will, however, be deemed a vexatious act if it is made with the object of injuring the worker.	مادة ٦٩٦ (١) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد. (٢) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل .
Article 697 A contract of service is not dissolved by the death of the master, unless the personality of the master was a factor taken into consideration in concluding the contract. The contract however, is dissolved by the death of the worker. The rules laid down in special laws on the subject will be observed for the dissolution of the contract on account of the death or prolonged illness of the worker or of any other cause constituting force majeure which prevents the worker from continuing his work.	مادة ٦٩٧ (١) لا يفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ، ولكن يفسخ العقد بوفاة العامل. (٢) ويراعى في فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلاً أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.
Article 698 Actions arising out of a contract of service are prescribed after one year from the time of the termination of the contract; but in the case of actions arising out of commission and profit sharing percentage of gross receipts, the period of prescription only begins from the time when the master hands to the worker a statement of what is due to him according to the last balance sheet. Actions in connection with the disclosure of trade secrets or the enforcement of conditions of contract as to the protection of such secrets, are not subject to this special limitation.	مادة ٦٩٨ (١) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد. (٢) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
Section III	الفصل الثالث
Mandate	الوكالة
1- The Elements of Mandate	١ - أركان الوكالة
Article 699 Mandate is a contract whereby a mandatory binds himself to perform a judicial act on behalf of a mandator.	مادة ٦٩٩ الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
Article 700 In the absence of any provision of the law to the contrary, a mandate must be executed in the same form as that required for the execution of the juridical act in respect of which the mandate is given.	مادة ٧٠٠ يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
Article 701 A mandate given in general terms, which does not specify the nature of the juridical act in respect of which it is given, only confers on the mandatory the power to perform acts of management. Granting of leases of no more than three years duration, acts of preservation and of maintenance, the recovery of	مادة ٧٠١ (١) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة . (٢) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع

rights and discharge of debts, are deemed to be acts of management. All acts of disposition necessary for management, as the sale of perishable crops, goods or movables, and the purchase of things necessary for the preservation and exploitation of the thing constituting the object of the mandate are deemed to be acts of management.	البضاعة أو المنقول الذي يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
Article 702 A special mandate, in respect of any act which is not an act of management, is required, and in particular for a sale, a mortgage, a gift, a compromise, an admission, an arbitration, the tendering of an oath and representation before the Courts. A special mandate to carry out a certain category of juridical acts is valid, save as regards gratuitous acts, even though the object of such acts is not specified. A special mandate only confers on the mandatory a power to act in matters specified therein and in matters necessarily incidental thereto in accordance with the nature of each matter and prevailing custom.	مادة ٧٠٢ (١) لا بد من وكالة خاصة في كل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. (٢) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو بم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات . (٣) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
2- The Effects of a Mandate	٢ - آثار الوكالة
Article 703 The mandatory is bound to perform the mandate without exceeding the limits fixed therein. He may, however, exceed these limits if he finds himself unable to notify the mandator thereof beforehand and if the circumstances are such that it can be assumed that the mandator could not have failed to approve the act. In such a case, the mandatory is bound to inform the mandator immediately that he has exceeded the limits of mandate.	مادة ٧٠٣ (١) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. (٢) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
Article 704 If the mandate is gratuitous, the mandatory must exercise in its performance the degree of care that he gives to his own affairs, without, however, being bound to exercise more diligence than a reasonable man. When the mandate is given for remuneration, the mandatory must always exercise in its performance the diligence of a reasonable man.	مادة ٧٠٤ (١) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. (٢) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
Article 705 A mandatory is bound to give to his mandator all necessary information in connection with the execution of his mandate and render him an account thereof.	مادة ٧٠٥ على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها.
Article 706 The mandatory may not use the property of the mandator for his own benefit. He is liable for interest on sums used by him for his own benefit from the moment when he commences to use them. He is also liable for interest on sums that he owes to the mandator from the time when he is served with a formal summons.	مادة ٧٠٦ (١) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. (٢) وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
Article 707 When several mandataries are appointed, they are jointly and severally liable if the mandate is indivisible or if the damage sustained by the mandator is the result of their common fault. Mandataries, however, even if joint and several, are not	مادة ٧٠٧ (١) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك . على أو الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.

responsible for the acts done by their comandataries in excess of the limits of the mandate or by a wrongful use of the mandate. When several mandataries are appointed by the same document without being authorized to act severally, they must act jointly except in cases where an exchange of view is not essential, such as receiving a payment of paying a debt.	(٢) وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.
Article 708 A mandatary who nominates a substitute to perform his mandate without being authorized to do so, is responsible for the acts of the substitute as if they were his own acts: in such a case, the mandatary and his substitute are jointly and severally responsible. When a mandatary is authorized to appoint a substitute without specifying the person, he is only liable for a faulty choice of the substitute or for faulty instructions that he gives to him. In the two preceding cases, the mandator and the substitute of the mandatary have a direct right of action against each other.	مادة ٧٠٨ (١) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك ، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية. (٢) أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. (٣) ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منها مباشرة على الآخر.
Article 709 A mandate is deemed to be gratuitous in the absence of agreement which may be express or result by implication from the position of the mandatary. When the remuneration is agreed, it is still subject to the assessment of the Judge, unless it has been voluntarily paid after the performance of the mandate.	مادة ٧٠٩ (١) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. (٢) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.
Article 710 Whatever result the mandatary may have achieved in the performance of the mandate, the mandator must repay to the mandatary any expenses incurred by him for the normal performance of the mandate with interest from the date when such expenses were incurred. When the performance of the mandate requires the mandator to supply to the mandatary sums of money for expenditure in respect of the mandate, the mandator must advance such amounts, if requested by the mandatary so to do.	مادة ٧١٠ على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها في شؤون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
Article 711 The mandator is responsible for injury sustained by the mandatary, without fault on his part, in the normal performance of the mandate.	مادة ٧١١ يكون الموكل مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.
Article 712 When several persons appoint a sole mandatary for a common purpose, they are, in the absence of agreement to the contrary, jointly and severally liable to the mandatary as regards the consequences of the performance of the mandate.	مادة ٧١٢ إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.
Article 713 Articles 104 to 107, with regard to representation, apply to the relationship of a mandator and of a mandatary with third parties dealing with the mandatary.	مادة ٧١٣ تطبق المواد من ١٠٤ إلى ١٠٧ الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
The End of a Mandate	٣- انتهاء الوكالة
Article 714 The mandate comes to an end by the completion of the work or by the expiration of the	مادة ٧١٤ تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.

period for which it was given and by the death of the mandator or of the mandatory.	
Article 715 The mandator may, at any time and notwithstanding any agreement to the contrary, revoke or restrict the mandate. When, however, the mandate is remunerated, the mandator must indemnify the mandatory for loss sustained by him as a result of an intempestive or unjustified revocation. When, however, the mandate has been given in the interests of a mandatory or of a third party, the mandator is not entitled to revoke or restrict the mandate without the consent of the person in whose interest the mandate was granted.	مادة ٧١٥ (١) يجوز للموكل في أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. (٢) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه.
Article 716 The mandatory may, at any time and notwithstanding an agreement to the contrary, renounce his mandate. Renunciation is effected by notification to the mandator. When the mandate is remunerated, the mandatory must indemnify the mandator for loss sustained by him as a result of his renunciation, if it is intempestive or unjustified. The mandatory, however, has not the right to renounce a mandate given in the interests of a third party, unless there are serious reasons justifying such remuneration and unless he notifies the third party and gives him time to take such action as may be necessary to safeguard his interests.	مادة ٧١٦ (١) يجوز للوكيل أن يتزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. (٢) غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
Article 717 The mandatory is bound, irrespective of the manner in which the mandate is terminated, to carry through any work he has commenced to such a condition that it is not exposed to deterioration. When the mandate is extinguished by the death of the mandatory, his heirs, if they have the necessary legal capacity and knowledge of the mandate, are bound to inform the mandator immediately of the death of the mandatory and to take such steps as circumstances demand in the mandator's interests.	مادة ٧١٧ (١) على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف. (٢) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
Section IV Deposit	الفصل الرابع الوديعة
Article 718 Deposit is a contract whereby one person agrees to take delivery from another person a thing which he undertakes to keep in safe custody and return in kind.	مادة ٧١٨ الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يردده عيناً.
1- The Obligations of the Depository	١- التزامات المودع عنده
Article 719 The depository is bound to take delivery of the thing deposited. He is not entitled to make use of the thing deposited without the express or implied authority of the depositor.	مادة ٧١٩ (١) على المودع عنده أن يتسلم الوديعة. (٢) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمناً.
Article 720 When the deposit is gratuitous, the depository is bound to exercise, in the custody of the thing, the care which he employs in his own affairs, without, however, being	مادة ٧٢٠ (١) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله فى حفظ ماله ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

bound to exercise a degree of diligence exceeding that of a reasonable person. When the deposit is for remuneration, the depository must exercise in the custody of the thing deposited the diligence of a reasonable person.	(٢) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.
Article 721 The depository may not, without the express authority of the depositor, appoint a substitute to take over the custody of the thing deposited, unless he is compelled to do so by reason of urgent and absolute necessity.	مادة ٧٢١ يجب على المودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
Article 722 The depository is bound to return the thing deposited as soon as he is required so to do by the depositor, unless it follows from the contract that the term of the deposit was fixed in the interests of the depository. The depository may, at any time, compel the depositor to take back the thing deposited, unless it follows from the contract that the term of the deposit was fixed in the interests of the depositor.	مادة ٧٢٢ يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع
Article 723 When the heir of a depository sells the thing deposited in good faith, he is only liable to refund to the owner the price which he has received or to assign to the owner his rights against the purchaser. If the alienation was gratuitous, he is liable to pay the value of the thing deposited at the time of the alienation.	مادة ٧٢٣ إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية ، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري . وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
2- The Obligations of the Depositor	٢- التزامات المودع
Article 724 A deposit is deemed gratuitous. When, however, remuneration is stipulated, the depositor, in the absence of agreement to the contrary, is bound to pay such remuneration at the time the deposit ends.	مادة ٧٢٤ الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر ، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه [٢]ء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
Article 725 A depositor must repay the depository any expenses incurred for the preservation of the thing deposited and indemnify him against any loss he may incur as a result of the deposit.	مادة ٧٢٥ على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء ، وعليه أن يعرضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
3- Certain Kinds of Deposits	٣- بعض أنواع الوديعة
Article 726 When the object of the deposit is a sum of money or another thing of a consumable nature and the depository has been authorized to make use of it, the contract is deemed to be a contract of loan for consumption.	مادة ٧٢٦ إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعمال أعتبر العقد قرضاً.
Article 727 Proprietors of hotels, inns or other similar establishments are responsible, in the performance of their obligation to keep safely the effects brought in by travellers or residents, even for the acts of casual frequenters of their establishments. They are, however, liable, as regards sums of money, securities and articles of value, only up to a limit of L.E. 50, unless they have undertaken the safe custody of such things knowing their value, or unless they have refused, without just cause, to take them in charge, or if the loss	مادة ٧٢٧ (١) يكون أصحاب الفنادق والخانات ومائلها فيما يجب عليهم من عناية يحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرين والتراة مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان. (٢) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً . ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

has been caused by their gross negligence or by the gross negligence of one of their staff.	
Article 728 A traveller must, as soon as he has knowledge of the theft, loss of, or damage to the thing, inform the proprietor of the hotel or the innkeeper, under pain, in the case of unjustifiable delay, of forfeiture of his rights. His right of action against the hotel proprietor or innkeeper is prescribed after six months from the date of leaving the hotel or the inn.	مادة ٧٢٨ (١) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك . فإن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. (٢) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.
Section V Judicial Custody	الفصل الخامس الحراسة
Article 729 Judicial custody is a contract whereby the parties entrust to a third party a movable or an immovable or a property comprising both movables or immovables which is the subject of litigation or of legal rights that have not been established, which such third party undertakes to safeguard, manage and return, together with fruits collected thereon, to the person whose right thereto shall be established.	مادة ٧٢٩ الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته وبرده مع علته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
Article 730 The Court may order judicial custody: i- in the cases provided for in the preceding article, when the parties concerned do not agree to custody; ii- when a party with an interest in a movable or an immovable has reasonable grounds to fear imminent danger to property as a result of its remaining in the hands of its possessor; iii- in other cases provided for by law.	مادة ٧٣٠ يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: (١) في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة. (٢) إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة. (٣) في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
Article 731 Judicial custody of wakf property may be ordered in the following cases: i- when the office of Nazir is vacant or in the event of litigation between co-nazirs or between persons claiming to have a right to the office of Nazir, or when there is an action for the removal of the Nazir, provided it is established that the judicial deposit is an indispensable measure in order to safeguard the contingent rights of the interested parties. In such a case the deposit ends upon the appointment of a Nazir to the wakf, whether such appointment is provisional or definite; ii- when the wakf is in debt; iii- when one of the beneficiaries of the wakf is an insolvent debtor. The deposit will be ordered in respect of his share alone, if such share can be isolated even by means of a provisional partition, and, if not, the deposit will be ordered in respect of all the property of the wakf; in both cases the deposit will only be ordered if it is the only means of protecting the rights of the creditors against the wrongful administration or bad faith of the Nazir.	مادة ٧٣١ تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية: (١) إذا كان الوقف شاغراً أو قام بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية. (٢) إذا كان الوقف مدينياً. (٣) إذا كان أحد المستحقين مدينياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا فعلى الوقف كله . ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
Article 732 The appointment of a receiver, whether by agreement or judicially, must be made with the unanimous consent of all the interested parties. Failing such consent, the receiver will be appointed by the judge.	مادة ٧٣٢ يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

Article 733 The obligations of the receiver, his rights and powers, are defined in the agreement or in the judgment ordering the deposit. In the absence of such definition, the provisions relating to deposit and to mandate will apply is so far as they do not conflict with the following provisions.	مادة ٧٣٣ يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية
Article 734 A receiver is bound to ensure the preservation and administration of the property entrusted to him with the diligence of a reasonable person. A receiver may not, either directly or indirectly, appoint one of the interested parties in his place to carry out the whole or part of his mission, without the consent of the other parties.	مادة ٧٣٤ (١) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال الموهودة إليه حراستها وإدارة هذه الأموال ، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد. (٢) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضا الآخرين.
Article 735 Apart from administrative acts, a receiver must not act without the consent of all interested parties or the authority of the court.	مادة ٧٣٥ لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
Article 736 A receiver may not be remunerated unless he has renounced all remuneration.	مادة ٧٣٦ للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.
Article 737 A receiver must keep regular books of account. The Judge may order his books to be stamped by the Court. He is bound to render to the interested parties, at least once each year, an account of the receipts and expenditure with supporting vouchers. If the receiver is appointed by the Court, he must also deposit a copy of his account at the Court's Registry.	مادة ٧٣٧ (١) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة. (٢) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه ، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
Article 738 The deposit comes to an end either by the agreement of all the interested parties or by decision of the Court. The receiver must then forthwith restitute the property entrusted to him to the person chosen by the interested parties or designated by the Judge.	مادة ٧٣٨ (١) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء. (٢) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء الموهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضي.
Chapter IV Aleatory Contracts	الباب الرابع عقود الغرر
Section I Gaming and Betting	الفصل الأول المقامرة والرهان
Article 739 Any agreement relating to a game of chance or a bet is void. A person who loses in a game of chance or on a bet may, notwithstanding any agreement to the contrary, reclaim what he has paid within three years from the time when he made payment. He may prove such payment by all available means.	مادة ٧٣٩ (١) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. (٢) ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
Article 740 Bets between persons taking part personally in sports are excepted from the provisions of the preceding article. The Judge may, nevertheless, reduce the stake if excessive. Legally authorized lotteries are also excepted.	مادة ٧٤٠ (١) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه. (٢) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب.
Section II Life Annuities	الفصل الثاني المرتب مدى الحياة

Article 741 A person may for valuable consideration or gratuitously bind himself to pay another person periodical payments during his lifetime. This obligation may be created either by contract or by will.	مادة ٧٤١ (١) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض. (٢) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
Article 742 A life annuity may be granted for the life of the beneficiary of the grantor or of a third party. In the absence of an agreement to the contrary, a life annuity is presumed to have been settled for the duration of the beneficiary's life.	مادة ٧٤٢ (١) يجوز أن يكون المرتب مقررأ مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر. (٢) ويعتبر المرتب مقررأ مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
Article 743 Subject to the requirements of the law as to the form of contracts for gifts, a contract providing for an annuity is valid only if made in writing.	مادة ٧٤٣ العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
Article 744 A stipulation in the contract that a life annuity is not attachable is only valid when the life annuity is settled gratuitously.	مادة ٧٤٤ لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
Article 745 A beneficiary is only entitled to the annuity for the number of days for which the person on whose life the annuity has been settled lives. When, however, it is provided that the annuity is payable in advance, the beneficiary will be entitled to the installment which has fallen due.	مادة ٧٤٥ (١) لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته. (٢) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق في القسط الذي حل .
Article 746 If the grantor does not fulfil his obligation, the beneficiary may demand due performance of the contract. He may also, if the contract is for valuable consideration, apply for the rescission of the contract together with such damages as may be due.	مادة ٧٤٦ إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
Section III Contracts of Insurance	الفصل الثالث عقد التأمين
1- General Provisions	١ - أحكام عامة
Article 747 Insurance is a contract whereby the insurer undertakes, in consideration of a premium or any other pecuniary payment, to pay to the assured or the beneficiary for whose benefit the insurance is contracted, a sum of money or annuity or any other pecuniary prestation upon the occurrence of the event of the risk specified in the contract.	مادة ٧٤٧ التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أى عوض مالي آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
Article 748 Provisions relating to insurance contracts, which are not mentioned in this Code, are regulated by special laws.	مادة ٧٤٨ الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
Article 749 Any lawful economic interest which a person may have in the non-occurrence of a specified risk may be subject of insurance.	مادة ٧٤٩ يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
Article 750 The following conditions in a policy of insurance are void: i- a condition providing for the forfeiture of the right to the benefit of the insurance on account of breach of the law or of regulations, unless such breach constitutes a crime or a deliberate misdemeanor;	مادة ٧٥٠ يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية: (١) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة أو جنحة عمدية. (٢) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من

ii- a condition providing for the forfeiture of the rights assured on account of his delay in notifying the authorities of the occurrence of the risk insured or in producing documents, if it appears from the circumstances that there was a reasonable excuse for the delay; iii- a printed condition relating to cases involving nullity or forfeiture, which is not shown in a clear manner; iv- any arbitration condition included in the general printed conditions of the policy and not as a special agreement distinct from the general conditions; v- any other clause of an arbitrary nature, the breach whereof appears to have no bearing on the occurrence of the event insured against.	الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول. (٣) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط. (٤) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. (٥) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
Article 751 The insurer shall only be bound to indemnify the assured for the actual loss arising as a result of the occurrence of the risk insured against, to the extent of the amount insured.	مادة ٧٥١ لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
Article 752 Actions arising out of insurance contracts shall be barred by limitation after the expiration of three years from the date of the occurrence which gave rise to such actions. This period, however, shall only run: a- in the event of concealment of particulars or of false or inexact declarations of particulars, in respect of the risk insured against, from the day when the insurer had knowledge thereof; b- in the event of the occurrence of the risk insured against, from the date when the interested parties had knowledge thereof.	مادة ٧٥٢ (١) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. (٢) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة: أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
Article 753 Any agreement contrary to the provisions of this Section shall be void unless such agreement is in favor of the assured or of the beneficiary.	مادة ٧٥٣ يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذه الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
2- Certain Classes of Insurance Life Insurance	٢- بعض أنواع التأمين التأمين على الحياة
Article 754 Sums which the insurer undertakes to pay, in the case of life assurance, to the assured or to the beneficiary, upon the occurrence of the event insured against or on the maturity date stipulated in the assurance policy, shall become due from the time of occurrence of the event or upon maturity, without it being necessary to establish that the assured or the beneficiary suffered any loss.	مادة ٧٥٤ المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
Article 755 The assurance of the life of a third party is void unless such third party consents thereto in writing prior to the issue of the policy. If such third party is under legal incapacity the contract will not be valid unless consented to by his legal representative. Such consent is also necessary for the validity of the assignment of the right to the benefit under the assurance or for the validity of a mortgage on such a right.	مادة ٧٥٥ (١) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثلته قانوناً. (٢) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
Article 756 The insurer is released from the obligation to pay the	مادة ٧٥٦ (١) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص

sum assured if the life assured commits suicide. The insurer shall, however, be bound to pay to the persons to whom the right reverts a sum equal to the amount of the insurance reserve. When suicide is due to an illness whereby the patient lost control of his actions, the obligation of the insurer remains in its entirety. It is for the insurer to establish that the life assured died as a result of suicide and for the beneficiary to establish that the life assured had, at the time he committed suicide, lost control of his actions. When an assurance policy contains a clause by which the insurer is bound to pay the sum assured even if the suicide was committed voluntarily and knowingly by the life assured, such a clause is only enforceable if suicide was committed after two years from the date of the contract.	المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين. (٢) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. (٣) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
Article 757 When an assurance is taken out on the life of a person other than the assured, the insurer is released from his obligations if the assured deliberately causes the death of the life assured or if the death occurs at his instigation. When a life assurance is taken out in favor of a person other than the assured, such person shall not benefit from the assurance if he has deliberately caused the death of the life assured or if such death occurred at his instigation. In case of an attempted homicide, the assured shall have the right to substitute another person for the beneficiary even if the beneficiary had already accepted the insurance benefit stipulated in his favor.	مادة ٧٥٧ (١) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. (٢) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
Article 758 It may be agreed in life assurance that the sum assured shall be paid either to person nominated or to persons to be nominated at a later date by the assured. The assurance shall be deemed to have been made in favor of nominated beneficiaries if the assured stated in the contract that the assurance was made in favor of his spouse or his children or descendants, born or to be born, or of his heirs without referring to them by name. Should the assurance be contracted in favor of the heirs without their being named, such heirs shall be entitled to the sum assured in proportion to their respective shares in the inheritance. This right will devolve on them even if they renounce their inheritance. By spouse is meant the person proved to have such capacity at the time of the death of the assured, and by children are meant the descendants proved to have the right to inherit at that time.	مادة ٧٥٨ (١) يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد. (٢) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروع ، من ولد منهم ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث. (٣) ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.
Article 759 An assured who has undertaken to pay periodical premiums may release himself from the contract at any time by written notice sent to the insurer prior to the expiration of the current period. In such event he shall be released from payment of subsequent premiums.	مادة ٧٥٩ يجوز للمؤمن له الذي ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
Article 760 In whole life contracts which do not contain a condition	مادة ٧٦٠ (١) في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته

that the assured shall remain alive for a specified period and in all contracts providing for payment of the sum assured after a specified number of years, the assured may, after payment of at least three yearly premiums and notwithstanding any agreement to the contrary, convert the original policy into a paid up policy against a reduction of the sum assured. This provision is subject to the condition that the event insured against is bound to occur. Life assurance, if temporary, shall not be subject to reduction.	حياً مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. (٢) ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
Article 761 Should the assurance be reduced, the reduction shall not exceed the following limits: i- in whole life contracts, the reduced sum assured shall not be less than the amount to which the assured would have been entitled if he had paid an amount equal to the assurance reserve on the date of the reduction, less 1% of the original sum assured, as if this sum had constituted a single premium payable in respect of an assurance of the same nature calculated according to the rates on the basis of which the original contract of assurance was concluded; ii- in contracts in which it is agreed that payment of the sum assured will be made after a certain number of years, the reduced sum assured shall not be less than a fraction of the original sum assured calculated proportionately to the premiums paid.	مادة ٧٦١ إذا خفض التأمين في يجوز أن يتزل عن الحدود الآتية: (أ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه ١ % من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفه التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي. (ب) في العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.
Article 762 The assured may also, after payment of at least three yearly premiums, surrender the policy, provided that the event insured against is bound to occur. A temporary assurance contract is not subject to surrender.	مادة ٧٦٢ (١) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. (٢) ولا يكون قابلاً للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
Article 763 Conditions relating to reduction and surrender are deemed to form part of the general conditions of the assurance and should be inserted in the policy.	مادة ٧٦٣ تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.
Article 764 Neither incorrect particulars nor misstatements as to the age of the life assured shall render the assurance void, unless the true age of the life assured exceeds the limit specified in the table of rates. In all other cases, if, as a result of incorrect particulars or misstatements, the premium agreed upon is less than the premium which should have been paid, the sum assured shall be reduced in the proportion that the agreed premium bears to the premiums which should be paid on the basis of the true age. Should, however, the agreed premium be higher than the premium which should have been paid on the basis of the true age of the life assured the insurer shall be bound to refund, without interest, the excess received by him and to reduce the subsequent premiums to the limit corresponding to the true age of the life assured.	مادة ٧٦٤ (١) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفه التأمين. (٢) وفي غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أدائه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أدائه على أساس السن الحقيقية. (٣) أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التي حصل عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
Article 765 In life assurance, the insurer who has paid the sum	مادة ٧٦٥ في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في

assured shall not be entitled to be subrogated to the rights of the assured or of the beneficiary against the person who caused the event insured against or against the person responsible therefor.	الحلول محل له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
Insurance against Fire	التأمين من الحريق
Article 766 In insurance against fire, the insurer is liable for all damage resulting from a fire or the beginning of a fire which may become an actual fire, or from the risk of a fire which may occur. His liability is not limited solely to the damage resulting directly from the fire but also includes damage which is necessarily the result of the fire and particularly damage caused to things covered by the insurance by reason of salvage measures or of measures to prevent the extension of the fire. Notwithstanding any agreement to the contrary, the insurer is also liable for the loss or disappearance of the things covered by the insurance, occurring during the fire, unless he can establish that this was occasioned by theft.	مادة ٧٦٦ (١) في التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. (٢) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. (٣) ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، كل هذا ولو أتفق على غيره.
Article 767 An insurer guarantees compensation for all damage resulting from fire, even if the fire broke out owing to a defect in the thing insured.	مادة ٧٦٧ يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
Article 768 An insurer is liable for damage resulting from the unintentional fault of the insured and also for any damage resulting from a fortuitous event of force majeure An insurer is not, however, responsible for losses damage caused deliberately or fraudulently by the insured, notwithstanding any agreement to the contrary.	مادة ٧٦٨ (١) يكو المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد . وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة. (٢) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو أتفق على غير ذلك.
Article 769 An insured is liable for damage caused by persons for whose acts the insured is responsible, whatever may the nature or extent of their faults.	مادة ٧٦٩ يسال المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهماً بها نوع خطئهم ومداها.
Article 770 Should the thing insured be encumbered with a pledge, mortgage or other real warranty, these rights will be transferred to the compensation due to the debtor by virtue of the contract of insurance. If these rights have been published or notified to the insurer, even by letter sent by registered post, the insurer is only entitled to pay the amount due by him to the insured with the consent of the creditors. When the thing insured has been attached or has been placed in judicial deposit, the insurer, if duly notified thereof in the manner set out in the preceding paragraph, shall not pay any sum due by him to the insured.	مادة ٧٧٠ (١) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين. (٢) فإذا شہرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين. (٣) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.
Article 771 The insurer shall be, by virtue of law, subrogated into the rights of action of the insured against the author of the act causing the damage involving the responsibility of the insurer, to the extent of the compensation he has paid in respect of the fire, unless the author of the	مادة ٧٧١ يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.

damage is a relative of or related by marriage to the insured living together in the same house, or a person for whose acts the insured is responsible.	
Chapter V Suretyship	الباب الخامس الكفالة
Section I The Elements of Suretyship	الفصل الأول أركان الكفالة
Article 772 Suretyship is a contract whereby a person guarantees the performance of an obligation by giving an undertaking to the creditors to fulfil such obligation should the debtor fail to do so.	مادة ٧٧٢ الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
Article 773 Suretyship can only be established by writing, even if the principal obligation can be established by oral evidence.	مادة ٧٧٣ لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الحائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.
Article 774 When a debtor undertakes to offer a surety, he is bound to produce a solvent person residing in Egypt or an adequate real security instead of the surety.	مادة ٧٧٤ إذا ألزم بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً في مصر . وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا.
Article 775 Suretyship may be given without the knowledge and even in spite of the opposition of the debtor.	مادة ٧٧٥ تجوز كفالة المدين بغير عمله ، وتجوز أيضا رغم معارضته.
Article 776 Suretyship is valid only if the obligation to which it applies is valid.	مادة ٧٧٦ لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلزام المكفول صحيحا.
Article 777 When a person guarantees the obligation of a debtor who is legally incapable and such guarantee is given because of the debtor's lack of capacity, the surety is bound to perform the obligation if the guaranteed debtor fails to do so himself.	مادة ٧٧٧ من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.
Article 778 Suretyship may be entered into in respect of a future debt, if the amount for which the guarantee is given is fixed beforehand. Suretyship may also be entered into in respect of a conditional liability. A surety however who has given his guarantee for a future debt, but has not fixed the duration of such guarantee, may revoke his guarantee at any time provided that the guaranteed debt has not been created.	مادة ٧٧٨ (١) تجوز الكفالة في الدين المستقبلي إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي. (٢) على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبلي لم يعين مدة للكفالة ، كان له في أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ.
Article 779 Suretyship entered into in respect of a commercial debt is deemed to be a civil act, even if the surety is a trader. The suretyship resulting from a backer's signatures and endorsements on negotiable instruments, is always deemed to be a commercial act.	مادة ٧٧٩ (١) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا. (٢) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تطهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا.
Article 780 Suretyship cannot be entered into in respect of a sum greater than that due by the debtor, nor can it be subject to more onerous conditions than the debt guaranteed. Suretyship may be entered into in respect of a smaller sum and subject to less onerous conditions.	مادة ٧٨٠ (١) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. (٢) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
Article 781 In the absence of an express agreement, suretyship extends to the accessories of the debt, to the expenses of the first demand for payment and to the expenses	مادة ٧٨١ إذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

incurred after notice has been given to the surety.	
Section II. The Effects of Suretyship	الفصل الثاني آثار الكفالة
1- The Relationship between the Surety and the Creditor	١ - العلاقة ما بين الكفيل والدائن
Article 782 A surety is discharged simultaneously with the debtor, and is entitled to avail himself of all defenses that are open to the debtor. When, however, the defense raised by the debtor is based on his lack of legal capacity, the surety who was cognizant thereof at the time the contract was entered into is not entitled to raise this defense.	مادة ٧٨٢ (١) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. (٢) على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقض أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
Article 783 When the creditor has accepted a thing of another kind in payment of the debt, the surety is discharged, even if the thing given in payment is revendedicated.	مادة ٧٨٣ إذا قبل الدائن أن يستوفى في مقابل الدين شيئا آخر برنت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
Article 784 A surety is discharged to the extent of the value of any warranties which the creditor has lost by his own fault. The warranties referred to in this article are the securities assigned to guarantee the debt, even if they are provided after the suretyship was entered into; also any securities provided in accordance with the Law.	مادة ٧٨٤ (١) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. (٢) ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
Article 785 A surety is not discharged merely by reason of the creditor's delay in taking proceedings or of the creditor not taking proceedings. A surety is, however, discharged if the creditor does not take proceedings against the debtor within six months from the date of the summons served on him by the surety, unless the debtor himself provides an adequate guarantee to the surety.	مادة ٧٨٥ (١) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات أو رد أنه لم يتخذها. (٢) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
Article 786 When a debtor becomes bankrupt, the creditor is bound to prove his debt in the bankruptcy, under penalty of being deprived of his remedy against the surety to the extent of the loss suffered by the surety as a result of the creditor's failure to prove his debt.	مادة ٧٨٦ إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين . وإلا سقط حقه في الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أهمل الدائن.
Article 787 A creditor is bound to hand over to the surety, at the time of the discharge of the debt, all documents that are necessary to enable him to exercise his right of action. When a debt is secured by a pledge of an movable or by a right of retention on a movable, the creditor must surrender such securities to the surety. When, however, the debt is secured by a charge on an immovable property, the creditor must comply with the formalities required for the transfer of such security. The expenses of such transfer are borne by the surety, subject to his right of action against the debtor.	مادة ٧٨٧ (١) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. (٢) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل. (٣) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.
Article 788 A creditor has not the right to take proceedings against the surety alone, unless he has first taken proceedings against the debtor. He can only levy execution on the property of the surety	مادة ٧٨٨ (١) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين . (٢) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل ألا بعد تجريده المدين من

after he has distrained all the property of the debtor; it is for the surety, in such a case, to claim this right.	أمواله ، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
Article 789 When a surety demands that the debtor's property shall first be distrained, he must at his own expense indicate to the creditor property of the debtor sufficient to satisfy the whole debt. Property so indicated by the surety will not be taken into account if it is situated outside Egyptian territory, or if it is subject of a dispute.	مادة ٧٨٩ (١) إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. (٢) ولا عبره بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية ، أو كانت أموالا متنازع فيها.
Article 790 When the surety has indicated property belonging to the debtor, the creditor will be responsible to the surety for the debtor's insolvency if the creditor fails to take the necessary proceedings in due time.	مادة ٧٩٠ في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
Article 791 When a real security is assigned either by law or by agreement as guarantee of a debt, and suretyship is also entered into subsequently or at the same time, without a stipulation that the surety is jointly and severally liable with the debtor, the surety's property can only be seized and sold after the real security assigned as guarantee has been realized.	مادة ٧٩١ إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الذين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
Article 792 When there are several sureties for the same debt by one contract and it does not provide for their joint and several liability, the debt is apportioned between them and the creditor has only a right of action against each of the sureties to the extent of his share in the suretyship. If several sureties have undertaken to guarantee the same debt by successive contracts, each surety is liable for the whole debt, unless he has reserved the right to apportion the liability amongst the co-sureties.	مادة ٧٩٢ (١) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وب عقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. (٢) أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهم يكون مسئولاً عن الدين كله ، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
Article 793 A surety who has jointly and severally guaranteed the debtor cannot demand that the debtor's property first be distrained.	مادة ٧٩٣ لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
Article 794 A surety who has jointly and severally guaranteed the debtor may avail himself of all defenses which a surety who is not jointly and severally liable may invoke with regard to the debt.	مادة ٧٩٤ يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفعات متعلقة بالدين.
Article 795 Judicial and legal sureties are always jointly and severally liable.	مادة ٧٩٥ في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
Article 796 When there are several sureties jointly and severally liable, a surety who has paid the whole debt on maturity may call upon each of the other sureties to pay his share of the debt as well as a proportion part in the share of any joint and several surety who is insolvent.	مادة ٧٩٦ إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفي أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقيين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المعسر منهم.
Article 797 A surety may be guaranteed by another surety. In such a case, the creditor may not call upon the principal surety's guarantee until he has taken action against the principal surety, unless two sureties are themselves	مادة ٧٩٧ تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يردع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.

jointly and severally liable.	
2- The Relationship between the Surety and the Debtor	٢ - العلاقة ما بين الكفيل والمدين
Article 798 A surety must give the debtor notice before paying on pain of forfeiture of his right of action against the debtor, if the latter has himself paid the debt or has grounds, at the date of maturity, for having the debt declared void or extinguished. If the debtor does not object to the payment, the surety retains his right of action against him, even though the debtor had himself paid the debt or had grounds for having the debt declared void or extinguished.	مادة ٧٩٨ (١) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطالان الدين أو بانقضائه. (٢) فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء ، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطالانه أو بانقضائه.
Article 799 A surety who has paid the debt is subrogated to all the rights of the creditor against the debtor; if however he pays only part of the debt, the surety can only exercise such rights in respect of that part he has paid after the creditor has recovered from the debtor the whole of the debt due.	مادة ٧٩٩ إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين.
Article 800 A surety who has paid the debt has a right of action against the debtor whether the suretyship was entered into with or without the knowledge of the debtor. This right of action includes the right to claim the capital amount of the debt, interest and expenses. The surety, however, only has a right of action in respect of those expenses which he has incurred from the date he has notified the principal debtor of the proceedings taken against him. A surety is entitled to interest at the legal rate on all amounts that he has paid from the date of payment.	مادة ٨٠٠ (١) للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعمله أو بغير علمه. (٢) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التى اتخذت ضده. (٣) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعة ابتداء من يوم الدفع.
Article 801 When there are several debtors jointly and severally liable for one and the same debt, a surety who has guaranteed them all, has a remedy against each of them for all that he has paid in respect of the debt.	مادة ٨٠١ إذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين.
SECOND PART	
REAL RIGHTS	
BOOK III	الكتاب الثالث
The Principal Real Rights	الحقوق العينية الأصلية
Chapter I	الباب الأول
The Right of Ownership	حق الملكية
Section I The Right of Ownership in General	الفصل الأول
	حق الملكية بوجه العام
1- Limits and Sanctions	١ - نطاقه ووسائل حمايته
Article 802 The owner of a thing has alone, within the limits of the law, the right to use, enjoy and dispose of it.	مادة ٨٠٢ لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
Article 803 The owner of a thing also owns everything that constitutes an essential element of the thing owned and which cannot be separated therefrom without the thing owned perishing, deteriorating or changing. The ownership of land includes that which is above and below, as far as it can be usefully enjoyed in height and depth.	مادة ٨٠٣ (١) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. (٢) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علواً أو عمقا. (٣) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض

The ownership of the surface of the land may, by law or by agreement, be separated from that which is above it and that which is below it.	منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.
Article 804 In the absence of a provision of the law or of an agreement to the contrary, ownership carries with it the right to all fruits, products and accessories of the thing owned.	مادة ٨٠٤ لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك
Article 805 No one can be deprived of his property except in the cases and in the manner provided for by law and upon payment of fair compensation.	مادة ٨٠٥ لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالطريقة التي يرسمها ، يكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
2- Restrictions on the Right of Ownership	٢- القيود التي ترد على حق الملكية
Article 806 An owner must, in the exercise of his rights, comply with the laws, decrees and regulations having for their object the interests of the public and of individuals. He must also observe the following provisions.	مادة ٨٠٦ أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة . وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية:
Article 807 The owner must not exercise his rights in an excessive manner detrimental to his neighbors property. The neighbors has no right of action against his neighbor for the unusual unavoidable inconveniences resulting from neighborhood, but he may claim the suppression of such inconveniences if they exceed the usual limits, taking into consideration in this connection, custom, the nature of the properties, their respective situations and the use for which they are intended. A license issued by a competent authority is not a bar to the exercise of such a right of action.	مادة ٨٠٧ (١) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. (٢) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها ، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى في ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر ، والغرض الذي خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
Article 808 A person who constructs a private canal or drain in conformity with the regulations in force has the exclusive right to its use. Neighboring owners may, however, use the canal or drain for the irrigation or the drainage required for their land after the owner of the canal or the drain has used it to the satisfaction of his own needs. The neighboring owners must, in such case, contribute to the cost of construction and of maintenance of the canal or drain, each in proportion to the area of land benefiting thereby.	مادة ٨٠٨ (١) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها. (٢) ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المقناة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.
Article 809 An owner must allow a passage through his land of the water necessary for the irrigation of land situate at a distance from the source of the water and of drainage of water coming from neighboring properties, so that it may flow into the nearest public drain, provided that hi is adequately compensated.	مادة ٨٠٩ يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي ، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
Article 810 When damage is caused to land by a canal or drain which crosses it, either by reason of failure to clear the drain or by reason of the bad state of its banks, the owner of the land has the right to claim adequate compensation for the damage done.	مادة ٨١٠ إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.
Article 811	مادة ٨١١ إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات

In the absence of agreement between the common users of a canal or drain as to the execution of the necessary repairs, they may, upon the demand of one of them, be compelled to contribute to the cost of such repairs.	الضرورية ، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.
Article 812 An owner whose land is cut off from, or has no adequate exit on to, a public road, shall, if he cannot obtain an exit to the public road without great expense or great difficulty, have a right of way over the neighboring land as may be necessary for the normal working and use of his land and as long as his land continues to be so cut off, subject to payment of fair compensation. This right of way must be exercised over land and at the place where the passage causes the least possible damage. If the land is cut off from the public road as a result of the property having been divided in consequence of a legal disposition, and it is possible to provide an adequate right of way over parts of the land so divided, the right of way can be claimed over those parts.	مادة ٨١٢ (١) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق ألا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك. (٢) على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء.
Article 813 Every owner has the right to compel his neighbors to place boundary marks along the boundaries of their adjoining properties. The cost of such delimitation will be shared between them.	مادة ٨١٣ لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما ،
Article 814 An owner of a party wall has the right to make use of it for the purpose for which it was intended and to use it for the support of beams to carry his own roof, provided that the wall has not to support too great a weight for its strength. When a party wall becomes unfit for the purpose for which it is normally intended, the cost of repairs or reconstruction will be borne by the co-proprietors in proportion to their respective shares.	مادة ٨١٤ (١) للمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته. (٢) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه.
Article 815 An owner may, if he has good reason to do so, heighten a party wall, provided that he does not thereby cause serious prejudice to his co-owner. He must alone bear the cost of heightening as well as of the maintenance of the part so heightened and carry out the necessary work, so that the wall may support the extra weight due to the heightening without its strength being diminished. If the party wall is not able to support the heightening, the co-owner who desires to heighten the wall must reconstruct the wall entirely at his own cost, in such a way as the thickening shall, as far as possible, abut on his side. The reconstructed wall remains, apart from the heightened parts, a party wall, but the neighbors who has re-heightened the wall cannot claim compensation whatever.	مادة ٨١٥ (١) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته. (٢) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط قائداً فى غير الجزء المعلى مشتركاً ، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض .
Article 816 A neighbors who has not contributed to the expense of heightening may become a co-proprietor of the heightened part if he pays half the cost thereof and the value of half of the ground covered by the increased thickness, if any.	مادة ٨١٦ للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما اتفق عليه بقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.

Article 817 In the absence of proof to the contrary, a wall which at the time of its construction separated two buildings is deemed to be a party wall up to the point at which it ceases to be a common wall to the two buildings.	مادة ٨١٧ الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفترقهما ، ما لم يقد دليل على العكس.
Article 818 An owner cannot compel his neighbors to walk in his property to assign to him a part of a wall or of the land on which the wall is constructed, except in a case provided for in Article 816. An owner of a wall may not, however, demolish the wall on his own initiative if the demolition injures his neighbor whose property is closed in by it, unless he has good reason for so doing.	مادة ٨١٨ (١) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التروك عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة ٨١٦. (٢) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذي يستر ملكه بالحائط.
Article 819 A neighbor is not entitled to have a direct view over his neighbor at a distance of less than one meter. This distance is measured from the outside face of the wall in which the opening is made or from the outside line of the balcony or other projection. If a direct view has been acquired by prescription of a distance of less than one meter over the property of a neighbor, such neighbor cannot himself build at a distance of less than one meter, measured in the manner indicated above, as long as the whole length of the building in which the view was opened.	مادة ٨١٩ (١) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة. (٢) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بينها ، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
Article 820 A neighbor is not entitled to have an oblique view over the property of his neighbor at a distance less than fifty centimeters from the outside edge of the opening. The prohibition ceases to have effect if the oblique view over the neighboring property is at the same time a direct view over a public road.	مادة ٨٢٠ لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
Article 821 No distance is laid down for an opening for a light shaft if the base of the opening is above the limit of the normal height of a man and if the opening is intended only for air and light and cannot give a view over the neighboring property.	مادة ٨٢١ لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور ، دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور.
Article 822 Factories, wells, steam engines and establishments injurious to neighbors must be constructed at the distance and subject to conditions laid down by regulations.	مادة ٨٢٢ المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها.
Article 823 If a contract or a will contains a clause stipulating the inalienability of a property, such a clause will only be valid if based on a legitimate reason and limited to a reasonable duration. The reason is deemed to be legitimate if the alienability is stipulated with a view of protecting a lawful interest of the person disposing of the property or of the person in whose favor the property is disposed of, or of a third party. A reasonable duration may extend for the life of the person disposing of, or the person in whose favor the property is disposed of, or of a third party.	مادة ٨٢٣ (١) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة. (٢) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير. (٣) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

Article 824 When the clause as to inalienability in the contract or the will is valid in accordance with the provisions of the preceding article, any alienation contrary to such clause is void.	مادة ٨٢٤ إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.
3- Joint Ownership	٣- الملكية الشائعة
Provisions Relating to Joint Ownership	أحكام الشيوخ
Article 825 When two or more persons are owners of the same thing, but their respective shares are not divided, they are co-owners and, in the absence of proof to the contrary, their shares are deemed to be equal.	مادة ٨٢٥ إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوخ ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقدّم دليل على غير ذلك.
Article 826 Every co-owner in common is the absolute owner of his share. He may alienate his share and collect the fruits thereof and make use of his share provided he does not injure the rights of the other coowners. If, however, the alienation relates to a specific part in the property held in common, and such part does not come within the share of the settler when a partition is made, the right of the acquirer is transferred to the part that has devolved on the settler as a result of the partition with effect from the moment of the alienation. If the acquirer did not know that the settler was not the owner of the specific part of property which he has alienated he shall have the right to demand the cancellation of the alienation.	مادة ٨٢٦ (١) كل شريك في الشيوخ يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. (٢) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق في أبطال التصرف.
Article 827 In the absence of an agreement to the contrary, the management of a property held in common belongs jointly to all the owners in common.	مادة ٨٢٧ تكون أدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك
Article 828 A decision taken by the majority of the co-owners as to ordinary acts of management is binding on all of them. The majority shall be calculated on the basis of the value of their shares. Failing a majority, the Court may, upon the application of any one of the co-owners, take such measures as may be necessary in the circumstances and appoint, if needs be, a manager to manage the property owned in common. The majority may select a manager and may also establish rules for the management and fuller enjoyment of the property owned in common, which rules shall also be binding upon the successors in title of all the co-owners whether such successors in title are universal or particular. A co-owner who conducts the management of the joint property, without any objection being raised by the other co-owners, is considered to be their mandatory.	مادة ٨٢٨ (١) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. (٢) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا. (٣) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
Article 829 Co-owners who possess at least three quarters of the property held in common may decide, with a view to obtaining greater enjoyment of the property, to make essential modifications or changes, in the use for which the property was intended, which exceed the normal scope of management, provided that these decisions are notified to the other co-owners. Dissenting co-owners	مادة ٨٢٩ (١) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا ، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قرارهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. (٢) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن

have a right of action in the Courts within two months from the date of notification. The Court before which such an action is brought may, if it approves the decision taken by the majority, also order measures of expediency. The Court may in particular, order that security be given to the dissenting co-owners so as to guarantee any compensation that may become due to him.	تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
Article 830 Every co-owner may also, even without the consent of the other co-owners, take necessary measures for the preservation of the property in common.	مادة ٨٣٠ لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
Article 831 In the absence of any provision to the contrary, the cost of the management of a property held in common, as well as the cost of its preservation, the taxes payable thereon, and all other charges resulting from the common holding or connected with the property held in common, shall be borne by all the co-owners each proportionally to his share.	مادة ٨٣١ نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
Article 832 Co-owners who possess three-quarters at least of the property held in common may decide to alienate the property, provided that their decision is founded on serious grounds and that the decision is notified to the other co-owners. A dissenting co-owner has a right of action before the Court within a delay of two months from the date of notification. The Court will decide, in accordance with the circumstances, in a case where the partition of the property held in common is contrary to the interests of the coowners, whether the alienation of the property should be carried out.	مادة ٨٣٢ لشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا .
Article 833 A co-owner of a movable or of a property consisting of movables and immovables may, before partition, repurchase any undivided share which has been sold by another co-owner to a third person. Such repurchase must be made within a delay of thirty days from the day on which he had knowledge of the sale or from the day on which the sale was notified to him. The right of repurchase is exercised by means of a summons notified to both the vendor and the purchaser. The co-owner who has repurchased the share sold will be subrogated into all the rights and obligations of the purchaser if he compensates him for all that he has spent. If several co-owners exercise their right to repurchase, each of them shall have the right to repurchase a part proportional to his share.	مادة ٨٣٣ (١) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفق. (٢) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.
The Cessation of Joint Ownership by Partition	انقضاء الشيوع بالقسمة
Article 834 Every co-owner may demand the partition of property held in common, unless he is bound to remain a co-owner in common by reason of a provision of the law or of an agreement. It is not permitted, by agreement, to prohibit partition for a period exceeding five years. When the period stipulated does not exceed five years, the agreement shall bind a co-owner and his successors	مادة ٨٣٤ لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

in title.	
Article 835 Co-owners may, if they are all in agreement, divide the property held in common in whatever manner they deem fit. If one of them is subject to legal incapacity, the formalities laid down by law will have to be observed.	مادة ٨٣٥ للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
Article 836 If co-owners are not in agreement as regards the partition of the property held in common, the coowner who wishes to withdraw from the joint ownership shall summon his co-owners to appear before the Summary Court. The Court shall delegate, if need be, one or more experts to proceed with the valuation of the property held in common and to divide it into separate parts if the property can be divided in separate parts in kind without materially decreasing its value.	مادة ٨٣٦ (١) إذا اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشبوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. (٢) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
Article 837 The expert will proceed with the composition of the separate parts taking a basis the smallest share, even where the partition is only a partial one. If the partition cannot be effected in this manner, the expert may proceed directly to allot a separate part to each co-owner. If one of the co-owners cannot obtain all his share in kind, he shall be compensated by a payment equal to the shortage in his share.	مادة ٨٣٧ (١) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. (٢) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
Article 838 The Summary Court will decide upon any disputes relating to the composition of the separate parts and any other disputes coming within its competence. In the case of disputes which the Summary Court has not competence to settle, the Court will refer the parties to the Court of First Instance and will fix a date at which they must appear. The proceedings for partition will be held up until such disputes have been finally settled.	مادة ٨٣٨ (١) تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. (٢) فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
Article 839 Upon the disputes being disposed of and the separate lots allocated directly, the Summary Court will give judgment allocating to each owner the divided part which devolves on him. If there has been no direct allotment of the separate parts, the partition of the property will be effected by drawing lots. The Court will draw up a proces-verbal thereof and give judgment allocating to each co-owner his divided part.	مادة ٨٣٩ (١) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفزر الذي إليه. (٢) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفزر.
Article 840 If one of the co-owners is absent or under legal incapacity a judgment of partition which has become final will be ratified by the Court in accordance with the provisions of law.	مادة ٨٤٠ إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً ، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
Article 841 When a property cannot be divided on kind or when such partition involves a serious diminution in the value of the property it shall be sold in the manner laid down by the Code of Procedure. Sale by auction will be restricted to the co-owners in common if they ask for it	مادة ٨٤١ إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، يبيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

unanimously.	
Article 842 The personal creditors of any co-owner may oppose a partition in kind or a sale by auction without their intervention in the proceedings. Such opposition must be notified to all co-owners and has the effect of compelling the co-owners to join the opposing creditors in every stage of the proceedings: otherwise the partition will be without effect as regards such opposing creditors. In any case, inscribed creditors must be joined before an action for partition is introduced. If the partition has already taken place, the creditors who have not intervened cannot attack it unless there has been fraud.	مادة ٨٤٢ (١) لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة. (٢) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
Article 843 Each co-partitioner is deemed to have been owner of that part of the property that falls to him from the date that he became co-owner in common and never to have been owner of the other parts.	مادة ٨٤٣ يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص.
Article 844 The co-partitioners warrant each other against other interference or eviction due to a cause that existed previous to the partition. Each one of them is liable, in proportion to his share, to indemnify a copartitioner entitled to such indemnity, on the basis of the value of the property at the moment of partition. If one of the co-partitioners happens to be insolvent, the share falling on him will be borne by the co-partitioner entitled to the indemnity all the solvent co-partitioners. No such warranty, however, exists when there is an express agreement waiving the warranty in the particular case which would have given rise to the warranty. The warranty also ceases to be binding if the eviction is due to a fault of the co-partitioner himself.	مادة ٨٤٤ (١) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعوض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. (٢) غير أنه لا مح للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
Article 845 Partition by agreement may be rescinded if one of the co-partitioners succeeds in proving that he has been injured to the extent of more than one fifth of his share, on the basis of the value of the property at the time of the partition. The action for rescission must be commenced within the year following the partition. The defendant can stop the action and prevent the new partition, by giving the plaintiff the amount by which his share is short in money or in kind.	مادة ٨٤٥ (١) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة. (٢) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
Article 846 By a provisional partition, co-owners agree to allot to each other the enjoyment of a divided part of the property equal to each of their shares in the property held in common in consideration of a renunciation in favor of each other of the right of enjoyment of the other parts. Such an agreement cannot be entered into for a duration of more than five years. If no duration has been fixed, or the agreed period has expired, and no new agreement has been entered into, the period of the provisional partition will be for a year renewable, unless one of the co-owners gives notice of termination to his	مادة ٨٤٦ (١) في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. (٢) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقضت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة.

co-owners three months before the end of the current year. If such a provisional partition remains in force for fifteen years it is converted into a final partition, unless otherwise agreed by the co-owners. If one of the co-owners remains in possession of a divided share for fifteen years, such possession is presumed to have taken place as a result of a provisional partition.	
Article 847 A provisional partition also takes place when the co-owners agree that each of them shall, the one after the other, enjoy all the property held in common for a period corresponding to his share.	مادة ٨٤٧ تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
Article 848 A provisional partition is governed as regards its validity as against third parties, the capacity of copartitioners, their rights and obligations, and means of proof, by the provisions of the law relating to contracts of lease, in so far as they are not incompatible with the nature of such a partition.	مادة ٨٤٨ تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
Article 849 The co-owners may agree, during the process of a final partition, to enter into a provisional partition. Such provisional partition will remain in force until the conclusion of the final partition. If the co-owners cannot reach an agreement for a provisional partition, such a partition may, upon the application of one of the co-owners, be ordered by the Summary Judge upon he advice, if necessary, of an expert.	مادة ٨٤٩ (١) للشركاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية. (٢) إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك.
Obligatory Joint Ownership	الشيوع الإجباري
Article 850 The co-owners of a property held in common cannot demand its partition if it follows, from the use to which the property is intended, that it should always remain in common.	مادة ٨٥٠ ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.
Family Joint Ownership	ملكية الأسرة
Article 851 The members of the same family who have a common occupation or interest may agree in writing to create a family joint ownership. This joint ownership consists either of an inheritance which the member of a family agree to leave wholly or partly in joint ownership or of any other property belonging to them which they agree to place in family joint ownership.	مادة ٨٥١ لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسر تكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ، وإما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية.
Article 852 A family joint ownership may be created be agreement for a period not exceeding fifteen years. Each one of the co-owners may, however, if there are serious grounds to do so, apply to the Court for authority to withdraw his share of the joint property before the end of the agreed term. When no period is fixed for such joint ownership, each one of the co-owners may withdraw his share after six months from the day he gives notice to this effect to the	مادة ٨٥٢ (١) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك. (٢) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم ان يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه.

other co-owners.	
Article 853 Co-owners cannot demand partition so long as the family joint ownership continues, and no co-owner can dispose of his share in favor of a person who is not a member of the family without the consent of all the co-owners. If a person who is not a member of the family acquires, as a result of a voluntary or forced alienation, the share of one of the co-owners, he only becomes a partner in the family joint ownership if he and the other co-owners consent thereto.	مادة ٨٥٣ (١) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه الأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً. (٢) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عليه ، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.
Article 854 Co-owners who own the majority in value of the shares, may appoint amongst themselves one or more managers. Subject to any agreement to the contrary, the manager may introduce such changes in the intended use of the property held in common as may ensure a better enjoyment of the property. A manager may be discharged in the same manner as he was appointed, notwithstanding any agreement to the contrary. The Court may also, upon the demand of any owner, discharge him if there are serious grounds to do so.	مادة ٨٥٤ (١) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، مال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. (٢) ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين^١ ولو أتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.
Article 855 Subject to the preceding provisions, family joint ownership will be governed by the provisions of the law relating to joint property and to mandate.	مادة ٨٥٥ فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.
Ownership of Storeys in Buildings	ملكيات الطبقات
Article 856 In the absence of any provisions to the contrary in the title deeds, when the different storeys or various apartments of a building belong to different owners, such owners are considered co-owners of the ground and of the parts of the building intended for the common use of all, especially of the foundations, the main walls, the main entrances, yards, roofs, lifts, passages, corridors, the floor supports and pipes of all kinds with the exception of pipes inside the storeys or the apartments. These parts of the building held in common cannot be divided; each of the owners has a share in these parts in proportion to the value of his share in the building. No owner can dispose of his share in the parts held in common independently of his share in the building. The inner walls which separate two apartments belong as a party property to the owners of these two apartments.	مادة ٨٥٦ (١) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأ^٢هم يعدون شركاء في ملكي الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساس والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. (٢) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه (٣) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
Article 857 Every owner may, with a view to enjoying his part of the building, utilize the parts held in common, in accordance with the use for which they are intended, provided he does not prevent the other owners exercising their rights. No modification can be made to the parts held in common, even in the event of reconstruction, without the consent of all the owners, unless such modification, made by one of the owners, at his own cost, is of such a	مادة ٨٥٧ (١) كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم. (٢) ولا يجوز إحداث أى تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

nature to facilitate the use of the parts held in common, does not change the use to which they were intended and is not prejudicial to the other owners.	
Article 858 Every owner must participate in the cost of the preservation, maintenance, management and reconstruction of the parts held in common. Subject to any agreement to the contrary the share of every owner in these costs will be calculated in proportion to the value of his share in the building. No owner can renounce his share in the parts held in common with a view to avoiding participation in the costs referred to above.	مادة ٨٥٨ (١) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وأدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. (٢) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.
Article 859 The owner of a lower storey is bound to execute works and repairs necessary to prevent the higher storey from falling. If he refuses to execute the necessary repairs, the Judge may order the sale of the lower storey. In any case, the Judge des Referes may order the execution or urgent repairs.	مادة ٨٥٩ (١) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. (٢) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ويجوز في كل حال لقاضي الأمر المتعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
Article 860 If the building falls down, the owner of the lower storey is bound to rebuild his storey, failing which, the Judge may order the sale of the lower storey, unless the owner of the upper storey offers to rebuild the lower storey himself at the cost of the owner of the lower storey. In this latter event, the owner of the upper storey may refuse to allow the owner of the lower storey to occupy or make use of his storey until he has repaid the amount of his debt. He may also obtain authority to let or to occupy the lower storey in repayment of the amount due to him.	مادة ٨٦٠ (١) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه. (٢) وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع احب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.
Article 861 The owner of the upper storey shall not heighten the building in such a way as to injure the lower storey.	مادة ٨٦١ لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
Syndicates of Owners of Storeys of a Single Building	اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
Article 862 When a building divided into storeys or apartments, belongs to several owners, each owner may form a syndicate amongst themselves. A syndicate may also have for its object the construction or the acquisition of buildings with a view to allocating the ownership of parts of such buildings to members of the syndicate.	مادة ٨٦٢ (١) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم. (٢) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
Article 863 A syndicate may, with the consent of all its members, establish rules with a view to assuring a better enjoyment and the good management of the building held in common.	مادة ٨٦٣ للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته.
Article 864 In the absence of such rules or if such rules do not contain provisions in respect of certain points, the right to manage the parts held in common belongs to the syndicate, whose decisions will be, in this respect binding, provided that all the interested parties have	مادة ٨٦٤ إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمر ، تكون أداره الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته في ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء.

been summoned to a meeting by registered letter and that the decisions have been taken by a majority of the owners, calculated on the basis of the value of their shares.	
Article 865 The syndicate may, with the consent of the majority prescribed in the preceding article, take out collective insurances against risks to the building or to the co-owners jointly and may authorize, at the expense of the owners who so demand, all works or installations which increase the value of all or part of the building, upon the conditions and subject to such compensation and other obligations as may be laid down by the syndicate, in the interests of the co-owners.	مادة ٨٦٥ للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة ، ان يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم ، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
Article 866 A representative shall be appointed by the majority of the owners, as provided for in Article 864, to carry out the decisions of the syndicate. If the required majority is not obtained, a representative of the syndicate will be appointed, at the request of one of the co-owners and upon the other owners being called to give their views, by the President of the Court of First Instance within whose jurisdiction the building is situate. The representative of the syndicate shall, if need be, upon his own initiative, take all necessary measures for the preservation, protection and maintenance of all parts held in common. He shall be entitled to call on any party concerned to perform these obligations. These provisions shall apply in the absence of any provision to the contrary in the rules of the syndicate. The representative of the syndicate shall represent the syndicate before the Courts, even against the owners if need be.	مادة ٨٦٦ (١) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة ٨٦٤ ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان المالك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحف جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. (٢) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة المالك إذا اقتضى الأمر.
Article 867 The remuneration of the representative of the syndicate will be fixed in the decision or order appointing him. The representative of the syndicate may be discharged by a decision taken by the majority of the coowners, as laid down in Article 864, or by an order of the President of the Court of First Instance within whose jurisdiction the building is situate, after the co-owners have been summoned to be heard on the question of his discharge.	مادة ٨٦٧ (١) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه. (٢) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة ٨٦٤ يأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
Article 868 If the building is destroyed by fire or otherwise, the co-owners are, subject to any agreement to the contrary, bound to conform to the decision of the syndicate as to its reconstruction taken by the majority, as provided for in Article 864. If the syndicate decides to reconstruct the building, any amount due as compensation on account of the destruction of the building shall, without prejudice to the rights of the registered creditors, be set aside for the costs of reconstruction.	مادة ٨٦٨ (١) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة ٨٦٤ ما لم اتفاق يخالف ذلك. (٢) فإذا قرر الاتحاد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة.
Article 869 Any loan made by the syndicate to one of the co-owners, in order to assist him to carry out his obligations, will be	مادة ٨٦٩ (١) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفروز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في

secured by a privileged charge on his divided part as well as on his undivided share in the parts of the building held in common. The rank of this privilege will date from its registration.	الأجزاء المشتركة من العقار. (٢) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.
Section II Acquisition of Ownership	الفصل الثاني أسباب كسب الملكية
1. Acquisition by Appropriation	١ - الاستيلاء
The Appropriation of Movables without an Owner	الاستيلاء على منقول ليس له مالك
Article 870 Whoever takes possession of a movable which has no owner, with the intention of its appropriation, acquires the ownership thereof.	مادة ٨٧٠ من وضع يده على منقولات لا مالك له ينبه تملكه ، ملكه.
Article 871 A movable is deemed to have no owner when its owner abandons possession of it with the intention of renouncing his ownership thereto. Animals, other than domestic animals, are deemed to have no owner as long as they are at liberty. If one of such animals, after losing its liberty, regains its freedom, it becomes without an owner if the owner does not seek it immediately or ceases to seek for it. An animal that has become tame and is accustomed to return to the same place becomes again without an owner if it loses this habit.	مادة ٨٧١ (١) يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد التروك عن ملكيته . (٢) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً وإذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
Article 872 Buried or hidden treasure to which no one can establish ownership belongs to the owner or the bare owner of the property on which it is discovered. Treasure discovered on wakf property belongs to the founder of the wakf or to his heirs.	مادة ٨٧٢ (١) الكثر المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكثر أو لمالك رقبته. (٢) والكثر الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته.
Article 873 Rights of fishing and hunting and rights to things found and to antiquities are governed by special regulations.	مادة ٨٧٣ الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.
The Appropriation of Immovables which have no Owner	الاستيلاء على عقار ليس له مالك
Article 874 Uncultivated land which has no owner is the property of the State. The appropriation or the possession of uncultivated land can only be effected with the authority of the State in accordance with the regulations. If, however, an Egyptian cultivates or plants uncultivated land or builds thereon, he becomes forthwith owner of the cultivated, planted or built on, even without authority of the State, but he loses his ownership by non-user for five consecutive years during the first fifteen years following his acquisition of ownership.	مادة ٨٧٤ (١) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. (٢) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح. (٣) إلا أنه زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك.
Acquisition by Inheritance and Winding up of an Estate	٢ - الميراث وتصفية التركة
Article 875 The establishment of the heirs or their hereditary shares and of the devolution of the property of the estate on them is governed by Mohammedan Law and by the laws with regard to inheritance and estates. The following provisions apply to the winding up of an estate.	مادة ٨٧٥ (١) تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. (٢) وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية:
The Appointment of an Administrator	تعيين مصف للتركة

Article 876 In the absence of the appointment of a testamentary executor by the deceased, the Court may, at the request of an interested party, if it considers it necessary to do so, appoint an administrator of the estate a person chosen unanimously by the heir. In the absence of such unanimity, the Judge will, after having heard the heirs, chose an administrator, if possible from among the heirs.	مادة ٨٧٦ إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء.
Article 877 A person appointed administrator may decline to act or may, after having acted as an administrator, renounce the appointment in accordance with the provisions of the mandate. The Judge may also, for adequate reasons, either at the request of any interested parties or at the request of the Ministere Public, or of his own initiative, discharge an administrator and replace him by another.	مادة ٨٧٧ (١) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة. (٢) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
Article 878 The appointment of a testamentary executor by the deceased must be confirmed by the Judge. The rules applicable to an administrator of an estate apply equally to a testamentary executor.	مادة ٨٧٨ (١) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. (٢) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفي من أحكام.
Article 879 The greffier of the Court must enter, day by day, the Court orders as to the appointment of administrators and the confirmation of testamentary executors in a public register, recording the names of the deceased person in accordance with the form prescribed for alphabetical indexes. He must enter in the margin of the register all orders of revocation and all renunciations. The entry of the order as to the appointment of an administrator will, as regards third parties dealing with the heirs in connection with immovable property belonging to the estate, have the same affect as the entry provided for in Article 914.	مادة ٨٧٩ (١) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. (٢) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة ٩١٤. (٣) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة ٩١٤.
Article 880 An administrator shall, upon his appointment, take possession of the property of the estate and proceed with the winding up of the estate under the control of the Court. He may apply to the Court for remuneration commensurate with the duties performed by him. The estate shall bear the costs of the winding up. These costs will have a privilege in the same preferential rank as legal expenses.	مادة ٨٨٠ (١) يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته. (٢) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
Article 881 The Court must, at the request of any interested party or of the Ministere Public, or on its own initiative, take, if need be urgent necessary measures for the preservation of the property of the estate. The Court may in particular order that the property be placed under seal and that cash, securities and articles of value be placed in deposit.	مادة ٨٨١ على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
Article 882 The administrator must immediately pay, out of the assets of the estate, burial and funeral expenses in accordance with the social standing of the deceased. He must also obtain an order from the “Juge de Service” (Judge in Chambers) authorizing him to make, pending	مادة ٨٨٢ (١) على المصفي أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مآتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.

the final winding up, an adequate alimentary allowance to such heirs as were supported by the deceased and to deduct such payments from the share in the estate of each heir to whom such alimentary allowance is made. Any dispute arising as regards such an allowance shall be settled by the Juge de Service.	(٢) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية.
Inventory of the Estate	جرد التركة
Article 883 As from the date of the entry of an order appointing an administrator, the creditors of an estate can only take proceedings or continue proceedings already commenced in connection with the estate against the administrator. Any distribution opened against the deceased before his death, in which the order of allotment has not become final, must, at the request of any interested party, be suspended until all the debts of the estate have been settled.	مادة ٨٨٣ (١) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أى إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفي. (٢) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.
Article 884 No heir may dispose of estate assets, recover estate debts, or set off a personal debt against a debt of the estate until an inheritance certificate, provided for in Article 901 has been delivered to him.	مادة ٨٨٤ لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة ٩٠١ أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً يدين التركة.
Article 885 An administrator is bound, during the winding up, to take the necessary measures to preserve and administer the property of the estate. He must also represent the estate before the Courts and proceed with the recovery of debts due to the estate. An administrator is, even if he is not remunerated, responsible to the same extent as a paid mandatory. The Judge may call on him to render an account of his administration at periodical intervals.	مادة ٨٨٥ (١) على المصفي فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعبه أيضاً أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت. (٢) ويكون المصفي ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية.
Article 886 An administrator must publish a notice calling on the creditors and debtors of the estate to submit particulars of their claims and of their debts within a delay of three months from the last publication of the notice. This notice must be posted on the main door of the residence of the Omdah in the town or village in which the estate property is situate, or on the main door of the police station in the town where this property is situate, and on the notice board of the Summary Court within the jurisdiction of which the deceased was domiciled at the date of his death. The notice must also be published in a daily newspaper with a wide circulation.	مادة ٨٨٦ (١) على المصفي أن يوجه تكليفاً علينا لدائني التركة ومدينها يدعوهم فيه لأن قدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة. (٢) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ، وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
Article 887 An administrator must, within four months from the date of his appointment, file with the registry of the Court a statement of the assets and liabilities of the estate with an estimate of their value. He must also, within the same time, inform every interested party by registered letter of the filing of the statement. An administrator may apply to the Judge for an extension of time, if this extension is justified by circumstances.	مادة ٨٨٧ (١) على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع. (٢) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك
Article 888	مادة ٨٨٨

An administrator may employ, for the preparation of the inventory and for the estimation of the value of the property of the estate an expert or a person with the necessary special experience. An administrator must record claims and debts disclosed by the papers of the deceased, shown in public registers or coming to his knowledge in any other way. The heirs must also advise the administrator of all debts and claims of the estate known to them.	(١) للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. (٢) ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
Article 889 Any person, including an heir, who fraudulently appropriates a part of the assets of the estate, is liable to the penalties for misappropriation.	مادة ٨٨٩ يعاقب بعقوبة التبيد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.
Article 890 Any dispute as to the accuracy of the inventory, particularly as regards the omission of assets, claims or debts of the estate, or as to the entry in the records, should be submitted to the Court by petition at the request of any interested party within the thirty days following the notice of the filing of the inventory. The Court will investigate the dispute. If the Court considers the claim to be a serious one, it will admit the claim by an order which is subject to recourse in accordance with the provisions of the Code of Procedure. If the dispute has not already been submitted to the Court of Justice, the Court will fix a day within which the interested party should submit the claim to the competent Court, which Court will deal with the matter as one of urgency.	مادة ٨٩٠ (١) كل منازعة في صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد. (٢) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات. (٣) وإن لم يكن التراجع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.
Discharge of the Debts of the Estate	تسوية ديون التركة
Article 891 Upon the expiration of the delay fixed for the submission of disputes arising on the inventory, the administrator will proceed upon the authority of the Court, with the payment of those debts of the estate which are uncontested. Debts which are contested will be settled after the final decision of the Court on the litigation.	مادة ٨٩١ بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يتم في شأنها نزاع أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في التراجع نهائيا.
Article 892 In the event of the estate being insolvent or of the possibility of it being insolvent, the administrator must suspend the discharge of any debt, even uncontested, pending final decisions in respect of all disputes arising as to the debts of the estate.	مادة ٨٩٢ على المصفي في حالة إعسار التركي أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يتم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
Article 893 The administrator will discharge the debts of the estate with funds derived from claims recovered, cash in hand, proceeds of the sale of securities at market prices, proceeds of the sale of movables and, if the funds so obtained are insufficient, with the proceeds of the sale of immovable property of the estate. The sale of movable and immovable property of an estate will be made by public auction in the manner and subject to the delays laid down for forced sales, unless all the heirs agree the sale shall be carried out by negotiation or in any other manner. If the estate is insolvent the approval of all creditors is also necessary.	مادة ٨٩٣ (١) يقوم المصفي وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما في التركة من عقار. (٢) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزممت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.

The heirs are always entitled to take part in the auction.	
Article 894 The Court may, at the request of all heirs, pronounce the immediate exigibility of a debt not yet due for payment, and fix the amount payable to the creditor in accordance with the provisions of Article 554.	مادة ٨٩٤ للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة ٥٥٤.
Article 895 If the heir do not unanimously agree to demand the immediate exigibility of a debt not yet due for payment, the Court will proceed with the distribution of the debts not yet due for payment and of the assets of the estate, so that each heir takes from such debts and assets a portion corresponding to the net value of his share in the inheritance. The Court will give each creditor of the estate an adequate guarantee on a movable or immovable property, reserving, however, to any creditor who had a special security that same security. When this is not possible, even by the additional security given by the heirs on their won property, or by any other arrangement, the Court will charge all the estate assets to provide such security. In all cases, if security has been given on an immovable property and has not already been published, such security must be published in accordance with the provisions laid down as to the publication of judgment charges on real property.	مادة ٨٩٥ (١) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلا لضافى حصته في الإرث. (٢) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميना كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها. (٣) وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ن وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص.
Article 896 Any heir may, after the distribution of the debts not yet due for payment, pay the amount allocated to him before the due date in conformity with Article 894.	مادة ٨٩٦ يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة ٨٩٤.
Article 897 Creditors of the estate, whose debts have not been paid because they were not shown in the inventory and were not secured by a charge on the property of the estate, have no remedy against third parties who have acquired, in good faith, a real right on this property, but have a right of action against the heirs to the extent to which the heirs have benefited.	مادة ٨٩٧ دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
Article 898 An administrator shall, after discharge of the debts of the estate, proceed with the payment of the legacies and other charges.	مادة ٨٩٨ يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
Delivery and Division of the Property of the Estate	تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال
Article 899 The residue of the property of the estate, after settlement of the liabilities, devolves on the heirs in proportion to their shares in the inheritance.	مادة ٨٩٩ بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
Article 900 An administrator shall deliver to the heirs the property of the estate devolving on them. The heirs may, upon the expiration of the time fixed for the submission of the disputes arising on the inventory, demand that all or part of the things or cash which are not required for the winding up of the estate be provisionally delivered to them, with or without security.	مادة ٩٠٠ (١) يسلم المصفي إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة. (٢) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
Article 901	مادة ٩٠١ تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام

The Court will give to each heir who produces an Elam Charei, or any other equivalent document as to the inheritance, a certificate establishing his rights in the inheritance, the extent of his share therein and the estate property devolving on him.	هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين ما آل من أموال التركة.
Article 902 An heir may call upon the administrator to deliver to him his share in the estate as a divided part, unless such an heir is obliged to remain an owner in common by reason of an agreement or a provision of the law.	مادة ٩٠٢ لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزا ، ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
Article 903 When a demand for a division should be admitted, the administrator will proceed with the division amicably, but this division will only become final upon the unanimous approval of the heirs. If the heirs do not unanimously approve the division, the administrator must bring an action for the division in accordance with the provisions of the law; the cost of this action will be charged to the estate and deducted from the hereditary shares of the co-sharers.	مادة ٩٠٣ (١) إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع. (٢) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستترل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين.
Article 904 The rules laid down for partition of property held in common, especially those as regards warranty against disturbances and eviction, lesion and preferential rights of a partitioner, shall apply to the division of the estate, as well as the following provisions.	مادة ٩٠٤ تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية.
Article 905 In the absence of an agreement between the heirs as to the division of family papers or articles having a sentimental value for the heirs owing to their relationship to the deceased, the Court shall order either the sale of these articles or their allocation to one of the heirs, with or without deduction of their value from his share in the estate, taking into account both custom and personal circumstances of the heirs.	مادة ٩٠٥ إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استترال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استترال . ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
Article 906 If there is, amongst the property of an estate, an agricultural, industrial or commercial enterprise constituting a distinct economic unity, it must be allotted as a whole to such one of the heirs who applies for it if he is the most capable of the heirs to carry on the enterprise. The price of such an enterprise will be fixed in accordance with its value and will be deducted from his share in the estate. If the heirs are all equally capable of carrying on the enterprise, it shall be allocated to the heir who offers the highest price, provided that this price shall not be less than the price for similar enterprises.	مادة ٩٠٦ إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستترل من نصيب الوارث في التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل
Article 907 If, at the time of division, a debt due to the estate is allocated to one of the heirs, the other heirs are not , in the absence of an agreement to the contrary, guarantors of the debtor, if he becomes insolvent subsequent to the division.	مادة ٩٠٧ إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له الدين إذا هو أفسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
Article 908 A will dividing the property of the estate between the heirs of a testator and setting out the share of each heir or of	مادة ٩٠٨ تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على

certain of the heirs is valid. If the value of the share so given to one of them exceeds his hereditary share, the excess is deemed to be a legacy by will.	استحقاقه في التركة كانت ، الزيادة وصية.
Article 909 A division made by disposition (mortis causa) may always be revoked. It becomes irrevocable on the death of the testator.	مادة ٩٠٩ القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
Article 910 If such a division does not include all the property of the deceased at the date of his death, that property which has not been included in the division devolves in common on the heirs in accordance with the rules as to inheritance.	مادة ٩١٠ إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
Article 911 If one or more of the contingent heirs included in the division predecease the deceased, the divided part allotted to him or them devolves in common on the other heirs in accordance with the rules as to inheritance.	مادة ٩١١ إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة ، فإن الحصة المفروزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
Article 912 The general rules as to division, with the exception of those relating to lesion, apply to the division made by disposition (mortis causa).	مادة ٩١٢ تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
Article 913 If the debts of the estate are not included in the division or if these debts are included and the creditors do not agree to the division, any heir may, if these debts are not settled in agreement with the creditors, call for a division of the estate in accordance with Article 895. In this case, account must be taken, as far as possible, of the division made by the deceased and the considerations which guided him as regards such division.	مادة ٩١٣ إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقا للمادة ٨٩٥ ، أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
Rules Applicable to Estates that have not been Wound Up	أحكام التركات التي لم تصف
Article 914 When an estate has not been wound up in accordance with the preceding provisions, the unsecured creditors of the estate may take action, in respect of their claims or their legacies, on an immovable property of the estate which has been alienated or which has been charged with real rights to the benefit of third parties, provided that they have recorded such claims in accordance with the provisions of the law.	مادة ٩١٤ إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها ، أو التي رتب عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
3- Acquisition by Will	٣- الوصية
Article 915 Wills are governed by the rules of Mohammedan Law and by laws on Wills.	مادة ٩١٥ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .
Article 916 Every legal disposition made by a person during an illness immediately preceding his death, with the object of making a gift, is deemed to be a testamentary disposition and must be governed by the rules applicable to wills, no matter what description has been given to such an act. The heirs of the person who has made a legal disposition are the persons on whom falls the onus of proving that it	مادة ٩١٦ (١) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. (٢) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. (٣) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ،

was made by the deceased during an illness immediately preceding his death. This proof may be tendered in any way and the date of the legal instrument establishing the disposition cannot be invoked against the heirs, unless it is an established date. If the heirs establish that the legal disposition was made by the deceased during an illness immediately preceding his death, the act is deemed to be a gift, (i.e. a testamentary disposition), unless the beneficiary proves that the contrary was the case. The above provisions are subject to any special provisions to the contrary.	اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
Article 917 In the absence of any evidence to the contrary, when a person disposes of a property in favor of one of his heirs, reserving at the same time in some manner the possession and enjoyment of the property so disposed of during his lifetime, the disposition is deemed to be a testamentary disposition and must be governed by the rules applicable to wills.	مادة ٩١٧ إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجبارة العين التي تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقدّم دليل يخالف ذلك.
4- Acquisition by Accession	٤ - الالتصاق
The Right of Accession in Respect of Immovable Property	الالتصاق بالعقار
Article 918 Alluvium formed gradually and imperceptibly by the river belongs to the riparian owners.	مادة ٩١٨ الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.
Article 919 Land uncovered by the sea belongs to the State. No one may encroach upon the sea shore except for the purpose of restoring boundaries of his property which has been covered by the sea.	مادة ٩١٩ (١) الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة. (٢) ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر.
Article 920 Owners of lands adjoining still waters, such as lakes and ponds, do not acquire ownership over land uncovered by the retreat of these waters, nor do they lose their ownership over land which such waters overflow.	مادة ٩٢٠ ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أرض.
Article 921 The ownership of land displaced or uncovered by the river and of islands formed in its channel, is regulated by special laws.	مادة ٩٢١ الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التي تتكون في مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لحكام القوانين الخاصة بها.
Article 922 All buildings, plantations and other works existing above or below the ground are deemed to have been carried out by the owner of the land at his own expense and belong to him. It may be proved, however, that such works were made by a third party at his own expense, as it may be proved that the owner of the land has transferred the ownership of works already existing or the right to erect and own such works to a third party.	مادة ٩٢٢ (١) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له. (٢) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في أقامه هذه المنشآت وتملكها.
Article 923 Constructions, plantations and other works carried out with materials belonging to another, become the exclusive property of the owner of the land when the removal of these materials is not possible without seriously damaging the works, or even when it is possible to do so but proceedings to recover the property are not	مادة ٩٢٣ (١) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت. (٢) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع

commenced within a year from the date on which the owner of the materials knew of their incorporation in the works. When the owner of the land acquires the property of the materials, he must pay their value together with an indemnity, if indemnity is due. When, however, the owner of the materials recovers the materials, their removal must be effected at the cost of the owner of the land.	التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزاعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
Article 924 When a third party carries out works with his own materials on land which he knows is not his property, without the consent of the owner of the land, the owner of the land may, within a year from the day on which he learns of the execution of the works, demand either their removal at the cost of the third party who erected them, together with an indemnity, if indemnity is due, or their retention against payment of their break-up value or of a sum equal to the increased value they have given to the land. A third party who carried out the works may claim the right to remove them if he does not cause any damage to the land in so doing., unless the owner of the land chooses to keep the works in accordance with the provisions of the preceding article.	مادة ٩٢٤ (١) إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت. (٢) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزاعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
Article 925 If the third party who carried out the works mentioned in the preceding article honestly believed that he was entitled to do so, the owner of the land has no the right to demand their removal, but he may, at his option, and provided the third party does not claim their removal, pay the third party either the value of the materials and the cost of the work or a sum equal to the increased value that the works have given to the land. If, however, the works are so extensive that the payment of the amount due in respect thereof is onerous for the owner of the land, he may claim the conveyance of the ownership of the land to the third party against payment of an adequate compensation.	مادة ٩٢٥ (١) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزاعها. (٢) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامه يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.
Article 926 If a third party carries out works with his own materials, with the permission of the owner of the land, the owner of the land cannot, in the absence of agreement with regard to these works, demand their removal. The owner of the land must pay to the third party, if the third party does not himself ask for their removal, one of the two amounts laid down in the first paragraph of the preceding article.	مادة ٩٢٦ إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق في شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزاعها أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
Article 927 The provisions of Article 982 apply as regards payment of compensation referred to in the three preceding articles.	مادة ٩٢٧ تسرى أحكام المادة ٩٨٢ في أداء التعويض المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة.
Article 928 If during the construction of a building on his own land, an owner encroaches in good faith on part of an adjoining land, the Court may, within its discretion, compel the owner of the adjoining land to transfer to his neighbor the ownership of that part which is occupied by	مادة ٩٢٨ إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن يتزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك في نظير تعويض عادل.

the building, against payment of adequate compensation.	
Article 929 Light constructions, such as sheds, shops and shelters, erected on the land of another, which are not intended to be maintained permanently, shall be the property of the person who erected them.	مادة ٩٢٩ المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التي تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها.
Article 930 If a third party carries out works with materials belonging to another party, the owner of the materials cannot claim their restitution but he has a claim for compensation against the third party, and also against the owner of the land up to the amount remaining due by him in respect of the value of the works.	مادة ٩٣٠ إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها . وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبي كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت.
The Right of Accession in Respect of Movable Property	الاتصاق بالمنقول
Article 931 When two movables belonging to two different owners become mingled in such a way that they cannot be separated without deterioration, the Court, in the absence of any agreement between the two owners, shall decide the matter in accordance with the rules of equity, having regard to the damage already done, the circumstances and the good faith of each of the two parties.	مادة ٩٣١ إذا التصق منقولات لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
5- Acquisition by Contract	٥ - العقد
Article 932 The ownership of movables and immovables and other real rights are transferred by contract, when the contract refers to an object belonging to the person disposing of it, in accordance with Article 204 and subject also to the following provisions.	مادة ٩٣٢ تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد ، متى رد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة ٢٠٤ وذلك مع مراعاة النصوص الآتية.
Article 933 The ownership of a movable which is described only as regards its species is transferred only upon its identification in accordance with Article 205.	مادة ٩٣٣ المنقول الذي لم يتعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة ٢٠٥.
Article 934 Ownership and other real rights over immovable property are not transferred either between parties or as regards third parties unless the rules laid down in the law regulating the publication of real rights is observed. The law regulating the publication of real rights above referred to shall indicate the acts, judgments and instruments which should be published, whether they have the effect of transferring the ownership or not, and shall determine the rules as regards such publication.	مادة ٩٣٤ (١) في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري. (٢) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت نافذة للملكية أو غير نافذة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
6- Acquisition by Preemption	٦ - الشفعة
Conditions for the Exercise of Preemption	شروط الأخذ بالشفعة
Article 935 Preemption is the opportunity that a person has to substitute himself in a sale of immovable property in the place of the purchaser, in the cases and subject to the conditions laid down in the following articles.	مادة ٩٣٥ الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
Article 936 The right of preemption belongs: a- to the bare owner, in the case of a sale of all or part of the usufruct attached to a bare property;	مادة ٩٣٦ يثبت الحق في الشفعة: (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. (ب) للشريك في الشبوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.

b- to the co-owner in common, in case of a sale to a third party of a part of the property held in common; c- to the usufructuary, in case of a sale of all or part of the bare property which produces his usufruct; d- in case of hekr, to the bare owner if the sale relates to the right of hekr; and to the beneficiary of the hekr if the sale related to the bare property; e- to the neighboring owner in the following cases: i- in the case of buildings or building land whether situated in a town or in a village; ii- if the land enjoys a right of servitude over the land of a neighbor, or if a right of servitude exists in favor of the land of a neighbor over the land sold; iii- if the land of a neighbor adjoins the land sold on two sides and the value is at least half of the value of the land sold.	(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملازمة لهذا الحق أو بعضها. (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة. (هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية: إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل
Article 937 When several persons preempt, the right of preemption will be exercised in the order set out in the preceding article. If several persons of the same degree exercise the right of preemption, the rights of preemption will belong to each one of them in proportion to his share. If a purchaser is, in accordance with the provisions laid down in the preceding article, entitled to exercise the right of preemption, he will be preferred to other preemptors of the same degree or of a lower degree, but those of a higher degree will have priority over him.	مادة ٩٣٧ (١) إذا تزامن الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. (٢) وإذا تزامن الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (٣) فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفعيا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقتة أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
Article 938 If a person acquires a property which may be subject to preemption and sells it prior to any notification of an intention to preempt or prior to the transcription of such notification in accordance with article 942, preemption can only be exercised against the second purchaser and subject to the conditions upon which he has purchased the property.	مادة ٩٣٨ إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢ ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
Article 939 Preemption cannot be exercised: a- if the sale is made by public auction in accordance with the provisions prescribed by law; b- if the sale is made between ascendants and descendants, between spouses or between relatives to the fourth degree, or between relatives by marriage to the second degree; c- if the property sold is destined for religious purposes, or to be annexed to property already used for such purposes. A wakf cannot exercise the right of preemption.	مادة ٩٣٩ (١) لا يجوز الأخذ بالشفعة: (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية. (ج) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة. (٢) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة
The Procedure for Preemption.	إجراءات الشفعة
Article 940 Whoever desires to exercise the right of preemption must, on pain of forfeiture of his right, notify both the vendor and the purchaser of his intention within a period of fifteen days from the date of a formal summons served on him either by the vendor or by the purchaser. This period is increased if necessary by the time allowance for distance.	مادة ٩٤٠ على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

Article 941 The formal summons provided for in the preceding article must, on pain of nullity, contain the following particulars: a- an adequate description of the property subject to preemption; b- the amount of the price, the costs and the conditions of sale, and the first names, surnames, professions and domiciles of the vendor and the purchaser.	مادة ٩٤١ يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا. (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.
Article 942 Notification of intention to exercise the right of preemption must, on pain of nullity, be made through the Court. It is not valid as against third parties unless it is transcribed. The actual sale price must, within thirty days at the most from the date of this notification, be deposited in full at the Caisse of the Court of the district in which the property is situated, and in any event before the introduction of the action in preemption. If this deposit is not made within the prescribed time and manner, the right of preemption shall be forfeited.	مادة ٩٤٢ (١) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل. (٢) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
Article 943 An action in preemption must, under pain of forfeiture, be introduced against the vendor and the purchaser before the Court of the district in which the property is situated, and enrolled on the Court list within thirty days from the date of notification provided for in the preceding article. The case will be disposed of as a matter of urgency.	مادة ٩٤٣ ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
Article 944 Without prejudice to the rules with regard to transcription, the judgment which finally establishes the right to preemption will constitute the title of the ownership of the preemptor.	مادة ٩٤٤ الحكم الذي يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
The Effects of Preemption	آثار الشفعة
Article 945 The preemptor is, vis-a-vis the vendor, substituted for the purchaser, in all his rights and obligations. The preemptor is not, however, entitled to benefit from the delay granted to the purchaser for payment of the price unless he obtains the consent of the vendor. If, after preemption, the property is claimed by a third party, the preemptor will only have a right of action against the vendor.	مادة ٩٤٥ (١) يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. (٢) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. (٣) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
Article 946 If, before the notification of preemption, the purchaser has built or planted on the property preempted, the preemptor is bound, at the option of the purchaser, to pay to the purchaser either the amount spent by him or the amount of the increase in value of the property as a result of such construction or plantations. When, however, such constructions or plantations have been made after the notification of preemption, the preemptor may claim their removal. If he prefers to retain them, he is only bound to pay the value of the building materials and the labor of the planting expenses.	مادة ٩٤٦ (١) إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة في الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس. (٢) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

Article 947 Mortgages charges registered against the purchaser, and any sale made by him and any real right granted by or registered against him after the date of transcription of the notification of preemption, are not valid as against the preemptor. Registered creditors, however, will retain their rights of preference on that part of the price of the property which reverts to the purchaser.	مادة ٩٤٧ لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أى بيع صدر من المشتري ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدانين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.
Forfeiture of the Right of Preemption	سقوط الشفعة
Article 948 The right of preemption is forfeited in the following cases: a- if the preemptor renounces his rights, even before the sale; b- if four months have elapsed since the date of registration of the deed of sale; c- in all other cases prescribed by law.	مادة ٩٤٨ يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
7- Possession	٧- الحيازة
Acquisition, Transfer and Loss of Possession	كسب الحيازة وزوالها
Article 949 Possession does not result from acts that are done by permission or merely tolerated. Possession obtained by acts of violence, secretly or in a dubious manner has effects, as regards the person against whom the violence, secrecy or dubious means were exercised, only from the time that such unlawful means have ceased.	مادة ٩٤٩ (١) لا تقوم الحيازة على عمل يأتية شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحملة الغير على سبيل التسامح. (٢) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب.
Article 950 A person lacking discretion may acquire possession by the intervention of his legal representative.	مادة ٩٥٠ يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
Article 951 Possession may be exercised by an intermediary, provided that he exercises it in the name of the possessor and that his relationship to the possessor is such that he is obliged to obey his instructions as regards the possession. In case of doubt, a person who is actually in possession is presumed to be in possession on his own behalf. If he continues a former possession, the continuation of such possession is presumed to be on behalf of the person who commenced the possession.	مادة ٩٥١ (١) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة. (٢) وعند لشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
Article 952 Possession is transmitted by a possessor to another by mutual agreement, without actual delivery of the thing which is the object of possession being made, provided the person to whom the possession has been transmitted is able to assume control of the right over the thing forming the object of possession.	مادة ٩٥٢ تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.
Article 953 Possession may be transmitted without actual delivery if the possessor continues the possession on behalf of his successor in title or if the successor in title continues the possession for his account.	مادة ٩٥٣ يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.
Article 954 The handing over of documents issued in respect of goods entrusted to a carrier or deposited in store, is	مادة ٩٥٤ (١) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

equivalent to the handing over of the goods themselves. If, however, the documents are handed over to one person and the goods to another, both being in good faith, the person who receives the goods has the preference.	(٢) على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
Article 955 Possession is transmitted with all its features to a universal successor in title. When the original possessor was of bad faith, his successor in title may, however, if he establishes his good faith, avail himself thereof. A successor in title holding under a special title may add to his possession that of the original possessor for the legal effect of possession.	مادة ٩٥٥ (١) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (٢) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه في كل ما يرتب القانون على الحيازة من أثر.
Article 956 Possession ceases when the possessor abandons his actual control over the right or when he loses it in any other way.	مادة ٩٥٦ تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
Article 957 Possession does not cease if a temporary obstacle prevents the possessor from exercising his actual control over the right. Possession ceases, however, if this obstacle continues for a whole year and is the result of a new possession exercised against the wish or without the knowledge of the possessor. The period of one year runs from the moment from which the new possession commences, if it takes place openly, or from the day on which the former possessor knew of it, if it commences secretly.	مادة ٩٥٧ (١) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. (٢) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمّر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذي بات فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علناً ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
Protection of Possession (The three possessory actions)	حماية الحيازة (دعوى الحيازة الثلاث)
Article 958 A person who is in possession of an immovable and who loses possession thereof may, during the year which follows his loss of possession, claim to be reinstated in possession. If the loss of possession was secret, the delay of one year commences from the day on which the loss of possession is discovered. A person who exercises possession on behalf of another person may also claim to be reinstated in possession.	مادة ٩٥٨ (١) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. (٢) ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كل حائز بالنيابة عن غيره.
Article 959 A person losing possession after having been in possession for less than a year can claim to be reinstated if the person dispossessing him has not a better possession than his own. The possession is better if found on a legal title. If neither possessor has a title or both possessors have titles of equal value, the better possession is that which commenced first. If the loss of possession takes place by violence, the possessor may always claim restitution within a year following the loss of possession.	مادة ٩٥٩ (١) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدته فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالترتيب . والحيازة الأحق بالترتيب هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. (٢) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى.
Article 960 A person who has been dispossessed may take proceedings, within the time allowed by law, for recovery of possession against the person who has possession of the property of which he was dispossessed, even if such person acted in good faith.	مادة ٩٦٠ للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المعتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

Article 961 A person who remains in possession of an immovable for a whole year may, if he is disturbed in his possession, take proceedings during the year which follows the disturbance for the discontinuance of the disturbance.	مادة ٩٦١ من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
Article 962 A person who remains in possession of an immovable for a whole year may, if he has good grounds to fear disturbance as a result of new works which threaten his possession, apply to the Judge to order the suspension of such works, provided that they have not been finished and that a year has not elapsed since the commencement of the works which may cause him damage. The Judge may either stop or authorize the continuance of the works. In both cases he may order the provision of an adequate guarantee: in the case of a judgment ordering the suspension of the works, to cover compensation for damage caused by the suspension if a final decision shows that the claim for discontinuance of the works was without foundation; and in the case of a judgment ordering the continuance of the works, to cover the cost of their total or partial demolition as compensation for the damage suffered by the possessor if he obtains a final judgment in his favor.	مادة ٩٦٢ (١) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. (٢) وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
Article 963 When several persons claim possession of the same right, the person who has actual possession is presumed to be provisionally the possessor unless it is established that he acquired possession in a wrongful manner.	مادة ٩٦٣ إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
Article 964 The possessor of a right is presumed, until the contrary is proved, to be its rightful possessor.	مادة ٩٦٤ من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.
Article 965 The possessor of a right who is unaware that he infringes the right of another is presumed to be in good faith, unless his ignorance was the result of a serious mistake. If the possessor is a juristic person, it is the good or bad faith of its representative that will be taken into account. Good faith is always presumed in the absence of proof to the contrary.	مادة ٩٦٥ (١) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم. (٢) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثلته. (٣) وحسن النية يفترض دائما ما لم يعم الدليل على العكس.
Article 966 The good faith of a possessor ceases only from such time as he becomes aware that his possession infringes the rights of another. Good faith ceases as soon as the defects of the possession have been notified to the possessor in the writ by which legal proceedings are commenced. A person who has usurped the possession of another by violence is deemed to have acted in bad faith.	مادة ٩٦٦ (١) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير. (٢) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ، ويعد سئى النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
Article 967 Subject to proof to the contrary, possession continues to have the same character that it had at the time it was acquired.	مادة ٩٦٧ تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يعم الدليل على عكس ذلك.
Effects of Possession. Acquisitive Prescription	آثار الحيازة التقادم المكسب

Article 968 A person who has possession of a movable or immovable without being its owner, or of a real right over a movable or immovable without a just title thereto, may acquire the ownership of the thing or the title to the real right if his possession continues uninterrupted for fifteen years.	مادة ٩٦٨ من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
Article 969 When a person remains in possession, in good faith and by virtue of a just title, of an immovable or of a real right over an immovable, the period of acquisitive prescription is five years. Good faith is required only at the moment of conveyance of the right. A just title is a document of title emanating from a person who is not the owner of the property or the beneficiary of the right that it is desired to acquire by prescription, and must be duly transcribed.	مادة ٩٦٩ (١) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. (٢) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق. (٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
Article 970 In any case, wakf property and hereditary rights are only acquired by prescription by possession for thirty-three years.	مادة ٩٧٠ في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأبيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم . ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا
Article 971 Present possession, whose existence can be proved to have existed at an ascertained previous time, is presumed to have existed during the intervening time unless the contrary is proved.	مادة ٩٧١ إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.
Article 972 No one can set up prescription contrary to his title: that is to say that no one may by himself and in his own interests change the cause and origin of his possession. A person may, however, acquire a title by prescription if the nature of his possession is changed either by the act of a third party or if such person sets up an adverse claim against the owner; but in such a case prescription only runs from the date of such change.	مادة ٩٧٢ (١) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة. (٢) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير.
Article 973 Subject to the following provisions, the rules as to extinctive prescription, in so far as they are not incompatible with the nature of acquisitive prescription, are applicable as regards the calculation of the period of prescription, its suspension or interruption, claims are regards prescription in Court, the renunciation of prescription and any agreement as to modification of the period.	مادة ٩٧٣ تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية:
Article 974 Acquisitive prescription, whatever its period, is suspended if any cause exists for such suspension.	مادة ٩٧٤ أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف.
Article 975 Acquisitive prescription is interrupted if the possessor abandons or loses possession even by the act of a third party. Prescription is not, however, interrupted by loss of possession if the possessor recovers possession within a	مادة ٩٧٥ (١) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدوها ولو بفعل الغير. (٢) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

year or takes proceedings for the recovery of possession within that period.	
The Acquisition of Movables by Prescription	تملك المنقول بالحيازة
Article 976 A person in possession of a movable, of a real right over a movable or of a bearer warranty by virtue of a just title becomes the owner thereof if at the moment he acquired possession, he was of good faith. If he enters into possession in good faith by virtue of a just title, in the belief of the thing is free of all charges and encumbrances, he acquires the thing free of such charges and encumbrances. Subject to proof to the contrary, mere possession is a presumption of a just title and good faith.	مادة ٩٧٦ (١) من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته. (٢) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توفّر الذي الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها. (٣) الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك.
Article 977 A person who has lost or has been robbed of a movable or a bearer warrant, can, within three years from the date of the loss or the theft, bring an action to recover it from a third party in possession, even if such third party is of good faith. When the thing stolen is found in the possession of a third party who bought it in good faith on the market, at a public sale or from a merchant selling similar articles, such third party is entitled to recover from the person claiming restitution the price he paid for the thing.	مادة ٩٧٧ (١) يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقدّم الدليل على عكس ذلك. (٢) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد على أو اشتراه ممن يتجر في مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن الذي دفعه
The Acquisition of the Fruits by Possession	تملك الثمار بالحيازة
Article 978 A possessor acquires all fruits collected so long as he is of good faith. Natural or industrial fruits are deemed to be collected from the moment they are separated. Legal fruits are deemed collected day by day.	مادة ٩٧٨ (١) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. (٢) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً.
Article 979 A possessor in bad faith is responsible for all the fruits that he has collected or that he has failed to collect, from the moment he became of bad faith. He may, however, claim refund of his expenses in connection with the production of fruits.	مادة ٩٧٩ يكون الحائز سبب النية مسئولاً من وقت أن يصبح سبب النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقته في إنتاج هذه الثمار.
Recovery of Expenses	استرداد المصروفات
Article 980 The owner to whom the property is restituted must pay to the possessor all the expenditure of a necessary kind that he has incurred. The provisions of Articles 924 and 925 shall apply as regard expenditure of an advantageous kind. If the expenditure is of a luxurious nature, the possessor cannot claim repayment of any of such expenditure. He may, however, remove works he has made, provided he restores the property to its original condition, unless the owner prefers to keep the works upon payment of their break up value.	مادة ٩٨٠ (١) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقته من المصروفات الضرورية. (٢) أما المصروفات النافعة فيسرى في شأنها أحكام المادتين ٩٢٤ ، ٩٢٥ . (٣) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن يترع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا أختار المالك أن يستبقئها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
Article 981 A person who takes possession from a previous owner or possessor, may, if he establishes that he has paid to such previous owner or possessor the expenditure incurred by him, demand repayment from the person claiming	مادة ٩٨١ إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالبهما المسترد.

ownership.	
Article 982 The Jude may, at the request of the owner, select the method which he considers suitable for the repayment of the expenses referred to in the two preceding articles. He may also order repayment by periodical installments, provided that the necessary security is supplied. The owner may free himself from this obligation by paying in advance a sum equal to the amount of such installments less interest calculated at the legal rate up to the date fixed for payment.	مادة ٩٨٢ يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوصاً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها.
Liability in the Event of Loss	المسئولية عن الهلاك
Article 983 A possessor in good faith, who has enjoyed the thing in accordance with his presumed rights, is not liable to pay any compensation on this account to the person to whom he must restitute the thing. He is only liable for the loss or deterioration of the thing up to the amount of profit he has received in consequence of such loss or deterioration.	مادة ٩٨٣ (١) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسؤولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع. (٢) ولا يكون الحائز مسؤولاً عما يصيب الشيء ن هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
Article 984 If the possessor is a possessor in bad faith, he is liable for the loss or deterioration of the thing, even fortuitous, unless he proves that such loss or deterioration would have occurred if the thing had been in the possession of the person claiming retitution.	مادة ٩٨٤ إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.
Chapter II Rights Derived From the Right of Ownership	الباب الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
Section I The Right to Usufruct, the right of User and the right of Occupation	الفصل الأول حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن
1- Usufruct	١ - حق الانتفاع
Article 985 The right of usufruct may be acquired by a legal disposition, by preemption or prescription. Usufruct may be bequeathed by will to successive persons if they are alive at the moment of the bequest; it may also be bequeathed to a child .	مادة ٩٨٥ (١) حق الانتفاع بكسب بعمل قانونى أو بالتقادم. (٢) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن.
Article 986 The rights and obligations of a usufructuary are governed by the conditions imposed by the deed which the usufruct is created and by the provisions contained in the following articles.	مادة ٩٨٦ يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية:
Article 987 The fruits of the property which is subject to the usufruct revert to the usufructuary, in proportion to the period of his usufruct, subject to the provisions of paragraph 2 of Article 993.	مادة ٩٨٧ تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٩٩٣.
Article 988 The usufructuary must use the property in the state in which he has received it and according to the object for which it was intended; he must observe the rules of good management. The owner may object to any use of the property that is unlawful or unsuitable to the nature of the property. If the owner proves that his rights are endangered, he	مادة ٩٨٨ (١) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. (٢) للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . للقاضي أن يترع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له

may demand security and if the usufructuary does not provide such security or if, in spite of the objections of the owner, he continues to use the property unlawfully or in a manner unsuitable to its nature, the Judge may take the property from him and entrust it to a third party for its management; the Judge may also, in circumstances of a serious nature, declare the usufruct extinguished, without prejudice to the rights of third parties.	تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
Article 989 The usufructuary is liable, during the continuance of his enjoyment, for all normal charges in respect of the property subject to the usufruct and all expenses for repairs incidental to its maintenance. The owner is obliged to pay abnormal expenses and the cost of heavy repairs which do not arise from any fault on the part of the usufructuary, but the usufructuary is bound to pay to the owner interest on the amount expended by him in this respect. If the usufructuary has himself advanced the cost, he is entitled to obtain repayment of the capital amount paid by him when the usufruct terminates.	مادة ٩٨٩ (١) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. (٢) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك . فإن كان المنتفع هو الذي قام بأنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
Article 990 The usufructuary must preserve the thing with usual diligence of a normal man. He is responsible for the loss of the property even through no fault on his part, if he has delayed to restitute the property to its owner after the termination of the usufruct.	مادة ٩٩٠ (١) على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد. (٢) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبة بعد انتهاء حق الانتفاع.
Article 991 The usufructuary must give notice to the owner without delay if the property perishes, deteriorates or requires major repairs the cost of which should be borne by the owner, or if it is necessary to take protective measures against an unforeseen danger. The usufructuary must also advise the owner if a third party claims to have a right over the property.	مادة ٩٩١ إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبي بحق يدعيه على الشيء نفسه.
Article 992 When the property subject to the usufruct is a movable, an inventory must be made thereof and the usufructuary must give security in respect thereof; if no security is given, the movable in question shall be sold and the proceeds invested in public funds and the income thereof paid to the usufructuary. A usufructuary who has given security may use such things as are consumable provided that he replaces them when his usufruct comes to an end. The usufructuary is entitled to the natural increase of flocks and herds, after replacing therefrom such animals as have perished accidentally.	مادة ٩٩٢ (١) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها. (٢) وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ.
Article 993 The usufruct terminates at the end of the time for which it was fixed. If no time is fixed, it is deemed to have been created for the lifetime of the usufructuary. It ceases in any case upon the death of the usufructuary even before the end of the fixed time. When there are standing crops on the land which is	مادة ٩٩٣ (١) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررًا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. (٢) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك

subject to the usufruct, at the end of the time fixed for the usufruct or upon the death of the usufructuary, such land shall be left in possession of the usufructuary or of his heirs until the crops are ripe for harvesting, but the usufructuary or his heir shall pay rent for that period.	الزراع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
Article 994 Usufruct is extinguished by the loss of the property, but the usufruct is transmitted to any property obtained in lieu of the property destroyed. If the loss is not due to the fault of the owner, he is not bound to restore the property to its original condition, but if he restores the property, the usufruct is re-created in favor of the usufructuary if the loss was not imputable to him; in such a case paragraph 2 of Article 989 applies.	مادة ٩٩٤ (١) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض. (٢) وإذا لم يكن الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفي هذه الحالة تطبق المادة ٩٨٩ الفقرة الثانية.
Article 995 The right of usufruct is extinguished by non-user during a period of fifteen years.	مادة ٩٩٥ ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
2-The Right of User and Occupation	٢- حق الاستعمال وحق السكن
Article 996 Subject to the conditions laid down in the deed by which the right is created, the extent of the right of user and of the right of occupation is determined by the personal requirements of the beneficiary and of his family.	مادة ٩٩٦ نطاق حق الاستعمال وحق السكني يتحدد بمقدار ما تحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
Article 997 The right of user and the right of occupation may only be transferred to third parties by virtue of a formal provision to that effect or for serious reasons.	مادة ٩٩٧ لا يجوز التحويل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.
Article 998 Subject to the preceding provisions, the rules as regards the right of usufruct apply to the right of user and to the right of occupation, if they are not incompatible with the nature of these two rights.	مادة ٩٩٨ قيماً عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكني متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
Section II The Right of Hekr	الفصل الثاني حق الحكر
Article 999 Hekr cannot be concluded for a period exceeding sixty years. If a longer period is fixed or if the period is not fixed the hekr is deemed to have been concluded for a period of sixty years.	مادة ٩٩٩ لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
Article 1000 Hekr can only be concluded for reasons of necessity or expediency and with the permission of the Charie Court of First Instance in the district in which the land or that part of the land which is most valuable is situate. It must be established by virtue of a deed drawn up by the President of the Court, or by a Judge or by a notary delegated by him for the purpose, and must be published in accordance with the provisions of the law relating to the publication of real rights.	مادة ١٠٠٠ لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحلّيه عليه من القضاء أو الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.
Article 1001 The grantee of a hekr may dispose of his right; this right is transmissible by inheritance.	مادة ١٠٠١ للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
Article 1002 Constructions, plantations and other works carried out be the grantee of the hekr belong to him absolutely. He may dispose of them separately or together with the	مادة ١٠٠٢ يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه وحده مقترناً بحق الحكر.

right of hekr.	
Article 1003 A grantee of the hekr must pay the agreed rent to the grantor of the hekr. In the absence of a provision to the contrary in the contract creating the hekr, the rent is payable at the end of each year.	مادة ١٠٠٣ (١) على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر. (٢) وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.
Article 1004 A hekr cannot be concluded at a rent less than that paid for similar lands. This rent is increased or diminished at the rental value of similar lands rises or falls by more than one fifth, provided that eight years have passed since the last valuation.	مادة ١٠٠٤ (١) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل. (٢) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصاً ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير.
Article 1005 The estimation of this rise or fall is made on the basis of the rental value of the land at the time of valuation, taking into account its marketable value and the demand for it, and regardless of any constructions or plantations on it. Improvements or deteriorations caused to the land or to the value of the neighboring land by the grantee of the hekr, as well as his surface rights over the land, should be disregarded.	مادة ١٠٠٥ يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير ، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
Article 1006 The new estimate applies only from the time agreed between the parties, or, in the absence of an agreement, from the date of the commencement of the legal proceedings.	مادة ١٠٠٦ لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
Article 1007 The grantee of the hekr must take the necessary measures to make the land suitable for exploitation, taking into account the agreed conditions, the nature of the soil, the use to which it is intended and local custom.	مادة ١٠٠٧ على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيًا في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة.
Article 1008 The right of hekr terminates at the end of the period fixed. The right terminates, however, before the end of the period fixed, if the grantee of the hekr dies before having built on or planted the land, unless all the heirs ask for the maintenance of the hekr. The right of hekr also terminates before the end of the period fixed, if the land burdened with the hekr ceases to be wakf property, unless this cessation results from the revocation of the wakf or the reduction of the period of wakf by the founder, in which case the hekr is maintained until the end of its period.	مادة ١٠٠٨ (١) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين. (٢) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر. (٣) وينتهي حق الكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.
Article 1009 The grantor of the hekr may demand resiliation of the contract if the rent is not paid to him for three consecutive years.	مادة ١٠٠٩ يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
Article 1010 In the absence of an agreement to the contrary, the grantor of the hekr may, upon resiliation or termination of the contract, claim either the removal of the buildings and plantations or their maintenance against payment of	مادة ١٠١٠ (١) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقائهما مقابل دفع أقل قيمتهما مستحقى الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره. (٢) وللمحكمة أن تمهل المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية

the value of the buildings and plantations in their existing state or their value if removed, whichever is the lesser. The Court may accord the grantor of the hekr a time for payment if exceptional circumstances exist that justify such a delay, in which case the grantor must furnish to guarantee the payment of the amount due by him.	تبرر الإمهال ، وفي هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته.
Article 1011 The right of hekr is extinguished by non-user during a period of fifteen years, unless the right of hekr is constituted in wakf, in which case it is extinguished by non-user during a period of thirty three years.	مادة ١٠١١ ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة.
Article 1012 Subject to the provisions of Article 1008, paragraph 3, no hekr may, from the date upon which this law comes into force, be established on land that is not constituted in wakf. Hekr existing on lands that are not constituted in wakf at the time that this law comes into force are subject to the provisions of the preceding articles.	مادة ١٠١٢ (١) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠٠٨ الفقرة الثالثة. (٢) والأحكام القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة
Some Kinds of Hekr	بعض أنواع الحكر
Article 1013 Idjaratein is a contract by which a wakf creates a hekr on land on which buildings are erected which are in need of repair, in consideration of the immediate payment of a sum of money equal to the value of these buildings and the payment of an annual rent for the land equal to the rental value of similar lands. Subject to the provisions of the preceding paragraph, the rule as to hekr apply to such a contract.	مادة ١٠١٣ (١) عقد الايجاريين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حالة الإصلاح مقابل مبلغ من المال مساوي القيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل. (٢) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.
Article 1014 The Kholou-el-intifaa is a contract by which a wakf grants a lease of a property even without the permission of the Judge, in consideration of a fixed rent for an indefinite period of time. In accordance with this contract, the lessee undertakes to render the property fit for exploitation; the wakf may, at any time, resiliate the contract by due notice in accordance with the rules as to contracts of lease, provided that the wakf compensates the lessee for his expenses in accordance with the provisions of Article 179. Subject to the provisions of the two preceding paragraphs, the provisions relating to leases of wakf property are applicable to such a contract.	مادة ١٠١٤ (١) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضي مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين. (٢) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستعمال . وبحق للوقف أن يفسخ العقد في أى وقت بعد التنبيه في الميعاد القانوني طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يفوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة ١٧٩. (٣) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان.
Section III Servitudes	الفصل الثالث حق الارتفاق
Article 1015 A servitude is a right which limits the enjoyment of a property for the benefit of another property belonging to another owner. A servitude may be imposed on State property in so far as it is not incompatible with the use for which such property is intended.	مادة ١٠١٥ الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الاتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.
Article 1016 The right to a servitude is acquired by a legal disposition or by inheritance.	مادة ١٠١٦ (١) حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث. (٢) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.

Only apparent servitudes, including rights of way, can be acquired by prescription.	
Article 1017 Apparent servitudes may also be created by the intention of the original owner. An intention of the original owner is deemed to exist when it is established, by any means of proof, that the owner of two separate properties has made between the two properties an apparent distinction, thereby creating a relationship of subordination between them which would indicate the existence of a servitude if the two properties belonged to different owners. If, in such a case, the two properties pass into the hands of different owners without any change in their condition, a servitude is deemed, in the absence of a clear condition to the contrary, to have been constituted to the benefit of or has as a burden on the two properties respectively.	مادة ١٠١٧ (١) يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي. (٢) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتها ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
Article 1018 In the absence of an agreement to the contrary, if specific restrictions have been imposed limiting the right of the owner of a property to build freely thereon, such as the prohibition to build above a certain height or on an area in excess of a specific area, such restrictions constitute servitudes which are burdens on the property concerned in favor of properties to whose benefit these restrictions have been imposed. Any breach of these servitudes gives rise to a claim for material redress. The Court may, however, only grant damages if it considers that there are reasons for so doing.	مادة ١٠١٨ (١) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز معين في الارتفاق بالبناء أو في مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره. (٢) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
Article 1019 Servitudes are governed by rules laid down in the deed by which they are created, by local custom and by the following provisions.	مادة ١٠١٩ تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية:
Article 1020 The owner of the dominant tenement is entitled to carry out any works necessary to use and preserve his right of servitude; he must use his right in the least harmful manner possible. No requirements of the dominant tenement cannot entail any increase in the burden of the servitude.	مادة ١٠٢٠ (١) لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن. (٢) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة في عبء الارتفاق.
Article 1021 In the absence of an agreement to the contrary, the owner of the servient tenement is under no obligation to carry out work for the benefit of the dominant tenement, unless it is an accessory work necessitated by the normal use of the servitude.	مادة ١٠٢١ (١) لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العاقر المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك. (٢) فإذا كان مالك العاقر المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. (٣) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العاقر المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
Article 1022 In the absence of an agreement to the contrary, the cost of the necessary works for the use and preservation of the servitude must be borne by the owner of the dominant tenement.	

If the owner of the servient tenement is responsible for carrying out these works at his own cost, he has always the right to free himself of this burden by abandoning the servient tenement wholly or in part to the owner of the dominant property. If the works also benefit the owner of the servient tenement, the cost of upkeep falls on the two parties in proportion to the profit derived by each of them.	
Article 1023 The owner of the servient tenement has no right to do anything which will tend to diminish the use made of the servitude or to make it more inconvenient. He cannot, in particular, either change the condition in which the land was or change the place originally fixed for the use of the servitude by another. When, however, the place originally fixed has become such as to increase the burden of the servitude or to cause the servitude to hinder the owner of the servient tenement making improvements to the servient tenement, he may demand that the servitude be transferred to another part of the property or to another property belonging to him or to a third party who consents thereto, provided that the owner of the dominant tenement is able to exercise his rights of servitude in these new conditions as easily as he was able to do before the change.	مادة ١٠٢٣ (١) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبذل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر. (٢) ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الاتفاق إلى موضع آخر من العقار ، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق.
Article 1024 If the dominant tenement is divided, the servitude continues to benefit each part thereof, provided that the burden on the servient property is not increased. If, however, the servitude only benefits one of the divided parts of the dominant tenement, the owner of the servient tenement may demand that it ceases as regards the other parts.	مادة ١٠٢٤ (١) إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. (٢) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
Article 1025 If the servitude tenement is divided, the servitude continues to subsist in respect of each part thereof. If, however, the servitude is not actually used and cannot be used on certain of these divided parts, the owner of each of them may demand that it ceases as regards the part belonging to him.	مادة ١٠٢٥ (١) إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه (٢) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
Article 1026 Rights to a servitude cease to exist by the expiration of the period for which they were created, by the total loss of the servient tenement or of the dominant tenement and by the acquisition of the two properties by the same owner; the rights to the servitude are, however, revived if the two properties cease, with retroactive effect, to be held jointly by the same owner.	مادة ١٠٢٦ تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق به أو العقار المرتفعة هلاكاً تاماً وباجتماع العاقرين في يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود.
Article 1027 The rights to a servitude are extinguished by non-user for a period of fifteen years; if the servitude is created for the benefit of a wakf property, this period shall be thirty three years. The manner of the exercise of a right of servitude may, as the servitude itself, be modified by prescription. The user of the servitude by one of the co-owners in	مادة ١٠٢٧ (١) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقررأ لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها. (٢) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوخ فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقيين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد

common of a dominant tenement interrupts the prescription in favor of the other co-owners; in the same way, the suspension of prescription in favor of one of these co-owners, suspends prescription in favor of the others.	هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم.
Article 1028 The servitude ceases to exist if conditions so change that the right can no longer be used. The servitude is revived if conditions are reestablished in such a way that the right can again be used, unless the right of servitude has been extinguished by non-user.	مادة ١٠٢٨ (١) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. (٢) ويعاد إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم الاستعمال.
Article 1029 The owner of a servient tenement may free himself wholly or partially of the servitude, if the servitude has lost all its utility for the dominant tenement or if its actual utility has been reduced out of proportion to the burden imposed on the servient tenement.	مادة ١٠٢٩ لمالك العاقر المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
BOOK IV ACCESSORY RIGHTS OR REAL SECURITIES	الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
Chapter I Mortgages	الباب الأول الرهن الرسمي
Article 1030 Mortgage is a contract by which a creditor acquires, over an immovable appropriated to the payment of his debt, a real right by which he obtains preference, over ordinary creditors and creditors following him in rank, for the payment of his claim out of the price of the immovable, no matter into whose hands the immovable has passed.	مادة ١٠٣٠ الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العاقر في أي يد يكون.
Section I The Constitution of Mortgages	الفصل الأول إنشاء الرهن
Article 1031 A mortgage can only be constituted by an authentic document. The costs of this authentic document are, in the absence of an agreement to the contrary, borne by the mortgagor.	مادة ١٠٣١ (١) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية. (٢) ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.
Article 1032 The mortgagor may be the debtor himself or a third party who consents to the mortgage of his property in the interests of the debtor. In both cases, the mortgagor must be the owner of the mortgaged property and must have legal capacity to dispose of it.	مادة ١٠٣٢ (١) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين. (٢) وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
Article 1033 If the mortgagor is not the owner of the mortgaged property, the mortgage contract becomes valid if ratified by the true owner of the property by an official deed. In the absence of ratification, the mortgage is only effective from the time that the immovable becomes the property of the mortgagor. A mortgage on property in expectancy is void.	مادة ١٠٣٣ (١) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا القرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. (٢) ويقع باطلا رهن المال المستقبل.
Article 1034 A mortgage constituted by an owner whose title to the property is subsequently annulled, resiliated, abolished or ceases to exist for any other reason, remains a valid	مادة ١٠٣٤ يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

mortgage in favor of the mortgagee creditor if he has acted in good faith at the time of the conclusion of the mortgage.	
Article 1035 In the absence of any provision of the law to the contrary, a mortgage can only be constituted on immovable property. The mortgaged property must be marketable and capable of being sold by public auction; it must be specifically and precisely described both as regards its nature and situation, and such description must be contained either in the deed constituting the mortgage or in a subsequent authentic document, otherwise the mortgage is void.	مادة ١٠٣٥ (١) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك. (٢) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً.
Article 1036 In the absence of an agreement to the contrary, and without prejudice to the privilege provided for by Article 1148 attached to sums due to contractors or to architects, a mortgage extends to the accessories of the mortgaged property which are considered to be immovable accessories, particularly to servitudes, properly forming part of the immovable as a result of the use to which it is put and to improvements and other works which benefit the owner.	مادة ١٠٣٦ يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة ١١٤٨.
Article 1037 From the date of the transcription of the formal summons to pay, the fruits and revenues of the mortgaged property shall be assimilated to the immovable and distributed in the same way as the price of the property.	مادة ١٠٣٧ يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار.
Article 1038 The owner of constructions erected on land belonging to a third party may grant a mortgage on these constructions. In such a case, the mortgage shall have a preferential claim for recovery of his debt on the price of the break up value of the constructions if they are demolished, and on the compensation paid by the owner of the land if he keeps the constructions in accordance with the rules of accession.	مادة ١٠٣٨ يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق.
Article 1039 A mortgage granted by all the co-owners of an immovable held in common remains effective whatever may be the ultimate result of a partition of the immovable or if its sale by auction owing to impossibility of partition. If one of the owners grants a mortgage on his undivided share or on a divided part of an immovable and, as a result of the partition, a property other than the mortgaged property is attributed to him, the mortgage will be transferred, with its degree of priority, to a portion of this property equivalent in value to the value of the property formerly mortgaged. This portion will, upon petition, be fixed by an order of the Judge. The mortgagee shall be bound, within ninety days of the notification of the transcription of the partition made to him by any interested party, to proceed with a new inscription describing the portion of the property to	مادة ١٠٣٩ (١) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته. (٢) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن بسجل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

which the mortgage has been transferred. The mortgage so transferred shall not have any prejudicial effect on a mortgage already granted by all the co-owners or on the privileges of co-partitioners.	
Article 1040 A mortgage may be granted to secure a conditional, future or contingent debt, and may also be granted to secure an opened credit or the opening of a current account, provided that the amount of the debt secured, or the maximum amount which such debt may attain, is fixed in the mortgage deed.	مادة ١٠٤٠ يجوز أن يترتب الرهن ضمنا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضمنا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
Article 1041 In the absence of a provision of the law or of an agreement to the contrary, every part of the mortgaged immovable or immovables shall secure the whole of the debt, and each part of the debt is secured by the whole of the mortgaged immovable or immovables.	مادة ١٠٤١ كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
Article 1042 In the absence of a provision of the law to the contrary, the mortgage cannot be separated from the debt that it secures, but depends both as regards its validity and as regards its extinction, upon the debt itself. If the mortgagor is a person other than the debtor, he may, in addition to the defenses that are personal to him, avail himself of those which belong to the debtor as regards the debt: he keeps this right notwithstanding the renunciation of the debtor.	مادة ١٠٤٢ (١) لا يفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. (٢) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
Section II The Effects of a Mortgage	الفصل الثاني آثار الرهن
1-The Effects of a Mortgage as Between the Parties As Regards the Mortgagor	١- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين بالنسبة إلى الراهن
Article 1043 A mortgagor may dispose of the mortgaged property, but any disposal of the property by him does not affect the right of the mortgagee creditor.	مادة ١٠٤٣ يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.
Article 1044 The mortgagor may carry on the management of the mortgaged property and collects the fruits thereof until such time as they become incorporated in the immovable property.	مادة ١٠٤٤ للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.
Article 1045 A lease entered into by a mortgagor cannot have effect against a mortgagee unless such lease has been given an established date before the transcription of the formal summons to pay. A lease that has not an established date before this transcription or that has been entered into after the transcription of the summons, without payment of the rent having being made in advance, will not have effect as against a mortgagee, unless it may be considered to fall within the category of acts of good management. If the duration of the lease entered into before the transcription of the summons exceeds nine years, the lease has effect against the mortgagee only for nine years, unless it was transcribed before the inscription of the mortgage.	مادة ١٠٤٥ (١) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كلن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا في أعمال الإدارة الحسنة. (٢) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

Article 1046 A receipt or an assignment of rent in advance for a period not exceeding three years is not valid as against a mortgagee unless it has an established date prior to the transcription of the summons to pay. If the payment of the assignment of rent is made for a period exceeding three years, it will only be valid as against a mortgagee if it has been transcribed before the inscription of the mortgage. In default of such transcription the period will be reduced to three years, subject to the provisions of the preceding paragraph.	مادة ١٠٤٦ (١) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. (٢) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.
Article 1047 A mortgagor is the guarantor of the effectiveness of the mortgage. The mortgagee may oppose any act or omission that appreciably diminishes his security, and, in the case of emergency, take all necessary protective measures and claim from the mortgagor the expenses incurred in this respect.	مادة ١٠٤٧ يلتزم الرهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون م شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الرهن بما ينفق في ذلك.
Article 1048 If the mortgaged property perishes or deteriorates by the fault of the mortgagor, the mortgagee may either claim adequate security or immediate payment of the debt. If the loss or deterioration is not imputable to the mortgagor and the mortgagee does not agree to leave his claim without security, the debtor may either furnish adequate security or pay the debt in full before it falls due. In the latter case, if the debt does not carry interest, the mortgagee has only a right to an amount equal to the amount of his claim less the interest calculated at the legal rate from the date of payment to the date of maturity. In all cases, if acts are done which may result in the loss of or deterioration to the mortgaged property, or which may render the mortgaged property insufficient to secure the debt, the mortgagee may apply to the Judge to order the cessation of such acts and the adoption of necessary measures to avoid the occurrence of the loss.	مادة ١٠٤٨ (١) إذا تسبب الراهن بخطرته في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخبرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا. (٢) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخبرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل ، وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانوني عن لمدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. (٣) وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
Article 1049 In the event of loss of or deterioration to the mortgaged property for any reason whatsoever, the mortgage is transferred, in its order of rank, to any right obtained as a result of such loss or deterioration, such as compensation, monies paid on account of insurance or payments on account of expropriation for public utility.	مادة ١٠٤٩ إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة .
As Regards the Mortgagee	بالنسبة إلى الدائن المرتهن:
Article 1050 If the mortgagor is a person other than the debtor, only the mortgaged property, to the exclusion of his other property, may be proceeded against and the mortgagor shall not, in the absence of an agreement to the contrary, have the right to demand the sale of the debtor's property before the sale of the mortgaged property.	مادة ١٠٥٠ إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك
Article 1051 A creditor may, upon a summons to the debtor to pay, proceed, within the delays and in accordance with the	مادة ١٠٥١ (١) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.

forms prescribed by the Code of Procedure, with the expropriation and the sale of the mortgaged property. If the mortgagor is a person other than the debtor, he may avoid any proceedings against him by abandoning the mortgaged property, according to the procedures and the rules laid down for the abandonment of an immovable by a third party holder.	(٢) وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه إليه إذا هو تخلص عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.
Article 1052 Any agreement, even if entered into after the constitution of the mortgage, which authorizes the creditor in case of non-payment of the debt on maturity to acquire the mortgaged property at a fixed price, whatever that price may be, or to sell the mortgaged property without observing the formalities prescribed by law, is void. It may, however, be agreed after the debt or one of the installments of the debt has fallen due, that the debtor transfers to the creditor the mortgaged property in payment of the debt.	مادة ١٠٥٢ (١) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. (٢) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتبرل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.
2- The Effects of Mortgage as Regards Third Parties	٢- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
Article 1053 Subject to the provisions laid down for bankruptcy, a mortgage shall be effective as regards third parties only if the deed or the judgment establishing the mortgage has been inscribed before third parties have acquired real rights on the property. The assignment of a right secured by an inscription, the right resulting from the legal or contractual subrogation into that right and the assignment of priority in rank of an inscription in favor of another creditor, are only enforceable as against third parties if they are inscribed in the margin of the original inscription.	مادة ١٠٥٣ (١) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس. (٢) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصيل.
Article 1054 The inscription, its renewal, its radiation, the annulment of radiation and all the effects thereof are governed by the provisions of the law regulating the publication of real rights.	مادة ١٠٥٤ يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى.
Article 1055 In the absence of an agreement to the contrary, the mortgagor shall bear the cost of inscription, its renewal and its radiation.	مادة ١٠٥٥ مصرفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.
The Right of Preference and the Right of Tracing	حق التقدم وحق التتبع
Article 1056 Mortgagees will be paid before unsecured creditors out of the proceeds of sale of the mortgaged property, or out of any monies obtained in substitution thereof, in the order of the rank of their inscriptions, even when their inscriptions are entered on the same day.	مادة ١٠٥٦ يستوفى الدائنون المرهونون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.
Article 1057 A mortgage ranks from the date of its inscription, even if it secures a conditional, future or contingent debt.	مادة ١٠٥٧ تحتسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان ديننا مستقبلا أو احتماليا.
Article 1058 The inscription of a mortgage will have the effect of automatically collocating and ranking with the mortgaged debt the costs of the deed, of the inscription and of the renewal.	مادة ١٠٥٨ (١) يترتب على قيد الراهن إدخال مصرفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسه. (٢) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين

If the rate of interest is fixed in the deed, the inscription of the mortgage will have the effect of collocating in the same rank as the mortgage debt the interests of the two years immediately preceding the transcription of the formal summons to pay and the interest due since that date to the date of sale by public auction, without prejudice to specific inscriptions made to secure other interest that has already become due, which interest will take rank with effect as from the date of the registration of such specific inscriptions. The transcription of one of the creditors of a formal summons to pay will benefit all the other creditors.	على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزداد ، دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحققت والتي تحسب مرتبتها من وقت أجزائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
Article 1059 A mortgagee may, within the limits of his secured debts, assign his rank in favor of another creditor having a mortgage inscribed on the same property. The defenses available against the first creditor, with exception of those connected with the extinction of his claim when that extinction occurs after the assignment of the rank, can be raised against the second creditor.	مادة ١٠٥٩ للدائن المرتهن أن يتزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدين الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.
Article 1060 A mortgagee may, upon maturity of the debt, take proceedings for the expropriation of the mortgaged property against a third party holder, unless this third party holder chooses to pay the debt, redeem the mortgage or abandon the property. Any person is deemed to be a third party holder who acquires in any way the ownership of the property or any other real right over the property capable of being mortgaged, without being personally responsible for the debt secured by the mortgage.	مادة ١٠٦٠ (١) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يترع ملكية هذا العقار أو أى حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
Article 1061 A third party holder may, upon maturity of the debt secured by the mortgage, pay the debt and its accessories including the costs of proceedings from the date of the formal summons, and will retain this right up to the date of the sale by public auction. In such a case, he has a claim for all he has paid against the debtor and against the former owner of the mortgaged property. He may also be subrogated into the rights of the creditor who has been paid in full, with the exception of those rights relative to guarantees furnished by a person other than the debtor.	مادة ١٠٦١ يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزداد . ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها تعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
Article 1062 A third party holder must retain the inscription of the mortgage to the benefit of which he is subrogated to the creditor, and renew it, if necessary, until radiation of the inscriptions that existed, at the time of the transcription of his title to the property.	مادة ١٠٦٢ يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
Article 1063 If, by reason of his acquisition of the mortgaged property, the third party holder is debtor of a sum due immediately for payment and sufficient to satisfy all the creditors whose rights are inscribed on the property, each one of the creditors may compel him to pay his claim provided that his title deed to the property has been transcribed.	مادة ١٠٦٣ (١) إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا بكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل. (٢) فإذا كان الدين الذى في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا

If the debt owed by the third party holder is not yet due for payment, or is less than the debts due to the creditors, or different from them, the creditors may, if they are all agreed, claim from the third party holder payment of what he owes, up to the amount due to them, and payment will be effected in accordance with the conditions on which he has agreed to pay in his original undertaking, and at the time agreed upon for payment. In neither case can the third party holder avoid payment to the creditors by abandoning the property, but when payment has been made to the creditors the property is deemed to be free of all mortgages and the third party holder has the right to call for the radiation of the inscriptions existing on the property.	جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه. (٣) وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.
Article 1064 The third party holder who has transcribed his title to the property may purge the property of any mortgage inscribed before the transcription of his title. He can exercise this right even before the mortgagees have served upon the debtor a formal summons to pay, or have served upon the third party holder any summons, and he keeps this right up to the date of the filing in Court of the conditions of sale of the property.	مادة ١٠٦٤ (١) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده تسجيل هذا السند. (٢) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.
Article 1065 If the third part holder decides to proceed with the purge of the property, he must serve upon the inscribed creditors, at their elected domiciles indicated in their inscriptions, summons containing the following particulars: a- an extract of his title deed, setting the out particulars and the nature and date of the act of disposition, the name in full and precise particulars of the previous owner of the property, the situation and a detailed and precise description of the property, and, if the disposal is a sale, the price and the charges, if any, that may be considered as part of the price; b- the date and number of the transcription of his title; c- the sum at which he values the property, even if the property is disposed of by sale: this sum must not be less than the reserve price in the case of expropriation nor in any case less than the sum remaining to be paid by the third party holder on the price of the property if the act of disposition was a sale. If parts of the property are charged with separate mortgages, each part must be valued separately; d- a list of rights inscribed on the property before the transcription of his title: this list shall contain the date of the inscriptions, the amount of the inscribed debts and the names of the creditors.	مادة ١٠٦٥ إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلانات تشمل على البيانات الآتية: (أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديد بالدقة . وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن. (ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. (جـ) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزاع الملكية ، ولا أن يقل في أى حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا . وإذا كانت أجزاء العاقر مثقلة برهون مختلفة وجب قيمة كل جزء على حدة. (د) قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
Article 1066 The third party holder must, by the same summons, declare that he is prepared to pay off the inscribed debts up to the amount at which he has valued the property; his offer need not be accompanied by actual production of the money but must be an offer of a sum payable in cash, whatever may be the date at which the inscribed	مادة ١٠٦٦ يجب على الحائز أن يذكر في الاعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار . وليس عليه أى يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ الدفع في الحال أيأ كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

debts accrue due..	
Article 1067 Every inscribed creditor and every surety of an inscribed debt has the right to apply for the sale of the property which the third party holder wishes to purge, provided that his application is made within thirty days of the date of the last formal summons. This period will be increased by the additional time allowed for distance between the actual and elected domicile of the creditor; this additional time allowed for distance shall not exceed thirty additional days.	مادة ١٠٦٧ يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.
Article 1068 The application shall be made by a summons to the third party holder and to the former owner, signed by the applicant or his representative holding a special mandate for this purpose. The applicant must deposit at the Caisse of the Court a sum which is sufficient to cover the cost of the sale by auction, but he shall have no right to a refund of expenses advanced by him if no higher price than that offered by the third party holder is obtained as a result of the auction. The failure to comply with any one of these conditions entails the nullity of the application. The applicant may not renounce his application without the consent of all the inscribed creditors and all the sureties.	مادة ١٠٦٨ (١) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما أستغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. (٢) ولا يجوز للطالب أن يتحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
Article 1069 When an application is made for the sale of a property, the formalities laid down for compulsory expropriation must be followed. The sale shall take place at the request of either the applicant or of the third party holder, whoever shall have more interest in expediting the sale. The applicant must mention in the notices of sale the price at which he has valued the property. The purchaser by auction is liable, in addition to payment of the price of the adjudication and the cost of formalities for the purge, to refund to the third party holder who is disposed the cost of his deed, of its transcription and the cost of the summons served by him.	مادة ١٠٦٩ (١) إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيع الجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل ن طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار. (٢) ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزع ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته ، وفي تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير.
Article 1070 If the sale of the property is not applied for within the period and in accordance with the procedures laid down, the ownership of the property, freed from all inscriptions, shall be vested finally on the third party holder if he pays the sum at which he has valued the property to the creditors whose rank entitles them to payment, or if he deposits this sum at the Caisse of the Court.	مادة ١٠٧٠ إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.
Article 1071 The abandonment of the mortgaged property is made by a declaration submitted to the Registrar of the competent Court of First Instance by the third party holder who must apply for the entry of his declaration in the margin of the transcription of the formal summons to pay and who must, within five days from the date of the declaration, notify the abandonment to the creditor	مادة ١٠٧١ (١) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بترع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. (٢) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا

who is conducting the proceedings of expropriation. The party who has most interest to expedite the sale may apply to the Judge des Referes for the nomination of a receiver against whom the proceedings of expropriation may be taken. The third party holder, if he applies, will be appointed receiver.	إذا طلب ذلك.
Article 1072 If the third party holder does not opt for payment of the inscribed debts, the purge of the property or the abandonment of the property, the mortgagee can only take expropriation procedures against him, in accordance with the provisions of the Code of Procedure, after he has summoned him to pay the debt accrued due or to abandon the property. This summons shall be notified after or at the same time as the summons to pay is served on the debtor.	مادة ١٠٧٢ إذا لم يختبر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلّى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المراد أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بترع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد.
Article 1073 The third part holder who has transcribed his title deed and who was not a party to the proceedings in which judgment was given against the debtor to pay the debt may, if the judgment was subsequent to the transcription of his title, raise the defenses which could have been raised by the debtor. He may, in any case, raise the defenses which the debtor still has the right to raise after the judgment.	مادة ١٠٧٣ (١) يجوز للحائز الذي سجل سنده ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالمدين لاحقا لتسجيل سنده الحائز. (٢) ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
Article 1074 The third party holder may take part in the auction on condition that he does not offer a price lower than the sum that he still owes on the price of the property which is being sold.	مادة ١٠٧٤ يحق للحائز أن يدخل في المزايدة على شرط ألا يعرض فيه ثمن أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.
Article 1075 If the mortgaged property is expropriated, even after proceedings for purge or abandonment have been taken and the third party holder acquires the property at auction, he will be deemed to be the owner of the property by virtue of his original title deed and the property will be purged of all inscriptions if he pays the price for which he acquired the property at the auction or if he deposits the price in the Caisse of the Court.	مادة ١٠٧٥ إذا نزع ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزايدة على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزايدة أو أودعه خزانة المحكمة.
Article 1076 If, in the preceding cases, a person other than the third party holder acquires the property at the auction, he will hold his right by virtue of the judgment of adjudication from the third party holder.	مادة ١٠٧٦ إذا رسا المزايدة في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزايدة.
Article 1077 If the price at which the property sold by auction exceeds the total of the sums due to the inscribed creditors, the difference in excess belongs to the third party holder; and the mortgagee creditors of the third party holder may be paid out of this excess.	مادة ١٠٧٧ إذا زاد الثمن الذي رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرادين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
Article 1078 Servitudes and other real rights that the third party holder had on the property before he acquired the property are re-vested in him.	مادة ١٠٧٨ يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.
Article 1079 The third party holder is liable to restitute the fruits of	مادة ١٠٧٩ على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه

the mortgages property from the date he has been summoned either to pay or abandon the property. If legal proceedings are abandoned within three year, he has only to account for the fruits as from the day that a new summons is served on him.	إليه إنذار جديد.
Article 1080 The third party holder has, against his preceding owner, a right of action for warranty to the extent that a successor in title has against the person from whom he has acquired the property for valuable consideration or as a gift. He has also a right of action against the debtor for payment of any sums paid by him, for any reason whatsoever, in excess of the amount due by him in accordance with his title deed. He is subrogated into the rights of the creditors discharged by him, particularly into the guarantees furnished by the debtor, but not into those furnished by a party other than the debtor.	مادة ١٠٨٠ (١) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا. (٢) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.
Article 1081 The third party holder is personally liable towards creditors for any deterioration caused to the immovable by his negligence.	مادة ١٠٨١ الحائز مسئول شخصيا قيل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.
Section III Extinguishment of the Mortgage	الفصل الثالث انقضاء الرهن
Article 1082 The mortgage is extinguished when the secured debt is extinguished; it is revived, together with the debt, if the cause by reason of which it was extinguished disappears, without prejudice, however, to the rights acquired by a third party in good faith in the interval between the extinguishment of the right and its revival.	مادة ١٠٨٢ ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير لا سحن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
Article 1083 When the formalities of a purge are carried out, the mortgage is definitely extinguished even if the ownership of the third party holder who proceeded with the purge disappears for any cause whatsoever.	مادة ١٠٨٣ إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
Article 1084 When the mortgaged property is sold by public auction as a result of compulsory expropriation proceedings taken against either the owner, the third party holder or the receiver to whom the abandoned property was delivered, the mortgage rights encumbering the property are extinguished by the deposit of the purchase price or by payment thereof to the inscribed creditors, who by virtue of their rank are entitled to receive payment of their claims out of that price.	مادة ١٠٨٤ إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي سار به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
Chapter II Judgment Charges upon Immovable Property	الباب الثاني حق الاختصاص
Section I The Constitution of a Judgment Charge	الفصل الأول إنشاء حق الاختصاص
Article 1085 Every creditor who has obtained an enforceable judgment rendered on the merits of the case in which the debtor is condemned to a liquidated amount, may, if he is in good faith, obtain as security for his claim in principal, interest and costs, a judgment charge over the	مادة ١٠٨٥ (١) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات. (٢) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في الشركة.

immovable property of his debtor.	
Article 1086 A judgment charge cannot be obtained by virtue of a judgment rendered by a foreign Court or by virtue of an arbitration award until the judgment or the ward has been made enforceable.	مادة ١٠٨٦ لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمتين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.
Article 1087 A judgment charge may be obtained by virtue of a judgment confirming a compromise or an agreement between the parties, but not by virtue of a judgment rendered as to the validity of a signature.	مادة ١٠٨٧ يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
Article 1088 A judgment charge can only be obtained on one or more specific immovables belonging to the debtor at the time of the inscription of this right and capable of being sold by public auction.	مادة ١٠٨٨ لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
Article 1089 A creditor who wishes to obtain a judgment charge on the immovable property of his debtor must submit an application to the President of the Court of First Instance in the district in which the immovable property on which he desires to obtain the charge is situated. An authentic copy of the judgment or a certificate by the greffier of the Court containing the operative part of the judgement must be annexed to this application which will contain the following particulars: a- the creditor's surname, first names, profession, actual place of abode, and elected domicile within the town in which the Court is situated; b- the surname, first names, profession and place of abode of the debtor; c- the date of the judgment and designation of the Court that rendered the judgment; d- the amount of the debt. If the debt mentioned in the judgment is not a liquid amount, the President of the Court may liquidate it provisionally and fix the amount for which a judgment charge may be obtained; e- an exact and precise description of the immovable properties, their situation, together with documents establishing their value.	مادة ١٠٨٩ (١) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية إلى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها. (٢) وهذه العريضة يجب أن يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية: (أ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه. (جـ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته. (د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص. (هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.
Article 1090 The President of the Court will record his order for a judgment charge at the foot of the application. The President of the Court should, however, in giving an order for a judgment charge, take into consideration the amount of the debt and the approximate value of the immovable properties set out in the application, and should, if necessary, restrict the judgment charge to some or only one of these immovables, or to a part in an immovable if he considers that this is sufficient to secure the principal of the debt, the interest thereon and the cost thereof due to the creditors.	مادة ١٠٩٠ (١) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص. (٢) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى ان ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.
Article 1091 Upon the same day as the order authorizing the judgment charge is rendered, the greffier of the Court must notify it to the debtor, endorse it on the authenticated copy of the judgment or on the certificate	مادة ١٠٩١ على قلم الكتاب إعلان بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة

annexed to the application for a judgment charge, and inform the greffier of the Court that has rendered the judgment so that he may endorse the order on any other copy of the judgment or on any other certificate that will be delivered to the creditor.	أخرى يسلمها للدائن.
Article 1092 The debtor may lodge an appeal against the order authorizing the judgment charge either before the judge who has given the order or before the Court of First Instance. An endorsement must be made, in the margin of the inscription, of any order or of any judgment annulling the order which has authorized the judgment charge.	مادة ١٠٩٢ (١) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية. (٢) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.
Article 1093 If, either at the time of the application or as a result of an appeal by the debtor, the President of the Court rejects the application of the creditor for a judgment charge, the creditor may appeal to the Court of First Instance against the order rejecting the application.	مادة ١٠٩٣ إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.
Section II The Effects of a Judgment Charge, its Reduction and Extinguishment	الفصل الثاني آثار حق الاختصاص وإنقاصه وإنقضاؤه
Article 1094 Any interested party may apply for the reduction of the judgment charge to reasonable proportions, if the value of the immovable properties charged therewith is in excess of the amount which is sufficient to secure the debt. The reduction of the judgment charge may be operated either by way of restriction of the charge to one part of the immovable or immovables on which it is inscribed or by the transfer of the charge to another immovable the value of which adequately secures the debt. The costs required for carrying out the reduction, even if made with the consent of the creditor, are payable by the person who has applied for the reduction.	مادة ١٠٩٤ (١) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين. (٢) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين. (٣) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.
Article 1095 A creditor who has obtained a judgment charge has the same rights as a mortgagee who has obtained a mortgage. Subject to any special provision of the law, the judgment charge is governed by the same provisions as a mortgage, especially as regards its inscription, its renewal, its radiation, the indivisibility of the right, its effect and its extinguishment.	مادة ١٠٩٥ يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.
Chapter III Rights Derived from the Right of Ownership Pledge	الباب الثالث الرهن الحيازي
Section I Elements of a Pledge	الفصل الأول أركان الرهن الحيازي
Article 1096 Pledge is a contract by which a person undertakes, as security for his debt or that of a third party, to hand over to the creditor or to a third person chosen by the parties, a thing over which he constitutes, in favor of the creditor, a real right, and by which the creditor is allowed to retain the thing pledged until repayment of the debt and to obtain payment of his claim out of the price of	مادة ١٠٩٦ الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.

such thing, no matter in whose hands it may be, in preference to unsecured creditors and to creditors following him in rank.	
Article 1097 Only movables or immovables which can be sold independently by public auction may be the object of a pledge.	مادة ١٠٩٧ لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.
Article 1098 The provisions of Article 1033 and Articles 1040 to 1042 relating to mortgage are applicable to pledge.	مادة ١٠٩٨ تسرى على الرهن الحيازي أحكام المادة ١٠٣٣ وأحكام المواد من ١٠٤٠ إلى ١٠٤٢ المتعلقة بالرهن الرسمي.
Section II The Effects of a Pledge	الفصل الثاني آثار رهن الحيازة
1- Between the contracting parties	١- فيما بين المتعاقدين
Obligations of the Pledgor	التزامات الراهن
Article 1099 The pledgor is bound to deliver the thing pledged to the creditor or to the third person chosen by the contracting parties to hold the thing. Provisions relating to the obligation as to the delivery of a thing sold apply to the obligation as to the delivery of a thing pledged.	مادة ١٠٩٩ (١) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه (٢) ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
Article 1100 The pledge is extinguished if the thing pledged returns into the hands of the pledgor, unless the pledgee proves that return took place for a reason that was not intended to extinguish the pledge, subject always to the rights of third parties.	مادة ١١٠٠ إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.
Article 1101 The pledgor guarantees the pledge and its efficacy. He must not do anything which diminishes the value of the thing pledged or prevents the creditor exercising his rights derived from the contract. The pledgee may, in case of urgency, take at the cost of the pledgor all necessary measures for the preservation of the thing pledged.	مادة ١١٠١ يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.
Article 1102 A pledgor guarantees the thing pledged against loss or deterioration when such loss or deterioration is due either to his negligence or to force majeure. The provisions of Articles 1048 and 1049, relating to the loss or deterioration of a mortgaged property and to the transfer of the right of the creditor to any rights or property that have replaced the mortgaged property, apply to pledge.	مادة ١١٠٢ (١) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. (٢) وتسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين ١٠٤٨ و ١٠٤٩ المتعلقة بـ هلاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل من حقوق.
Obligations of the Pledgee	التزامات الدائن المرتهن
Article 1103 If the pledgee takes delivery of the thing pledged, he must use for its preservation and maintenance the care expected from a reasonable person. He must answer for its loss or deterioration unless he can show that they were due to a cause not imputable to him.	مادة ١١٠٣ إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.
Article 1104 The pledgee may not derive any gratuitous advantage from the thing pledged. He must, in the absence of any agreement to the contrary, make the thing pledged render all the fruits that it is capable of producing.	مادة ١١٠٤ (١) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. (٢) وعليه أن يستثمره كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.

The net revenue and the benefit that he obtains from the use of the thing pledged, must be applied in reduction of the debt, even before it falls due: such revenue or benefit shall be imputed in the first place to expenses he has incurred for the preservation of and repairs to the thing pledged, then to expenses and interest, and then to the capital amount of the debt.	(٣) وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين.
Article 1105 If the thing pledged produces fruits or revenue, and the parties have agreed to substitute these fruits or revenue in whole or in part for interest, such an agreement will be valid to the extent that it does not exceed the maximum conventional rate of interest authorized by the law. If the parties have not agreed that the fruits will be substituted for interest, and have not fixed the rate of interest, the interest will be fixed at the legal rate, provided that it does not exceed the amount of the fruits. If the parties have not fixed a date for payment of the secured debt, the creditor can only demand payment of his claim by a deduction from the fruits, subject to the right of the debtor to pay off his debt at any time he chooses to do so.	مادة ١١٠٥ (١) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية. (٢) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد ، وسكتنا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استئثاره من قيمة الثمار ، دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أى وقت أراد.
Article 1106 The pledgee shall manage the thing pledged and shall use in such management the care expected from a reasonable person. He may not, without the consent of the pledgor, change the method of exploitation of the thing pledged and is bound to advise the pledgor immediately of any matter that requires his intervention. If the pledgee misuses this right or is guilty of bad management or gross negligence, the pledgor shall have the right to demand that the thing pledged be placed in judicial deposit or to claim restitution of the thing against payment of his debt. In the latter case, if the secured debt is not subject to interest and is not yet due for payment, the creditor will only be entitled to a sum equal to the amount of the debt, less interest at the legal rate from the date of payment to the date of maturity.	مادة ١١٠٦ (١) يتولى الدائن المرهون إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. (٢) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أراد الشيء أداره سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
Article 1107 A pledgee must, upon receipt of his debt and the accessories, expenses and compensation for losses attached thereto, restitute the thing pledged to the pledgor.	مادة ١١٠٧ يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
Article 1108 The provisions of Article 1050, relating to the responsibility of a mortgagor who is not a debtor, and the provisions of Article 1052, relating to appropriation in case of non-payment and to sale without recourse to legal formalities, apply to pledge.	مادة ١١٠٨ يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة ١٠٥٠ المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة ١٠٥٢ المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.
2- As Regards Third Parties	٢- بالنسبة إلى الغير
Article 1109 The thing pledged must be held by the pledgee or by the third party chosen by the parties to make the pledge valid as against third parties. The thing pledged may secure several debts.	مادة ١١٠٩ (١) يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان. (٢) ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون.
Article 1110	مادة ١١١٠

Pledge confers upon the pledgee the right to retain the thing pledged against any other person, subject to the rights of third parties which have been preserved in accordance with the law. If the pledgee loses possession of the thing unknowingly or against his will, he has the right to claim the thing from any other person in accordance with the provisions of the law as to possession.	(١) يخول الرهن الدائن المدين الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون. (٢) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة.
Article 1111 A contract of pledge secures not only the capital of the debt, but also and in the same rank: a- expenses of a necessary kind incurred for the preservation of the thing pledged; b- compensation for losses resulting from defects in the thing pledged; c- the cost of the contract of loan, of the contract of pledge and its inscription, if any; d- the costs incurred for the enforcement of the pledge; e- all interest that has fallen due, subject to the provisions of Article 230.	مادة ١١١١ لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة ما يأتي: (أ) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء. (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشيء. (ج) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء. (د) المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي. (هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة ٢٣٠.
Section III Extinguishment of a Pledge	الفصل الثالث انقضاء الرهن الحيازي
Article 1112 A right of pledge is extinguished as a result of the extinguishment of the secured debt: it is revived with the debt if the cause of the extinguishment of the debt disappears, without prejudice to the rights of third parties in good faith legally acquired in the interval between the extinguishment and the revival of the right of pledge.	مادة ١١١٢ ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
Article 1113 A right of pledge is also extinguished by one of the following causes: a- the renunciation of the right by the pledgee if he has the legal capacity to liberate the debtor of the debt. The renunciation may result tacitly if the creditor voluntarily gives up the thing pledged or if he agrees without reserve to its alienation. If, however, the thing pledged is charged with a right in favor of a third party, the renunciation of the pledgee is only valid as regards such third party if such third party consents; b- the union of the right of pledge and that of ownership of the thing pledged in one and the same person; c- the loss of the thing pledged or the extinguishment of the right given in pledge.	مادة ١١١٣ ينقضي أيضا الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا نزل الدائن المرتبة عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره. (ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. (ج) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.
Section IV Certain Kinds of Pledge	الفصل الرابع بعض أنواع الرهن الحيازي
1- Pledge of an Immovable (Antichresis)	١- الرهن العقاري
Article 1114 A pledge of an immovable is only valid as against third parties if, in addition to delivery of the pledged immovable to the pledgee, the contract of pledge is inscribed. The provisions governing the inscription of a mortgage apply to the inscription of pledge of an immovable.	مادة ١١١٤ يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
Article 1115	مادة ١١١٥

A pledgee of an immovable may lease the immovable to the pledgor without the contract of pledge being less valid as against third parties. If the lease is agreed to in the contract of pledge, it must be mentioned in the inscription of the pledge, but if the lease is agreed to after the pledge, it must be noted in the margin of that inscription. Notation is not necessary if the lease is tacitly renewed.	يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير . فإذا أُنقِق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته . أما إذا أُنقِق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا
Article 1116 A pledgee of an immovable must provide for the maintenance of the immovable, pay the expenses necessary for its preservation, the annual taxes and charges, and deduct the amount of these expenses from the fruits he has collected or obtain repayment from the price of the immovable in the rank of privilege accorded by law to such expenses. He may free himself of these obligations by abandoning his right to the pledge.	مادة ١١١٦ (١) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على أن يستترل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون. (٢) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخطى عن حق الرهن
2- Pledge of a Movable	٢- رهن المنقول
Article 1117 A pledge of a movable is only valid against third parties if, in addition to the delivery of the movable pledged, it is constituted by a written contract adequately setting out the amount of the secured debt and the object of the pledge and having an established date. The rank of the secured creditor will be fixed in accordance with such established date.	مادة ١١١٧ يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا — وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.
Article 1118 The rules relating to the effects of possession of material movables and of bearer securities apply to the pledge of a movable. A pledgee in good faith may, in particular, avail himself of his right of pledge even if the pledgor was not qualified to dispose of the thing pledged. On the other hand, a third party holder in good faith, even after the date of the pledge, may avail himself of the right he has acquired over the thing pledged.	مادة ١١١٨ (١) الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسرى على رهن المنقول. (٢) ويوجه خاص يكون للمراهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن
Article 1119 If the thing pledged appears to be in danger of perishing, deteriorating or diminishing in value, to such an extent that there is a danger that it will not suffice to secure the claim of the pledgee, and the pledgor does not apply for the restitution of the thing in exchange for another thing, either the pledgee or the pledgor may apply to the Judge for authority to sell the thing pledged by public auction or at its value at the time on the stock exchange or on the market. The Judge shall, when the authorizing the same, make an order as to the deposit of the price; in such a case the right of the creditor is transferred from the thing pledged to the price thereof.	مادة ١١١٩ (١) إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقض القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. (٢) ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع . وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.
Article 1120 If a suitable occasion presents itself for the sale of the thing pledged and the sale is advantageous, the pledgor may, even before the maturity of the debt, apply to the Judge for authority to sell the - 182 - thing. The Judge, when authorizing the sale, will fix the conditions and	مادة ١١٢٠ يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن.

make an order as to the deposit of the price.	
Article 1121 The pledgee may, upon failure of payment of the debt, apply to the Judge for authority to sell the thing pledged by public auction or at its value at the time on the stock exchange or on the market. The pledgee may also apply to the Judge for an order authorizing him to appropriate the thing pledged in payment of the debt, the value thereof being charged against him in accordance with an estimate by experts.	مادة ١١٢١ (١) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. (٢) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتملكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.
Article 1122 The preceding provisions apply in so far as they are not incompatible either with provisions of commercial laws or provisions relating to institutions authorized to lend money on pledge, or with the laws and regulations governing special cases as to the pledge of movables.	مادة ١١٢٢ تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.
3- Pledge of Debts	٣- رهن الدين
Article 1123 A pledge of a debt is only valid as regards the debtor upon notification to or acceptance by the debtor of the pledge, as provided for in Article 305. The pledge is only valid as against third parties if the pledgee holds the title of the pledged debt. The rank of the pledge is fixed as at the established date of the notification or of the acceptance of the pledge.	مادة ١١٢٣ (١) لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة ٣٠٥. (٢) ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
Article 1124 Nominative bonds and bonds payable to order may be pledged in accordance with the special procedure prescribed by law for the transfer of such bonds, provided that it is stated that the transfer is made by way of pledge; the contract of pledge is completed without notification being necessary.	مادة ١١٢٤ السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
Article 1125 A debt that cannot be assigned or attached, cannot be pledged.	مادة ١١٢٥ إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
Article 1126 In the absence of an agreement to the contrary, the pledgor has the right to collect the interest on the pledged debt which falls due after the constitution of the pledge. He has also the right to collect periodical payments appertaining to the pledged debt upon condition that he sets off the amounts so collected by him first against expenses, then against the interest and then against the capital of the debt secured by the pledge. A pledgee is bound to look to the protection of the pledged debt. If he has the right to collect any part of the debt without the intervention of the pledgor, he is bound to collect such part of the debt at the time and place fixed for payment and immediately inform the pledgor thereof.	مادة ١١٢٦ (١) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . (٢) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
Article 1127 The debtor of a debt given in pledge may set up against the pledgee the defenses relative to the validity of the debt secured by the pledge as well as those defenses he may have against his own creditor, to the extent that an	مادة ١١٢٧ يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك^٢ هذه الدفع قبل المحال إليه.

assigned debtor may set up defenses against the assignee in the case of an assignment of debt.	
Article 1128 If a pledged debt falls due for payment before the actual debt secured by the pledge, the debtor must discharge his debt to the pledgee and the pledgor jointly. The pledgee and the pledgor may each demand the debtor to deposit the amount paid by him, in which case the pledge is transferred to the amount so deposited. The pledgee and the pledgor must, without prejudice to the rights of the secured creditors, cooperate together for the investment of the amount paid by the debtor to the best advantage of the pledgor, and they must immediately constitute a new pledge in favor of the pledgee.	مادة ١١٢٨ (١) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن إلى ما تم إيداعه. (٢) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونوا على استغلال ما أداء المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
Article 1129 If the pledged debt and the secured debt fall due, the pledgee who has not been paid may collect the debt pledged up to the amount due to him and demand that the debt be sold or be allocated to him in accordance with the provisions of Article 1121, par.2.	مادة ١١٢٩ إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة ١١٢١ الفقرة الثانية.
Chapter IV	الباب الرابع
Privileged Rights	حقوق الامتياز
Section I	الفصل الأول
General Provisions	أحكام عامة
Article 1130 A privilege is a right of preference granted by law to a particular right by reason of its quality. No right is privileged except by virtue of a provision of the law.	مادة ١١٣٠ (١) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (٢) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون.
Article 1131 The rank of a privilege is fixed by law; in the absence of a formal provision of the law fixing the preferential rank of a privileged right it ranks after any other privilege provided for in this Chapter. In the absence of a provision of the law to the contrary, privileged rights of the same rank will be paid rateably.	مادة ١١٣١ (١) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتياز ، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (٢) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
Article 1132 General privileges extend to all movable and immovable property of the debtor. Special privileges are limited to a specific movable or immovable only.	مادة ١١٣٢ ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معي
Article 1133 A privilege cannot be set up against a holder in good faith of a movable. A lessor of an immovable and an hotel proprietor are deemed, in so far as this article applies, to be holders of furniture used in leased premises and of effects brought into the hotel by travellers respectively. If a creditor has reasonable grounds to apprehend that movables charged with a privilege in his favor will be misappropriated, he may apply for them to be placed in judicial custody.	مادة ١١٣٣ (١) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (٢) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها التزلأ فى فندقه. (٣) وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
Article 1134 Provisions of the law relating to mortgages are applicable to privileged rights over immovable property in so far as they are not incompatible with the nature of	مادة ١١٣٤ (١) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

these rights. The provisions relating to purge, to inscription and the effects of inscription, and to renewal and radiation of inscription, are in particular applicable to privileges over immovables. General privileges, however, even over immovables, are not subject to publication nor do they give a right of tracing the property into the hands of subsequent holders. Privileges over immovables securing sums due to the State Treasury are also not subject to publication. All these privileges rank prior to any other privilege over immovables or mortgages, whatever may be the date of their inscription. As between each other, the privilege securing sums due to the State Treasury ranks prior to general privileges.	(٢) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
Article 1135 Provisions applying to the loss or deterioration of mortgaged property apply also to privileges.	مادة ١١٣٥ يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
Article 1136 In the absence of a provision of the law to the contrary, privileges are extinguished in the same way and in accordance with the same rules as a mortgage or a pledge.	مادة ١١٣٦ ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.
Section II Kinds of Privileges	الفصل الثاني أنواع الحقوق الممتازة
Article 1137 In addition to the privileges established by special provisions of the law, the rights enumerated in the following articles are privileged.	مادة ١١٣٧ الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
1- General Privileges and Special Privileges over Movables	١- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
Article 1138 Costs of legal proceedings incurred in the common interest of all the creditors, for the preservation and the sale of the property of the debtor, have a privilege over the price of such property. Such costs are payable in priority to any other claim, whether privileged or secured by a mortgage, including claims of creditors for whose benefit such costs have been incurred. Costs incurred for the sale of the property are payable in priority to the costs of the procedure of distribution.	مادة ١١٣٨ (١) المصروفات القضائية التى أنقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (٢) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع
Article 1139 Sums due to the State Treasury for taxes, duties and other dues of any kind are privileged in accordance with conditions laid down by laws and regulations issued in this connection. Such sums shall be paid out of the proceeds of sale of the property charged with this privilege, in whosoever's hands it may be, and before all other rights, whether privileged or secured by a mortgage, except costs of legal proceedings.	مادة ١١٣٩ (١) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن. (٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
Article 1140 Expenses incurred for the preservation of, and repairs of a necessary kind to, a movable are secured by a privilege over the movable as a whole. Such expenses are payable out of the proceeds of sale of	مادة ١١٤٠ (١) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله (٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما

the movable so charged, and rank immediately after the costs of legal proceedings and sums due to the State Treasury. As between them such expenses will rank in the inverse order of the dates on which they were incurred.	بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
Article 1141 The following claims are secured by a privilege over all the debtor's property, whether movable or immovable: a- Sums due to servants, clerks, workmen and other wage-earners for wages and emoluments of any kind due to them for the last six months; b- Sums due for foodstuffs and clothes supplied to the debtor and to persons depending on him during the last six months; c- alimony due by the debtor to members of his family, for the last six months. These claims rank immediately after the costs of legal proceedings, sums due to the State Treasury and expenses for the preservation of and repairs to the property. As between them such claims are paid rateably.	مادة ١١٤١ (١) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكّل وملبس في السنة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (٢) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
Article 1142 Sums disbursed for seeds, manure and other fertilizers and insecticides, and sums disbursed for cultivation and harvesting are secured by a privilege over the crop for whose production they are spent: they will have all the same rank. Such sums are payable out of the proceeds of the sale of the crop, immediately after the claims above referred to. Sums due in respect of agricultural implements are, in a like manner and in the same rank, secured by a privilege over these implements.	مادة ١١٤٢ (١) المبالغ المنصرفة في البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة. (٢) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (٣) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.
Article 1143 House and agricultural rents for two years, or for the duration of the lease if less than two years, and all sums due to the lessor by virtue of the contract of lease, are secured by a privilege over all attachable movables and crops existing on the leased property and belonging to the lessee. Subject to the provisions relating to stolen or lost property, this privilege is enforceable even when the immovables belong to the wife of the lessee or to a third party, as long as it is not established that the lessor had knowledge, at the time the movables were brought onto the leased property, of the existence of a third party's rights. This privilege is also enforceable over movables and crops belonging to a sub-lessee, if the lessor had expressly prohibited sub-letting. If sub-letting was not prohibited, the privilege will only be enforceable up to the amount due by the sub-lessee to the principal lessee on the date a formal summons is served by the lessor upon the sub-lessee. These privileged claims are payable out of the proceeds of sale of such movables and crops subject to such privilege, immediately after the claims above mentioned, with the exception of such claims in respect of which the	مادة ١١٤٣ (١) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. (٢) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (٣) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذر فيه المؤجر. (٤) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية. (٥) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه غير الحسن النية على هذه الأموال ، ويبقى

privilege does not operate as against the lessor in as much as he is a third party holder in good faith. If movables and crops so charged are removed from the leased property, notwithstanding the objection of the lessor or without his knowledge, and the movables remaining on the property are not sufficient to secure the privileged claim, the privilege is enforceable on the movables and crops so removed subject to rights acquired on these movables and crops by third parties in good faith. The privilege shall remain in force for three years from the date of removal, even to the detriment of a third party's rights, if the lessor effects within the prescribed time limit an attachment on the movables and crops removed. If, however, the movables and crops are sold to a purchaser in good faith in the market by public auction or by a merchant dealing in similar articles, the lessor must reimburse the purchaser with the price.	الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية في سوق عام أو في مزاد على أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.
Article 1144 Sums due to hotel proprietors by a traveller for accommodation, food and expenses incurred for his account, are secured by a privilege over the effects brought by the traveller to the hotel or its annexes. Unless it can be shown that the hotel proprietor knew of the existence of a third party's rights over these effects at the time they were brought on to the premises, this privilege may be enforced on these effects, even if they do not belong to the traveller, provided that they are not lost or stolen property. An hotel proprietor may, if he has not been paid in full, object to the removal of these effects, and if they are removed notwithstanding his objection or without his knowledge, the privilege continues to be enforceable on them, subject to the rights acquired by third parties in good faith. An hotel proprietor's privilege has the same rank as a lessor's privilege. Should the effects in question be subject to both claims, the first in date will have priority, unless it is not enforceable against the other.	مادة ١١٤٤ (١) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التريل عن أجره الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها التريل في الفندق أو ملحقاته. (٢) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للتريل إذا لم يثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية. (٣) ولا امتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزامم قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
Article 1145 Sums due to a vendor of a movable for price and accessories are secured by a privilege over the movable sold. This privilege is enforceable as long as the movable sold preserves its identity, subject to the rights acquired in good faith by third parties and subject to the special provisions applicable in commercial matters. The privilege follows in rank privileges over movables above referred to. It operates, however, as against the lessor and the hotel proprietor, if it can be proved that they had knowledge of such privilege at the time the thing sold was brought onto the leased property or into the hotel.	مادة ١١٤٥ (١) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (٢) ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، إلا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
Article 1146 Co-owners who have partitioned a movable have a privilege over this movable in respect of their respective remedies against each other resulting from partition, and for repayment of any difference reverting to them in the partition.	مادة ١١٤٦ (١) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. (٢) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع فإذا تزامم

The privilege of a co-partitioner has the same rank as a vendor's privilege. Should the movable in question be subject to both rights, the first in date will have priority.	الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
2- Special Privileges over Immovables	٢- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
Article 1147 The price and accessories due to a vendor of an immovable are secured by a privilege over the immovable sold. Such privilege must be inscribed, notwithstanding the transcription of the sale, and its rank is fixed by the date of inscription.	مادة ١١٤٧ (١) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع. (٢) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
Article 1148 Sums due to contractors and architects who have been entrusted with the erection, reconstruction, repair or maintenance of buildings or other works, have a privilege over such works but only in respect of the increase in value resulting from such works as at the time of alienation of the immovable. Such a privilege must be inscribed: its rank is fixed by the date of its inscription.	مادة ١١٤٨ (١) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. (٢) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
Article 1149 Co-owners who have partitioned an immovable have a privilege over this immovable in respect of their respective remedies against each other resulting from the partition, including the right to claim payment of any difference reverting to them in the partition. This privilege must be inscribed: its rank is fixed by the date of its inscription	مادة ١١٤٩ للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد

قانون العقوبات المصرى
طبقاً لأحدث التعديلات
بالقانون 95 لسنة 2003م
القانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات (1)

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب (2) القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة [1]
يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم
المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .
مادة [2]
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين
الدولة .
صدر بسرأى عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356 (31 يولية سنة 1937) .
وزير الحقانية
ملك مصر

الباب الأول
قواعد عمومية

مادة [1]
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فيه .
مادة [2]
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها
فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا
القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية
إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو
ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون
العملة متداولة قانوناً فى مصر .
مادة [3]
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى
أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
مادة [4]
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا
تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً
واستوفى عقوبته .
مادة [5]
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل
وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية .
غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

مادة [6]

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .

مادة [7]

لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

مادة [8]

تراجع أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك

الباب الثانى

أنواع الجرائم

مادة [9]

الجرائم ثلاثة أنواع :

الأول : الجنايات .

الثانى : الجنح .

الثالث : المخالفات .

مادة [10] (1)

الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .

السجن المؤبد

السجن المشدد .

السجن .

مادة [11] (1)

الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

* الحبس .

* الغرامة التى لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .

مادة [12] (2)

المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه .

الباب الثالث

العقوبات

القسم الأول

العقوبات الأصلية

مادة [13]

كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .

مادة [14] (1) السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً .

مادة [15] يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية .

مادة [16] عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .

مادة [17] يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة على الوجه الآتي (1) :
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .

مادة [18] عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

مادة [19] عقوبة الحبس نوعان :
* الحبس البسيط .
* الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة .

مادة [20] يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً .
وفى (1) كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .

مادة [21]

تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.

مادة [22] (2)

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الحكومة المبلغ في الحكم. ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنج على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.

مادة [23] (1)

إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

القسم الثاني

العقوبات التبعية

مادة [24]

العقوبات التبعية هي :

أولاً :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.

ثانياً :- العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثاً :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

رابعاً :- المصادرة .

مادة [25]

كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية .
أولاً :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانياً :- التحلي برتبة أو نشان.

ثالثاً :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعاً :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

خامساً :- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

سادساً :- صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.

مادة [26]

العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.

مادة [27]

كل موظف ارتكب جنائية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرافة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.

مادة [28]

كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفف مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.

مادة [29]

يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

مادة [30]

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية . وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

مادة [31]

يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

القسم الثالث

تعدد العقوبات

مادة [32]

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

مادة [33]

تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36.

مادة [34]

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

أولاً :- السجن المؤبد .

ثانياً :- السجن المشدد .

ثالثاً :- السجن

رابعاً :- الحبس مع الشغل.

خامساً :- الحبس البسيط.

مادة [35]

تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.

مادة [36]

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.

مادة [37]

تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً.

مادة [38]

تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.

الباب الرابع

اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة

مادة [39]

يعد فاعلاً للجريمة.

أولاً :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.

ثانياً :- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

مادة [40]

يعد شريكاً في الجريمة:

أولاً :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانياً :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوَقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثاً :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة [41]

من اشتراك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص . ومع هذا :

أولاً :- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانياً :- إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

مادة [42]

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو الأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.

مادة [43]

من اشتراك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعدد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

مادة [44]

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.

مادة [44] مكرراً (1)
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جنائية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
الباب الخامس
الشروع

مادة [45]
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنائية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا فى الجنائية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة [46] (1)
يعاقب على الشروع فى الجنائية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك .
* بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجنائية الإعدام.
* بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجنائية السجن المؤبد.
* بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجنائية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كان عقوبة الجنائية السجن (2) .

مادة [47]
تعين قانوناً الجرح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية

مادة [48]
حكم بعدم دستورية هذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 ق (دستورية) بتاريخ 22 من يونية سنة 1999 وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة ثوم السبت 2 يونية سنة 2001 الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1411 هـ
الباب السابع
العود

مادة [49]
يعتبر عائداً
أولاً :- من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جنائية أو جنحة.
ثانياً :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثاً :- من حكم عليه لجنائية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

مادة [50]
يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.
مادة [51]

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة على أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.

مادة [52] (1)

إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ستة سنوات.

مادة [53] (1)

إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على شعر سنوات.

مادة [54]

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية أحدها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

الباب الثامن

تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

مادة [55]

يجوز للمحكمة عند الحكم في جنائية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

مادة [56] (1)

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً . ويجوز إلغاؤه.

1. إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2. إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.

مادة [57]

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

مادة [58]

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

مادة [59]

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.

الباب التاسع

أسباب الإباحة وموانع العقاب

مادة [60]

لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

مادة [61]

لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

مادة [62]

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل :
* إما لجنون أو عاهة في العقل.
* وإما لغيوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.

مادة [63]

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
أولاً :- إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

ثانياً :- إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءاته من اختصاصه.

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة .

الباب العاشر

المجرمون الأحداث

المواد من 64 حتى 73

ألغيت بموجب القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

الباب الحادي عشر

العفو عن العقوبة والعفو الشامل

مادة [74] العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقرر قانوناً.

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .

مادة [75] إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبديل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد. وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين. والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

مادة [76] العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة. ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة من جهة الخارج

مادة [77] (1) يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

مادة [77] (أ) يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.

مادة [77] (ب) يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخاير معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائيه ضد مصر .

مادة [77] (ج) يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معدية أو تخاير معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

مادة [77] (د) يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة في زمن سلم ، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت في زمن حرب :

1. كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخاير معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

2. كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أ
وبقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد
في زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من
موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

مادة [77] (هـ)

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة
فتعتمد إجرائها ضد مصلحتها.

مادة [77] (و)

يعاقب بالسجن كل ما قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة
أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.

مادة [78] (1)

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون
لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة
قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا
كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في
زمن حرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار
بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير
الكتاب.

مادة [78] (أ)

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف
روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

مادة [78] (ب)

يعاقب بالإعدام كل من حرّض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو
سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو
تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب في مصر.

مادة [78] (جـ)

يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد وسلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو
موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو
مهمات حربية أو مؤن أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن
نقل عليه أخباراً أو كان له مرشداً.

مادة [78] (د)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد
السابقة.

ويعاقب بالسجن كل من أدي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه
أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة
مادية أم غير مادية.

مادة [78] (هـ)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

مادة [78] (و) (1)

إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.

فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

مادة [79]

كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.

ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

مادة [79] (أ)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيأ كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.

ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

مادة [80] (1)

يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

مادة [80] (أ)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.

1. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2. كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
3. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة [80] (ب)

يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة [80] (ج)

يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفرع بين الناس أو إضعاف الجدل في الأمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

مادة [80] (د)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

مادة [80] (هـ)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

1. كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .

2. كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

3. كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.

4. كل من أقام أو وجد في المواقع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

فاذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شتى أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

مادة [80] (و)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو

مكتابات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذا عتبه.

مادة [81] (1)

يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء

والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم.

وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.

ويحكم (1) على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال

الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

مادة [81] (أ)

إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

مادة [82]

يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

1. كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكني أو مأوي أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.

2. كل من أخفي أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.

3. كل من أتلف أو اختلس أو أخفي أو غير عمدًا مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

ويجوز للمحكمة في هذا الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

مادة [82] (أ)

كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (ج) و 77 (د) و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (ج) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .

مادة [82] (ب)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب

الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (ج) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (ج) و 78 (د) و 78 (هـ) أو اتخاذها

وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرص على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

ويعاقب بالحبس كل من دعاً آخر إلي الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

مادة [82] (ج)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (ج) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (ج) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 .

فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.

مادة [83] (1)

في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز لمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

مادة [83] (أ)

تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.

وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إغانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.

مادة [84] (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.

مادة [84] (أ)

يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة [85] (1)

يعتبر سراً من أسرار الدفاع:

1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.

2. الأشياء والمكتابات والمحركات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.

3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته.

4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإداعة ما تراه من مجرياتها.

مادة [85] (أ)

في تطبيق أحكام هذا الباب:

(أ) يقصد بعبارة (البلاد) الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.

(ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.

(ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.

(د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكه أو حليفه أو صديقه.

الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

القسم الأول (1)

مادة [86] (2)

يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأماكن العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

مادة 86 مكرراً

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدّها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويحاً أو تحريضاً لشيء مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة مؤقتة لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مادة 86 مكرراً

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو عليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدّها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويح أو التحريض داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .

مادة 86 مكرراً

(ب) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

مادة 86 مكرراً

(ج) يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدى دول أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد (1) ممن يعلمون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع في ارتكابها.

مادة 86 مكرراً

(د) يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.

مادة 87 (1)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .

مادة 88 (2)

يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي ، أو البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.

مادة 88 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.

ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

مادة 88 مكرراً

(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد كلم ن تعدي على أحد القانمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام يخطف أو احتجاز أي ن القانمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو أحد من أصوله أو فروعه.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.
مادة 88 مكرراً

(ب) تسري أحكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

ويراعي عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى رأي الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب.

مادة 88 مكرراً (ج)

لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات.

مادة 88 مكرراً

(د) يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

1. حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.

2. الإلزام بالإقامة في مكان معين.

3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 88 مكرراً

(هـ) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة 89

يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولي زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولي فيها قيادة ما .

أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبد أو المؤقتة.

القسم الثاني (1)

مادة 89 مكرراً

كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها . ويجوز أن يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

مادة 90

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتمدة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. (ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي)

مادة 90 مكرراً

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما.

مادة 91

يعاقب بالإعدام كل من تولي لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية و ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استتقي عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.

مادة 92 (1)

يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد.

مادة 93

يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولي فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد.

مادة 94

يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصابة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجنائية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها

بمؤنات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأى كيفية مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم و صفتهم.

مادة 95

كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.

مادة 96

يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته.

ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أو تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .

مادة 97 (1)

كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.

مادة 98

يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. و يجري حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.

مادة 98 (1)

(أ) يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك.

ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبي يقيم فى مصر وكل مصري ولو كان مقيماً فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.

مادة 98 مكرراً (1)

(أ) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو

الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويح أو تحبيذ شيء من ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشتراك فيها بأية صورة.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حذب الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويحاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مادة 98 (1)

(ب) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في الجمهورية (2) المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من حذب بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.

مادة 98 مكرراً

(ب) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويحاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز بأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

مادة 98 (1)

(ج) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية (2) المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (3) .

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (4) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.

مادة 98 (1)

(د) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من

شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرراً و 98 (ب) و 98 (ج) و 174 من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

مادة 98 (1)

(هـ) تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرراً و 98 (ب) و 98 (ج) بـحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.

مادة 98 (2)

(و) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحريض بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السم الاجتماعي.

مادة 99

يعاقب بالأشغال الشاقة المريرة أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .

مادة 100

لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيداً عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة.

مادة 101

يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش.

مادة 102

كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1).

مادة 102 مكرراً (2)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

الباب الثاني مكرراً المفرقات (1)

مادة 102

(أ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

ويعتبر في حكم المفرقات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديد قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.

مادة 102

(ب) يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتداد الجمهور.

مادة 102

(ج) يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

مادة 102

(د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مادة 102

(هـ) استثناءً من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

مادة 102 (1)

(و) يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ).

الباب الثالث الرشوة

مادة 103

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

مادة 103 مكرراً (1)

يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

مادة 104

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

مادة 104 مكرراً (1)

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

مادة 105 (2)

كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

مادة 105 مكرراً

كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

مادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدمه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 106 مكرراً

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقالة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها.

مادة 106 مكرراً (1)

(أ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتمدة قانوناً ذات نفع عام

، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته. ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.

مادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.

مادة 107 مكرراً

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

مادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

مادة 108 مكرراً

كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.

مادة 109 (1)

ألغيت

مادة 109 مكرراً (2)

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مادة 109 مكرراً ثانياً (3)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104. وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة

105 مكرراً.

مادة 110

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

مادة 111

يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل.

1. المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء وكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.

4. ألغى (1)
5. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
6. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات
- والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت (1)

الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

- مادة 112 (1)
- كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- (ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

- مادة 113 (2)
- كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
- وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
- وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
- ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

- مادة 113 مكرراً (1)
- كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

- مادة 114 (2)
- كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع عمله بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

- مادة 115 (3)
- كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 115 مكرراً (1)

كل موظف عام تعدي على أرض زراعية أو أرض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

مادة 116

كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس. وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

مادة 116 مكرراً (1)

كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

مادة 116 مكرراً (2) (أ)

كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

مادة 116 مكرراً (1) (ب)

كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانتها أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

مادة 116 مكرراً (1)

(ج) كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاوله أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .

وكل من استعمل أو ورد بضعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سائلة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد. ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. ويعاقب بالعقوبات سائلة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

مادة 117 (1)

كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً.

مادة 117 مكرراً (2)

كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكرراً أو لإخفاء أداتها. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقتها.

مادة 118 (1)

فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولي عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

مادة 118 مكرراً (2)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية.

1. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
2. حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
3. وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
4. العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضاءها لأي سبب آخر.
5. نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

مادة 118 مكرراً (1)

(أ) يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملاساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد أن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

مادة 118 مكرراً (1)

(ب) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.

ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً لفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز أن يعفي من العقاب كل من أخفي مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها. مادة 119 (1)

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لأشرافها لإدارتها:

(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

(د) النقابات والاتحادات.

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(و) الجمعيات التعاونية.

(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

مادة 119 مكرراً (1)

يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب .

(أ) القانون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتجين أو معينين.

(ج) أفراد القوات المسلحة.

(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.

(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.

(و) كل من يقوم بأداء عمل ينصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طوعية أو جبراً . ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة

الباب الخامس

تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها

مادة 120

كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (1) .

مادة 121 (2)

كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل.

مادة 122

إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1) .

ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي أبي أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.

مادة 123 (2)

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذاً للحكم أو الأمر داخلياً في اختصاص الموظف.

مادة 124 (1)

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه (2) .

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

مادة 124 (1)

(أ) يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.

ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبس جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو في الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171. وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.

مادة 124 (1)

(ب) يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبينة في المادة 375.

مادة 124 (2)

(ج) فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة، بعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.

مادة 125

كل من سعي من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزله وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.

الباب السادس

الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس

مادة 126

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

مادة 127 (1)

يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

مادة 128

إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1).

مادة 129

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه⁽²⁾.

مادة 130

كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولي على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً.

مادة 131

كل موظف عمومي أوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدام أشخاصاً في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

مادة 132

كل موظف عمومي أو مستخدم عموم يتعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمان بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.

الباب السابع

مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم
والتعدي عليهم بالسب وغيره

مادة 133

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) .

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (2)

مادة 134

يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.

مادة 135

كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

مادة 136

كل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) .

مادة 137

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

فإذا (2) حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

مادة 137 مكرراً (3)

يكون الحد الأدنى لعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهاً بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

مادة 137 مكرراً (أ) (1)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.

الباب الثامن هرب المحبوسين وإخفاء الجناة

مادة 138

كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) .
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإبداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري (2) .
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
مادة 139 (3)

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقة أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو مهتماً بجناية ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

مادة 140

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن ، وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.

مادة 141

كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.

مادة 142

كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان مهتماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

مادة 143

كل من أعطي أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع.

مادة 144

كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع عمله بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفي أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين (1).
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

مادة 145

كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (1).

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور (2) وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

مادة 146

كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (3).
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.

الباب التاسع

فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة

مادة 147

إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (1) إن كان هناك حراس.

مادة 148

إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (2).

مادة 149

كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

مادة 150

إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

مادة 151 (2)

إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلقت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهده بسبب إهماله ف حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

مادة 152 (1)

وأما من سرق أو اختلس أو أتلقت شيئاً مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس.

مادة 153

إذا حصل فك الاختتام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو أتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة.

مادة 154 (2)

كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستانة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستانة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحاليتين .

وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريها تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكور أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.

الباب العاشر

اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق

مادة 155

كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس (1).

مادة 156

كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (2) .

مادة 157

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

مادة 158

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (2) كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية (3) نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

مادة 159

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

الباب الحادي عشر

الجنح المتعلقة بالأديان

مادة 160 (1)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولا :- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء
أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً :- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم
المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي (2).

مادة 161

يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي
تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولا :- طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علناً إذا حرق
عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه.
ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه
الحضور.

الباب الثاني عشر

إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية

مادة 162 (1)

كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو
الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى
الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي (2).

مادة 162 مكرراً (1)

يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك
بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات
الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها
كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار
الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو
عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة
جنيه (2)

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.

مادة 162 مكرراً (1)

(أولاً) كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من
المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة فى
الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار
الكهربائي ، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن
الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها

الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات

مادة 163

كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلّف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه (1) بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (2). وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.

مادة 164

كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.

مادة 165

كل من أتلّف في زمن هياج أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإيجابية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات أحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.

مادة 166

تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

مادة 166 مكرراً

كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 167

كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المانية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

مادة 168

إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أ و 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

مادة 169

كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المانية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.

مادة 170

كل من نقل أو شرع في نقل مفرقات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كم من نقل أو شرع في نقل مفرقات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.

مادة 170 مكرراً (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أولاً :- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق. ثانياً :- كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

الباب الرابع عشر

الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها (1)

مادة 171

كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان.

مادة 172

كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس (1).

مادة 173 (2) ألغيت

مادة 174

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية: أولاً :- التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به.

ثانياً :- تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

مادة 175

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.

مادة 176 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

مادة 177

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جنائية أو جنحة بحسب القانون.

مادة 178 (2)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

مادة 178 مكرراً (1)

إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسنولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجرح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.

مادة 178 ثالثاً (1) ، (2)

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة . فإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة عن طريق الصحف سري فى شأنها حكم المادة السابقة.

مادة 179 (1)

يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.

مادة 180 (2)

ألغيت

مادة 181

يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

مادة 182 (3)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .

مادة 183 (1)

ألغيت

مادة 184 (2)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .

مادة 185 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبتها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .

مادة 186 (2)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيئته أو سلطته في صدد دعوى .

مادة 187

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده (1) .

مادة 188

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

مادة 188 مكرراً (1)

ألغيت

مادة 189 (2)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون . ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ، مع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعي بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه .

مادة 190 (1)

وفي غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تخطر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 191

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .

مادة 192

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب (1) أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية للمجلس المذكور .

مادة 193 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
(أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو للظهور الحقيقية.
(ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .

مادة 194 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتاباً أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة.
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك.

مادة 195

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته.
ومع ذلك يعفي من المسئولية الجنائية:

1. إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل من لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
2. أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر (1).

مادة 196

في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبايعون والموزعون والمصدقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى .

مادة 197

لا يقبل من أحد ، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبرراً أن يقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.

مادة 198

إذا ارتكب جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسومات والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مم يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلاً وكذا الأصول (الكليشيهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان

المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية . وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحاً فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة . وفي باقي الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجلب إعلانه بالحضور . ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.

وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بالصاقه على الجدران أو بالأمريين معاً على نفقة المحكوم عليه.

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .

مادة 199

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوده مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر. ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.

فإذا كانت موالة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجناح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجناح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.

ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه.

ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.

مادة 200

إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 ، 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى. فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها. وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

مادة 201

كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو دوماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية

رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.

مادة 201 مكرراً (1)

ألغيت

الباب الخامس عشر المسكوكات الزیوف المزورة

مادة 202

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزيفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلان يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً .

مادة 202 مكرراً (1)

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية.

مادة 203

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

مادة 203 مكرراً

إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

مادة 204 (1)

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مادة 204 مكرراً (أولاً) (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهها أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيد التي يفرضها.

ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

مادة 204 مكرراً (ب)

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزيفها أو تزويرها.

مادة 204 مكرراً (ج) (1)

كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

مادة 205

يعفي من العقوبات المقررة في المواد 202 ، 202 مكرراً و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

الباب السادس عشر التزوير

مادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

أمر جمهوري (1) أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية (2) أو ختمه.

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها (3) ، دمغات الذهب أو الفضة .

مادة 206 مكرراً (1)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتمدة قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة 207

يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة .

مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة 209

كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

مادة 211 (1)

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

مادة 212

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

مادة 213

يعاقب أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

مادة 214

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

مادة 214 مكرراً (1)

كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتمدة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في ما لها بأية صفة كانت.

مادة 215

كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمال ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

مادة 216

كل من تسمي في تذكرة سفر أو تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .
مادة 217

كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 218 (1)

كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 219 (2)

كل صاحب لوكانده أو قهوة أو أورد أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً يد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (3) .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 220

كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (1) فضلاً عن عزله .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 221

كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

مادة 222 (1)

كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة .
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً .

مادة 223

العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

مادة 224

لا تسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات خاصة .

مادة 225

تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب.

مادة 226 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثية والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثية والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

مادة 227 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

الباب السابع عشر

الاتجار فى الأشياء الممنوعة

وتقليد علامات البوستة والتلغراف

مادة 228

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

مادة 229 (2)

يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو غرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلية فى اتحاد البريد مشابهاة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.

يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية . يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.

مادة 229 مكرراً (1)

كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف

الكتاب الثالث

الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس

الباب الأول

القتل والجرح والضرب

مادة 230

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

مادة 231

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

مادة 232

الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

مادة 233

من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

مادة 234

من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة 235

المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مادة 236

كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد).

مادة 237

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236.

مادة 238

من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو

مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

مادة 239

كل من أخفى جنه قتل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (1) .

مادة 240

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعتة أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2) .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1) .

مادة 241 (2)

كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .

مادة 242 (1)

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنية مصري .

فان كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 243

إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصابة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

مادة 243 مكرراً

يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهاً بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

مادة 244 (1)

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً ومخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

مادة 245

لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت ف المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

مادة 246

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون. وحق (1) الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 279.

مادة 247

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .

مادة 248

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول .

مادة 249

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية.

أولاً :- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانياً :- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

ثالثاً :- اختطاف إنسان.

مادة 250

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية .

أولاً :- فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

ثانياً :- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات .

ثالثاً :- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

رابعاً :- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

مادة 251

لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله

إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا

كان الفعل جنائية أن يعده معذوراً إذا رأى لذلك محلاً وأن يحكم عليه بالحبس بدلاً من العقوبة

المقررة في القانون.

مادة 251 مكرراً

إذا ارتكب الجرام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من

الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم من هذه الجرائم يسبق

الإصرار والترصد

الباب الثاني

الحريق عمداً

مادة 252

كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة

خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل

مسكون أو معد للسكني سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجنائية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت

محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.

مادة 252 مكرراً (1)

كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات

المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو

المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد

الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقتها.

ويجوز أن يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب

الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي

فيها.

مادة 253

كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا

معدة للسكنى أو في معاصر أو سواق والآلات ري أو في غابات أو أجمعات أو في مزارع غير

محسوبة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

مادة 254

من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب

بالشغال الشاقة المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكيها.

مادة 255

من وضع ناراً عمداً فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبين أو فى مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب السجن المشدد إذا لم تكن الأشياء ملكاً له .

أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكيها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

مادة 256

وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلاً من وضعها مباشرة فى ذلك.

مادة 257

وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجوداً فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً بالإعدام.

مادة 258 (1)

ألغيت

مادة 259

فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .

الباب الثالث

إسقاط الحوامل وضع وبيع الأثرية

أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

مادة 260

كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد .

مادة 261

كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤذية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضاها أم لا ، يعاقب بالحبس .

مادة 262

المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

مادة 263

إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلاً يحكم عليه بالسجن المشدد.

مادة 264

لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.

مادة 265

كل من أعطي عمداً لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.

مادة 266 (1)

ألغيت

الباب الرابع

هتك العرض وإفساد الأخلاق

مادة 267

من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

مادة 268

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر السجن المشدد .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد .

مادة 269

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.
مادة 269 مكرراً (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرّض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيتها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

مادة 270 (1) ألغيت

مادة 271 (2) ألغيت

مادة 272 (3) ألغيت

مادة 273

لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

مادة 274

المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

مادة 275

ويعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

مادة 276

الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

مادة 277

كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

مادة 278

كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلأً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1) .

مادة 279

يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلأً بالحياء ولو في غير علانية.

الباب الخامس

القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق
وسرقة الأطفال وخطف البنات

مادة 280

كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) .

مادة 281

يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

مادة 282

إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

مادة 283 (1)

كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.

مادة 284

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه⁽¹⁾ كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة 285

كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 286

إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

مادة 287

كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمر بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

مادة 288 (1)

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 289 (2)

كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد .
ومع ذلك يحكم على فاعل جنائية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة .

مادة 290 (1)

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجنائية بالإعدام إذا اقترنت بها جنائية مواقعه المخطوفة بغير رضائها .

مادة 291

ملغاة (2)

مادة 292

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضائته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضائته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه .

مادة 293

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفي جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

الباب السادس

شهادة الزور واليمين الكاذبة

مادة 294

كل من شهد زوراً لمتهم في جنائية أو عليه يعاقب بالحبس .

مادة 295

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.

مادة 296 (1)

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 297

كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 298

إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

وإذا (1) كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

مادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

مادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.

مادة 301

من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

الباب السابع

القذف والسب وإفساد الأسرار

مادة 302

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجب احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .

ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.

مادة 303 (1)

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 304

لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.

مادة 305

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.

مادة 306

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 306 مكرراً (أ) (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 306 مكرراً (ب) ملغاة (2)

مادة 307 (1)

إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفها.

مادة 308 (2)

إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السبب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعته العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور

مادة 308 مكرر (1)

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السبب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

مادة 309

لا تسري أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.

مادة 309 مكرراً (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه.

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيأ كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيأ كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

مادة 309 مكرراً (أ) (2)

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

مادة 310

كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي انتمن عليه فافشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخّص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية

الباب الثامن

السرقه والاعتصاب

مادة 311

كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.

مادة 312 (1)

لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول :- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني :- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث :- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع :- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

الخامس :- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

مادة 314

يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .

مادة 315 (1)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

أولاً :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانياً :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثاً :- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

مادة 316

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

مادة 316 مكرراً

يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

مادة 316 مكرراً (ثانياً)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلوكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

مادة 316 مكرراً (ثالثاً)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سبع سنوات:
أولاً :- على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانياً :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكاليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثاً :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مادة 316 مكرراً (رابعاً)

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولاً :- على السرقات التي تحصب في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانياً :- على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو سياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.
ثالثاً :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

رابعاً :- على السرقات التي تحصل ليلاً.
خامساً :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادساً :- ألغيت (1)
سابعاً :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ثامناً :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

تاسعاً :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

مادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابقة ذكرها.

مادة 319 (1)
ألغيت

مادة 320
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

مادة 321 (1)

يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنج بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.

المادة 321 مكرراً

كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.

مادة 322 (1)

ألغيت

مادة 323

اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلًا من مالها. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .

مادة 323 مكرراً (1)

ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر.

ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.

مادة 323 مكرر (أولاً) (2)

يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 324

كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آله ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

أما إذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والإقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة 324 مكرراً (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتنازل طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحو أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.

مادة 325

كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد (1) .

مادة 326

كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة 327

كل من هدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وكل (1) من هدد غيره شفهيّاً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا. وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيّاً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

الباب التاسع التفالس

مادة 328

كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
أولاً :- إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانياً :- إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضراراً بدانيه .
ثالثاً :- إذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو غير إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

مادة 329

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

مادة 330

يعد متفاساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دانيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً :- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانياً :- إذا استهلك مبالغ جسمية في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثاً :- إذا اشترى بضائع ليبيعهها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعاً :- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

مادة 331

يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
أولاً :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانياً :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.

ثالثاً :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليس عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعاً :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامساً :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

مادة 332

إذا أفلس شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة.

مادة 333

ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:

أولاً :- إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
ثانياً :- إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون.
ثالثاً :- إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.

مادة 334

يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة 335 (1)

يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولاً :- كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسابه الذين فى درجة الفروع والأصول.

ثانياً :- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.

ثالثاً :- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.

رابعاً :- وكلاء الدائنين الذي يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

الباب العاشر النصب وخيانة الأمانة

مادة 336 (1)

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنّها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مادة 337 (1)

يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيطاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.

مادة 338

كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

مادة 339

كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

مادة 340

كل من انتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيه مصرياً . وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة

على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير.

مادة 341

كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلأ بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

مادة 342

يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها.

مادة 343 (1)

كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.

الباب الحادي عشر تعطيل المزايدات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية

مادة 344

كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

مادة 345

الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو باعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحانزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

مادة 346

يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحلية فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبر أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

مادة 347 (1) ألغيت

مادة 348 (2) ألغيت

مادة 349 (4) ألغيت

مادة 350 (5) ألغيت

مادة 351 (6) ألغيت

الباب الثاني عشر
العاب القمار والنصيب والبيع والشراء
بالنمرة والمعروف باللوتيرى

مادة 352

كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهياه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارية فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها.

مادة 353

ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون إذن الحكومة وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة.

الباب الثالث عشر
التخريب والتعيب والإتلاف

مادة 354

كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه

مادة 355

يعاقب بالحبس مع الشغل .
أولاً :- كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشى أو أضرب به ضرراً كبيراً.
ثانياً :- كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وستين على الأكثر.
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه

مادة 356

إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.

مادة 357

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضرب به ضرراً كبيراً.

مادة 358

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو زوال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.

وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة 359

كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.

مادة 360 (1)

الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيما ن تب ن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن أشغال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أم مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات لمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 361 (1)

كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثانياة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض

إرهابي (1)

مادة 361 مكرراً (2)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

مادة 361 مكرراً (أ) (1)

كل من عطل عمداً بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير

مرفق عام.

مادة 362

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (2) كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيود يزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.

مادة 363 (1)

ألغيت

مادة 364

كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .

مادة 365

كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفيه أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أ وبإحدى هاتين العقوبتين فقط.

مادة 366

مل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

مادة 367

يعاقب بالحبس مع الشغل .
أولا :- كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصول أو شجراً نابتاً خلقه أو مغروساً أو غير ذلك من النباتات.
ثانيا :- كل من أتلف غيطاً مبدوراً أو وبث في غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً.
ثالثاً :- كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجر.
ويجوز جعل الجانبين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وستين على الأكثر.

مادة 368

إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير

مادة 369 (1)

كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منه حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أ وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

مادة 370 (1)

كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

مادة 371 (2)

كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مادة 372

وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة 372 مكررا (1)

كل من تعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى القطاعات العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين من الجنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة . فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مادة 373 (1)

كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مادة 373 مكررا (2)

ألغيت

الباب الخامس عشر

التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
والاعتداء على حرية العمل

مادة 374 (1)

يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العام أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا.

وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و 124 (أ) .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحذيين والمذيعين على حسب الأحوال .

مادة 374 مكررا (1)

يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحذيين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 (أ) على حسب الأحوال.

مادة 375⁽²⁾

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :

أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاوله عمله بإخفاء أدواته أو ملبسته أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

الباب السادس عشر الترويع والتخويف البطحة (1)

مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة أدواته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة 375 مكررا

1. يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أ والسجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة

المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من لمادة (234).

ويقتضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين
الكتاب الرابع
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

مادة 376 (1)

تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهاً و بحد أقصى مقداره مائة جنية.
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية

مادة 377 (2)

- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنية كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
1. من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
 2. من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخل أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
 3. من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
 4. من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفيه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
 5. من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
 6. من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقة.
 7. من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
 8. من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
 9. من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.

مادة 378 (1)

- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية
1. من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
 2. من رمى في النيل أو الترعة أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلم المياه.
 3. من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع التربة منها ، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مجازي بذلك.
 4. من اتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعه على الشوارع أو الأبنية.

5. من أطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من أدواتها.
6. من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
7. من تسبب في موت أو جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بإهماله او عدم مراعاته اللوائح.
8. من ترك أولاده حديثي السن او مجانيين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
9. من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .

مادة 379 (1)

- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1. من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى او تركها تركض فيها.
 2. من حصل منه في الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان.
 3. من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
 4. من دخل في أرض مهياة للزرع أو مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائم او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير .

مادة 380 (1)

من خالف أحكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.

فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.

المواد من 381 إلى 395 (1)

ملغاة

مع تحياتي حمدي الاسيوطي المحامي
عضو تجمع المحامين الديمقراطيين

- (1) نشر في الوقائع المصرية العدد رقم 71 في 5 أغسطس سنة 1937 .
- (2) استبدل القانون رقم 283 بعبارة " مجلس الشيوخ ومجلس النواب عبارة " مجلس الأمة " ثم استبدل القانون رقم 106 لسنة 1971 بالعبارة الأخيرة عبارة " مجلس الشعب " أينما وردت في هذا القانون .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003

(1) المادتين 11 ، 12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .

(2) المادتين 11 ، 12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .

(1) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003

(1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003

(1) ألغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.

(2) المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 20/12/1998.

(1) المادة 44 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1947.

(1) معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003

(2) المادة 44 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1947.

(1) المادة 52 أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970 ، بعد إلغائها بموجب القانون رقم 308 لسنة 1956.

(1) المادة 53 أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970 ، بعد إلغائها بموجب القانون رقم 308 لسنة 1956.

(1) الفقرة الأولى من المادة 56 مستبدلة بموجب القانون رقم 435 لسنة 1953.

(1) المادة 77 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957.

(1) معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003

(1) المادة 78 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977.

(1) المادة 80 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957

(1) المادة 81 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957

(1) هذه الفقرة أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1957

(1) المادة 83 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957.

(1) المادة 84 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957

(1) المادة 85 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957

(1) القانون رقم 97 لسنة 1992 قسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين .

(2) المادة 86 أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992.

(1) هكذا وردت كلمة (بأحد) في الجريدة الرسمية وفي مضبطني مجلسي الشعب والشورى ، وإن كان السياق اللغوي يقتضي استخدام كلمة (أحد).

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1975

(2) أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 ، وكانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949

(1) أضيف هذا العنوان إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1992 التي قسمت الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين.

(1) المواد 92 ، 93 ، 95 ، 96 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 635 لسنة 1954.

(1) مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970.

(1) أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946.

(2) معدلة بالقانون رقم 311 لسنة 1953 ، وكان أصلها كلمة (المملكة)

(1) أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946

(2) معدلة بالقانون رقم 311 لسنة 1953 ، وكان أصلها كلمة (مملكة)

(3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيها) في الفقرة الأولى ، و (لا تزيد على ثلاثين جنيها) في الفقرة الثالثة.

(4) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيها) في الفقرة الأولى ، و (لا تزيد على ثلاثين جنيها) في الفقرة الثانية .

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970.

(2) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرين جنيها مصريا)

(2) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970.

(1) أضيف هذا الباب – من المادة 102 (أ) إلى المادة 102 (هـ) إلى الكتاب الثاني من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنة 1952

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.

(1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.

(1) ألغيت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.

(2) ، (3) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.

1. (1) بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957

(1) مضيفة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.

- (1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) لم يتضمن النص عند إصدار القانون رقم 63 لسنة 1975 مقدار الغرامة ، وقد صحت هذه الفقرة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد رقم 47 في 20 نوفمبر سنة 1975.

- (2) ، (3) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984.

- (1) ، (2) المادة 116 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تجاوز مائة جنيه) .

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975

(2) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(2) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تجاوز خمسين جنيهاً مصرياً) .

(2) بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً) .

(2) مستبدلة بموجب القانون رقم 123 لسنة 1952.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 124 لسنة 1951.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيهاً) .

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951.

(1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972.

(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادتين 128 و 129 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً) فى هاتين المادتين .
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً)

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى الفقرة الأولى من المادة 133 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً) .

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى الفقرة الثانية من المادة 133 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً) .

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة لغرامة فى المادة رقم 135 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرة جنيهاً مصرية)

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة لغرامة فى المادة رقم 135 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرة جنيهاً مصرية)

(2) مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977.

(3) أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.

(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 138 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرة جنيهاً مصرية) فى الفقرة الأولى ، و (لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً) فى الفقرة الثانية .

(3) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الثالثة من المادة 145 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء (أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً) فى الفقرة الثالث.

(2) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الرابعة من المادة 145 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء (أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها)

(3) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأولى بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء (أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا).

(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا)
(1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا) في المادة 150 ، و (لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا) في المادة 151.

(1) ألغيت الفقرة الثانية من المادة 152 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرين جنيها مصريا)

(1) ألغيت عقوبة الغرامة في المادة 155 وكذلك في المادة 156 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل الإلغاء (لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا)

(1)، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت الغرامة قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا).

(3) استبدل القانون رقم 311 لسنة 1953 بكلمة (المالك) عبارة (رئيس الجمهورية).

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(2) عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(2) عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة بغرامة في الفقرة الثانية من المادة 162 مكرراً بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تجاوز خمسين جنيها)

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973.

(1) لفظ (اكتراسه) ورد هكذا في الوقائع المصرية ، وربما تكون صحته لفظ (احتراسه)الذي ورد في النص القديم.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 163 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا).

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 169 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا)

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وكانت قبل التعديل (الجرح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها)

(1) المادة 172 معدلة بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرراً فى 30/6/1996.

(2) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957.

(1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرراً فى 30/6/1996

(2) استبدل القانون رقم 16 لسنة 1952 بالمادة 178 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، وألغيت الفقرة الخيرة من المادة 178 بذات القانون ، ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرراً فى 30/6/1996.

(1) المادة 178 مكرراً معدلة بالقانون 16 لسنة 1952
(1) الرقم الصحيح لهذه المادة هو 178 ثالثاً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 536 لسنة 1953 المنشور فى الوقائع المصرية العدد رقم 91 مكرر (غير اعتيادي) فى 12 نوفمبر سنة 1953 ، وفقاً لما هو ثابت فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وإن كان قد أشير إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1982 بأنها برقم 178 مكرراً ثانياً
(2) المادة 178 ثالثاً أضيفت بموجب القانون رقم 536 لسنة 1953 ، ثم ألغيت عقوبة الغرامة منها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت القانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة 178 ثالثاً بذات القانون ثم عدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرراً فى 30/6/1996.

(1) المادة 179 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم عدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرراً فى 30/6/1996.

(2) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957.

(3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 182 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية

العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996
(1) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957.

(2) عبارة (مجلس الشعب) مستبدلة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1971 ، وكانت قد عدلت إلى (مجلس الأمة) بالقانون رقم 283 لسنة 1956 ، وكان أصلها قبل التعديل (البرلمان أو أحد المجلسين) ثم عدلت المادة 184 بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 186 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على خمسين جنيها) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1) الفقرة الثانية من المادة 187 ملغاة بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1) ألغيت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1940.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 189 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 182 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1) المادة 193 أضيفت بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957، وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تجاوز خمسين جنيها) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 194 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

(1) حكم بعدم دستوريته بتاريخ 1/2/1997 فى الطعن رقم 59 لسنة 18 ق
(1) ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1952.

(1) المادة 202 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
(1) قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 204 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيها)
(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
(1) ، (2) معدلتان بموجب القانون رقم 311 لسنة 1953
(3) حذفت عبارة (أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً) بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.

(1) المادة 206 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1996 ، بعد أن كانت قد ألغيت بموجب قانون رقم 68 لسنة 1956.

(1) 211 مستبدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1984.
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 218 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرين جنيها مصريا).

(2) ، (3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 219 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية).
(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 220 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا).

(1) المادة 222 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957. ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز مائة جنيه مصري)

(1) المادة 226 مستبدلة بموجب القانون رقم 51 لسنة 1950 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه) فى فقرتي المادة.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه) فى الفقرة الأولى ، و(لا يزيد على مائتي جنيه) فى الفقرة الثانية.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على خمسين جنيها مصريا)
(2) أضيفت الفقرتين الثانية والثالثة بالقانون رقم 152 لسنة 1956 الصادر فى 4/4/1956
(1) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر فى 14/4/1982 ونشر فى 22/4/1982 .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ، وكانت قبل التعديل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

(1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً)

(2) عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.

(1) الفقرة الأخيرة من المادة 240 مضافة ومعدلة بالقانونين رقمي 155 ، 156 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية العددين 23 مكرر ، 23 مكرر أ في 8/6/1997.

(2) المادة 241 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز مائة جنيه مصري)

(1) المادة 242 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1977 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً) في الفقرة الأولى ، (ولا تتجاوز مائة جنيه مصري) في الفقرة الثانية.

(1) المادة 244 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً) في الفقرة الأولى ، (ولا تتجاوز مائتي جنيه مصري) في الفقرة الثانية.

(1) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 246 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) المادة 252 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(1) ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949

(1) ألغيت المادة 266 بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.

(1) المادة 269 مكرراً مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) ، (2) ، (3) ألغيت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً)

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً)

(1) ألغيت عقوبة الغرامة من فقرتي المادة 283 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء (غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً) في الفقرة الأولى . (أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات) في الفقرة الثانية.

(1) ، (2) المادتين 288 و 289 مستبدلتان بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980.

(1) مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980.

(2) ملغاة بالقانون رقم 14 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 16 تابع في 22/4/1999.

(1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).
(1) الفقرة الثانية من المادة رقم 198 مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1957.

(1) الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995
(1) المادة 303 معدلة بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 . ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996.

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز على مائة جنيه) ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 . ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 والجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996.

(1) المادة 306 مكرراً (أ) أضيفت بموجب القانون رقم 617 لسنة 1953 . و تم استبدال الفقرة الأولى منها بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 . ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995.

(2) المادة 306 مكرراً (ب) أضيفت بموجب القانون 97 لسنة 1955 . ثم ألغيت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995.

(1) المادة 307 عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995.

(2) المادة 308 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 ، ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996
(1) المادة 308 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1955.

(1) المادة 309 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972.

(1) الفقرة الثانية من المادة 309 مكرراً معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 . ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996.

(2) المادة 309 مكرراً (أ) أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1972 . ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996.

(1) المادة 312 مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 1947.

(1) المادة 315 مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970.

(1) الفقرة (سادسا) ألغيت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1970

(1) المادة 319 ألغيت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 321 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وكانت قبل الإلغاء (أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا)

(1) المادة رقم 322 ألغيت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1947.

(1) المادة 323 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 39 لسنة 1939.

(2) المادة 323 مكرراً (أولاً) أضيفت بموجب القانون رقم 90 لسنة 1980.

(1) المادة 324 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 136 لسنة 1956 ، قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز عشرين جنيهاً)

(1) المادة 325 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1955

(1) ، (2) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقانون رقم 7 لسنة 1948 ، ثم رفع الحد الأقصى للغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982

(1) ألغيت المادتان 11 و 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية (الوقائع المصرية – العدد 64 مكرر فى 6 أغسطس 1953).

(1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه مصري)

(1) ألغيت عقوبة الغرامة من المادة 336 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) يلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 حسب مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 17/5/1999.

(1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل الإلغاء (أو الغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا).

(1) ألغيت بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش

(2) ، (3) ، (4) ، (5) ألغيت بموجب القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف.

(1) المادة 360 مستبدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1984 . وتم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتي جنيه بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) المادة 361 مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962

(1) عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.

(2) المادة 361 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1940 ، ثم ألغيت منها عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) المادة 361 مكررا (أ) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.

(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل (لا تزيد على مائة جنيه مصري)

(1) المادة 363 ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949.

(1) المادة 369 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(1) المادة 370 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982

(2) المادة 371 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982

(1) المادة 372 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984.

(1) المادة 373 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.

(2) المادة 373 مكررا ألغيت بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992.

(1) المادة 374 مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951.

(1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951.

(1) الباب السادس عشر مضاف بالقانون 6 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 8 تابع في 19/2/1998.

(1) ، (2) المادتان 376 و 377 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.

(1) المادة 379 مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.

(1) المادة 380 مستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.

(1) المواد من 381 إلى 395 ألغيت بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981

جمهورية مصر العربية



رَأْسُةَ الْجُمْهُورِيَّةِ

الجريدة الرسمية

الثلث ١٥ جنيهاً

السنة الثامنة والستون	الصادر في ٥ ذى القعدة سنة ١٤٤٦ هـ الموافق (٣ مايو سنة ٢٠٢٥ م)	العدد ١٨ (تابع)
--------------------------	--	--------------------

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل .
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية
أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية .
وفى ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون
المرافق على الفئات الآتية :

- ١- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
- ٢- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .

(المادة الثانية)

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ محتفظاً بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير
المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق .
وتتقاضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة
أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون،
بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق
والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (١٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم
يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة فى الدعوى
بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون .

وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التى قامت
بإداء هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداذه .

(المادة الثالثة)

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون .

كما يستمر المجلس القومى للأجور ، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق .

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح ، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه .

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية ، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقاً لأحكام القانون المرافق .

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه .

(المادة الخامسة)

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

(المادة السادسة)

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاوله المهنة أو الحرفة المنصوص عليه فى المادة (٢٧) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه .

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات .

وفى جميع الأحوال ، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق .

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢ ، ٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز فى مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل .

(المادة السابعة)

تتول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمال غير المنتظمة المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق .

(المادة الثامنة)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنتهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم ، والأجور التى يتقاضونها .

(المادة التاسعة)

مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم فى نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .

(المادة العاشرة)

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فى نظر الطعون على الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون .

(المادة الحادية عشرة)

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة .

(المادة الثانية عشرة)

يلغى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لانقضاء تسعين يوماً من تاريخ نشره ، ويعمل به فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ ذى القعدة سنة ١٤٤٦ هـ

(الموافق ٣ مايو سنة ٢٠٢٥ م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون العمل

الكتاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الباب الأول

التعاريف

مادة (١) :

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الآتية المعانى المبينة

قرين كل منها :

١ - **العامل** : كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه .

٢ - **المتدرج** : كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صناعة أو حرفة لقاء أجر .

٣ - **صاحب العمل** : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .

٤ - **الأجر** : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدًا كان أو عينًا ، ويشمل الآتى :

الأجر الأساسى : الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل ، وما يطرأ عليه من علاوات .

الأجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :

(أ) **العمولة أو النسبة المئوية** : مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .

(ب) **العلاوات** : مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى .

(ج) **المنح** : ما يُعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه .

(د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجابة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به .

(هـ) البدلات : ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله .

(و) نصيب العامل فى الأرباح : ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

(ز) الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تسمح بتحديددها وفقًا للائحة المنشأة أو العرف السائد .

(ح) مقابل الخدمة : المقابل النقدي الذى قد يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .

(ط) المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل .

٥- الأجر التأمينى : أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

٦- العمل المؤقت : العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازة مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته ، وينتهى بانتهائه .

٧- العمل العرضى : العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازة أكثر من ستة أشهر .

٨- العمل الموسمى : العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها .

- ٩- **العامل غير المنتظم** : كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أياً كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعي الصحف، وغيرهم.
- ١٠- **العامل في القطاع غير الرسمي** : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر .
- ١١- **السخرة** : كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره .
- ١٢- **الليل** : الفترة ما بين غروب الشمس وشرورها .
- ١٣- **التوجيه المهني** : مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها .
- ١٤- **التدريب** : عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعدادة للعمل المناسب .
- ١٥- **التلمذة الصناعية** : شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يُمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صناعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر .
- ١٦- **مجالس المهارات القطاعية** : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة .
- ١٧- **وكالات التشغيل الخاصة** : شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون .
- ١٨- **الوكلاء المفوضون** : كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل .

- ١٩- **المفاوضة الجماعية** : الحوار الذى يجرى بين صاحب عمل أو منظمة أصحاب أعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين .
- ٢٠- **المنازعة الجماعية** : كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم ، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل .
- ٢١- **الشركاء الاجتماعيون** : أطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية).
- ٢٢- **المفوض العمالى** : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمى لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها .
- ٢٣- **اتفاقية العمل الجماعية** : اتفاق مكتوب ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم .
- ٢٤- **التوفيق** : وسيلة يلجأ إليها أحد طرفى منازعة العمل الجماعية طالباً تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما .
- ٢٥- **الوساطة** : وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث حيادى يدعى (وسيط النزاع) ، يشتركان فى اختياره من القائمة المعدة لذلك .
- ٢٦- **التحكيم** : وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعى القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به مُحكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك .
- ٢٧- **شرط التحكيم** : اتفاق مكتوب بين طرفى علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم .

٢٨- **مشارطة التحكيم** : اتفاق مكتوب بين طرفى علاقة العمل بعد نشوء النزاع .

٢٩- **الإضراب عن العمل** : اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يروونه محققاً لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية ، فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

٣٠- **إصابة العمل والأمراض المزمنة** : التعريفات الواردة لها فى قانون

التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

٣١- **التحرش** : كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته يُشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إichاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلوكية أو اللاسلوكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

٣٢- **التنمر** : كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويله أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى . بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلوكية واللاسلوكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

٣٣- **المنشأة** : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٤٣) من هذا القانون .

٣٤- **موقع العمل** : هو المكان الذى يمارس فيه العامل العمل المكلف به ، أو يُحتمل تواجده فيه بسببه .

٣٥- **المهنة أو الحرفة :** كل عمل يتطلب أدائه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص .

٣٦- **الوزير المختص :** الوزير المعنى بشئون العمل.

٣٧- **الوزارة المختصة :** الوزارة المعنية بشئون العمل.

٣٨- **الجهة الإدارية المختصة :** الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية .

مادة (٢) :

فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (٣٦٥) يوماً ، والشهر ثلاثون يوماً ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

الباب الثاني

الأحكام العامة

مادة (٣) :

يُعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل.

مادة (٤) :

يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً ، كما يُحظر التحرش أو التمييز أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها .

مادة (٥) :

يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .

ولا يُعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررّة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررّت من أجله ، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فى سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم فى بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية .

مادة (٦) :

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا تضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررّة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .

مادة (٧) :

تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالإنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون .

ومع مراعاة حكم المادة (١٨٥) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

مادة (٨) :

يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقاً لأى قانون آخر .
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءاً من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .

مادة (٩) :

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لهذا القانون ، حل المنشأة ، أو تصفيتها ، أو إغلاقها ، أو إفلاسها .
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك ، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد .
ويُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال .

مادة (١٠) :

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون ، أو لوائح المنشأة المعتمدة ، أو اتفاقيات العمل الجماعية .
ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون .

مادة (١١) :

لا يترتب على إدماج المنشأة ، أو تقسيمها ، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو الإيجار ، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .

مادة (١٢) :

يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (٣٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة . وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه .

مادة (١٣) :

يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (١٤) :

تتول ثلاث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ، وتطوير أساليب التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة ، ويتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف بقرار من الوزير المختص ، على أن تتول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة .

مادة (١٥) :

يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

الكتاب الثانى

التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة

الباب الأول

التدريب

مادة (١٦) :

تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون ،

وعلى الفئات الآتية :

- ١- الراغبين فى التدريب .
- ٢- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى بالرعاية .
- ٣- المتدرجين .
- ٤- الراغبين فى التأهيل الأعلى أو المستمر .
- ٥- عمال التلمذة الصناعية .

مادة (١٧) :

تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقاً لقدراتهم .

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وبالتشاور مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً ، إعداد التصنيف المهنى الوطنى للمهن والحرف والوظائف فى سوق العمل ، وتحديد متطلباتها وتوصيفها ، والمهارات والجدارات اللازمة لها ، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ .

ويُصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، والجهات

والفئات المستفيدة .

مادة (١٨) :

يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ما يلى :

ممثلين عن وزارات (الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه .

رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه .

سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية ، ترشحهم منظماتهم .

سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذراً .

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التى يرى لزوماً تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت محدود فى المداولات .

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية ، وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى ووظائف المستقبل ، والمهارات اللازمة لها .

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .

مادة (١٩) :

يجوز للمجلس أن يُشكل فى نطاق أى محافظة أو منطقة جغرافية مجلسًا تنفيذيًا لتنمية مهارات الموارد البشرية ، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى ، على أن يضم فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية المعنية بالتساوى فيما بينهما ، كما يضم فى عضويته ممثلى الوزارات والجهات المعنية ، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات ، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر .

ويحدد قرار التشكيل الاختصاصات الأخرى للمجلس ، ونظام العمل به .

مادة (٢٠) :

يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات الآتية :

١- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .

٢- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .

٣- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .

٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما ، وممثلي الوزارات والجهات المختصة ، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي ، ونظام تحصيل موارده ، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه . ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته .

مادة (٢١) :

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة ٢٠ من هذا القانون من :

١- نسبة ٠,٢٥ ٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهاً ، وبعد أقصى ثلاثون جنيهاً عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون .

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها ، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقاً لمقتضياتها ، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت .

٢- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

٣- عائد استثمار أموال الصندوق .

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي ، ويُعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى .

مادة (٢٢) :

لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب ، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد .

ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :

- ١ - منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون المنظم لها ، التى تزاوّل عمليات التدريب .
- ٢- جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
- ٣- المنشآت التى تتولى تدريب عمالها .
- ٤- الكيانات التى تزاوّل عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى بالرعاية .

مادة (٢٣) :

يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (٢ ، ٣) من المادة (٢٢) من هذا القانون .

ويُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده ، وحالات إلغائه ، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .

كما يُحدد القرار قواعد ، وإجراءات إنشاء ، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل .

مادة (٢٤) :

تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون فيما عدا البندين (٢ ، ٣) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها لاعتمادها ، على أن تتضمن ما يأتى :

الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج .
مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجالات التدريب ، وعدد الساعات المخصصة لها .
مستويات وتخصصات المدربين .
مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ .

مادة (٢٥) :

يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها فى المادة ٢٢ من هذا القانون .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد ، وإجراءات منح الترخيص ، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وحالات إيقافه أو إلغائه .
على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها فى البندين (٢ ، ٣) من المادة (٢٢) من هذا القانون ، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها .
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقى أو إلكترونى لقيد المدربين المرخص لهم ، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص .

مادة (٢٦) :

تلتزم الجهة التى تزاوّل عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقّده له ، والمستوى الذى بلغه ، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة ، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه .

مادة (٢٧) :

يلتزم كل من يرغب فى مزاوله مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديدّها قرار من الوزير المختص ، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولةها .

ويُحدد القرار شروط وقواعد ، وإجراءات منح الترخيص ، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه ، وحالات الإعفاء منها .

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص .

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته ، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قراراً بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة ، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى ، وكيفية إجرائه ، وشروط التقدم له ، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقاً لنتائج الاختبارات ، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم .

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة ، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا ، والجامعات ، الذين يعملون فى مجال تخصصهم .

مادة (٢٨) :

يشترط فى المترج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل .

مادة (٢٩) :

يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة أو الصنعة أو الحرفة ، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التى يحصل عليها المتدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة ، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .

مادة (٣٠) :

لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج ، أو عدم استعداده لتعلم المهنة ، أو الصنعة ، أو الحرفة ، بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج أن ينهى الاتفاق . ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل .

مادة (٣١) :

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا الكتاب ، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات ، وساعات العمل ، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون .

الباب الثانى

التشغيل

(الفصل الأول)

سياسات التشغيل

مادة (٣٢) :

ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (٣٣) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيّد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل .

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلّت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

مادة (٣٤) :

إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدتها قرار من الوزير المختص وفقاً لنص المادة (٢٧) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .

مادة (٣٥) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .

مادة (٣٦) :

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل بالمنشأة ، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ، ومهنتهم ، وفئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التى يتقاضونها .

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام

البيانات الآتية :

- ١- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
 - ٢- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف التى تم إلغاؤها .
 - ٣- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .
- وذلك كله وفقاً للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة .
- وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .

مادة (٣٧) :

تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة (٣٥) من هذا القانون بإمسك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال ، الذين ألحقوا

بالعمل لديها ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك .

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين ، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك وفقاً للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدتهما قرار من الوزير المختص .

مادة (٣٨) :

تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقياً أو إلكترونياً بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها .
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو إلكترونياً .
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالى والمستقبل من المهن والمهارات ، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه .

(الفصل الثانى)

التشغيل فى الداخل والخارج

مادة (٣٩) :

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى :

- ١- الأعمال العرضية وما فى حكمها .
 - ٢- الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل .
- وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل ، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين (١ ، ٢) من هذه المادة .

مادة (٤٠) :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

- ١- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها .
- ٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها ، وطبيعة نشاطها .
- ٣- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة .

مادة (٤١) :

مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك ، وعلى الأخص :

- ١- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- ٢- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاوّل عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاوّل عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معاً ، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم (٥١٪) على الأقل من رأسمالها .

٣- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو ب خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته ، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين .

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية .

مادة (٤٢) :

يُصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمسакها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل .

مادة (٤٣) :

يُحظر على الجهات المشار إليها في المادة (٤٠) من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (١٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويُحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى .

مادة (٤٤) :

يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية :

- ١- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص .
 - ٢- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
 - ٣- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه .
 - ٤- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب ، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول ، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة .
 - ٥- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم ، والتي يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص .
 - ٦- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال .
 - ٧- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
- ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً في أى من الحالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات ، أو زوال تلك المخالفات .
- ولا يخل إلغاء الترخيص في أى من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

مادة (٤٥) :

مع مراعاة حكم المادة (٤٠) من هذا القانون ، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال .

مادة (٤٦) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ يجوز للوزير المختص ، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل . وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه .

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب ، وشروط منح الترخيص وحالات إلغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه . وتعفى تلك المكاتب من الشكل القانونى للشركات ، كما تعفى من تقديم التأمين أو خطاب الضمان .

مادة (٤٧) :

لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام ، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف . وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقبياً أو إلكترونياً بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقاً له .

مادة (٤٨) :

تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٤٠) من هذا القانون عدا البند (١) منها ، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها ، موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة ، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .

ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر ، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة .

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقاً عليها .

ويصدر الوزير المختص قراراً بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة .

مادة (٤٩) :

تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج ، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .

مادة (٥٠) :

للمنظمات الدولية أن تزاوّل عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد ، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية ، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية .
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التى تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة .

مادة (٥١) :

تلتزم جميع الجهات التى تزاوّل عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافى الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر ، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص .

مادة (٥٢) :

لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونياً من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (٣) من المادة (٤٠) .

ويُصدر الوزير المختص بالتنشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص ، ومدته بما لا يتجاوز سنة ، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه ، وضوابط وقواعد التشغيل ، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها ، وآليات التنسيق معها .

(الفصل الثالث)

تشغيل النساء

مادة (٥٣) :

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية ، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز .
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذى القيمة المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها .
ويصدر الوزير المختص ، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها ، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة ، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية .

مادة (٥٤) :

للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيّنًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .

مادة (٥٥) :

للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) من هذا القانون الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية .

ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع .
ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أدائه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .

مادة (٥٦) :

يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ، فضلاً عن فترة الراحة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين .
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

مادة (٥٧) :

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .

مادة (٥٨) :

للعاملة أن تنتهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

مادة (٥٩) :

يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام .

مادة (٦٠) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة .

(الفصل الرابع)

أحكام تشغيل وتدريب الأطفال

مادة (٦١) :

تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
ويعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة .

مادة (٦٢) :

يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وتختتم بخاتمها .

مادة (٦٣) :

يكون تشغيل أو تدريب الأطفال ، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك ، وفقاً للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة .

مادة (٦٤) :

يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال ، والمهن ، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع ، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة .

مادة (٦٥) :

يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .

مادة (٦٦) :

على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :

١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل .

٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة .

٣- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه ، والأعمال المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .

٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين ، وفقاً للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل فى مكان العمل .

مادة (٦٧) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى أو إلكترونى ، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل . وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفائتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم .

مادة (٦٨) :

يُحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل ، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له .

(الفصل الخامس)

تنظيم عمل الأجانب

مادة (٦٩) :

يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل فى أى مهنة أو صناعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية .

مادة (٧٠) :

يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات ، وحالات الاستثناء من تلك النسبة ، والمهن والحرف التى يُحظر على الأجانب الاشتغال بها .

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل .

مادة (٧١) :

لا يجوز للأجبنى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .
وبصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه ، وإجراءاته ، والبيانات التى يتضمنها ، وإجراءات تجديده ، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته ، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل .

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجبنى للعمل ، وعند انتهاء خدمته لديه .

مادة (٧٢) :

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (٧٣) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار ، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه .

مادة (٧٤) :

يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل ، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك . ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

الباب الثالث

تشغيل العمالة غير المنتظمة

مادة (٧٥) :

تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسمى على المستوى القومى ، ومساعدتهم فى الحصول على فرص العمل اللائقة لهم ، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج ، وحمايتهم أثناء العمل ، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل . وتسرى على العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسمى ، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال ، جميع الحقوق والواجبات الواردة فى هذا القانون . ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات ، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم ، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم .

مادة (٧٦) :

تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون ، وعمال المقاولات وعمال البحر ، وعمال المناجم والمحاجر ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين .

مادة (٧٧) :

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقاً لتصنيفها وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك .
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة ، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وعلى الأخص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .

مادة (٧٨) :

ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ، وله أن ينشئ فروعاً فى المحافظات .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ، برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الوزارات والجهات المعنية ، ويحدد القرار اختصاصات المجلس ، والنظام الأساسى للصندوق ، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه .

مادة (٧٩) :

يختص الصندوق بما يأتي :

- ١- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل .
- ٢- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة .
- ٣- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية .
- ٤- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وفي حدود موارد الصندوق .
- ٥- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة .
- ٦- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة .
- ٧- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم .
- ٨- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية .
- ٩- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل .
- ١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة ، فنيًا وثقافيًا ، رياضيًا ، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقاً للموارد المتاحة .
- ١١- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها .
- ١٢- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .
- ١٣- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .

١٤ - إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى على المستوى القومى ، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية .

مادة (٨٠) :

يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق ، ونظام تحصيل موارده ، ولائحة الخدمات التى يقدمها ، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ، ومدتها ، وحالات وقفها ، والمستندات اللازمة لإثباتها ، وطريقة وآليات صرفها .

مادة (٨١) :

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها ، أو لأسرهم ، وذلك فى الحالات والأحوال التى يحددها القرار .

مادة (٨٢) :

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

١- نسبة لا تقل عن (١٪) ولا تزيد على (٣٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (٢٠٪) من قيمة العملية فى المقاولات العامة ، ولا تزيد على (٤٥٪) فى عمليات الخدمات والمصنعية .

٢- نسبة لا تقل عن (١٪) ولا تزيد على (٣٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية .

٣- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا .

٤- نسبة (٠,٥٪) نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة .

- ٥- مبلغ ١٠٠ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية .
- ٦- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها .
- ٧- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها .
- ٨- التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس الإدارة ، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها .
- ٩- عائد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى (إن وجدت) .
- ١٠- عائد استثمار أموال الصندوق .
- ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها فى هذه المادة ، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .

مادة (٨٣) :

يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وموازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى وفقًا لنظام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة ، وتنتهى بانتهائها ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويُرَحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى .

مادة (٨٤) :

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات . وللصندوق الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى .

مادة (٨٥) :

يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها كل فى حدود اختصاصه ،
بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات
بالتنسيق مع إدارة الصندوق ، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات
وآليات التنسيق .

الكتاب الثالث

علاقات العمل

الباب الأول

علاقات العمل الفردية

(الفصل الأول)

عقد العمل الفردى

مادة (٨٦) :

تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى
صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .

مادة (٨٧) :

يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل
تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة .

مادة (٨٨) :

يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية :

- ١- إذا كان غير مكتوب .
- ٢- إذا لم ينص العقد على مدته .
- ٣- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة
دون اتفاق مكتوب بينهما .

مادة (٨٩) :

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .
وإذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

- ١- تاريخ بداية العقد .
 - ٢- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
 - ٣- اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحل إقامته ، وما يلزم لإثبات شخصيته .
 - ٤- طبيعة ونوع العمل محل العقد .
 - ٥- الأجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها .
- وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق فى إثبات علاقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة .
ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .

مادة (٩٠) :

تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .

مادة (٩١) :

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منعاً لوقوع حادث ، أو لإصلاح ما نشأ عنه ، أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز المساس بحقوق العامل .

مادة (٩٢) :

على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً ورقياً أو إلكترونياً لكل عامل يتضمن اسمه ، ومهنته ، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ، ومحل إقامته ، وحالاته الاجتماعية ، وتاريخ بداية خدمته ، وأجره ، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات ، وأن يدرج أو يودع فى الملف صورة من عقد العمل ، ومحاضر التحقيق إن وجدت ، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والكشف الطبى الابتدائى ، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك ، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه .
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل ، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات .

مادة (٩٣) :

يلتزم صاحب العمل ، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون ، ولو كان خلال فترة الاختبار ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها .

فإذا لم يَقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة ، بناءً على طلب العامل ، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري .

مادة (٩٤) :

إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله ، أو جزء منها ، وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله ، وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز المساس بحقوق العامل .

مادة (٩٥) :

يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها ، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب ، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض ، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .

(الفصل الثاني)

أنماط العمل الجديدة

مادة (٩٦) :

يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية ، أيًا كان شكل أداء العمل ، أو طريقة تنفيذه ، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ، مقابل أجر أيًا كانت صورته ، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي :

- ١- العمل عن بعد ، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة ، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية .
- ٢- العمل بعض الوقت أو جزء منه ، وهو العمل الذي يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل .

٣- العمل المرن ، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل ، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل ، أو بتغيير في مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل .

٤- تقاسم العمل ، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات ، كما يتقاسمون الأجر ، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه .

٥- أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص .

مادة (٩٧) :

تسرى على علاقات العمل فى أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية ، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه .

كما يسرى على العاملين فى تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التى تسرى على العاملين فى الأنماط التقليدية للعمل ، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه ، وضمان الحصول عليه ، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات ، والحق فى المفاوضة الجماعية ، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

مادة (٩٨) :

يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل ، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير .

مادة (٩٩) :

يجب أن تكون علاقة العمل فى أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة فى عقد عمل مكتوب ورقياً أو إلكترونياً ، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات .

مادة (١٠٠) :

يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة ، وتحديد صورها والنماذج الاستراتيجية لعقود ولوائح العمل ، وطرق إثبات علاقة العمل ، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم ، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون .

(الفصل الثالث)

الأجور

مادة (١٠١) :

يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية كل من :

- الوزير المختص ، أو من ينيبه .
 - الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي ، أو من ينيبه .
 - الوزير المعنى بشئون المالية ، أو من ينيبه .
 - الوزير المعنى بشئون الصناعة ، أو من ينيبه .
 - الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام ، أو من ينيبه .
 - الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه .
 - رئيس المجلس القومى للمرأة ، أو من ينيبه .
 - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
 - الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
 - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أو من ينيبه .
 - رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، أو من ينيبه .
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية .

سنة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ، ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذراً .

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة ، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مادة (١٠٢) :

يختص المجلس المشار إليه فى المادة (١٠١) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتى :

- ١- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
 - ٢- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (١٢) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقاً لأحكام هذا القانون .
 - ٣- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
 - ٤- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
 - ٥- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
- ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (١٠٣) :

يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة (١٠٤) :

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور ، كل فيما يخصها .

مادة (١٠٥) :

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .

مادة (١٠٦) :

مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ، لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .

مادة (١٠٧) :

يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقفية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .

مادة (١٠٨) :

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانوناً ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية :

- ١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
- ٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين ، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل ، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به .

٣- في غير ما ذكر في البندين (١ ، ٢) من هذه المادة تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .

٤- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .

وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني .

مادة (١٠٩) :

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .

مادة (١١٠) :

يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعي ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعد موافقته ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

مادة (١١١) :

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

مادة (١١٢) :

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدمات من محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات .

مادة (١١٣) :

لا يجوز لصاحب العمل أن يقطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة ، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً .

مادة (١١٤) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة .

وعند التزام يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما ألتفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (١١٣) من هذا القانون .

مادة (١١٥) :

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ، أو في كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بياناً بمفردات أجره .

مادة (١١٦) :

مع مراعاة حكم المادة (١١٥) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً . ويكون هذا التسليم مبرئاً لذميه .

(الفصل الرابع)

ساعات العمل وفترات الراحة

مادة (١١٧) :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم ، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال ، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها .

مادة (١١٨) :

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات ، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة ، وتحسب من ساعات العمل الفعلية .

مادة (١١٩) :

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل . ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها ، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة ، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد .

مادة (١٢٠) :

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .

واستثناء من الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران ، وفى الأعمال التى تتطلب طبيعة العمل ، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل بجميع الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحة الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال قواعد تنظيم الراحة الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التى تصدرها المنشأة . ويراعى فى حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه .

مادة (١٢١) :

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فى خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل .

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية ، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (٣٥٪) عن ساعة العمل النهارية ، و (٧٠٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتى عشرة ساعة .

مادة (١٢٢) :

على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمال ، أو فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية ، وساعات العمل ، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول ، أو ما يطرأ عليه من تعديل خلال سبعة أيام من تنفيذه على الأكثر .

مادة (١٢٣) :

لا تسرى أحكام المواد (١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ / فقرة ثانية) من هذا القانون على الفئات الآتية :

- ١- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
 - ٢- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
 - ٣- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
- ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقاً لنص المادة (١٢١) من هذا القانون .

(الفصل الخامس)

الإجازات

مادة (١٢٤) :

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي :

- ١- خمسة عشر يوماً في السنة الأولى .
 - ٢- واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية .
 - ٣- ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً .
 - ٤- خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام .
- وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاهما في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل .
- وفي جميع الأحوال ، تتراد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو في المناطق النائية ، والتي يصدر بتحديداتها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .

مادة (١٢٥) :

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ ، والمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .

وفى جميع الأحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات ، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .

مادة (١٢٦) :

للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .

وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية

لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية ، ويشترط لذلك :

١- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل .

٢- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً .

مادة (١٢٧) :

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

مادة (١٢٨) :

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة ،
وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية
المقررة للعامل .

وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة
لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة .

مادة (١٢٩) :

للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات التى يصدر
بتحديد قرار من الوزير المختص ، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين
أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،
ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن
يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابى من العامل يودع بالملف
الخاص به .

مادة (١٣٠) :

للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة ، الحق فى
إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج ، أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه
الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

مادة (١٣١) :

للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق
فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً
عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
المشار إليه .

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى شأنها قانون
تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق
فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ،

ثم ستة أشهر بأجر يعادل (٨٥٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .

ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر .

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

مادة (١٣٢) :

للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاوله عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعنى بشئون الصحة ، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها .

مادة (١٣٣) :

تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

(الفصل السادس)

واجبات العمال ومسؤوليتهم

مادة (١٣٤) :

يجب على العامل ما يأتى :

١- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل ، وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها فى الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .

٢- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر .

- ٣- أن يحافظ على مواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل ، أو مخالفة مواعيده .
- ٤- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد .
- ٥- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل .
- ٦- أن يحترم رؤسائه وزملاءه فى العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .
- ٧- أن يحافظ على كرامة العمل ، وأن يتبع السلوك القويم .
- ٨- أن يراعى النظم الموضوعية للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .
- ٩- أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها ، أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل .
- ١٠- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية ، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك .
- ١١- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا ، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق ، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية .

مادة (١٣٥) :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى ، ومع مراعاة أحكام المادتين (١٣٢ و ١٣٨) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته ، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة .

وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منها وفقاً للتنظيم والإجراءات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها .

وفى جميع الأحوال ، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات .

مادة (١٣٦) :

يُحظر على العامل أن يقوم بنفسه ، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :

١- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه ، أو بتمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل .

٢- العمل لدى الغير سواء بأجر ، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير ، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة ، أو منافسة صاحب العمل .

٣- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً ، أو عاملاً .

٤- الاقتراض من عملاء صاحب العمل ، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك .

٥- طلب أو قبول هدايا ، أو مكافآت ، أو عمولات ، أو مبالغ ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل .

٦- جمع تبرعات نقدية أو عينية ، أو توزيع منشورات ، أو جمع توقيعات ، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة ، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه .

مادة (١٣٧) :

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقاً لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى ، والنقل ، والأجور ، والمخالفات التي تمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ، والجزاءات التأديبية ، خلال ستين يوماً من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب ، أو نفاذ هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتي يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها لللائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق ، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة . وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة في مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها .

وللوزير المختص أن يصدر قراراً بالقواعد العامة لهذه اللائحة .

مادة (١٣٨) :

يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل ، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها ، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (١٣٩) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة .

مادة (١٣٩) :

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل

والجزاءات في المنشأة هي :

- ١- الإنذار الكتابي .
- ٢- الخصم من الأجر الأساسي .
- ٣- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
- ٤- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية ، بما لا يتجاوز نصفها .
- ٥- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
- ٦- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر .
- ٧- خفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة ، دون تخفيض الأجر .
- ٨- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (١٤٠) :

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (١٣٩) من هذا القانون وبين أى جزاء مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .

مادة (١٤١) :

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزداد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة ، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تتدب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار ، أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد ، أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء . وفي جميع الحالات ، يُشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .

مادة (١٤٢) :

تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل ، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة ، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه .

مادة (١٤٣) :

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى ، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر ، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل .

مادة (١٤٤) :

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها ، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .

مادة (١٤٥) :

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية :

- ١- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
- ٢- إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل .
- ٣- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة .

مادة (١٤٦) :

للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقاً للبندين (١ ، ٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره ، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه .

وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر ، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .

مادة (١٤٧) :

لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام .

وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف ، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله ، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يُعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة .

فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون ، ورأت السلطة المختصة بالالتزام حفظ التحقيق ، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته ، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف ، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفياً .

مادة (١٤٨) :

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل ، أو من يفوضه لذلك ، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :

- ١- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
 - ٢- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة ، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
 - ٣- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ، أو المنشأة ، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ، ومعلنة فى مكان ظاهر ، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
 - ٤- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .
 - ٥- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
 - ٦- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل .
 - ٧- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل ، أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل ، أو بسببه .
- وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (١٤٩) :

مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته ودياً بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتى :

- ١- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيساً) .
 - ٢- العامل ، أو من يمثله (عضواً) .
 - ٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضواً) .
- ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض .

ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقفية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .

ويُصدر الوزير المختص قراراً بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .

مادة (١٥٠) :

إذا لم تتم تسوية النزاع ودياً يحضر رئيس اللجنة محضراً بما تم ، ويوقع منه ومن طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه ، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ ورود الطلب ، وعليه إعلان طرفى النزاع بها .

فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبعد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهائياً .

وتخصم المبالغ التى استوفاهما العامل نفاذاً لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص المادة (١٤٣) من هذا القانون .

فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك .

مادة (١٥١) :

إذا تسبب العامل بخطئه ، أو بمناسبة عمله فى فقد ، أو إتلاف مهمات ، أو آلات أو خامات ، أو منتجات أو غيرها ، يملكها صاحب العمل ، أو كانت فى عهده التزم بأداء قيمة ما فقد ، أو أُلُف .

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره ، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .

ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقاً للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون .

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره ، للإلتلاف أو قضى له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة ، فيما زاد على أجر شهرين .

مادة (١٥٢) :

لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه ، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية .

مادة (١٥٣) :

يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلاً ورقياً أو إلكترونياً لقيود الجزاءات المالية الموقعة على العمال ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ، وأن يفرد لحصيلتها حساباً خاصاً للصرف على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية ، ولا يجوز صرف هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٢٧٢) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك الأموال عند تصفية المنشأة بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية .

(الفصل السابع)

انتهاء علاقة العمل الفردية

مادة (١٥٤) :

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٧ ، ٨٨ ، ٩٥) من هذا القانون ، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .

وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

مادة (١٥٥) :

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه ، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة .

فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد ، أو أعمال أخرى مماثلة .

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي ، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال .

مادة (١٥٦) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦٥) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .

مادة (١٥٧) :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣٥) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد من (١٥٨ إلى ١٧٥) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف .

ويراعى فى جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .

مادة (١٥٨) :

لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ .

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .

مادة (١٥٩) :

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة ، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة .

مادة (١٦٠) :

يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة .

مادة (١٦١) :

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة .

ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها ، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل .

مادة (١٦٢) :

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب ، أو ساعاته ، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .

مادة (١٦٣) :

لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة .

مادة (١٦٤) :

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار ، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجزء الباقي منها .

وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة ، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل .

مادة (١٦٥) :

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانوناً .

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي :

- ١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون .
- ٢- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ، أو السعى إلى ذلك .
- ٣- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة في ذلك ، تظلمًا من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .
- ٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
- ٥- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
- ٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسؤوليات العائلية ، أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي .

مادة (١٦٦) :

يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثله ، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .

مادة (١٦٧) :

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .

مادة (١٦٨) :

للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون ، أو عقد العمل الفردى أو الجماعى ، أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة ، أو إذا وقع على العامل ، أو أحد ذويہ اعتداء من صاحب العمل ، أو ممن يمثله .

ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير

مبرر مشروع .

مادة (١٦٩) :

ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة ، أو حكماً ، طبقاً للقواعد القانونية المقررة ، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل ، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته .

فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة ، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقاً لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة ، تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة ، وذلك بحد أدنى ألف جنيه .

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له ، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، تصرف طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه . ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها ، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .

مادة (١٧٠) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً ، أيًا كان سبب هذا العجز . فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً ، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز ، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر ، لدى صاحب العمل ، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض .

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر ، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة ، أن ينقله إلى ذلك العمل .

مادة (١٧١) :

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته .

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش .

مادة (١٧٢) :

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين ، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة ، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة ، والعجز ، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن .

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل ، أو المتدرج حسب الأحوال .
وتصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

مادة (١٧٣) :

يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .

فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار ، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .

مادة (١٧٤) :

لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة ، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .

مادة (١٧٥) :

يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفى وعناصر أجره ، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية ، وذلك أثناء سريان العقد ، أو عند انتهائه .

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التى كان يحصل عليها ، ويجوز بناءً على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء علاقة العمل ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها .

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخلاء طرفه ، فور طلبهم .

الباب الثاني

المحاكم العمالية المتخصصة

مادة (١٧٦) :

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية" ، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية .

ويكون تعيين مقر المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقر أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية .

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (١٧٧) :

تختص المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (١٧٦) من هذا القانون ، دون غيرها ، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتهجين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة .

مادة (١٧٨) :

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية ، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ) .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .

مادة (١٧٩) :

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضياً بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ، وإصدار الأوامر على عرائض ، والأوامر الوقتية ، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية .

مادة (١٨٠) :

يكون الطعن في الأحكام ، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها .

مادة (١٨١) :

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، وحقوق العمال التأمينية والمنتهجين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة .

مادة (١٨٢) :

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، وحقوق العمال التأمينية والمنتهجين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية .

مادة (١٨٣) :

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها ، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (١٧٩) من هذا القانون ، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة . ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار ، أو الأمر المتظلم منه .

مادة (١٨٤) :

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة ، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ، والقرارات الصادرة عنها ، أو عن دوائرها الاستئنافية . ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها .

مادة (١٨٥) :

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية ، وكذا بكل مقر آخر تتعقد فيه المحكمة العمالية ، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونته المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح ، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية ، ودون مقابل . ويصدر وزير العدل قراراً بتشكيل هذه المكاتب ، وتحديد مقراتها ، وما يلزم لحسن سير العمل فيها .

مادة (١٨٦) :

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية . كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ، أحالته إلى الدائرة المختصة .

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الطعن فى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأى طريق .

واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .

مادة (١٨٧) :

تتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .

الباب الثالث

علاقات العمل الجماعية

(الفصل الأول)

الحوار الاجتماعى

مادة (١٨٨) :

ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى" ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة فى جميع قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل الفردية والجماعية .

مادة (١٨٩) :

يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بما يأتى :

١- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتماعى ، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

- ٢- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية ، والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة .
- ٣- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها .
- ٤- اقتراح الحلول المناسبة لتنفيذ منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً .
- ٥- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على جميع المستويات .
- ٦- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل .
- ٧- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل ، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهنى ، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطنى .
- ٨- النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولى ، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، والموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى ، أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية .
- ٩- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية .
- ١٠- إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه من الوزارة المختصة .

مادة (١٩٠) :

يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلين منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ترشحهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهما ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث ، ما لم يتعذر ذلك .

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته ، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ويُحدد القرار نظام العمل به ، واختصاصاته الأخرى .

مادة (١٩١) :

دورة انعقاد المجلس أربع سنوات ، تبدأ من اليوم التالى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل ، ويعاد تشكيله خلال السنتين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته .

وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأى سبب من الأسباب ، تلتزم الجهة التى خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته .

مادة (١٩٢) :

للمجلس أن ينشئ فروعاً له فى المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهم ، كما له أن يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التى يوكلها إليهم ، على أن يراعى فى ذلك التمثيل الثلاثى للمجلس .

كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفرداً أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات .
ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعته ، ولجانه النوعية ، ووحداته البحثية المتخصصة .

مادة (١٩٣) :

يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثى أعضائه على الأقل ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً .

ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى ، وله أن يفتح حسابًا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا آمنًا ، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

(الفصل الثانى)

المفاوضة الجماعية

مادة (١٩٤) :

تجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطوعية فى إطار من التوازن بين مصالح

طرفيها من أجل :

- ١- تحسين شروط وظروف العمل ، وأحكام التشغيل .
- ٢- التعاون بين طرفى علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
- ٣- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال .

مادة (١٩٥) :

تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها ، أو المهنة ، أو الصناعة ، أو على المستوى الإقليمى ، أو على المستوى القومى .

مادة (١٩٦) :

إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته ودّيًا .

ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع ، والسير فى إجراءات المفاوضة .
فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي ، بحسب الأحوال ، للتدخل وإقناع الطرف الراض بالعدول عن موقفه .

مادة (١٩٧) :

إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما فى اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة فى هذا القانون .

مادة (١٩٨) :

يُحظر على طرفى علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات ، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض ، إلا فى حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتاً .

(الفصل الثالث)

اتفاقيات العمل الجماعية

مادة (١٩٩) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه ، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة فى الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفى الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها فى ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية ، أو اجتماعية ، وتتبع فى شأن التجديد أحكام المادة (٢٠٢) من هذا القانون .

مادة (٢٠٠) :

يقع باطلاً كل نص يرد فى اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ، أو القوانين ذات الصلة .

وفى حالة تعارض نص فى عقد العمل الفردى مع نص فى الاتفاقية ، يسرى الحكم الذى يحقق فائدة كبرى للعامل .

مادة (٢٠١) :

يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية ، وفى حالة التعارض أو الخلاف يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية .

مادة (٢٠٢) :

يتعين على طرفى اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر ، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأى من طرفى الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (٢٠٣) :

تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها ، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها فى سجل ورقى أو إلكترونى يعد لهذا الغرض ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٠٠) من هذا القانون ، وإخطار طرفى الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوباً بعلم الوصول .

فإذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض ، وجب عليها إجراء القيد وفقاً للأحكام السابقة .

مادة (٢٠٤) :

إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (٢٠٣) من هذا القانون ، جاز لأى من طرفى الاتفاقية اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التى يقع بدائرتها محل العمل ، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالاعتراض ، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل الخاص بذلك .

مادة (٢٠٥) :

يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية فى مكان ظاهر بمحل العمل ، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة .

مادة (٢٠٦) :

يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية المختصة للعمال ومنظماتهم النقابية ، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية ، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين ، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة .

مادة (٢٠٧) :

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (٢٠٣) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد ، أو انضمام ، أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .

مادة (٢٠٨) :

يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية ، وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل ، أو إجراء ، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها .

مادة (٢٠٩) :

إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفذ أحد الطرفين للاتفاقية ، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً ، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف ، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما .

فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات التوفيق ، أو الوساطة والتحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (٢١٠) :

لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية ، وكذلك لكل ذى مصلحة من العمال ، أو أصحاب الأعمال ، أن يطلب الحكم بتنفيذ أى من أحكامها ، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها .

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو منظمة أصحاب الأعمال ، إلا إذا كان التصرف الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة ، أو الممثل القانونى لها .

مادة (٢١١) :

للمنظمة النقابية العمالية ، وللمنظمة أصحاب الأعمال التى تكون طرفاً فى الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أى عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية .

وللعضو الذى رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها .

مادة (٢١٢) :

مع عدم الإخلال بحق النقاضي ، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التى يتفق عليها الطرفان ، مع مراعاة الأحكام الواردة فى الباب الثالث من هذا الكتاب .

(الفصل الرابع)

منازعات العمل الجماعية

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة (٢١٣) :

مع عدم الإخلال بحق النقاضي ، تسرى أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال ، أو منظماتهم ، وجميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم .

مادة (٢١٤) :

إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق .

الفرع الثانى التوفيق

مادة (٢١٥) :

تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق .

مادة (٢١٦) :

إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع ، يحرر الاتفاق ويوقع عليه منهما فى اتفاقية عمل جماعية ، وتتخذ بشأنه الإجراءات الواردة فى هذا القانون ، وتكون ملزمة لهما .

مادة (٢١٧) :

مع مراعاة أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق ، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه فى المادة (٢١٨) من هذا القانون .

الفرع الثالث

مركز الوساطة والتحكيم

مادة (٢١٨) :

يُنشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ، ويتكون من قسمين قسم الوساطة ، وقسم التحكيم .

ويكون له رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الهيكل الإداري والمالي لمركز الوساطة والتحكيم ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .

ويلتزم مركز الوساطة والتحكيم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتسرى فى ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولوائح مركز الوساطة والتحكيم أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

مادة (٢١٩) :

يُعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون ، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتى : "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سراً من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم مهمتى" .

مادة (٢٢٠) :

استثناءً من أحكام المادتين (٢٢١ ، ٢٢٦) من هذا القانون ، يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة .

مادة (٢٢١) :

يُشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية :

- ١- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .
- ٢- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
- ٣- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- ٤- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
- ٥- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
- ٦- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز .
- ٧- اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة .

مادة (٢٢٢) :

لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدىن بالقائمة فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة .

فإذا انقضت المدة المشار إليها ، ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط ، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة .

مادة (٢٢٣) :

تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر . وللوسيط جميع الصلاحيات فى نظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات ، وطلب البيانات والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته .

مادة (٢٢٤) :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٢٣) من هذا القانون ، يحق لطرفى النزاع أو أحدهما خلال خمسة عشر يوماً أن يطلب من مركز الوساطة والتحكيم استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة ، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على مركز الوساطة والتحكيم الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين ، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة .

مادة (٢٢٥) :

على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع ، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع .

فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك فى اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط ويصبح هذا الاتفاق ملزماً للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه ، ويثبت ذلك بالسجل الورقى أو الإلكترونى المعد لهذا الشأن .

وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم ، فإذا وافق أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز .

وفى جميع الأحوال ، على وسيط النزاع أن يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريراً لقسم الوساطة ، يتضمن ملخصاً للنزاع والأوراق ، والمستندات المقدمة من طرفيه ، والتوصيات ، وما تم قبوله من الطرفين ، وما تم رفضه وأسباب الرفض .

مادة (٢٢٦) :

يُشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين ، الشروط الآتية :

- ١- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية ، أو ما يعادلها .
- ٢- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة .
- ٣- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- ٤- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
- ٥- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي .
- ٦- قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ، ومجالاته .
- ٧- اجتياز الاختبار الذى يُعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة .

مادة (٢٢٧) :

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، بشرط أن يكون العدد فردياً ، لنظر النزاع القائم ، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم .

وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين خلال المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقاً للوائح المنظمة لعمل المركز .

مادة (٢٢٨) :

يوقع طرفا النزاع مشاركة التحكيم التى تحوى موضوع النزاع ، والشروط والإجراءات التى يجرى عليها التحكيم ، وتتبع فيما لم تتضمنه مشاركة التحكيم الأحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

مادة (٢٢٩) :

يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة ، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، ومبادئ القانون الطبيعى ، والعرف والعدالة الاجتماعية ، وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة ، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فى حالة تعدد المحكمين .

ويتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة النزاع .
ويعتبر حكم التحكيم نهائياً ، ويكون قابلاً للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .

مادة (٢٣٠) :

تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر ، لإعادة النظر ، مكونة من خمسة محكمين من المقيدین بقائمته للطعن فى الأحكام المشار إليها فى المادة (٢٢٩) من هذا القانون .

وإذا تضمن شرط أو مشاركة التحكيم أن يكون على درجتين ، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور حكم أول درجة ، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإحالة إليها .

(الفصل الخامس)**الإضراب والإغلاق****مادة (٢٣١) :**

للعامل حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يروونه محققاً لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون .

مادة (٢٣٢) :

يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده .

مادة (٢٣٣) :

يُحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب ، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها .

مادة (٢٣٤) :

يُحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى .
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التى تقدمها .

مادة (٢٣٥) :

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب .

مادة (٢٣٦) :

يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم ، وذلك فى الأوضاع ، والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة (٢٣٧) :

فى تطبيق أحكام المادة (٢٣٦) من هذا القانون ، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب ، والأوضاع ، والشروط والإجراءات ، التى يستند إليها فى ذلك ، وأعداد ، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها ، فإذا كان القرار صادرًا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه .

فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها ، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة .

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما في هذه المادة ، وتحديد اختصاصاتهما ، والجهات التي تمثل فيهما ، والإجراءات التي تتبع أمامهما ، ومواعيد ، وإجراءات التظلم ، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما .

مادة (٢٣٨) :

يخطر صاحب العمل العمال ، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المقدم منه ، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي ، أو الجزئي للمنشأة ، أو بتقليص حجمها ، أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب ، أو التظلم على حسب الأحوال .

مادة (٢٣٩) :

في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال ، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ .

وتعتبر الأقدمية ، والأعباء العائلية ، والسن ، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال ، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال .

مادة (٢٤٠) :

يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية ، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل .

مادة (٢٤١) :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣٨) من هذا القانون ، فى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يُعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ، ولو كان يختلف عن عمله الأسمى كما له أن يُخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور .

فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل والعامل .

وفى جميع الأحوال ، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوز ذلك .

الكتاب الرابع

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

مادة (٢٤٢) :

ينظم هذا الكتاب أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به ، أو التى تقع أثناءه ، أو بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التى تتطوى عليها بيئة العمل .

مادة (٢٤٣) :

يُقصد فى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمنشأة كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص .

مادة (٢٤٤) :

تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيًا كان نوعها ، أو تبعيتها ، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية .
كما تسرى أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة .

مادة (٢٤٥) :

مع عدم الإخلال بأحكام التفقيش والضبطية القضائية في هذا القانون ، يجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى التحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المخاطبة بأحكام هذا الكتاب ، وتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة .
ويحدد القرار الشكل القانوني لمكاتب الامتثال وشروط وضوابط مزاولة نشاطها ، ومؤهلات العاملين بها ، وشروط وقواعد الترخيص ، ومدته ، والرسوم المقررة عليه ، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه .

الباب الأول**تأمين بيئة العمل****مادة (٢٤٦) :**

تلتزم المنشأة ، وفروعها ، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل ، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية ، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي :

- ١- الوطأة الحرارية والبرودة .
- ٢- الضوضاء والاهتزازات .
- ٣- شدة الاستضاءة .
- ٤- الإشعاعات الضارة والخطرة (مؤينة - غير مؤينة) .
- ٥- تغيرات الضغط الجوى .
- ٦- مخاطر الانفجار .

مادة (٢٤٧) :

تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بما يكفل الوقاية من المخاطر الهندسية (ميكانيكية - كهربائية - تشييد وبناء - الموائمة) ، وعلى الأخص ما يأتى :

- ١- كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ، ووسائل الانتقال ، والتداول ، ونقل الحركة .
- ٢- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء ، والحفر ، ومخاطر الانهيار ، والسقوط .
- ٣- كل خطر ينشأ عن الكهرباء (الديناميكية والاستاتيكية) .
- ٤- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ، وبين مكان العمل .

مادة (٢٤٨) :

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات ، والطفيليات ، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها ، وعلى الأخص ما يأتى :

- ١- مخالطة الآدميين المرضى ، والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل ، وفحوص طبية ومعملية ، وعمليات جراحية .
- ٢- التعامل مع الحيوانات ، ومنتجاتها ، ومخلفاتها .
- ٣- وحدات تداول ، ونقل وتخزين ، ومعالجة المخلفات الطبية ، والبيطرية الخطرة .
- ٤- وحدات استقبال ، وتخزين ، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة .

مادة (٢٤٩) :

تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية ، مع مراعاة ما يأتى :

- ١- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية ، والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال .
- ٢- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .
- ٣- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة ، والعمال عند تداول ونقل وتخزين ، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة ، والتخلص من مخلفاتها .

- ٤- الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة ، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال ، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
- ٥- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضعاً بها الاسم العلمي والتجاري ، وتركيبها الكيميائي ، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها ، أو موردها عند التوريد .
- ٦- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ، والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها ، وبطرق الأمان ، والوقاية من هذه المخاطر .
- ٧- معايير التعرض والحدود العتبية .

مادة (٢٥٠) :

تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة ، والتي تنشأ ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف ، والنظافة والترتيب ، والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية .

مادة (٢٥١) :

تلتزم المنشأة ، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق ، طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية .

مادة (٢٥٢) :

تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة .

مادة (٢٥٣) :

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر ، والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة والكوارث الناتجة عن التشغيل وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال والمتريدين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث ، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط ، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها ، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها ، وتصحيحها إذا لزم الأمر .

ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشاري ، أو مراكز استشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط الطوارئ .
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ ، وبأى تعديلات تطرأ عليها ، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها .
وفي حالة التنبؤ بوقوع حادث أو خطر في مكان العمل قد يؤدي إلى تهديد وشيك وخطير على صحة العمال أو حياتهم ، يجوز للعامل مغادرة مكان العمل إلى مكان آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجه إذا لزم الأمر ، دون إذن ، وعليهم إخطار المشرف المباشر بأية أخطار يتعرضون لها ، ولا يترتب على هذا الانسحاب أى عواقب أو مساءلة تأديبية .

وتلتزم المنشأة بضمان عدم عودة العمال إلى بيئة العمل غير الآمنة إلى أن يتم إزالة الخطر .

وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة ، والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المتريدين أو سلامتهم ، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً ، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضى أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي .
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة (٢٥٤) :

تلتزم المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة ، وغير عدائية ، خالية من التحرش والتنمر والعنف ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم .
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي ، والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وسبل تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها .

مادة (٢٥٥) :

يُصدر الوزير المختص قراراً بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان فى أماكن العمل ، والاشتراطات ، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

الباب الثاني**التفتيش فى مجال السلامة****والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل****مادة (٢٥٦) :**

مع مراعاة الأحكام الواردة فى الكتاب الخامس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى :

١- تشكيل جهاز متخصص يسمى (جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل) ، من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية فى مجالات الطب البشرى ، والبيطرى ، والصيدلة ، والهندسة والعلوم ، والبيئة وإدارة المخلفات للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة .

٢- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

٣- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس ، وجميع الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته .

ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومى ، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار .

مادة (٢٥٧) :

على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى سبيل

أداء عملهم :

١- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملائمة ظروف العمل .

٢- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية ، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .

٣- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث .

٤- الاطلاع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة .

٥- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها .

٦- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة .

وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة ، أو صحة العمال والمتفردين ، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم .

وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .

وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق ، أو الإيقاف فور زوال

أسباب الخطر .

مادة (٢٥٨) :

مع مراعاة حكم المادة (٢٤٢) من هذا القانون ، يكون لمفتشى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له .

الباب الثالث

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية

وتأمين بيئة العمل بالمنشآت والتدريب

مادة (٢٥٩) :

يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت ، وفروعها ، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك .

وتختص اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها ، ووضع القواعد ، والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها .

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك ، والمسؤولين عن الإدارة ، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم ، وطبيعة عملهم .

مادة (٢٦٠) :

تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ، ويناير على الأكثر .

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب ، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعراض مرض مهني ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونياً على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديددها قرار من الوزير المختص ، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك .

مادة (٢٦١) :

تتولى الوزارة المختصة ، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه فى المادة (٢٦٣) من هذا القانون ، والجهات التى يُرخص لها ، التدريب الأساسى ، والمتقدم ، والنوعى ، والتخصصى للأخصائيين والفنيين ، وأعضاء اللجان فى مجال السلامة والصحة المهنية .

ويُصدر الوزير المختص قراراً بقواعد منح التراخيص ، ونظم التدريب فى الحالات السابقة فى مجال التدريب الأساسى ، وتدريب السلامة والصحة المهنية والتدريب النوعى ، والتخصصى ، للكليات والمعاهد ، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة ، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته ، ومدته ، والرسم المقرر عنه ، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منه .

مادة (٢٦٢) :

يُشترط لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة .

ويُصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد ، وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض ، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منه .

الباب الرابع

أجهزة البحوث والدراسات

والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

مادة (٢٦٣) :

يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بالاشتراك مع الوزارة المختصة ، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقاً لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة (٢٦٤) :

ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" ، برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ترشحهم منظماتهم ، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك ، وعدد من ذوى الخبرة .

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس

مجلس الوزراء .

مادة (٢٦٥) :

يُشكل فى نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة المحافظ المختص ، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما ، وعدد من ذوى الخبرة .

ويصدر بتشكيلها ، وتحديد اختصاصاتها ، ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص .

الباب الخامس

الخدمات الاجتماعية والصحية

مادة (٢٦٦) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ،
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :

١- الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ،
ولياقته الصحية طبقاً لنوع واحتياجات العمل الذى يُسند إليه .

٢- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمية والعقلية
والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ، ويُصدر الوزير
المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة
والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص .

مادة (٢٦٧) :

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى :

١- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .

٢- إحاطة العامل قبل مزاوله العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستخدام وسائل
الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقطع من أجره أى مبالغ لقاء
توفير وسائل الحماية اللازمة له .

مادة (٢٦٨) :

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها ، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن .

مادة (٢٦٩) :

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :

١- التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية ، والعمل على الوقاية منها ، وإعداد سجل ورقى أو إلكترونى لهذا الغرض .

٢- فحص شكاوى العامل المرضية ، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة ، إن وجد .

٣- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية والنفسية والعقلية ، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى وإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاً لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن .

مادة (٢٧٠) :

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية .

وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على خمسين عاملاً ، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلاً أو أكثر الأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج ، وذلك كله بالمجان .

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمستشفى حكومي أو خيرى ، وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج ، والأدوية ، والإقامة .

ويُتبع في تحديد نفقات العلاج ، والأدوية ، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة .

مادة (٢٧١) :

يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .

وعلى من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة ، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة .

ويُصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران ، واشتراطات ومواصفات المساكن ، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل ، وما يؤديه صاحب العمل مقابلها .

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها ، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، ويُحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي .

مادة (٢٧٢) :

تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية ، دون تحميل العامل أى التزامات ، ويُصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات .

مادة (٢٧٣) :

يتمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية ، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعى والصحى والثقافى للعاملين بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما ، ترشحهم منظماتهم ، وممثلى الوزارات والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسى للصندوق والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبى الواجب إتباعه .

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، وموازنة مستقلة ، ويُعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وفقاً لنظام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة ، وتنتهى بانتهائها وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى .

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عملها عشرون عاملاً فأكثر بسداد اشتراك سنوى لا يقل عن ثمانية جنيهاً ولا يجاوز ستة عشر جنيهاً عن كل عامل سنوياً لتمويل هذا الصندوق ، ويصدر بتحديد قيمة الاشتراك السنوى قرار من الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق ، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة ٢٧٤ من هذا القانون ، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (٧٠٪) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنوياً ، أيهما أقل .

مادة (٢٧٤) :

يلتزم الصندوق المشار إليه فى المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية :

١- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التى تتولى تنفيذ الخدمات الصحية .

- ٢- تدعيم مكنتبات المنشآت بالكتب .
- ٣- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها .
- ٤- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية .
- ٥- إعداد برامج محور الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة .
- ٦- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة .
- ٧- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا وثقافيًا ورياضيًا .
- ٨- إعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقاً لإمكانيات العمال .
- ٩- دعم الأنشطة النقابية العمالية .
- ١٠- مشاركة العمال وأصحاب العمل فى توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتتمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التى تستهدف ذلك متى توافرت الموارد .
- وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى على أن تكون فى ذات مجال عمل الصندوق .
- ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق ، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها .

الكتاب الخامس

تفتيش العمل والعقوبات

الباب الأول

تفتيش العمل والضبطية القضائية

مادة (٢٧٥) :

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتى : "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرّاً من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتى" .

مادة (٢٧٦) :

يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية ، بطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم .

مادة (٢٧٧) :

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ، والقرارات المنفذة له ، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم .

مادة (٢٧٨) :

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (٢٧٥) من هذا القانون ، وذلك فى المواعيد التى يحددها .

مادة (٢٧٩) :

على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها .

الباب الثانى

العقوبات

مادة (٢٨٠) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .

مادة (٢٨١) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مادة (٢٨٢) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٨٢/البندين (١ و ٢) ، (٢٧٣/فقرة رابعة) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المادة (٢١/بند ١) من هذا القانون .

مادة (٢٨٣) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٣٧ فقرة أولى ، ٤٨/فقرة أولى ، ١٥٣) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف حكم المادة ١٣٧ من هذا القانون .

مادة (٢٨٤) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مادة (٢٨٥) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٣) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بإغلاق المنشأة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مادة (٢٨٦) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمواد (٢٤ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٤٦ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٦٨) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المواد (٣٨ ، ١٢٢ ، ١٧٥) من هذا القانون .

مادة (٢٨٧) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤٥ ، ١٠٤ ، ١٠٨) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مادة (٢٨٨) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٧ ، ٥٣ ، ٦٠ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٣٢ ، ١٣٥ /فقرة ثانية ، ٢٥٤ /فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المواد (١٢ ، ٢٩ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٨ /فقرة ثانية ، ١٥٦ ، ١٥٩ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٧٣) من هذا القانون .

مادة (٢٨٩) :

يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد (٦٣ ، ٦٤ ، ٦٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز السنة أشهر .

كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المادتين (٦٢ ، ٦٥) من هذا القانون .

مادة (٢٩٠) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٣٣ ، ٣٧) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المادتين (٣٥ ، ٢٠٥) من هذا القانون .

مادة (٢٩١) :

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف

جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

١- مزاوله عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (٤٠) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (٤١) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .

٢- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقته عن عمله فى الداخل ، أو الخارج .

٣- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج ، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع .
وفى جميع الأحوال ، يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق ، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ، ويكون الإغلاق وجوبياً فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند (١) من هذه المادة .

مادة (٢٩٢) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة (٢٩٣) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٤) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة (٢٩٤) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥١ / فقرة ثانية ، ١٥٢ ، ١٩٨) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة (٢٩٥) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المواد (١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ٢٣٨ ، ٢٤٠ ، ٢٤١/فقرة ثالثة) من هذا القانون .

مادة (٢٩٦) :

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٢) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨) من هذا القانون .

مادة (٢٩٧) :

يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المادتين (٢٧٧ ، ٢٧٨) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مادة (٢٩٨) :

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٥

٢٥٧٩٢ / ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥/٥/٥ - ٥٠٩